

Drejtësia Mjedisore

Autorë: Afrim Shala, Burim Ademi & Ramiz Kuqi

Prishtinë, 2024

TABELA E PËRMBAJTJES

Hyrje	10
KAPITULLI I	11
DREJTËSIA MJEDISORE- Aspekte penale	11
1. Shqyrtime të përgjithshme.....	11
2. Akte juridike dhe dokumente të rëndësishme që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit.....	16
2.1. Shqyrtime të përgjithshme	16
2.2. Kushtetuta e Republikës së Kosovës	18
2.2.1. Shqyrtime të përgjithshme	18
2.2.2. Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës	19
2.3. Ligjet përkatëse për mbrojtjen e mjedisit	20
2.4. Konventa për Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale.....	20
2.5. Direktiva 2008/99 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit “Mbi Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale”	24
2.6. Rishikimi i Direktivës 2008/99 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit “Mbi Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale.....	25
3. Praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me çështjet mjedisore	28
4. Veprat penale kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore	35
4.1. Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit (neni 338).....	35
4.1.1. Shqyrtime të përgjithshme	35
4.1.2. Disa raste nga praktika gjyqësore.....	38
4.1.3. Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE-së dhe në Republikën e Shqipërisë	39
4.2. Mbajtja e paligjshme e substancave dhe e mbeturinave të rrezikshme (neni 339)	42
4.2.1. Shqyrtime të përgjithshme	42
4.2.2 Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE- së.....	45
4.3 Lejimi i kundërligjshëm i ndërtimit apo drejtimit të fabrikave dhe instalimeve që e ndotin mjedisin (neni 340	47
4.3.1. Shqyrtime të përgjithshme	47
4.3.2. Shembuj nga praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut	49
4.3.3. Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE-së	49
4.4. Dëmtimi i objekteve dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit (neni 341)	51

4.4.1. Shqyrtime të përgjithshme	51
4.4.2. Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE-së	52
4.5. Prodhimi, shitja dhe vënia në qarkullim e materieve të dëmshme për mjekimin e kafshëve (neni 342)	54
4.5.1. Shqyrtime të përgjithshme	54
4.5.2. Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE-së	55
4.6. Dhënia e ndihmës veterinare në mënyrë të pandërgjegjshme (neni 343).....	56
4.6.1. Shqyrtime të përgjithshme	56
4.6.2. Rast nga praktika gjyqësore në Mbretërinë e Bashkuar	58
4.7. Ushtrimi i kundërligjshëm i shërbimeve veterinare (neni 344)	59
4.7.1 Shqyrtime të përgjithshme	59
4.7.2 Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE-së	60
4.8. Moszbatimi i urdhrave për luftimin e sëmundjeve të kafshëve dhe të bimëve (neni 345)	61
4.8.1. Shqyrtime të përgjithshme	61
4.8.2. Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE-së	62
4.9. Keqtrajtimi i kafshëve dhe ndotja e ushqimit dhe e ujit të kafshëve (neni 346)	63
4.9.1. Shqyrtime të përgjithshme	63
4.9.2. Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE-së.....	66
4.10. Shkatërrimi i botës bimore me materie të dëmshme (neni 347)	67
4.10.1. Shqyrtime të përgjithshme	67
4.10.2. Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE-së	69
4.11. Shkretërimi i pyjeve (neni 348)	70
4.11.1. Shqyrtime të përgjithshme	70
4.11.2. Disa raste nga praktika gjyqësore.....	72
4.11.3 Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE-së	73
4.12. Vjedhja e pyllit (neni 349)	74
4.12.1. Shqyrtime të përgjithshme	74
4.12.2. Disa raste nga praktika gjyqësore.....	75
4.12.3 Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE-së	76
4.13. Gjuetia e kundërligjshme (neni 350)	77
4.13.1. Shqyrtime të përgjithshme	77
4.13.2. Disa raste nga praktika gjyqësore.....	78
4.13.3 Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE-së	80
4.14. Shitja ose nxjerrja e trofeve të kafshëve të egra jashtë Republikës së Kosovës (neni 351)	81
4.14.1. Shqyrtime të përgjithshme	81
4.15. Shitja ose nxjerrja e të mirave natyrore, bimëve ose kafshëve posaçërisht të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës (neni 352)	82
4.15.1. Shqyrtime të përgjithshme	82
4.16. Peshkimi i kundërligjshëm (neni 353)	84
4.16.1. Shqyrtime të përgjithshme	84
4.16.2. Disa raste nga praktika gjyqësore.....	85
4.16.3. Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE-së	86

4.17. Dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar e monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës (neni 354).....	87
4.17.1. Shqyrtime të përgjithshme	87
4.17.2. Rast nga praktika gjyqësore.....	89
4.18 Punimet e paautorizuara dhe përvetësimi i monumenteve kulturore (neni 355).....	89
4.18.1. Shqyrtime të përgjithshme	89
4.18.2. Disa raste nga praktika gjyqësore në shtetet e BE-së	91
5. Vepra të tjera penale të kësaj natyre	92
5.1. Ndërtimi pa leje (Neni 359)	92
5.1.1. Shqyrtime të përgjithshme.....	92
5.2. Veprat penale sipas Ligjit Nr.03/L-163 për Minierat dhe Mineralet dhe ndryshimet e tij (nenet 80 dhe 81)	95
5.2.1. Shqyrtime të përgjithshme.....	95
5.2.2. Disa raste nga praktika gjyqësore	100
KAPITULLI II	101
DREJTËSIA MJEDISORE - Aspekte procedurale penale	101
1. Shqyrtime të përgjithshme.....	101
2. Sfidat në hetimin e krimeve mjedisore	102
2.1. Shqyrtime të përgjithshme	102
2.2. Identifikimi i kryesve të veprave penale si sfidë në hetimin e krimeve mjedisore.....	102
2.3. Shfaqja e pasojave të rrezikshme që paraqiten me vonesë si sfidë në hetimin e krimeve mjedisore.....	103
2.3.1. Shqyrtime të përgjithshme	103
3. Sfidat në sigurimin e provave në hetimin e veprave penale kundër mjedisit.....	104
3.1. Shqyrtime të përgjithshme	104
3.2. Njohuritë dhe kualifikimet e ekspertëve të fushave si sfida në hetimin e krimeve kundër mjedisit	104
3.2.1. Mjetet e specializuara si sfida në hetimin e krimeve kundër mjedisit.....	105
3.2.2. Pjesëmarrja e shumë agjencioneve në mënyrë efektive në hetimin kundër veprave penale të mjedisit.....	105
3.2.3. Të dhënat që mbajnë agjencionet ligjzbatuese si faktorë me ndikim në hetimin e krimeve kundër mjedisit	107
4. Parimet udhëzuese sipas opinionit këshillues Konsultativ të Prokurorëve për mbrojtjen e mjedisit.	107
4.1. Shqyrtime të përgjithshme	107
5. Faktorët që merren për bazë për ta bërë një ndjekje penale lidhur me krimet mjedisore	109
5.1. Shqyrtime të përgjithshme	109

6. Përcaktimi i viktimës në veprat penale kundër mjedisit.....	110
6.1. Shqyrtime të përgjithshme	110
7. Përdorimi i teknologjisë vizuale si prova dhe pranueshmëria e tyre.....	112
7.1. Shqyrtime të përgjithshme	112
7.2. Përdorimi i Sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot (Droneve)	113
7.3. Kamerate e vendosura si mjete për marrjen e provave	114
8. Kërkesa pasurore juridike, Konfiskimi dhe Sanksionet penale me efekt të parandalimit ndaj veprave penale kundër mjedisit	117
8.1. Shqyrtime të përgjithshme	117
9. Rëndësia e hetimit ndaj personave juridik si kryes të veprave penale kundër mjedisit dhe mundësitë e hetimit për shpërlarjen e parave	121
9.1. Shqyrtime të përgjithshme	121
9.1.1. Përgjegjësia dhe sanksionet ndaj personave juridik	121
9.1.2. Hetimi dhe përgjegjësia penale e personave juridik në shpërlarjen e parave që ndërlidhen me veprat penale kundër mjedisit	123
KAPITULLI III	125
DREJTËSIA MJEDISORE - Aspekte administrative	125
1. E DREJTA ADMINISTRATIVE DHE MBROJTJA E MJEDISIT.....	125
1.1. Shqyrtime të përgjithshme	125
1.2. Procedura e konfliktit administrativ	127
1.3. Mbrojtja e të drejtave për pjesëmarrje të publikut në procedurat që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor në konfliktin administrativ	128
1.4. Palët dhe pozita e publikut të interesuar për kontestin	129
1.5. Padia në konfliktin administrativ	130
1.6. Efekti i shtyrjes së padisë	130
1.7. Shkaqet për fillimin e konfliktit administrativ	131
1.8. Anulimi i aktit administrativ	132
1.9. Vendimet në konfliktin administrativ	133
2. MBROJTJA E TË DREJTAVE.....	136
2.1. Mbrojtja e së drejtës për qasje në dokumente dhe informacione ekologjike.....	139
2.2. Mbrojtja e së drejtës për pjesëmarrje në procedura të rëndësishme për mbrojtjen e mjedisit.....	140
2.3. Mbikëqyrja Inspektuese.....	146
2.4.1 Procedura e mbikëqyrjes inspektuese dhe llojet e mbikëqyrjes	146

3. PRAKTIKA GJYQËSORE E GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË LIDHJE ME ÇËSHTJET MJEDISORE	147
3.1. Qasja në informata.....	147
3.2. Lejet ekologjike.....	149
4. KUNDËRVJATJET DHE MJEDISI	151
4.1. Mbrojtja e Mjedisit Përmes së Drejtës Kundërvajtëse	153
4.2. Shqyrtime të Përgjithshme	153
4.3. E drejta ndërkombëtare mjedisore – fazat e zhvillimit, burimet dhe parimet e saj.....	154
4.4. Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në fushën mjedisore	155
4.4.1. Korniza ligjore e ligjeve për Mbrojtjen e Mjedisit	156
4.4.2. Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit	156
4.4.3. Ligji për Mbrojtjen e Natyrës	160
4.4.4. Ligji për Pyjet.....	164
4.4.5. Ligji për Mbeturinat.....	168
4.4.6. Ligji për Vlerësimin e ndikimit në mjedis.....	170
4.4.7. Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja	172
4.4.8. Ligji për Kimikate	173
4.4.9. Ligji për Mbrojtjen nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore.....	174
4.5. Ligji për Produktet Biocide.....	175
4.6. Ligji për Mbrojtjen nga Zhurma	176
4.7. Ligji për Ujërat e Kosovës	177
4.8. Ligji për Ndërtim.....	179
4.9. Ligji për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje	180
4.10. Ligji për Ndërtesat e Banimit në Bashkëpronësi	180
4.11. Ligji Nr. 04/L-175 për Inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit.	181
4.12. Legjislacioni i Inspektoratit.....	182
4.13. Fillimi i procedurës kundërvajtëse	183
4.14. Aktvendimi për përfundimin e procedurës kundërvajtëse.....	185
SHTOJCË	188
KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS.....	188
KAPITULLI XXVII	188
VEPRAT PENALE KUNDËR MJEDISIT, KAFSHËVE, BIMËVE DHE OBJEKTEVE KULTURORE	188
LITERATURA DHE AKTET JURIDIKE	196
I. Libra dhe botime të tjera.....	196
II. Akte juridike.....	199

LISTA E SHKURTESAVE

Kodi Penal i Republikës së Kosovës	KPRK
Kodi i Procedurës Penale	KPP
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë	KPRSH
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut	GjEDNj
Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut	KEDNj
Bashkimi Evropian	BE
Organizata për Edukim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara	UNESKO
Agjencioni Pyjor i Kosovës	APK
Komisioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Tunave të Atlantikut	ICCAT

DREJTËSIA MJEDISORE

AUTORË:

Afrim Shala, gjyqtar, Gjkata Supreme e Kosovës

Burim Ademi, gjyqtar, Gjkata e Apelit e Kosovës

Ramiz Kuqi, gjyqtar, Gjkata e Apelit e Kosovës

Publikimi është mbështetur nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), në bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, si pjesë e projektit “Dialogu Ndërkomunitar në Kosovë”. Mbështetja e UNDP-së u bë e mundur përmes kontributeve bujare nga Luksemburgu, Republika e Koresë, Norvegjia, dhe Suedia nëpërmjet UNDP Funding Windows.

Përmbajtja e tij është përgjegjësi vetem e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk paraqet pikëpamjet e UNDP-së, apo KGJK-së.

@ Prishtinë, 2024

Ndotja mjedisore është një sfidë globale në kohën tonë, duke nxitur një rritje të rëndësisë së mbrojtjes së mjedisit në skenën ndërkombëtare. Bazuar në studime të ndryshme që janë realizuar nga organizatat më të rëndësishme ndërkombëtare, është konkluduar se për ta siguruar të ardhmen tonë dhe të brezave që na pasojnë, është e domosdoshme të vazhdojmë të angazhohemi në ruajtjen dhe promovimin e integritetit të mjedisit.

Përpjekjet për ta adresuar këtë sfidë kanë rezultuar me vendosjen e ligjeve dhe masave të ndryshme, duke i përfshirë masat juridike, edukative, politike, ekonomike dhe sociale. Organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare janë të përfshira në këtë përpjekje për ta mbrojtur mjedisin tonë dhe për ta garantuar shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve, si dhe për ta respektuar biodiversitetin dhe trashëgiminë kulturore të çdo kombi.

Në këtë mënyrë, Manuali “Drejtësia Mjedisore” synon të jetë një burim i rëndësishëm për autoritetet publike, vendimmarrësit dhe profesionistët ligjorë në të gjitha nivelet (kombëtare, rajonale dhe lokale), duke ofruar një kuptim të thelluar të marrëdhënieve midis mjedisit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Ligji ndërkombëtar i përcakton rregullat për mbrojtjen e mjedisit, duke trajtuar çështje të tilla si: ndryshimet klimatike, humbjen e biodiversitetit dhe ndotjen mjedisore.

Në kuadër të këtij Manuali janë trajtuar shumë aspekte të rëndësishme që i referohen mbrojtjes së mjedisit, nga disa dimensione. Në radhë të parë, është paraqitur dhe është elaboruar korniza përkatëse ligjore dhe ndërkombëtare që ndërlidhet me mbrojtjen e mjedisit, kurse në anën tjetër, janë prezantuar edhe disa nga rastet më të rëndësishme nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe nga praktikat gjyqësore të disa shteteve të Bashkimit Evropian, por jo vetëm.

Duke qenë se mbrojtja e mjedisit afekton shumë aspekte ligjore, Manuali “Drejtësia Mjedisore” e trajton mbrojtjen e mjedisit nga aspekti juridiko-penal, juridiko-procedural, administrativ dhe kundërvajtës, por edhe nga dimensionin i të drejtave të njeriut, andaj edhe si i tillë do të jetë i dobishëm për të gjithë akterët të cilët në një mënyrë apo në tjetrën marrin pjesë në këto procedura ligjore, duke i përfshirë: gjyqtarët, prokurorët, zyrtarët policorë, inspektorët mjedisor, inspektorët e pyjeve, etj.

Prishtinë, 2024

Autorët

Hyrje

Në një epokë ku ndotja e mjedisit është bërë një sfidë globale, mbrojtja e mjedisit ka fituar një rëndësi të jashtëzakonshme në botën bashkëkohore. Studimet dhe hulumtimet e kësaj sfide tregojnë se përpjekjet për ta ruajtur dhe për ta promovuar mjedisin janë të domosdoshme për ta garantuar të ardhmen tonë dhe të brezave të ardhshëm.

Në përpjekje për ta arritur këtë synim të rëndësishëm, shumë shtete bashkëkohore kanë penalizuar një mori veprimesh që kanë të bëjnë me ndotjen e mjedisit, duke i parashikuar si vepra të kundërligjshme, qoftë në formë të veprave penale (kundërvajtjeve penale), kundërvajtjeve, shkeljeve administrative dhe shkeljeve të tjera. Këto masa kanë për qëllim të kujdesen për të drejtën e qytetarëve për një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm.

Përveç masave juridiko-penale, janë ndërmarrë edhe masa të tjera, duke i përfshirë ato me karakter edukativo-arsimor, politik, ekonomik dhe social, që synojnë të ndikojnë në sjelljen dhe qëndrimin ndaj mjedisit të individëve dhe të shoqërisë në përgjithësi.

Gjithashtu, janë krijuar edhe organizata të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, parti politike, agjencione, ministri të posaçme dhe institucione të tjera, me qëllim të mbrojtjes së mjedisit.

Ky angazhim, është shprehje e kujdesit global ndaj shëndetit të njerëzve, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore, ndërsa një mbrojtje e tillë e mjedisit është e garantuar edhe me kushtetutat e shteteve të ndryshme dhe me marrëveshje të shumta ndërkombëtare.

1. Shqyrtime të përgjithshme

Mbrojtjes së mjedisit nga ndotja në botën bashkëkohore i kushtohet një rëndësi e madhe. Në këtë drejtim, shumë shtete bashkëkohore i kanë penalizuar një mori veprimesh që kanë të bëjnë me ndotjen e mjedisit, duke i parashikuar si vepra të kundërligjshme, qoftë në formë të veprave penale (kundërvajtjeve penale), kundërvajtjeve, shkeljeve administrative dhe shkeljeve të tjera. Këto masa kanë për qëllim të kujdesen për të drejtën e qytetarëve për një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm.¹

Përveç masave juridiko-penale, janë ndërmarrë edhe masa të tjera, duke i përfshirë ato me karakter edukativo-arsimor, politik, ekonomik dhe social, që synojnë të ndikojnë në sjelljen dhe qëndrimin ndaj mjedisit të individëve dhe të shoqërisë në përgjithësi.

Gjithashtu, janë krijuar edhe organizata të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, parti politike, agjencione, ministri të posaçme dhe institucione tjera, me qëllim të mbrojtjes së mjedisit.²

Për shkak të rëndësisë së madhe që ka për shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe bimëve, çështja e mbrojtjes së mjedisit është e garantuar edhe me dispozitat kushtetuese të shteteve të ndryshme dhe me shumë marrëveshje dhe instrumente juridike ndërkombëtare.

Sipas këtyre marrëveshjeve dhe instrumenteve juridike ndërkombëtare, shtetet janë detyruar që në legjislacionet e tyre penale t'i parashohin si vepra penale një mori veprimesh që ndërmerren ndaj mjedisit, e me të cilat dëmtohet apo rrezikohet shëndeti i njerëzve, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore.

Përveç me dispozita të ligjeve dhe akteve tjera, mjedisi në përgjithësi mbrohet edhe me dispozitat juridike penale, përkatësisht me të drejtën penale.

Është e ditur se funksionin mbrojtës në përgjithësi, e drejta penale e realizon duke parashikuar se cilat vepra apo sjellje konsiderohen vepra penale, kushtet për përgjegjësi penale dhe duke parashikuar sanksione penale, si dhe masa të tjera ndaj kryesve të veprave penale.³

Andaj, edhe funksionin e mbrojtjes së mjedisit, e drejta penale e realizon duke parashikuar se cilat vepra apo sjellje të drejtuara kundër mjedisit konsiderohen vepra penale, kushtet për përgjegjësi penale dhe duke parashikuar sanksione penale, si dhe masa të tjera ndaj kryesve

¹ Shala, Afrim, Mbrojtja e mjedisit përmes së drejtës penale, Tiranë, 2023, f. 11.

² Shala, Afrim, Pjesa e posaçme e së drejtës penale me raste nga praktika gjyqësore, Gjiilan, 2010, f. 253.

³ Shala, Afrim, Hyrje në të drejtën penale, Botimi i katërt, Prishtinë, 2023, f. 20.

të veprave të tilla penale.

Këto dispozita ligjore të cilat i parashohin veprat penale kundër mjedisit, kushtet për përgjegjësi penale, si dhe sanksionet penale dhe masat tjera që mund të shqiptohen ndaj kryesve të veprave të tilla penale e përbëjnë **“të drejtën penale mjedisore”**.

Veprat e tilla penale janë të parashikuara në Kapitullin XXVII-të të Kodit Penal të Republikës së Kosovës⁴ dhe ky Kapitull emërtohet si **“Veprat penale kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore”**.⁵

Ky Kapitull i veprave penale, si në Republikën e Kosovës, ashtu edhe në Republikën e Shqipërisë, gjatë viteve të fundit ka pësuar disa ndryshime dhe plotësime, si në drejtim të parashikimit të disa veprave penale të reja, duke u harmonizuar me dokumentet dhe instrumentet më të rëndësishme ndërkombëtare, ashtu edhe në drejtim të ndryshimeve të disa aspekteve tjera të veprave penale ekzistuese.

Përveç kësaj, ky Kapitull i veprave penale, gjatë viteve të fundit, ka pësuar ndryshime edhe në këto aspekte:

- te disa vepra penale është ndryshuar struktura e veprimeve të kryerjes;
- te disa vepra penale janë shtuar disa paragrafe në të cilat janë parashikuar disa forma të veprave penale përkatëse;
- për disa vepra penale është parashikuar që gjykata mund ta detyrojë kryesin që të ndërmarrë masa të caktuara për mbrojtjen, ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor;
- për disa vepra penale krahas dënimit me burgim në mënyrë alternative është parashikuar edhe mundësia e shqiptimit të dënimit me gjobë;
- për disa vepra penale është parashikuar në mënyrë kumulative dënimi me gjobë dhe me burgim;
- te disa vepra penale është ndryshuar lartësia e dënimit, etj.

Objekt mbrojtës i këtij Kapitulli të veprave penale janë:

- 1) mjedisi në përgjithësi;
- 2) kafshët;
- 3) bimët dhe
- 4) objektet kulturore.⁶

⁴ Kodi Penal i Republikës së Kosovës, Nr.06/L-074, i datës 23 nëntor 2018 (në tekstin e mëtejshëm: KPRK). KPRK mund të gjendet në këtë link: <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18413>

⁵ Në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë, këto vepra penale (kundërvajtje penale) janë të parashikuara në Kreun IV-të dhe emërtohen si “Vepra penale kundër mjedisit”. Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, Ligji nr.7895, i datës 27.01.1995 (në tekstin e mëtejshëm: KPRSH).

⁶ Shala, Afrim, Pjesa e posaçme e së drejtës penale me raste nga praktika gjyqësore, f. 253.

1) MJEDISI NË PËRGJITHËSI

2) LLOJET E NDRYSHME TË KAFSHËVE

3) BIMËT

4) OBJEKTET KULTURORE

Objekti i Lidhjes së Prizrenit

Pasojë e shumicës së veprave penale që janë të parashikuara në këtë Kapitull, është rrezikimi konkret dhe abstrakt i mjedisit.

Mirëpo, për të ekzistuar disa forma të këtyre veprave penale duhet që të jetë bërë edhe dëmtimi i së mirës juridike që është e mbrojtur me anë të këtyre veprave penale.

Shumica e veprave penale të këtij kapitulli janë të karakterit blanket, ngase lidhur me përcaktimin e tipareve të figurës së këtyre veprave penale, duhet aplikuar edhe ligjet tjera që rregullojnë çështje të caktuara nga fusha mjedisore.

Kryes i veprave penale të këtij Kapitulli në të shumtën e rasteve mund të jetë çdo person, si personat fizik, ashtu edhe personat juridik.

Pra, shumica e veprave penale kundër mjedisit janë të ashtuquajtura ***"delicta communia"***⁷ - vepra penale të cilat mund t'i kryejë çdo person.

Veprat penale të këtij Kapitulli, mund të kryhen me dashje, kurse format e lehta të disa veprave penale mund të kryhen edhe nga pakujdesia.

Gjithashtu, përveç me këtë Kapitull të KPRK-së, mjedisi në përgjithësi, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo në mënyrë indirekte mbrohet edhe me kapitujt tjerë të KPRK-së.

Mirëpo, tek kapitujt tjerë të KPRK-së, bëhet fjalë për vepra penale që kanë si objekt mbrojtës disa vlera dhe të drejta tjera, por që në një mënyrë, mbrohen edhe shumë aspekte mjedisore.

⁷ Shala, Afrim, Hyrje në të drejtën penale, f. 54.

Në këtë drejtim vlen të përmenden këto vepra penale:

- *“Kryerja e veprës terroriste”, nga neni 129 lidhur me nenin 128, paragrafi 1, nën-paragrafi 16 të KPRK-së;*
- *“Trajnimi për terrorizëm”, nga neni 133, paragrafi 2 të KPRK-së;*
- *“Krimet e luftës në shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktin e armatosur ndërkombëtar”, nga neni 145, paragrafi 2, nën-paragrafi 24 të KPRK-së;*
- *“Krimet e luftës në shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktet e armatosura që nuk janë të karakterit ndërkombëtar”, nga neni 147, paragrafi 2, nën-paragrafi 215 të KPRK-së;*
- *“Përvetësimi, pranimi, shfrytëzimi, prodhimi, posedimi, transferi, ndryshimi, asgjësimi, shpërndarja ose dëmtimi i paautorizuar i materialeve nukleare apo radioaktive”, nga neni 170 të KPRK-së;*
- *“Kanosja për përdorimin ose kryerjen e vjedhjes apo të grabitjes së materialit nuklear ose radioaktiv”, nga neni 171 të KPRK-së;*
- *“Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e instalimeve publike”, nga neni 357 të KPRK-së;*
- *“Ndërtimi pa leje”, nga neni 359 të KPRK-së, etj.*

Përveç këtyre, mbrojtja e mjedisit në kuptimin juridiko-penal është e parashikuar edhe me nenin 80 të Ligjit për Miniera dhe Minerale,⁸ që në praktikën tonë gjyqësore kemi pasur disa raste tilla, kur personat fizik dhe juridik janë akuzuar dhe shpallur fajtor/përgjegjës sipas kësaj dispozite ligjore.

⁸ Ligji Nr.03/L-163 Për Minierat dhe Mineralet, i datës 22.07.2010, i ndryshuar dhe plotësuar me disa ligje të mëvonshme.

2. Akte juridike dhe dokumente të rëndësishme që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit

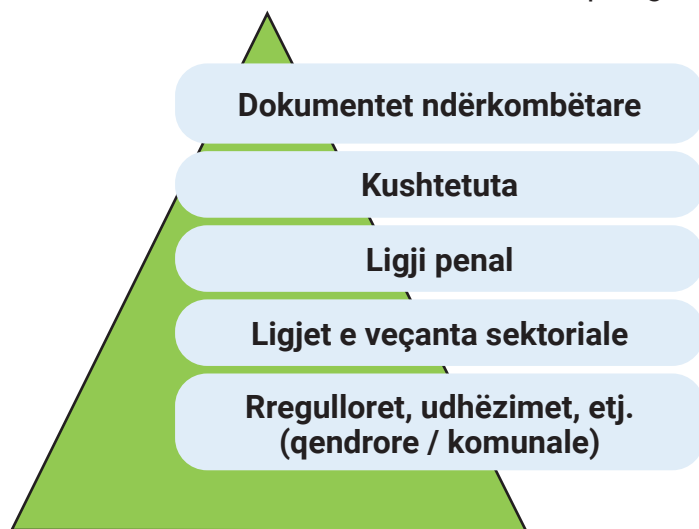
2.1. Shqyrtime të përgjithshme

Mbrojtja e mjedisit bëhet përmes akteve juridike dhe dokumenteve të ndryshme, si të brendshme, ashtu edhe ndërkombëtare.

Në këtë drejtim, në kuadër akteve juridike të brendshme, është e rëndësishme që të theksohet, se mbrojtja e mjedisit garantohet dhe mbrohet edhe me:

- Kushtetutën e Republikës së Kosovës,
- Kodin Penal të Republikës së Kosovës dhe ligjet tjera me të cilat parashihen vepra penale;
- Ligje të veçanta sektoriale dhe
- Një numër i konsiderueshëm i akteve nën-ligjore në formën e udhëzimeve administrative, rregulloreve të ndryshme, etj., si në nivel lokal të komunave, ashtu edhe në nivel qendror.⁹

Bazuar në fuqinë juridike, karakteristikat dhe rëndësinë, korniza juridike për mbrojtjen e mjedisit në Republikën e Kosovës do të mund të klasifikohet sipas grafikonit të mëposhtëm:



Në planin ndërkombëtar, mbrojtja e mjedisit, në përgjithësi, garantohet dhe mbrohet me konventa dhe instrumente të ndryshme, si në nivel të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ashtu edhe në kuadër të organizatave të ndryshme kontinentale dhe rajonale.

Në këtë aspekt, numri i Konventave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi mjedisin është i shumtë, por ndër Konventat më të rëndësishme janë:

- Konventa e Vjenës për Mbrojtjen e shtresës së Ozonit;
- Konventa e Baselit mbi Kontrollin e Lëvizjeve Ndërkufitare të Mbeturinave të Rrezikshme dhe Depozitimin e tyre;

⁹ Shala, Afrim, Mbrojtja e mjedisit përmes së drejtës penale, f. 14.

- Konventa e Aarhusit;
- Protokolli i Montrealit;
- Protokolli i Kiotos dhe
- Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi ndryshimet klimatike.¹⁰

Në kuadër të Komunitetit Evropian, mbrojtja e mjedisit sigurohet nëpërmjet legjislacionit primar dhe sekondar, sipas fushave të ndryshme dhe atë në mënyrë direkte apo indirekte.¹¹ Përveç kësaj, në Komunitetin Evropian është zhvilluar edhe legjislacioni për mbrojtjen e mjedisit përmes së drejtës penale, i cili është zhvilluar, më vonë sesa ajo sipas fushave të veçanta mjedisore. E drejta evropiane mjedisore ekziston tashmë prej më se 30 vjetësh dhe janë në fuqi më shumë se 200 direktiva në fushën mjedisore, pa përmendur këtu aktet normative dytësore evropiane.¹²

Në kuadër të Këshillit të Evropës është e rëndësishme që të përmenden dy (2) konventa:

- Konventa për Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale dhe
- Konventa mbi Përgjegjësinë Civile për Dëmin që rezultojnë nga Aktivitetet e Rrezikshme për Mjedisin.¹³

Gjithashtu, në këtë drejtim, duhet të përmendet edhe **Rekomandimi nr.1614/2003 i datës 27.06.2003 për mjedis dhe të drejta të njeriut** i miratuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës,¹⁴ në të cilin ju rekomandohet qeverive të shteteve anëtare që:

- 1) Të sigurojnë mbrojtje përkatëse të jetës, shëndetit, familjes, jetës private, integritetit fizik dhe pronës private të personave në përputhje me nenet 2, 3 dhe 8 të KEDNj dhe nenit 1 të Protokollit Shtesë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë edhe nevojës për mbrojtjen e mjedisit;
- 2) Të njohin të drejtën e njeriut për një mjedis të shëndoshë, të qëndrueshëm dhe modest, i cili përfshinë detyrimin objektiv të shteteve për ta mbrojtur mjedisin me ligjet vendase, preferohet në nivel kushtetues;
- 3) Të mbrojnë të drejtat procedurale të individëve për të pasur informacion, për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe për t'iu drejtuar gjykatës për çështjet mjedisore, ashtu siç përcaktohet në Konventën e Aarhusit.

Kurse, në kuadër të Bashkimit Evropian, vlen të përmendet **Direktiva 2008/99 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit “Mbi Mbrojtjen e Mjedisit nëpërmjet të së Drejtës Penale”,** e cila do të trajtohet më hollësisht në vijim të këtij punimi.

¹⁰ Manja, Ulsi, Veprat penale kundër mjedisit (neni 201-207 KP), Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore “Doktor”, Tiranë, Shtator 2017, f. 48. Për më shumë informacion mbi Konventat e Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin shih <http://www.unep.org/>

¹¹ <https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html> dhe <https://web.org/work-areas/environmental-law-and-justice/EU-environmental-law/>

¹² Ceka, Jonka, E drejta penale në mbrojtje të mjedisit, JUS & JUSTICIA, NR.10, Tiranë, 2014, f.73-75.

¹³ Kjo Konventë e Këshillit të Evropës është nënshkruar në Lugano më 21.06.1993. Tekstin e kësaj Konvente mund ta gjeni në këtë link: <https://rm.coe.int/168007c079>

¹⁴ <https://assembly.coe.int/nè/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17131&lang=en>

2.2. Kushtetuta e Republikës së Kosovës

2.2.1. Shqyrtime të përgjithshme

Në nenin 52 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës¹⁵ janë rregulluar dhe parashikuar çështje që ndërlidhen me përgjegjësinë për mjedisin jetësor.¹⁶

Në paragrafin 1 të këtij neni është parashikuar se: *“Natyra dhe biodiversiteti, mjedisi jetësor dhe trashëgimia kombëtare, janë përgjegjësi për secilin”*, kurse në paragrafin 2 të këtij neni është parashikuar se *“Institucionet e pushtetit publik angazhohen për t’ia garantuar secilit mundësinë që të ndikojë në vendimet që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor ku ajo/ai jeton”*.

Gjithashtu, në paragrafin 3 të nenit të lartcekur është parashikuar se: *“Ndikimi në mjedisin jetësor merret parasysh nga institucionet publike në procesin e marrjes së vendimeve”*.

Prezumimi i së drejtës për shëndet fizik dhe psikik është e drejtë e njeriut për mjedis të shëndetshëm jetësor. Kushtetuta e Republikës së Kosovës i pranon të drejtat e reja ekologjike, në atë mënyrë që ia garanton secilit të drejtën për mjedis të shëndetshëm jetësor dhe për njoftim me kohë dhe të plotë për gjendjen e tij. Ndërkaq, kësaj të drejte i përgjigjet edhe obligimi i çdo personi që të ketë kujdes për natyrën dhe mbrojtjen e diversitetit biologjik. Ky është obligimi i përgjithshëm njerëzor, sepse ka të bëjë me çdo njeri.¹⁷

Andaj, bazuar në këtë dispozitë kushtetuese, shihet që secilit person i garantohet e drejta për mjedis të shëndetshëm jetësor dhe e drejta për njoftimin me kohë për çështjet e mjedisit. Duhet vënë në pah, se e drejta për informim për çështjet e mjedisit është bazike për të arritur një qëllim të përbashkët që është mbrojtja e mjedisit dhe krijimi i kushteve mjedisore të shëndetshme për çdo individ.¹⁸

Gjithashtu, në këtë nen është përcaktuar edhe obligimi i institucioneve të pushtetit publik që të angazhohen me qëllim të garantimit të mundësive për çdo person që të mund të ndikojë në vendimet që merren për mbrojtje të mjedisit jetësor.

¹⁵ Kushtetutën e Republikës së Kosovës mund ta gjeni: <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702>

¹⁶ Gjithashtu, edhe në nenin 7, paragrafi 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës është parashikuar se *“Rendi kushtetues i Republikës së Kosovës bazohet në parimet e lirisë, paqes, demokracisë, barazisë, respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe sundimit të ligjit, mosdiskriminimit, të drejtës së pronës, mbrojtjes e mjedisit, drejtësisë sociale, pluralizmit, ndarjes së pushtetit shtetëror dhe ekonomisë së tregut”*.

¹⁷ Hasani, Enver; Čukalović, Ivan: Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Komentar, Botimi I, Prishtinë, 2013, f.197.

¹⁸ Baraku, Irma: *E Drejta për Informim mbi Çështjet e Mjedisit: Legjislacioni Shqiptar në Vështrim Krahësues me Konventën e Aarhus-it*, Revista Shqiptare për Studime Ligjore Vol. 5 (2013), f.16.

Përveç institucioneve publike, secili është i detyruar që ta mbrojë dhe ta përmirësojë mjedisin jetësor dhe një gjë e tillë është parashikuar në mënyrë shprehimore në dispozitën e lartcekur, në të cilën thuhet se: *“natyra dhe biodiversiteti, mjedisi jetësor dhe trashëgimia kombëtare janë obligim i çdo njeriu”*.

Duke pasur parasysh se Kushtetuta e Republikës së Kosovës vetëm parimisht e rregullon përgjegjësinë për mjedisin jetësor dhe nuk e trajton më hollësisht këtë aspekt, atëherë, konkretizimin e dispozitave kushtetuese mund ta gjejmë në një numër të konsiderueshëm të ligjeve të miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, si dhe në një numër tejet të madh të udhëzimeve dhe rregulloreve të miratuara nga institucionet tjera, si në nivel lokal, ashtu edhe në nivel qendror.¹⁹

2.2.2. Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës

Është e rëndësishme që të theksohet se edhe Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës në praktikën e saj gjyqësore kishte shqyrtuar raste që ndërlidhen me të drejtën për mjedis.

Kështu, në rastin Nr. KI 56/09 - Parashtruesit *“Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë kundër Kuvendit Komunal të Prizrenit”*,²⁰ Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, njëzëri kishte konstatuar shkelje të së drejtës së parashtruesve të kërkesës të garantuar me Nenin 52(2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

Në këtë rast, objekt i shqyrtimit ishte kërkesa e parashtruesve të lartcekur për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit Nr.01/011-3257, të datës 30.04.2019 të nxjerrë nga Kuvendi Komunal i Prizrenit.

Me këtë vendim të Kuvendit Komunal të Prizrenit ishte ndryshuar Plani Detal Urban, për ish-lagjen *“Jaglenica”*, tani *“Dardania”*, në Prizren, në atë mënyrë që zona e gjelbër ekzistuese e kësaj lagjeje është ndryshuar në zonë për ndërtimin e objekteve të larta, të planifikuara për familjet e dëshmorëve dhe për rastet sociale.

Parashtruesit e kërkesës u ankuan se u ishin shkelur të drejtat e tyre të garantuara me nenin 52(2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në të cilën dispozitë është parashikuar se: *“Institucionet e pushtetit publik angazhohen për t’i garantuar secilit mundësinë që të ndikojë në vendimet që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor ku ajo/ai jeton”*, ndërsa në këtë rast, asnjë debat publik dhe/apo pjesëmarrje e publikut nuk i parapriu miratimit të vendimit të

¹⁹ Edhe me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë parashihen çështje nga fusha e mjedisit. Kështu, në nenin 56 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë është parashikuar e drejta e çdokujt që të informohet për gjendjen e mjedisit dhe për mbrojtjen e tij, kurse në nenin 59, paragrafi 1, pikat d) dhe dh) është parashikuar se shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe të përgjegjësisë private, synon një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe të ardhshëm, si dhe shfrytëzimin racional të pyjeve, ujërave, kullotave dhe burimeve të tjera natyrore mbi bazën e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm.

²⁰ Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, Nr. Ref.: RK 77/10, i datës 22.12.2010.

kundërshtuar të Kuvendit Komunal të Prizrenit.

Andaj, edhe kjo ishte arsyeja që Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës konstatoi se në këtë rast kemi të bëjmë me shkeljen e lartcekur të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

2.3. Ligjet përkatëse sektoriale për mbrojtjen e mjedisit

Siç është theksuar edhe më parë, në Republikën e Kosovës, mbrojtja e mjedisit është rregulluar dhe është parashikuar edhe me ligje të veçanta sektoriale, varësisht nga fushat specifike që ndërlidhen me këtë çështje.

Në këtë drejtim, në Republikën e Kosovës, si ligje më të rëndësishme që i referohen mbrojtjes së mjedisit në përgjithësi janë:

- Ligji Nr.03/L-025 Për Mbrojtjen e Mjedisit, i datës 23.06.2022;
- Ligji Nr.03/L-043 Për Parandalimin dhe Kontrollimin e Integruar të Ndotjes, i datës 26.03.2009;
- Ligji Nr.08/L-025 Për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja, i datës 25.02.2010;
- Ligji Nr.03/L-233 Për Mbrojtjen e Natyrës, i datës 30.09.2010;
- Ligji Nr.08/L-181 Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, i datës 15.12.2022;
- Ligji Nr.04/L-147 Për Ujërat e Kosovës, i datës 19.03.2013;
- Ligji Nr.03/L-163 Për Minierat dhe Mineralet, i datës 22.07.2010;
- Ligji Nr.04/L-060 Për Mbeturina, i datës 24.05.2012;
- Ligji Nr.2004/21 Për Veterinarinë, i datës 16.06.2004;
- Ligji Nr.08/L-137 Për Pyjet, i datës 09.03.2023;
- Ligji Nr.02/L-53 Për Gjuetinë, i datës 16.12.2005;
- Ligji Nr.02/L-85 Për Peshkatari dhe Akuakulturë, i datës 10.10.2006;
- Ligji Nr.02/L-88 Për Trashëgiminë Kulturore, i datës 09.10.2006;
- Ligji Nr.04/L-174 Për Planifikimin Hapësinor, i datës 31.07.2013;
- Ligji Nr.04/L-110 Për Ndërtimin, i datës 31.05.2012;
- Ligji Nr.03/L-039 Për Zonat e Veçanta të Mbrojtura, i datës 20.02.2008;
- Ligji Nr.03/ L-230 Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor, i datës 30.09.2010;
- Ligji Nr.02/L-102 Për Mbrojtjen nga Zhurma, i datës 17.03.2008;
- Ligji Nr.04/L-197 Për Kimikate, i datës 27.02.2014;
- Ligji Nr.06/L-029 Për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore, i datës 30.03.2018, etj.

2.4. Konventa për Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale

Konventa për Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale është një dokument i Këshillit të Evropës që është nënshkruar në Strasburg më datën 04.11.1998.²¹

²¹ <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=172>

Konventa për Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale është njëri prej akteve më të rëndësishme të Këshillit të Evropës që i dedikohet mbrojtjes së mjedisit në përgjithësi.

Përveç që është dokumenti më i rëndësishëm i Këshillit të Evropës, Konventa për Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale është konventa e parë ndërkombëtare që inkriminon veprat që shkaktojnë ose mund të shkaktojnë dëme mjedisore dhe nënshkrimi i saj përbën një ngjarje shumë të rëndësishme në zhvillimin e ligjit penal mjedisor.

Kjo Konventë synon inkriminimin e të gjitha veprimeve të paligjshme të drejtuara kundër mjedisit dhe që rrezikojnë edhe shëndetin njerëzor. Qëllimi i saj është që të garantojë një mbrojtje më të mirë të mjedisit nëpërmjet zbatimit të sanksioneve penale në të gjitha vendet anëtare të Këshillit të Evropës. Konventa ka gjithashtu për qëllim që t'i harmonizojë legjislacionet e brendshme penale të shteteve, duke parashikuar elemente të reja të veprave penale të drejtuara ndaj mjedisit, sanksionet përkatëse, përgjegjësinë penale dhe bashkëpunimin ndërmjet shteteve në luftën kundër krimit mjedisor.²²

Konventa për Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale i detyron shtetet kontraktuese që të parashikojnë dispozita të veçanta në ligjet penale kombëtare apo t'i modifikojnë ligjet ekzistuese.

Siç është theksuar edhe më lart, kjo Konventë parashikon një numër të konsiderueshëm të veprave penale të kryera me dashje ose nga pakujdesia, që shkaktojnë vdekjen ose shkaktimin e lëndimit të rëndë të njeriut, apo ka të ngjarë që të shkaktojnë dëme substanciale në cilësinë e ajrit, të tokës, ujit, kafshëve ose bimëve.²³

Konventa e përcakton konceptin e përgjegjësisë penale të personave fizik dhe juridik, masat që duhet të miratohen nga shtetet për ta mundësuar konfiskimin e pasurisë dhe përcaktimin e kompetencave të autoriteteve, si dhe e shtron rrugën për bashkëpunim ndërkombëtar. Edhe në këtë Konventë, masat përfshijnë dënime me burgim, sanksione mbi pasurinë dhe mund ta përfshijnë rikthimin e mjedisit në gjendjen e mëparshme. Një dispozitë e rëndësishme e parashikon mundësinë e shoqatave të mbrojtjes së mjedisit për të marrë pjesë në procedurën penale lidhur me shkeljet e parashikuara me Konventë.²⁴

Në nenin 2 të Konventës janë parashikuar veprat penale të kryera me dashje, për të cilat shtetet kontraktuese duhet që të ndërmarrin masa që në legjislacionet e tyre t'i parashohin si vepra penale.

²² Manja, Ulsi, Veprat penale kundër mjedisit (neni 201-207 KP), f. 54.

²³ Shala, Afrim, *Mbrojtja e mjedisit përmes së drejtës penale*, Tiranë, f. 19.

²⁴ Ceka, Jonka, *E drejta penale në mbrojtje të mjedisit*, JUS & JUSTICIA, NR.10, Tiranë, 2014, f.74-75.

Veprat e tilla penale të kryera me dashje sipas kësaj dispozite ligjore të Konventës janë:

- a)** shkarkimi, emetimi ose futja e një sasive të substancave ose të rrezatimit jonizues në ajër, tokë ose ujë, të cilat:
 - shkaktojnë vdekje ose lëndim të rëndë të ndonjë personi ose
 - krijojnë një rrezik të konsiderueshëm për të shkaktuar vdekje ose lëndim të rëndë të ndonjë personi;
- b)** shkarkimi, emetimi ose futja e paligjshme e një sasive të substancave ose të rrezatimit jonizues në ajër, tokë ose ujë që shkaktojnë ose ka gjasa që të shkaktojnë përkeqësimin e tyre, vdekje ose lëndim të rëndë të ndonjë personi ose dëmtim thelbësor në monumentet e mbrojtura, objekte të tjera të mbrojtura, prona, kafshë ose bimë;
- c)** depozitimi, trajtimi, ruajtja, transportimi, eksportimi ose importimi i kundërligjshëm i mbeturinave të rrezikshme të cilat shkaktojnë ose ka gjasa të shkaktojnë vdekje, lëndim të rëndë të ndonjë personi ose dëm substancial të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve apo bimëve;
- d)** funksionimi i paligjshëm i një impianti, në të cilin kryhet një veprimtari e rrezikshme dhe e cila shkakton ose ka gjasa të shkaktojë vdekje ose lëndim të rëndë të ndonjë personi ose dëme substanciale të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve apo bimëve;
- e)** prodhimi, trajtimi, magazinimi, përdorimi, transportimi, eksportimi ose importimi i paligjshëm i materialeve bërthamore, materialeve ose substancave të tjera të rrezikshme radioaktive të cilat shkaktojnë ose ka gjasa të shkaktojë vdekje, lëndim të rëndë të ndonjë personi ose dëm substancial të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve apo bimëve.²⁵

Gjithashtu, shtetet kontraktuese do të duhej që në legjislacionin e brendshëm të parashihnin përgjegjësi penale edhe për personat që ndihmojnë ose nxisin (shtytin) kryerjen e veprave penale të lartcekura, si dhe të parashohin përgjegjësi penale edhe në rastet kur veprat penale të lartcekura kryhen nga pakujdesia.²⁶

Në nenin 4 të Konventës janë parashikuar si vepra të tjera penale ose shkelje administrative të cilat pavarësisht se mund të jenë kryer me dashje apo nga pakujdesia duhet të parashikohen si të tilla në legjislacionet e brendshme të shteteve kontraktuese.

Vepra të tilla konsiderohen:

- a)** shkarkimi, emetimi ose futja e paligjshme e një sasive të substancave ose rrezatimit jonizues në ajër, tokë ose ujë;
- b)** shkaktimi i paligjshëm i zhurmës;
- c)** asgjësimi, trajtimi, magazinimi, transportimi, eksportimi ose importimi i paligjshëm i mbeturinave;
- d)** funksionimi i paligjshëm i një impianti;
- e)** prodhimi, trajtimi, përdorimi, transportimi, eksportimi ose importimi i paligjshëm i

²⁵ Neni 2, paragrafi 1 i Konventës.

²⁶ Neni 2, paragrafi 2 dhe neni 3, paragrafi 1 i Konventës.

- materialeve bërthamore, lëndëve të tjera radioaktive apo kimike të rrezikshme;
- f)** shkaktimi i paligjshëm i dëmtimeve që ndryshojnë komponentet natyrore të një parku kombëtar, rezervave natyrore ose zonave të tjera të mbrojtura;
- g)** posedimi, marrja, dëmtimi, vrasja ose tregtimi i paligjshëm i florës dhe faunës apo specieve të tjera të egra të mbrojtura.

Secili shtet kontraktues duhet që t'i miratojë, në përputhje me instrumentet përkatëse ndërkombëtare, masat dhe sanksionet e duhura që mund të jenë të nevojshme, e të cilat marrin parasysh natyrën e rëndë të këtyre veprave penale.

Sanksionet e tilla përfshijnë dënimin me burgim, dënimin me gjobë dhe mund ta përfshijnë rivendosjen e mjedisit.²⁷

Konventa, gjithashtu, parashikon që çdo shtet kontraktues duhet që t'i miratojë masat që janë të nevojshme për t'i konfiskuar instrumentet dhe të ardhurat ose pasurinë, vlera e të cilave korrespondon me të ardhurat në lidhje me veprat penale të kryera e të theksuara më lart.²⁸

Në nenin 9 të Konventës është parashikuar edhe përgjegjësia e personave juridik, sipas të cilit çdo shtet kontraktues do t'i miratojë masat e duhura të nevojshme për të vendosur sanksione penale apo administrative ose masa për personat juridik në emër të të cilit është kryer një nga veprat penale të mësipërme nga organet e tyre, nga anëtarë të saj ose nga një tjetër përfaqësues i tyre. Kurse në nenin 10 të Konventës është parashikuar bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve, sipas së cilës çdo shtet kontraktues do t'i miratojë masat e duhura të nevojshme për të siguruar që autoritetet përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit të bashkëpunojnë me autoritetet përgjegjëse për hetimin dhe ndjekjen e veprave penale.

Në nenin 11 të Konventës është parashikuar e drejta e shoqatave apo fondacioneve që të marrin pjesë në procedura penale, ku përfshihen vepra penale të lartcekura.

Kështu, çdo shtet kontraktues, në përputhje me legjislacionin e brendshëm, do t'i japë të drejtë çdo grupi, fondacioni ose shoqate e cila sipas statutit të saj synon mbrojtjen e mjedisit, të drejtën për të marrë pjesë në procedurat penale në lidhje me veprat penale të parashikuara me këtë Konventë. Kurse, në nenin 12 të Konventës është parashikuar bashkëpunimi ndërkombëtar që ndërlidhet me hetimin dhe gjykimin e veprave penale të theksuara më lart.

²⁷ Neni 6 i Konventës.

²⁸ Neni 7 i Konventës.

2.5. Direktiva 2008/99 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit “Mbi Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale”

Direktiva 2008/99 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit “Mbi Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale” është një dokument tjetër i rëndësishëm i Bashkimit Evropian që ka të bëjë me mbrojtjen e mjedisit.

Kjo Direktivë është nënshkruar në Strasburg më datën 19.11.2008²⁹ dhe në të janë të parashikuara masat që duhet të ndërmerren përmes ligjit penal për ta mbrojtur mjedisin në mënyrë sa më efektive.

Ngjashëm sikurse edhe Konventa e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale, edhe përmes kësaj Direktive, janë detyruar shtetet anëtare që në legjislacionet e tyre penale të parashohin si vepra penale një mori të veprimeve që ndërlidhen me mjedisin, me anë të së cilave shkaktohet ose mund të shkaktohet vdekje ose lëndim i rëndë i çdo personi ose dëmtim i konsiderueshëm i cilësisë së ajrit, i cilësisë së tokës ose i cilësisë së ujit apo për kafshët apo bimët.

Sipas kësaj Direktive, këto veprime duhet të parashikohen si vepra penale, si në rastet kur kryhen me dashje, ashtu edhe në rastet kur kryhen nga pakujdesia.

Veprimet të cilat duhet të parashihen si vepra penale nga shtetet anëtare janë:

- a)** shkarkimi, emetimi ose futja e një sasi të materialeve ose rrezatimi jonizues në ajër, tokë ose ujë;
- b)** grumbullimi, transporti, rikuperimi ose asgjësimi i mbeturinave, duke përfshirë mbikëqyrjen e operacioneve të tilla dhe kujdesin e mëpasshëm të vendeve të depozitimit dhe duke i përfshirë veprimet e ndërmarra si tregtar ose ndërmjetës (menaxhimi i mbetjeve);
- c)** dërgimi i mbetjeve, kur ky aktivitet bie në objektin e nenit 2 (35) të Rregullores (KE) në një sasi jo të papërfillshme, qoftë e ekzekutuar në një dërgesë të vetme ose në disa dërgesa që duket se janë të lidhura;
- d)** operimi i një impianti në të cilin kryhet një aktivitet i rrezikshëm ose në të cilin magazinohen ose përdoren substanca ose preparate të rrezikshme;
- e)** prodhimi, përpunimi, trajtimi, përdorimi, mbajtja, magazinimi, transporti, importi, eksporti ose asgjësimi i materialeve bërthamore ose substancave të tjera të rrezikshme radioaktive;
- f)** vrasja, shkatërrimi, zotërimi ose marrja e specieve të mbrojtura të faunës ose florës së egër;
- g)** tregtimi i specieve të mbrojtura të faunës ose florës së egër ose pjesëve ose derivateve të tyre;
- h)** ndonjë sjellje që shkakton përkeqësim të konsiderueshëm të një habitati brenda një zone të mbrojtur dhe

²⁹ Këtë Direktivë mund ta gjeni në: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0099>

i) prodhimi, importimi, eksportimi, vendosja në treg ose përdorimi i substancave që shkatërrojnë ozonin.³⁰

Bazuar në nenin 4 të kësaj Direktive, duhet që shtetet anëtare të sigurojnë që nxitja, ndihma dhe nxitja e sjelljes së qëllimshme për t'i kryer veprat penale të lartcekura të konsiderohet gjithashtu vepër penale.

Sipas kësaj Direktive, shtetet anëtare do t'i ndërmarrin masat e nevojshme për të siguruar që veprat penale të lartcekura të dënohen me dënime penale efektive, proporcionale dhe bindëse.³¹

Përveç personave fizik, duhet që edhe personat juridik të shpallen penalisht përgjegjës për kryerjen e veprave penale të lartcekura dhe shtetet anëtare do t'i ndërmarrin masat e nevojshme për të siguruar se personat juridik do të dënohen me dënime penale efektive, proporcionale dhe bindëse.³²

2.6. Rishikimi i Direktivës 2008/99 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit “Mbi Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale”

Krimi mjedisor është një nga aktivitetet kriminale të organizuara më fitimprurëse në botë dhe ka një ndikim të madh jo vetëm në mjedis, por edhe në shëndetin e njerëzve, ndërsa në anën tjetër, në disa situata është edhe i vështirë për t'u zbuluar, ndjekur penalisht dhe për t'u ndëshkuar.

Pas një vlerësimi që është bërë gjatë viteve 2019-2020, Komisioni Evropian arriti në përfundimin se efekti i direktivës 2008/99 ishte i kufizuar, pasi numri i rasteve të hetuara me sukses dhe që rezultoi me shqiptimin e sanksioneve penale, mbeti i ulët. Për më tepër, sanksioneve e shqiptuara nga gjykatat për rastet e tilla mjedisore ishin shumë të ulëta dhe se bashkëpunimi ndërkufitar nuk po zhvillohej sistematikisht.

Në këtë mënyrë, më datën 15 dhjetor 2021, Komisioni Evropian propozoi një rishikim të Direktivës 2008/99/EC për mbrojtjen e mjedisit përmes së drejtës penale.³³ Propozimi synonte që t'i sqaronte disa nga termat që përmban direktiva dhe përfshin një listë të përditësuar të veprave penale të krimit mjedisor, lloje dhe nivele të harmonizuara të sanksioneve, masa për ta forcuar hetimin dhe ndjekjen penale ndërkombëtare, përmirësime në mbledhjen e të dhënave statistikore dhe masa për t'i përmirësuar zinxhirët kombëtar të zbatimit. Në fund të fundit, rishikimi është krijuar për ta rritur efektivitetin e hetimit dhe ndjekjes penale të veprave penale mjedisore në të gjithë Bashkimin Evropian. Komisioni për Çështjet Ligjore ishte përgjegjës për hartimin e qëndrimit të Parlamentit, ndërkohë që Këshilli miratoi qasjen e tij të përgjithshme për propozimin më datën 9 dhjetor 2022.

³⁰ Neni 3 i Direktivës.

³¹ Neni 5 i Direktivës.

³² Nenet 6 dhe 7 të Direktivës.

³³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0851>

Më datën 16 nëntor 2023, bashkë-ligjvënësit arritën një marrëveshje të përkohshme për tekstin, që do të miratohet zyrtarisht në fillim të vitit 2024.

Propozimi i Komisionit për ta rishikuar Direktivën 2008/99/KE bazohet në nenin 83(2) të Traktatit për Bashkimin Evropian, i cili lejon vendosjen me anë të direktivave, të rregullave minimale në lidhje me përcaktimin e kriminalitetit veprave penale dhe sanksionet në fushat tashmë që u nënshtrohen masave të harmonizimit.³⁴

Për ta përmirësuar efektivitetin e hetimeve penale dhe ndjekjes penale në të gjitha Shtetet Anëtare, propozimi i përcakton gjashtë (6) objektivat:

- 1.** T'i qartësojë termat e përdorura në përkufizimet e krimit mjedisor që lënë shumë hapësirë interpretimi;
- 2.** Përditësimi i direktivës, duke futur në objektin e saj sektorë të rinj të krimit mjedisor;
- 3.** Të sigurojë sanksione më efektive, bindëse dhe proporcionale, duke i përcaktuar llojet e sanksioneve dhe nivelet për krimin mjedisor;
- 4.** Nxitja e hetimit dhe ndjekjes penale ndërkufitare;
- 5.** Ta përmirësojë vendimmarrjen e informuar për krimin mjedisor nëpërmjet mbledhjes më të mirë dhe shpërndarjes së të dhënave statistikore sipas standardeve të përbashkëta në të gjitha Shtetet Anëtare dhe
- 6.** Ta përmirësojë efektivitetin e zinxhirëve kombëtarë të zbatimit.

Direktiva aktuale përmbante disa terme të paqarta, të cilat e pengonin efektivitetin e hetimit dhe ndjekjes penale, kurse direktiva e propozuar e rishikuar synon t'i përmirësojë përkufizimet e termeve të paqarta dhe eliminimin e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme.³⁵

Me sigurimin e këtyre elementeve, Komisioni synon të krijojë një kuadër penal që është i njëjtë në të gjitha Shtetet Anëtare dhe në rritjen e efektivitetit të hetimeve dhe ndjekjeve penale të veprave penale mjedisore.

Direktiva e vitit 2008 penalizon shkeljet e rënda të detyrimeve të përfshira në 72 pjesë, ndërsa legjislacioni mjedisor është i përfshirë në dy anekset e direktivës.

Propozimi aktual heq anekset dhe shton kategori të reja përkatëse të krimit në nenin 3 të tij, për të ofruar më shumë qartësi dhe për të siguruar që direktiva të jetë në hap me evoluimin e legjislacionit mjedisor të BE-së.

Shtrirja e Direktivës është zgjeruar nga 9 deri në 18 kategori të krimeve, duke lejuar veçanërisht hetimin dhe ndjekjen penale të më shumë akteve, kur kanë të bëjnë me vepra penale ndërkufitare.

³⁴ [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2022\)733555](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733555)

³⁵ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733555/EPRS_BRI\(2022\)733555_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733555/EPRS_BRI(2022)733555_EN.pdf)

Veprat penale të reja kanë të bëjnë me riciklimin e paligjshëm të anijeve, nxjerrja e paligjshme e ujit, vendosja e drurit të prerë ilegalisht ose produkteve të tilla në tregun e BE-së dhe shkelje serioze të rregullave për futjen dhe përhapjen e specieve të huaja në vende jashtë kufijve të saj natyrorë.

Kjo qasje përputhet me fokusin e Parlamentit në menaxhimin e mbetjeve, tregtinë e kafshëve të egra dhe në burime natyrore.

Meqenëse nivelet e sanksioneve ndryshojnë ndërmjet Shteteve Anëtare, ose janë shumë të ulëta, për të qenë bindëse, Komisioni synon të vendosë nivele më efektive, proporcionale, bindëse dhe uniforme të sanksioneve në të gjithë BE-në për personat fizik dhe juridik, përmes rishikimit të propozuar të direktivës.

Duke u harmonizuar llojet dhe nivelet e sanksioneve, mund të krijohet një kuadër ligjor uniform për të gjitha Shtetet Anëtare, duke rezultuar në hetime më efektive dhe duke e lehtësuar bashkëpunimin ndërkufitar.

Pra, nga e gjithë kjo që u theksua më lart dhe për të sqaruar më tej, shihet se Këshilli dhe Parlamenti Evropian ranë dakord që ta rrisin numrin e veprave që ekzistojnë aktualisht sipas ligjit penal të BE-së nga 9 në 18 vepra penale.

Si vepra penale të reja janë:

- 1) Trafikimi i lëndës drusore, i cili është shkaku kryesor i shpyllëzimit në disa pjesë të botës,
- 2) Riciklimi i paligjshëm i anijeve dhe
- 3) Shkelje të rënda të legjislacionit për kimikatet.³⁶

Përveç që janë parashikuar vepra penale të reja, janë shtuar edhe disa “forma të kualifikuara” të veprave penale të kryera me dashje, që rezultojnë me:

- 1) Shkatërrim;
- 2) Dëme të pakthyeshme;
- 3) Të përhapura dhe të konsiderueshme;
- 4) Dëmtim afatgjatë, për një habitat natyror brenda një zone të mbrojtur, ose për cilësinë e ajrit, tokës ose ujit.

³⁶ <https://rm.coe.int/european-commission-presentation/1680aaceda>

Po ashtu, janë parashikuar **dënime më të ashpra**, si për personat fizik, ashtu edhe për personat juridik.

Në këtë mënyrë:

a) Në rastin e personave fizik që kryejnë një nga veprat penale të përfshira në direktivë, teksti parashikon dënimet e mëposhtme: **për vepra me dashje që shkaktojnë vdekjen e një personi**, një dënim maksimal prej **së paku dhjetë (10) vjet burgim**, për veprën e cilësuar që shkakton rezultate katastrofike, një dënim maksimal me burgim **prej të paktën tetë (8) vjetësh**, për veprat e kryera nga të paktën pakujdesia e rëndë që i kanë shkaktuar vdekjen çdo personi, një dënim maksimal me burgim **prej të paktën pesë (5) vjetësh**, për vepra të tjera të qëllimshme të përfshira në legjislacion, **një dënim maksimal prej të paktën pesë (5) vjetësh ose të paktën tre (3) vjetësh**.

b) Në rastin e personave juridik, janë parashikuar dënimet e mëposhtme: për veprat më të rënda, **një gjobë maksimale prej të paktën 5% të xhiros totale të personit juridik në mbarë botën**, ose **40 milionë euro**, për të gjitha shkeljet e tjera, **një gjobë maksimale prej të paktën 3% të xhiros totale të personit juridik në mbarë botën**, ose 24 milionë euro.

Mund të merren gjithashtu masa shtesë, duke përfshirë **detyrimin e shkelësit për ta rivendosur mjedisin ose për ta kompensuar dëmin, duke i përjashtuar ata nga aksesit/ qasja në fondet publike ose duke i tërhequr lejet ose autorizimet e tyre**.

Përveç këtyre, shtetet anëtare do të duhet të sigurojnë që të ofrohet trajnim për ata që punojnë për zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të krimit mjedisor, si: gjyqtarët, prokurorët dhe autoritetet policore.

Vendet e BE-së do të duhet gjithashtu të sigurohen që këto autoritete të kenë burime të përshtatshme sa i përket numrit të stafit të kualifikuar dhe burimeve financiare për t'i kryer funksionet e tyre sipas direktivës.

Një tjetër aspekt i rëndësishëm, që vlen të theksohet janë edhe dispozitat për mbështetjen dhe ndihmën ndaj personave që e raportojnë krimin mjedisor, mbrojtësve të mjedisit dhe personave të prekur nga këto krime.

3. Praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me çështjet mjedisore

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut,³⁷ e nënshkruar në Romë më datën 04.11.1950, është konsideruar si instrumenti i parë që kristalizoi dhe dha efekt detyrues për të drejtat e përcaktuara në Deklaratën e Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut.³⁸

³⁷ Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, së bashku me protokollet shtesë, mund ta gjeni duke klikuar në këtë link: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_sqi

³⁸ Deklaratën e Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut mund ta gjeni duke klikuar në këtë link: <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=73775>

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut përmban **të drejta absolute** të cilat nuk mund të shkelen apo cenohen nga shtetet, siç janë: e drejta për jetë ose ndalimi i torturës, si dhe mbrojtja e **të drejta dhe liri të caktuara të cilat mund të kufizohen vetëm me ligj, kur është e nevojshme në një shoqëri demokratike**, siç janë: e drejta për liri dhe siguri ose e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare.

Me miratimin e protokolleve shtesë, një numër të drejtave i janë shtuar tekstit fillestar të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut që kanë të bëjnë veçanërisht me heqjen e dënimit me vdekje, mbrojtjen e pronës, të drejtën për zgjedhje të lira ose lëvizjen e lirë.³⁹

Në anën tjetër, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, është organi gjyqësor i Këshillit të Evropës, që shqyrton kërkesa nga individë, por edhe kërkesa ndërshtetërore, të paraqitura nga një shtet kundër një shteti tjetër që është palë në Konventë. Aktualisht janë 46 vende që kanë marrë përsipër t'i sigurojnë të drejtat dhe liritë themelore, jo vetëm për shtetasit e tyre, por për të gjithë personat tjerë, brenda juridiksionit të tyre.⁴⁰

Fillimisht duhet theksuar se fjala **“mjedis”** nuk përmendet në dispozitat e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe aq më pak koncepti i të drejtës për një mjedis të shëndetshëm.

Në këtë mënyrë, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut nuk e parasheh në mënyrë të drejtpërdrejtë nëse një individ ka të drejtë për një mjedis të shëndetshëm.

Megjithatë, e drejta për një mjedis të shëndetshëm njihet në praktikën gjyqësore evropiane përmes një interpretimi të gjerë të fushës së zbatueshmërisë të disa të drejtave të tjera, të parashikuara shprehimisht në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Andaj, edhe shkelja ose cenimi i të drejtës për një mjedis të shëndetshëm nuk mund të jetë arsye bazë dhe e vetme për iniciimin e ndonjë rasti para Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, pasi nuk mbrohet në mënyrë specifike nga Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut.

Siç përcakton Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut në praktikën e saj gjyqësore: *“ndotja e mjedisit mund të ndikojë negativisht në [...] jetën private dhe familjare të individit [...]. Megjithatë element vendimtar i cili duhet të jetë i pranishëm në përcaktimin nëse, në rrethanat e rastit, ndotja e mjedisit ka cenuar negativisht një nga të drejtat e mbrojtura nga paragrafi 1 i nenit 8, është ekzistenca e një efekti të dëmshëm mbi sferën private apo familjare të një personi dhe jo thjeshtë përkeqësimin e përgjithshëm të mjedisit”*.⁴¹

³⁹ Shala, Afrim, *Mbrojtja e mjedisit përmes së drejtës penale*, faqe 24.

⁴⁰ Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, *Një instrument i gjallë*, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, Shtator 2022.

⁴¹ Scalia, Valeria, *The European Court of Human Rights and Environmental Crime*, Catania, 2015, f. 6.

Me fjalë të tjera, Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut nuk përmban ndonjë dispozitë me atë të së cilës mbrohet në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe shprehimore e drejta për një mjedis të shëndetshëm.

Mirëpo, pavarësisht kësaj, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut i ka dhënë zgjidhje çështjeve mjedisore, duke i zbatuar nenet tjera të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe atë të drejtën për jetë, të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare, ndalimi i torturës, etj.



Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut - Strasbourg

Në vijim, do të paraqiten disa raste të tilla mjedisore që janë trajtuar nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GjEDNJ).⁴²

1) Rasti *"Hamer kundër Belgjikës"*, kërkesa nr.21861/03, aktgjykimi i datës 27.11.2007

Ankuesja kishte në pronësi një shtëpi të ndërtuar nga prindërit e saj në një pyll, ku nuk lejoheshin ndërtimet e tilla. Autoritetet shtetërore filluan procedurat për shembjen e shtëpisë, pasi ajo ishte ndërtuar në kundërshtim me legjislacionin pyjor dhe ankuesja duhet ta kthente tokën në gjendjen e mëparshme. Autoritetet e rrënuan shtëpinë në fjalë, ndërsa ankuesja u ankua se e drejta e saj për jetën private ishte shkelur.

GjEDNJ u shpreh për herë të parë, që edhe duke mos u mbrojtur shprehimisht në Konventë, mjedisi është një vlerë në vetvete, të cilën edhe shoqëria edhe autoritetet publike kanë interes për ta mbrojtur. Qëllimet ekonomike dhe madje edhe e drejta e pronës, nuk duhet të

⁴² Scalia, Valeria, vepra e cituar, f. 8-17.

kenë përparësi përballë shqetësimeve mjedisore. Autoritetet kishin vepruar për ta mbrojtur mjedisin, kur kishin vendosur që ta rrënonin shtëpinë e ndërtuar në pyll, kështu që nuk ka shkelje të nenit 1 të Protokollit Nr.1 të Konventës (*"Mbrojtja e pronës"*).

2) Rasti *"Guerra dhe të tjerët kundër Italisë"*, kërkesa nr.116/1996/735/932, aktgjykimi i datës 19.02.1998

Ankuesit ishin banorë të qytetit Manfredonia që ndodhej një (1) kilometër larg një fabrike kimike që prodhonte plehra. Fabrika kimike lëshonte një mori substancash të rrezikshme, duke përfshirë oksid nitrik, amoniak, trioksid arseniku dhe gaz të ndezshëm, që mund të shkaktojë një shpërthim. Për shkak të atmosferës lokale dhe kushteve tjera, emetimet që u shkaktuan nga kjo fabrikë lëviznin rregullisht drejtpërdrejt mbi qytetin Manfredonia, ndërsa ankuesit nuk kishin pasur mundësi që të informoheshin në lidhje me rreziqet e fabrikës kimike.

GjEDNj vendosi njëzëri se kishte shkelje të nenit 8 të Konventës (*"E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare"*), pasi shkarkimet e dëmshme toksike të fabrikës kimike përbënin një ndërhyrje të konsiderueshme në të drejtën e respektimit të jetës dhe shtëpisë private dhe familjare. GjEDNj, pastaj përcaktoi se autoritetet italiane nuk ndërmorën masa të arsyeshme dhe të përshtatshme për t'i mbrojtur ankuesit nga emetimet toksike.

GjEDNj konstatoi se raportet për sigurinë nuk i janë transmetuar asnjëherë popullatës lokale, e cila nuk kishte informacione për fabrikën e plehrave dhe ankuesit nuk ishin në gjendje ta vlerësonin rrezikun për shëndetin e tyre.

Në këtë mënyrë, GjEDNj vendosi që autoritetet italiane nuk arritën të sigurojnë një nivel të mjaftueshëm të së drejtës sipas nenit 8 të Konventës (*"E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare"*).

3) Rasti *"Taskin dhe të tjerët kundër Turqisë"*, kërkesa nr.46117/99, aktgjykimi i datës 10.11.2004.

Ankuesit, të cilët jetonin rreth fshatit Bergama, banonin të gjithë brenda dhjetë (10) kilometrave nga një vend minierash. Në muajin shkurt të vitit 1992, autoritetet i dhanë një kompanie minerare të drejta për të operuar në një minierë ari, e cila përfshinte autorizimin për ta përdorur kullimin e cianidit për nxjerrjen e arit.

GjEDNj vendosi se shteti ka shkelur nenin 8 të Konventës (*"E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare"*), sepse autoritetet duhet t'ua kishin ofruar ankuesve informacionin e nevojshëm për ta vlerësuar rrezikun për shëndetin e tyre. Kjo përbënte një dështim për të ndërmarrë hapa të arsyeshëm dhe të duhur për t'i mbrojtur të drejtat e ankuesve për respektimin e jetës private dhe familjare.

4) Rasti “Hatton dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar”, kërkesa nr.36022/97, aktgjykimi i datës 08.07.2003

Ankuesit, të cilët jetonin rreth dymbëdhjetë (12) kilometra larg aeroportit “Heathrow”, pretenduan se zhurma nga fluturimet e natës ju shkaktonte shqetësime të konsiderueshme në gjumin e tyre. Në vitin 1993, Sekretari i Shtetit për Transport miratoi një sistem kuotash të kufizimeve të fluturimit natën (“Skema e 1993”) që synonte të arrinte një ekuilibër të duhur midis nevojave të banorëve lokal dhe interesit ekonomik të mbajtjes së një aeroporti ndërkombëtar 24 orë.

GjEDNj vendosi se nuk kishte shkelje të nenit 8 të Konventës (“E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare”), me arsyetimin se interesat e kërkuësve janë marrë në konsideratë siç duhet, kur është vendosur që të zbatohet “Skema e vitit 1993”.

GjEDNj u mbështet në informacionin statistikor për të arritur në përfundimin se shqetësimet e zhurmës për ankuesit që e rrethonin aeroportin “Heathrow” ishin “të papërfillshme” dhe për këtë arsye nuk peshojnë më shumë se interesi thelbësor i komunitetit ekonomik për mbajtjen e një aeroporti ndërkombëtar 24-orë (*Testi i proporcionalitetit, duke marrë parasysh interesa të ndryshme konfliktuale*).

GjEDNj, gjithashtu vuri në dukje se ankuesit mund të kishin gjetur vendbanime të reja, pa një humbje të konsiderueshme. Kështu, në vlerësimin e interesave konkurruese të individit dhe të komunitetit në tërësi, GjEDNj besonte se autoritetit kombëtar (Sekretari i Shtetit për Transport) duhet t’i jepet një hapësirë e gjerë vlerësimi në marrjen e masave për ta zbutur zhurmën nga aeroporti.

Qëndrim të njëjtë, GjEDNj ka mbajtur edhe në rastin “**Poell dhe Rayner kundër Mbretërisë së Bashkuar**”, kërkesa nr. 9310/81, e datës 21.02.1990.

5) Rasti “Moreno Gomez kundër Spanjës”, kërkesa nr.41343/02, aktgjykimi i datës 16.11.2004

Ankuesi jetonte në një zonë që kishte disa bare dhe klube nate që shkaktonin shumë zhurmë, të cilat edhe ia bënin të vështirë që ai të flinte. Ankuesi pretendoi se moszbatimi i niveleve të lejueshme të zhurmës përbënte shkelje të nenit 8 të Konventës.

GjEDNj vendosi se ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës (“E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare”), e cila mund të ndodhë nëpërmjet ndërhyrjeve jofizike në shtëpinë e një personi, të tilla si zhurma, emetimet dhe erërat, për sa kohë që një “shkelje e tillë është serioze”.

GjEDNj e konsideroi këtë si një shkelje të rëndë dhe konstatoi se autoritetet nuk arritën të siguronin një ekuilibër të drejtë midis interesave të ankuesit në gëzimin paqësor të shtëpisë së tij dhe interesit të komunitetit për klubet e natës.

6) Rasti “Lopez Ostra kundër Spanjës”, kërkesa nr.16798/90, aktgjykimi i datës 09.12.1994

Ankuesja ankohej për ndotjen e shkaktuar nga një fabrikë për trajtimin e lëkurës, e cila lëshonte gaz, tym dhe erë, duke shkaktuar probleme për njerëzit që jetonin pranë saj. Për më tepër, vajza e ankuseses vuante nga sëmundje të ndryshme, që shkaktonin të vjella dhe anoreksi, që sipas mjekut pediatër ishin rezultat i ndotjes.

GjEDNj e pranoi kërkesën, duke konstatuar shkelje të nenit 8 të Konventës (“E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare”), pasi që nuk ishte vënë në të njëjtën balancë interesi ekonomik i vendit (duke pasur një fabrikë për trajtimin e lëkurës) dhe e drejta e ankuseses për të pasur një jetë të qetë private dhe familjare.

Qëndrim të njëjtë, GjEDNj ka mbajtur edhe në rastin “*Giacomelli kundër Italisë*”, kërkesa nr.59909/00, e datës 02.11.2006.

7) Rasti “Elefteriadis kundër Rumanisë”, kërkesa nr.38427/05, aktgjykimi i datës 25.01.2011

Ankuesi ishte duke e mbajtur dënimin me burgim të përjetshëm për vrasje. Ndërmjet viteve 1994 dhe 2000, ankuesi ishte në dhomën e burgut 13.81 metër² me tre duhanpirës. Ankuesi argumentoi se ekspozimi i tij i pavullnetshëm ndaj tymit, i shkaktoi sëmundje pulmonare dhe kjo përbënte shkelje të nenit 3 të Konventës.

GjEDNj vendosi njëzëri se kishte shkelje të nenit 3 të Konventës (“Ndalimi i torturës”), sepse autoritetet kishin për detyrë të ndërmerrnin masa për ta mbrojtur shëndetin e ankuesit, duke e larguar atë nga duhanpirësit. Në vend të kësaj, autoritetet e detyruan ankuesin të ekspozohet në disa vende ku pihej duhani, edhe atë kundër rekomandimit të mjekut të tij.

8) Rasti “Fadeyeva kundër Rusisë”, kërkesa nr.55723/00, aktgjykimi i datës 09.06.2005

Kërkuesja në këtë rast pretendoi se veprimi i një fabrike çeliku në afërsi të shtëpisë së saj rrezikonte shëndetin dhe mirëqenien e saj. Ajo u mbështet në nenin 8 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut. Kërkuesja jetonte afërsisht 450 metra nga vendi i fabrikës së çelikut. Qeveria kishte deklaruar në një raport se përqendrimi i substancave toksike në ajrin e qytetit ka kaluar shumë herë kufijtë maksimalë të lejuar dhe se shkalla e sëmundjeve të banorëve ishte më e lartë se mesatarja. Kërkuesja pretendoi se përqendrimi i elementeve toksike, nivelet e zhurmës dhe situata mjedisore në zonën përreth fabrikës ishte e rrezikshme për njerëzit.

GjEDNj vuri në dukje se neni 8 i KEDNj është mbështetur në raste të ndryshme që kanë të bëjnë me shqetësimet mjedisore, por nuk është shkelur sa herë që ka ndodhur përkeqësimi i mjedisit. Asnjë e drejtë për ruajtjen e natyrës nuk është përfshirë si e tillë midis të drejtave dhe lirive të garantuara nga Konventa. Kështu, për të ngritur një çështje sipas nenit 8, ndërhyrja duhej të ndikonte drejtpërdrejt në shtëpinë, familjen ose jetën private të kërkuesit.

Gjykata vërejtë se gjatë një periudhe të konsiderueshme kohore përqendrimi i elementeve të ndryshme toksike në ajër pranë shtëpisë së kërkueses i tejkaloi seriozisht kufijtë maksimalë të lejueshëm. Rrjedhimisht, ndotja u bë potencialisht e dëmshme për shëndetin dhe mirëqenien e personave të ekspozuar ndaj saj.

Në këtë mënyrë, GjEDNj arriti në përfundimin se shëndeti i kërkueses u përkeqësua si rezultat i ekspozimit të saj të zgjatur ndaj emetimeve industriale nga fabrika e çelikut. Shteti kishte vendosur që një zonë e caktuar rreth fabrikës duhet të jetë e lirë nga çdo banesë. Megjithatë, këto masa legjislative nuk u zbatuan në praktikë. Në rastin konkret, megjithëse situata rreth fabrikës kërkonte një trajtim të veçantë të atyre që jetonin brenda zonës, shteti nuk i ofroi kërkueses ndonjë zgjidhje efektive për ta ndihmuar atë të largohej nga zona e rrezikshme. Për më tepër, shteti nuk kishte hartuar masa efektive që do t'i merrnin parasysh interesat e popullsisë vendase, të prekur nga ndotja dhe që do të ishin në gjendje ta reduktonin ndotjen industriale në nivele të pranueshme.

GjEDNj arriti në përfundimin se, me gjithë kufirin e gjerë të vlerësimit që i ishte lënë shtetit të paditur, shteti kishte dështuar të arrinte një ekuilibër të drejtë midis interesave të komunitetit dhe gëzimit efektiv të së drejtës së kërkueses për respektimin e shtëpisë dhe jetës së saj private, prandaj, kishte pasur shkelje të nenit 8 të Konventës.

9) Rasti “Öneryıldız v. Turqia”, kërkesa nr. 48939/99, e vitit 2004

Banorët e qytetit të një lagjeje në Turqi ngritën një ankesë para GjEDNj për ndotjen e mjedisit nga një depo plehrash në afërsi të banesave të tyre. GjEDNj konstatoi se qeveria turke nuk kishte siguruar një ambient mjedisor të shëndetshëm dhe të jetueshëm për banorët, duke i shkelur kështu Nenet 8 dhe 2 të KEDNj.

Këto janë vetëm disa prej rasteve të shënuara që kanë adresuar shqetësime mjedisore para GjEDNj dhe është e rëndësishme të theksohet se jurisprudenca e gjykatës vazhdon të zhvillohet për të përfshirë më shumë aspekte të të drejtave mjedisore nëpërmjet interpretimit dhe aplikimit të të drejtave themelore të njeriut në kontekstin e dëmtimit mjedisor.

4. Veprat penale kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore

4.1. Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit (neni 338)

4.1.1. Shqyrtime të përgjithshme

Formën themelore të kësaj vepre penale, sipas paragrafit 1 të nenit 338 të KPRK-së, e kryen kushdo që duke e shkelur ligjin, bën ndotjen, degradimin ose shkatërrimin e ajrit, ujit apo tokës ose shfrytëzon jashtë mase burimet natyrore.

Siç shihet, kjo vepër penale është e karakterit blanket, ngase me ligje të posaçme është rregulluar mbrojtja e ajrit, ujit, tokës dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e burimeve natyrore.

Dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit, gjenden në disa ligje dhe akte nënligjore,⁴³ përkatësisht udhëzime administrative,⁴⁴ por vlen të përmenden: Ligji për mbrojtjen e mjedisit,⁴⁵ Ligji për parandalimin dhe kontrollimin e integruar të ndotjes,⁴⁶ Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja,⁴⁷ Ligji për mbrojtjen e natyrës,⁴⁸ Ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedis,⁴⁹ Ligji për Ujërat e Kosovës,⁵⁰ Ligji për Minierat dhe Mineralet,⁵¹ etj.

Veprimet e kryerjes së kësaj forme të veprës penale janë të përcaktuara në mënyrë alternative dhe konsistojnë në:

- a) ndotjen e ajrit, ujit ose tokës;**
- b) degradimin e ajrit, ujit ose tokës;**
- c) shkatërrimin e ajrit, ujit ose tokës apo**
- d) në shfrytëzimin jashtë mase të burimeve natyrore.**

Për t'u konsideruar se është kryer kjo formë e kësaj vepre penale, duhet që veprimet kryerëse të lartcekura të ndërmerren në kundërshtim me ligjet përkatëse.

⁴³ Shala, Afrim, *Pjesa e posaçme e së drejtës penale me raste nga praktika gjyqësore*, f. 254.

⁴⁴ Udhëzime administrative dhe akte tjera juridike, përfshirë rregullore të ndryshme që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit në përgjithësi, mund të gjenden në ueb-sajtin e Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë: <https://www.ammk-rks.net/>. Gjithashtu, dispozita ligjore të shumta në lidhje me mbrojtjen e mjedisit mund të gjenden edhe ueb-sajtin e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës: <https://mmphi.rks-gov.net/Document/Legislations>

⁴⁵ Ligji Nr.03/L-025 Për Mbrojtjen e Mjedisit, i datës 23.06.2022.

⁴⁶ Ligji Nr.03/L-043 Për Parandalimin dhe Kontrollimin e Integruar të Ndotjes, i datës 26.03.2009.

⁴⁷ Ligji Nr.08/L-025 Për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja, i datës 25.02.2010.

⁴⁸ Ligji Nr.03/L-233 Për Mbrojtjen e Natyrës, i datës 30.09.2010.

⁴⁹ Ligji Nr.08/L-181 Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, i datës 15.12.2022.

⁵⁰ Ligji Nr.04/L-147 Për Ujërat e Kosovës, i datës 19.03.2013.

⁵¹ Ligji Nr.03/L-163 Për Minierat dhe Mineralet, i datës 22.07.2010.

Sipas nenit 4 të Ligjit për mbrojtjen e mjedisit, shprehja **“mjedis”** ka një domethënie të gjerë dhe të përgjithshme, që nënkupton rrethinën natyrore : ajrin, tokën, ujin, klimën, florën, faunën dhe trashëgiminë kulturore, si pjesë e rrethinës të cilën e ka krijuar njeriu.

Andaj, edhe vepra penale ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit, nga neni 338 të KPRK-së, është vepër penale e përgjithshme, në raport me veprat tjera penale të këtij Kapitulli.⁵²

“Ndotja e mjedisit”, sipas nenit 4 të Ligjit për mbrojtjen e mjedisit, nënkupton ndikimin e drejtpërdrejtë ose të tërthortë të materieve ndotëse apo të energjisë në mjedis, të shkaktuar përmes aktiviteteve të njeriut ose përmes proceseve natyrore që kanë pasoja të dëmshme në cilësinë e mjedisit dhe në shëndetin e njeriut, kurse **“degradimi i mjedisit”** është proces i cenimit të cilësisë së mjedisit, i shkaktuar nga proceset natyrore dhe aktivitetet e njeriut, ndërsa **“dëmtimi i mjedisit”** është prishja e karakteristikave fiziko-kimike dhe strukturore të ekosistemit natyror, zvogëlimi i llojllojshmërisë biologjike dhe peisazhore, të ekosistemeve natyrore, prishja e ekuilibrit ekologjik dhe cilësisë së jetës të shkaktuara kryesisht nga ndotja e ujit, ajrit dhe tokës prej veprimtarive të njeriut ose fatkeqësive natyrore.

Duke u bazuar në këtë dispozitë ligjore, veprimet e kryerjes së veprës penale janë ndotja, degradimi ose shkatërrimi i ajrit, ujit ose tokës, kurse këto veprime kryerëse mund të kryhen në mënyra të ndryshme, por më së shpeshti në praktikë bëhen duke ndezur materie të rrezikshme me të cilat ndotet ajri; derdhja në ujë, lumenj apo liqene e materieve kimike të rrezikshme; duke shfrytëzuar jashtë mase burimet e ndryshme natyrore, eksploatimi jashtë mase i lumenjve, etj.

Është e rëndësishme që të theksohet se për ekzistimin e kësaj vepre penale, duhet që ndotja, degradimi ose shkatërrimi të bëhet në përmasa të mëdha apo në sipërfaqe të gjera. Se kur konsiderohet se ndotja është kryer në përmasa të mëdha apo në sipërfaqe të gjera, kjo është çështje faktike dhe duhet të konstatohet në çdo rast konkret.⁵³

Mirëpo, një gjë e tillë sigurisht që më së miri do të mund të konstatohej përmes angazhimit të ekspertëve të fushës përkatëse.

⁵² Me Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë të ndryshuar me Ligjin nr.44/2019, të datës 18.07.2019 është parashikuar si vepër penale **“Ndotja e ajrit, e ujërave dhe e tokës”**. Sipas nenit 201 të KPRSH-së, ndotja e ajrit, ndotja e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, ndotja në sipërfaqe apo në thellësi e tokës, dëmtimi i rëndë i kafshëve ose i bimëve, nëpërmjet shkarkimit, emetimit ose futjes së rrezatimit jonizues ose të një sasive materialeve në ajër, tokë apo ujë, tej kufirit të normave të lejuara me ligj, dënohen me burgim deri në tre vjet. Nëse kjo vepër, kur është kryer në zona të mbrojtura posaçërisht me ligj, si zona me vlera mjedisore, kulturore, artistike, historike, arkitektonike apo arkeologjike, ose kur ka shkaktuar ose ka mundësi të shkaktojë dëmtim të rëndë të ekosistemit, biodiversitetit, të florës ose faunës, dënohet me burgim nga një deri në pesë vjet. Kur vepra penale e parashikuar në paragrafin e parë të këtij neni ka shkaktuar ose ka mundësi të shkaktojë plagosjen e lehtë të një ose disa personave, dënohet me burgim nga një deri në shtatë vjet. Kur kjo vepër ka shkaktuar ose ka mundësi të shkaktojë plagosjen e rëndë të një ose disa personave, dënohet me burgim nga dy deri në dhjetë vjet. Po kjo vepër, kur ka shkaktuar ose ka mundësi të shkaktojë vdekjen e një ose disa personave, dënohet me burgim nga pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet.

⁵³ Salihu, Ismet, *E drejta penale*, Pjesa e posaçme, Prishtinë, 2014, f. 506.

Kështu, Gjykata e Apelit të Kosovës, në një çështje penale, e kishte aprovuar ankesën e paraqitur dhe kishte vendosur që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë të anulohet dhe lënda t'i kthehet kësaj gjykate në rigjykim. Sipas Gjykatës së Apelit të Kosovës, në rigjykim, gjykata e shkallës së parë, fillimisht duhet që të angazhojë ekspert të fushës përkatëse, në mënyrë që i njëjti të japë përgjigje se në rastin konkret me veprimet inkriminuese të përshkruara në dispozitiv të aktgjykimit, a është ndotur, degraduar apo shkatërruar mjedisi dhe pas sigurimit të ekspertizës, të caktojë shqyrtimin gjyqësor dhe t'i administrojë të gjitha provat, ndërsa më pas të marrë një vendim të drejtë dhe të ligjshëm.⁵⁴

Pasoja e kësaj forme të veprës penale konsiston në shkaktimin e rrezikut për mjedisin dhe jetën apo shëndetin e një numri të madh të njerëzve.

Objekt mbrojtës i kësaj vepre penale janë në përgjithësi ajri, uji, toka ose burimet tjera natyrore.

Për formën themelore të kësaj vepre penale, sipas paragrafit 1 të nenit 338 të KPRK-së, është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

Sikurse edhe shumë vepra tjera penale të parashikuara në pjesën e posaçme të KPRK-së, edhe kjo vepër penale ka format e saj të lehta dhe të rënda, përkatësisht më të rënda.

Në këtë aspekt, formë e lehtë e kësaj vepre penale, konsiderohet nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është kryer nga pakujdesia, për të cilën është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.⁵⁵

Kurse, forma të rënda të kësaj vepre penale janë parashikuar në paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni, të cilat konsiderohet se ekzistojnë nëse veprat penale nga paragrafët 1 ose 2 të këtij neni rezultojnë :

- a)** me dëmtimin e shëndetit të një të numri të madh të njerëzve;
- b)** me asgjësimin e plotë ose të pjesërishtëm të botës shtazore, bimë ose të rezervave të ujit të pijshëm;
- c)** me ndonjë dëmtim tjetër të mjedisit me pasoja të rënda apo
- d)** me shtimin e nivelit të ndotjes në shkallë kritike.

Për këto forma të rënda të kësaj vepre penale të kryera me dashje është parashikuar dënimi me gjobë dhe burgim deri në pesë (5) vjet, ndërsa për këto forma të rënda të kësaj vepre penale të kryera nga pakujdesia është parashikuar dënimi me gjobë dhe burgim deri në dy (2) vjet.

⁵⁴ Aktvendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr.1480/2022, i datës 21.12.2022.

⁵⁵ Neni 338, paragrafi 1 i KPRK-së.

Në anën tjetër, formë edhe më e rëndë e kësaj vepre penale është parashikuar në paragrafët 5 dhe 6 të këtij neni, e cila konsiderohet se ekziston nëse vepra penale nga paragrafët 1 ose 2 të këtij neni, rezultojnë:

- a) me dëmtim apo me shkatërrim të papërmirësueshëm të mjedisit ose
- b) me rrezikimin e pasurive të mbrojtura natyrore.

Për këto forma edhe më të rënda të kësaj vepre penale të kryera me dashje është parashikuar dënimi me gjobë dhe burgim deri në tetë (8) vjet, ndërsa për këto forma edhe më të rënda të kësaj vepre penale të kryera nga pakujdesia është parashikuar dënimi me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muajve deri në pesë (5) vjet.

Në fund, në paragrafin 7 të nenit të lartcekur, është parashikuar forma tjetër e rëndë e kësaj vepre penale, e cila konsiderohet se kryhet nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është kryer nga anëtar i grupit,⁵⁶ për të cilën është parashikuar dënimi me gjobë dhe me burgim deri në katër (4) vjet.

Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, ndërsa lidhur me formën e fajit, siç është theksuar edhe më lart, kjo vepër penale mund të kryhet me dashje dhe nga pakujdesia.

4.1.2. Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin A.D., për shkak të kësaj vepre penale, sepse më datën 21.05.2010, në orën e pacaktuar, në një fshat të komunës së Gjakovës, në kundërshtim me ligjin, **në furrat e gëlqeres ka bërë djegien e gomave të automjeteve nga të cilat lirohet tym i madh dhe në këtë mënyrë bën ndotjen e mjedisit dhe shkakton rrezik për mjedisin, si dhe jetën dhe shëndetin e një numri të madh të njerëzve - banorë të këtij fshati.**⁵⁷
- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin N.N., pronar i thertores A.A., pasi që prej muajit prill deri në muajin gusht të vitit 2022, në intervale të ndryshme kohore, duke mos respektuar kushtet e parapara me nenet 60 dhe 75 të Ligjit mbi Ujërat, ka bërë ndotjen e mjedisit, ashtu **që në mënyrë të vazhdueshme ka bërë derdhjen e gjakut nga gjedhet e therrura në thertore, pa trajtim adekuat, në rrjedhjen e lumit të fshatit Livoq i Epërm,** kështu që i akuzuari me veprimet e veta ka bërë shkarkimin e ujërave nga impianti i thertores pa trajtim sipas kushteve të parapara me ligj, duke shkaktuar ndotjen e mjedisit, të konstatuar nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës.⁵⁸
- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin, sepse i njëjti nga pakujdesia e ka bërë ndotjen e ujit, **duke bërë shkarkimin e ujit në rrjedhën e lumit Lepenc, i cili gjendet afër fabrikës "S..." dhe uji ka rezultuar të jetë tejet i ndotur, duke i tejkaluar vlerat e shkarkimit të ujit të tij,** gjatë punës në trup ujore, ku më datë 10.01.2020 nga Instituti Hidrometeorologjik i

⁵⁶ Sipas nenit 113, paragrafi 12 të KPRK-së, grup njerëzish konsiderohen tre (3) ose më shumë persona.

⁵⁷ Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Gjakovë, P.nr.248/2010, i datës 16.07.2010.

⁵⁸ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjiilan, dega në Novobërdë, P.nr.57/2022, i datës 04.01.2023.

Kosovës është përpiluar një raport dhe analizat fiziko – kimike të mostrës së ujërave të shkarkuar nga kjo kompani rezultojnë me tejkalim të disa parametrave kimik që i tejkalojnë vlerat e shkarkimit të ujit.⁵⁹

- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin, pasi që me dashje e ka shkelur Ligjin Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ligjin Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës, duke e bërë ndotjen dhe degradimin e ujit dhe mjedisit në atë mënyrë që pas përpunimit të qumështit, pastrimit të kazanëve dhe larjes së makinave të prodhimit e në mungesë të impiantit industrial dhe pa pasur leje ujore, **ka hedhur kundërligjshëm përmes ujërave shkarkues në oborrin e asaj fabrike mbetjet e artikujve ushqimor të qumështit, si mbeturina industriale e me përmbajtje të rrezikshme**, e të cilat mbetje kalojnë nga ato ujëra shkarkuese në rrjedhën e ujërave pritës-përrocka-“AA” në Istog dhe pastaj në rrjedhën e Lumit Istog, e me ç’rast ato mbetje e ndotin kundërligjshëm mjedisin dhe ujërat e lartcekura si pjesë të mjedisit përmes përmbajtjes së lartë të materieve të rrezikshme të vajrave dhe yndyrave, detergjenteve jo jonike, sulfateve dhe fosfateve duke i tejkaluar vlerat referente në vlera të larta.⁶⁰

4.1.3. Disa raste nga praktika gjyqësore që kanë ndodhur në shtetet e BE-së dhe në Republikën e Shqipërisë

1. Skandali i emetimeve të Volkswagen (Gjermani)

Në vitin 2015, u zbulua se Volkswagen kishte instaluar softuer të paligjshëm në automjetet e tij me naftë për t’i mashtruar testet e emetimeve. Kjo rezultoi në emetime dukshëm më të larta të oksideve të azotit, duke kontribuar në ndotjen e ajrit dhe duke shkelur rregulloret mjedisore. Volkswagen u përball me akuza penale, duke rezultuar në gjoba të konsiderueshme dhe ndëshkime ligjore.

2. Fatkeqësia e digës Mariana (përfshirja e Brazilit dhe BE-së)

Fatkeqësia e digës Mariana në Brazil, e cila ndodhi në vitin 2015, përfshiu shembjen e një dige mbeturinash në një minierë mineralesh hekuri në pronësi të Samarco, një ndërmarrje e përbashkët midis Vale dhe BHP Billiton. Fatkeqësia shkaktoi një lëshim masiv të llumit toksik në mjedis, duke i ndotur lumenjtë, duke i shkatërruar ekosistemet dhe duke i prekur komunitetet lokale. Hetimet zbuluan neglizhencë dhe krime mjedisore, duke çuar në veprime ligjore kundër kompanive të përfshira, duke i përfshirë juridiksionet e BE-së për shkak të përfshirjes së kompanive me bazë në BE.⁶¹

⁵⁹ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, dega në Kaçanik, P.nr.187/2020, i datës 04.05.2022.

⁶⁰ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, dega në Istog, P.nr.337/2020, i datës 18.11.2022.

⁶¹ <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cdp-2023-0133/>



3. Derdhja e cianidit në Danub (Rumani)

Në vitin 2000, një digë që mbante një rezervuar mbetjesh toksike nga një minierë ari në Baia Mare në Rumani, shpërtheu, duke lëshuar mbi 100,000 metra kub ujë të kontaminuar me cianid në lumenjtë Somes, Tisza dhe Danub. Derdhja shkaktoi dëme të mëdha në ekosistemet ujore, duke vrarë një numër të madh peshqish dhe kafshë të tjera të egra. Ndaj operatorëve të minierës u ndërmorën masa ligjore për krime mjedisore dhe neglizhencë.⁶²

4. Fatkeqësia e Costa Concordia (Itali)

Në vitin 2012, anija turistike Costa Concordia u rrëzua në brigjet e Italisë, duke rezultuar në një fatkeqësi detare. Mbytja e anijes shkaktoi dëme të konsiderueshme mjedisore në ekosistemin detar përreth, duke përfshirë derdhjet e naftës dhe ndotjen nga materialet e rrezikshme në bord. Kapiteni i anijes u përball me akuza penale, duke përfshirë vrasje nga pakujdesia dhe shkelje mjedisore, për rolin e tij në incident.⁶³

⁶²<https://news.un.org/en/story/2010/01/327972#:~:text=A%20dam%20burst%20at%2010,Lapus%2C%20Somes%20and%20Tisza%20rivers.>

⁶³https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Concordia_disaster



5. Derdhja e naftës në Deepwater Horizon (përfshirja e BE-së)

Edhe pse jo drejtpërdrejt në ujërat e BE-së, derdhja e naftës e Deepwater Horizon në Gjirin e Meksikës në 2010, pati pasoja të rëndësishme mjedisore globalisht. Derdhja lëshoi miliona fuçi naftë në oqean, duke shkaktuar dëme të mëdha në jetën detare, ekosistemet bregdetare dhe industrinë e peshkimit. Kompanitë evropiane u përfshinë në katastrofë, duke çuar në procedura ligjore dhe veprime rregullatore në juridiksionet e BE-së.⁶⁴



6. Shpërthimi në Gërdec (Shqipëri)

Shpërthimi i një depozite municioni i cili kishte ndodhur në vitin 2008 në Gërdec, ishte një tragjedi e madhe për Shqipërinë, pasi që shkaktoi humbje të jetëve dhe dëme të mëdha materiale. Pas kësaj ngjarjeje, u zhvilluan hetimet për t'i zbuluar shkaqet dhe përgjegjësitë për këtë tragjedi, ku autoritetet shqiptare identifikuan përgjegjësinë për këtë ngjarje në nivelin e kompanive që menaxhonin depozitën, si dhe në nivelin e autoriteteve qeveritare për moszbatimin e rregullave dhe standardeve të sigurisë.

⁶⁴ <https://meridian.allenpress.com/iosc/article/2014/1/348/198368/What-has-Europe-learned-after-the-Deepwater>

Shpërthimi në Gërdec ishte një veprim që shkaktoi ndotje të mëdha të mjedisit, ku u shkaktua një ndotje e rëndë e ajrit dhe u lëshuan substanca toksike në mjedis, ndërsa kjo shkaktoi dëme të mëdha në ekosistem, duke e kërcënuar shëndetin e njerëzve dhe faunën lokale.

4.2. Mbajtja e paligjshme e substancave dhe e mbeturinave të rrezikshme (neni 339)

4.2.1. Shqyrtime të përgjithshme

Mbajtja dhe administrimi i kundërligjshëm i substancave dhe mbeturinave të rrezikshme është parashikuar si vepër penale, duke e pasur parasysh rrezikun që mund të shkaktohet nga një aktivitet i tillë.

Substanca apo mbeturina të rrezikshme konsiderohen ato sende apo lëndë të cilat kanë veti apo elemente: helmuese, eksplozive, ndezëse, infektive, kancerogjene, që lirojnë gazra helmuese, etj.⁶⁵

Në nenin 4, paragrafi 1, nën-paragrafët 1.1. dhe 1.3. të Ligjit për Mbeturina⁶⁶ është parashikuar se **“mbeturina”** është substancë apo objekt që prodhuesi apo zotëruesi e hedh, ka për qëllim ta hedh apo është i detyruar ta hedh, kurse **“mbeturina të rrezikshme”** konsiderohen ato mbeturina që paraqesin një apo më shumë veti të rrezikshme të listuara në Shtojca III (Lista H), në të cilën pjesë janë të paraqitura mbeturinat me elemente helmuese, eksplozive, ndezëse, infektive, kancerogjene, që lirojnë gazra helmuese, etj.

Është e rëndësishme që të theksohet se kjo vepër penale me këtë strukturë të veprimeve kryerëse është pranuar nga Konventa për Mbrojtjen e Mjedisit përmes së Drejtës Penale, pasi që një inkriminim i tillë i njëjtë është parashikuar edhe në nenet 2 dhe 3 të kësaj Konvente dhe u referohet si veprave penale të kryera me dashje, ashtu edhe atyre të kryera nga pakujdesia.

Formën themelore të kësaj vepre penale sipas paragrafit 1 të nenit 339 të KPRK-së, e kryen kushdo që duke e shkelur ligjin, hedh, trajton, depoziton, transporton, eksporton ose importon substanca të rrezikshme apo mbeturina që mund të shkaktojnë vdekjen ose lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi ose dëm substancial material të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve, bimëve ose pasurisë.⁶⁷

⁶⁵ Salihu, Ismet, *E drejta penale*, Pjesa e posaçme, f. 507.

⁶⁶ Ligji nr.04/L-060 Për Mbeturina i datës 24.05.2012.

⁶⁷ Në KPRSH të ndryshuar me ligjin nr.442019, e datës 18.07.2019, janë parashikuar disa vepra penale që ndërlidhen me menaxhimin e substancave dhe mbeturinave të rrezikshme. Kështu, në nenin 201/a të KPRSH-së është parashikuar vepra penale *“Menaxhimi i mbetjeve”*; në nenin 201/b të KPRSH-së është parashikuar vepra penale *“Transportimi i mbetjeve”*, kurse, në nenin 201/ç të KPRSH-së është parashikuar vepra penale *“Materialet bërthamore dhe substancat radioaktive të rrezikshme”*.

Veprimet kryerëse të kësaj forme të veprës penale janë të përcaktuara në mënyrë alternative dhe konsistojnë në:

- a) hedhjen,**
- b) trajtimin,**
- c) depozitimin,**
- d) transportimin,**
- e) eksportimin ose**
- f) importimin e substancave të rrezikshme apo mbeturinave që mund të shkaktojnë vdekjen ose lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi ose dëm substancial⁶⁸ material të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve, bimëve ose pasurisë.**

Për t'u konsideruar se është kryer kjo formë e veprës penale duhet që veprimet kryerëse të ndërmerren në kundërshtim me dispozitat përkatëse ligjore, që do të thotë se kjo vepër penale, sikurse edhe veprat tjera penale të këtij Kapitulli është e karakterit blanket.

Kjo formë e kësaj vepre penale ka karakter të rrezikut abstrakt për jetën apo shëndetin e ndonjë personi apo dëmtimit substancial material të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve, bimëve ose pasurisë. Andaj, edhe si e tillë, kjo formë e kësaj vepre penale konsiderohet se është kryer me vetë faktin e ndërmarrjes së veprimit kryerës, pa qenë nevoja që të shkaktohet vdekja e ndonjë personi apo dëmtimi i shëndetit ose shkaktimit të dëmtimit substancial të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve, bimëve ose pasurisë.

Përndryshe, duhet të theksohet se jo çdo veprim në lidhje me substancat apo mbeturinat konsiderohet vepër penale, por vetëm në rastet kur substancat apo mbeturinat janë të rrezikshme dhe mund të shkaktojnë vdekjen ose lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi ose dëm substancial material të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve, bimëve ose pasurisë.

Përmes kësaj forme të veprës penale mbrohet jeta dhe shëndeti i njerëzve, mjedisi, përkatësisht ajri, toka, uji, kafshët, bimët dhe pasuria.

Sa i përket formës së fajit, kjo formë e kësaj vepre penale mund të kryhet me dashje dhe kryes i saj mund të jetë çdo person.

Për këtë formë të kësaj vepre penale është parashikuar në mënyrë kumulative dënimi me gjobë dhe dënimi me burgim prej një (1) deri në katër (4) vjet.

Në paragrafin 2 të nenit 339 të KPRK-së është parashikuar formë e rëndë e kësaj vepre penale e cila ekziston në rastet kur ndonjë person duke shkelur ligjin hedh, trajton, depoziton, transporton, eksporton ose importon substanca apo mbeturina radioaktive që mund të

⁶⁸ Sipas nenit 113, paragrafi 33 të KPRK-së, dëm substancial konsiderohet humbje prej më shumë se pesëmbëdhjetëmijë (15.000) EURO deri në pesëdhjetëmijë (50.000) EURO.

shkaktojnë vdekjen ose lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi ose dëm substancial material të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve, bimëve ose pasurisë.

Veprimet e kryerjes së kësaj forme të veprës penale janë të njëjta sikurse forma themelore e kësaj vepre penale, por që ndërlidhet me substanca apo mbeturina radioaktive, të cilat konsiderohen më të rrezikshme në raport me substancat apo mbeturinat sipas paragrafit 1 të këtij neni.

Për këtë formë të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

Për veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni të kryer nga pakujdesia është parashikuar dënim me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit, kurse për veprën penale nga paragrafi 2 i këtij neni të kryer nga pakujdesia është parashikuar dënim me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

Formë edhe më e rëndë e kësaj vepre penale është parashikuar në paragrafin 5 të nenit të lartcekur, e cila ekziston nëse vepra nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni rezulton me vdekje ose lëndim të rëndë trupor të ndonjë personi ose me dëm substancial material të pasurisë, kafshëve apo bimëve ose me keqësimin substancial material të cilësisë së ajrit, ujit ose tokës, për të cilën është parashikuar dënim me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.



Nëse vepra penale nga paragrafi 1 është kryer nga pakujdesia dhe ka rezultuar me vdekje ose me lëndim të rëndë trupor të ndonjë personi ose me dëm substancial material të pasurisë, kafshëve apo bimëve ose me keqësimin substancial material të cilësisë së ajrit, ujit ose tokës, atëherë është parashikuar dënim me gjobë ose me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

4.2.2 . Disa raste nga praktika gjyqësore që kanë ndodhur në shtetet e BE-së

1. Hedhja e paligjshme e mbetjeve toksike (Itali)

Në vitin 2014, autoritetet italiane zbuluan një rast të hedhjes së paligjshme të mbetjeve toksike në rajonin e Campania-s në Italinë jugore. Një rrjet kriminal kishte depozituar dhe asgjësuar në mënyrë të paligjshme mbetje të rrezikshme, duke përfshirë kimikate dhe nënprodukte industriale, në magazina të braktisura dhe vendgrumbullime të paligjshme. Hedhja e paligjshme ndoti tokën dhe ujërat nëntokësore, duke paraqitur rreziqe për shëndetin e njerëzve dhe për mjedisin. Rasti rezultoi me arrestime dhe veprime ligjore ndaj individëve të përfshirë në operacionin e paligjshëm të depozitimit të mbetjeve.⁶⁹



2. Ruajtja e paligjshme e mbetjeve elektronike (Spanjë)

Në vitin 2017, autoritetet spanjolle bastisën disa magazina në Kataloni, të dyshuara për ruajtjen e paligjshme të mbetjeve elektronike, duke përfshirë kompjuterë të vjetër, televizorë dhe pajisje elektronike. Depot u zbulua se operoheshin nga grupe të krimit të organizuar të përfshirë në trafikun e paligjshëm dhe asgjësimin e mbetjeve elektronike. Mbetjet elektronike përmbajnë materiale të rrezikshme si plumbi, zhiva dhe kadmiumi, të cilat mund të rrjedhin në mjedis nëse ruhen ose asgjësohen në mënyrë jo të duhur. Rasti theksoi sfidat e rregullimit të menaxhimit të mbetjeve elektronike dhe luftimit të aktiviteteve të paligjshme në industrinë e riciklimit.

⁶⁹ <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040842816301135>



3. Posedim i paautorizuar i azbestit (Francë)

Në vitin 2019, autoritetet franceze zbuluan një rast të posedimit dhe trajtimit të paautorizuar të materialeve që përmbajnë azbest në një kantier ndërtimi në Paris. Kompania e ndërtimit nuk i kishte marrë lejet e duhura dhe nuk i kishte ndjekur rregullat e sigurisë për trajtimin e azbestit gjatë punimeve të rinovimit. Ekspozimi i azbestit paraqet rreziqe serioze për shëndetin, duke përfshirë sëmundjet e mushkërive dhe kancerin, duke e bërë posedimin e paligjshëm dhe trajtimin e pahijshtëm të tij një shqetësim të rëndësishëm për shëndetin publik. Rasti rezultoi në gjoba dhe ndëshkime ligjore për kompaninë e ndërtimit dhe theksoi rëndësinë e rregulloreve strikte për menaxhimin e azbestit.

4. Ruajtja e paligjshme e kimikateve (Gjermani)

Në vitin 2016, autoritetet gjermane e mbyllën një strukturë të paligjshme të ruajtjes së kimikateve në North Rhine-Westphalia. U zbulua se objekti ruante sasi të mëdha kimikatesh të rrezikshme, duke përfshirë acide, tretës dhe pesticide, pa lejet e duhura ose masat e sigurisë. Magazinimi i paligjshëm paraqiste rrezik për derdhje kimike, rrjedhje dhe ndotje të tokës dhe të ujërave nëntokësore në zonën përreth. Rasti nënvizoi nevojën për mbikëqyrje rigorozë të objekteve të magazinimit të kimikateve dhe zbatimin e rregulloreve mjedisore për t'i parandaluar rreziqet mjedisore dhe për ta mbrojtur shëndetin publik.

4.3. Lejimi i kundërligjshëm i ndërtimit apo drejtimit të fabrikave dhe instalimeve që e ndotin mjedisin (neni 340)

4.3.1 Shqyrtime të përgjithshme

Kjo vepër penale ka në fokus mbikëqyrjen e ndërtimeve apo të instalimeve, si dhe të operimit të këtyre instalimeve, që si të tilla kanë probabilitet që përmes funksionimit të tyre të krijojnë ndotje të mjedisit. Kjo normë është ngushtësisht e lidhur me dispozitat e ligjit për mbrojtjen e mjedisit. Më konkretisht, Ligji për mbrojtjen e mjedisit në nenin 29, ka përcaktuar se: *“Vlerësimi i ndikimit të projekteve në mjedis bëhet për projekte të cilat planifikohen të realizohen në hapësirë të caktuar, duke përfshirë edhe ndryshimet e teknologjisë, rikonstruimin, zgjerimin e kapaciteteve ose ndërprerjen e punës, gjë që mund të sjell deri te ndotja e mjedisit ose mund të paraqes rrezik për shëndetin e njeriut”*⁷⁰. Kjo dispozitë ligjore përcakton në mënyrë të qartë se vlerësimi i ndikimit bëhet për projektet, por edhe ndryshimet teknologjike në ato projekte që tashmë janë të ndërtuara, apo edhe në përfundimin e punës gjegjësisht rikonstruimin, në ato fabrika apo instalime që janë të vendosura, gjithnjë me qëllim të vlerësimit të ndikimit në mjedis që mund të ketë ndotje apo rrezik për shëndetin. Më konkretisht neni 29 i këtij Ligji ka përcaktuar se vlerësimi i ndikimit në mjedis bëhet në shumë lëmi, siç janë: industria, xehtaria, energjetika, komunikacioni, pylltaria, bujqësia, ujërat dhe veprimtarit komunale në zonat e mbrojtura apo në rrethinën e mbrojtur të vlerës së paluajtshme të kulturës. Paragrafi 3 i këtij neni ka një dispozitë që e përcakton karakterin e këtij dokumenti, pra të vlerësimit të ndikimit të mjedisit, forcën e tij në procedurën e përmbushjes së kushteve të zbatimit të planit për ndërtim, instalim apo teknologjinë e pajisjeve, si dhe kufizimin se pavarësisht se çfarë parasheh ligji i veçantë për atë aktivitet pa një dokument të tillë nuk mund të bëhet zbatimi i projektit qoftë për ndërtim apo instalim të pajisjeve në cilëndo fushë që bëhet vlerësimi i ndikimit të mjedisit.

Forma themelore e inkriminimit në paragrafin 1 të nenit 340 të KPRK-së, ka përcaktuar dy kategori të kryesve nëse vlerësohet me kujdes dispozita ligjore. Njëra kategori e kryesve rezulton se është cilido person që lejon ndërtimin e fabrikave apo të instalimeve – kjo rezulton se ka të bëjë me cilësinë e personave zyrtarë që veprojnë në lejimin e ndërtimeve apo të instalimeve në shkelje të ligjit.

Ndërsa, kategoria tjetër e personave si kryes mund të jetë kushdo që drejton apo menaxhon fabrikën e ndërtuar apo të instalimeve të bëra.

Ndërtimet e tilla apo instalimet duhet të jenë me karakter të tillë të veprimtarive të rrezikshme.

⁷⁰ Ligji Nr.03/L-025 Për Mbrojtjen e Mjedisit, i datës 06.04.2009.

Si elemente që mund të përbëjnë figurën e kësaj vepre penale janë:

- Rreziku që mund të shkaktohet për vdekjen apo lëndimin e rëndë trupor;
- Ndot mjedisin, ajrin, tokën apo ujin; ose
- Shkakton dëm prej 5000 euro të kafshëve, bimëve, ose pasurisë.

Thelbësore rezulton te ky inkriminim se kemi të bëjmë me karakter të normës blankete, duke qenë se e ka referencë veprimin inkriminues, që bëhet në shkelje të ligjit për mbrojtjen e mjedisit, qoftë kur bëhet fjalë për ndërtimin e fabrikave apo instalimin e pajisjeve në ato fabrika, gjegjësisht kur bëhet fjalë për menaxhimin e paisjeve në kundërshtim me ligjin për mjedisin.

Forma e cilësuar e inkriminimit ka të bëjë me pakujdesinë, që duhet të konsumohen qoftë forma e kryerjes apo elementet e paragrafit 1 të formës themelore, por veprimi duhet të jetë në pakujdesi, kjo rezulton edhe në përcaktimin e sanksionit më të butë.

Paragrafi 3 si formë e kualifikuar, parasheh dy forma të kryerjes:

1. Lejimin e përdorimit të teknologjisë;
2. Aplikimin e teknologjisë.

Si elemente të kësaj vepre penale që përbëjnë figurën e veprës janë:

1. Teknologjia e tillë e bën ndotjen e mjedisit; ose
2. Teknologjia e tillë e bën ndotjen e territorit në shkallë të madhe.

Kjo vepër penale në paragrafin 4⁷¹ ka paraparë një formë të cilësuar që mbështetet konkretisht në formën e paragrafit 3 të inkriminimit. Kjo formë e inkriminimit përcakton se kur lejohet teknologjia apo përdoret teknologjia që mund të shkaktojë ndotje të mjedisit apo ndotje të territorit në shkallë të madhe, si elemente të formës kualifikuese parashihen që:

Të rezultojë me asgjësim të plotë apo të pjesshëm të:

1. Botës shtazore;
2. Botës bimore;
3. Shkallës së madhe të ndotjes që nevojitet kohë e gjatë apo shpenzime të mëdha për ta sanuar gjendjen.

Dispozita ligjore nga neni 340 që inkriminon këtë vepër penale i ka dhënë gjykatës një mjet efikas lidhur me pasojat që janë shkaktuar me rastin e kryerjes së kësaj vepre penale. Më konkretisht paragrafi 5⁷² ka paraparë që, gjykata mund ta detyrojë kryesin që të ndërmarrë masa të caktuara për:

⁷¹ Neni 340, paragrafi 4 i KPRK – së.

⁷² Neni 340, paragrafi 5 i KPRK – së.

1. Mbrojtjen e mjedisit;
2. Ruajtjen e mjedisit, dhe
3. Përmirësimin e mjedisit.

4.3.2. Shembuj nga praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut.

Öçkan dhe të Tjerët kundër Turqisë

Rasti i Öçkan dhe të tjerëve kundër Turqisë përshkruan një situatë ku një kompani e autorizuar për të operuar në një minierë ari në një qytet në Turqi shkaktoi shqetësime serioze për mjedisin dhe shëndetin e qytetarëve të zonës. Pas një serie vendimesh dhe ankesash të aplikantëve, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut vendosi se Turqia i kishte shkelur të drejtat e aplikantëve nën Nenin 8 dhe Nenin 6 § 1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ligji i shkelur në këtë rast është në veçanti neni 340, për lejimin e kundërligjshëm të operimit të një fabrike apo instalacioni që ndot mjedisin. Vendimi i gjykatës rezulton në dënim financiar për aplikantët për dëme jo-financiare dhe për shpenzimet e tyre ligjore, duke shënuar një shumë prej 945,000 euro.

4.3.3 Disa raste nga praktika gjyqësore që kanë ndodhur në shtetet e BE-së

1. Fabrika Kimike Pulawy (Poloni)

Në vitin 2017, Fabrika Kimike Pulawy, e vendosur në Poloninë juglindore, u akuzua për hedhjen e paligjshme të mbetjeve toksike në lumin Vistula. Fabrika kishte marrë leje për të funksionuar, por u konstatua se i kishte shkelur rregullat mjedisore, duke shkarkuar ndotës direkt në lumë, pa trajtimin e duhur. Kjo shkaktoi protesta nga banorët vendas dhe grupet mjedisore, duke rezultuar me veprime ligjore kundër fabrikës.⁷³

2. Fabrika e çelikut Ilva (Itali)

Fabrika e çelikut Ilva në Taranto, Itali, ka qenë në qendër të një prej skandaleve më të mëdha mjedisore në Evropë. Pavarësisht shkeljeve të shumta ligjore dhe shqetësimeve mjedisore, fabrika vazhdoi të funksiononte me leje të dhëna nga autoritetet. U zbulua se lëshonte nivele të larta të ndotësve të ajrit, përfshirë substanca kancerogjene, duke sjellë rreziqe serioze për shëndetin e banorëve në zonën përreth. Veprimet ligjore kanë vazhduar për ta mbajtur kompaninë përgjegjëse për dëmtimet mjedisore dhe ndikimet në shëndet.⁷⁴

⁷³ https://en.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ady_Azotowe_Pu%C5%82awy

⁷⁴ [https://en.wikipedia.org/wiki/Ilva_\(company\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Ilva_(company))



3. Fabrika e aluminit Rusal Aughinish (Irlandë)

Fabrika e aluminit Rusal Aughinish, e vendosur në County Limerick të Irlandës, është përballur me kritika dhe sfida ligjore mbi praktikën e saj mjedisore. Fabrika, e cila prodhon alumin për industrinë e aluminit, u akuzua për shkarkimin e paligjshëm të mbetjeve toksike në grykëderdhjen e Shannon, një zonë e mbrojtur natyrore. Pavarësisht protestave dhe veprimeve ligjore nga grupet mjedisore, fabrika vazhdoi të funksionojë sipas lejeve të dhëna nga autoritetet, duke ngritur shqetësime për ndotjen dhe shkatërrimin e habitatit.

4. Miniera e xehes së hekurit Gara Djebilet (Spanjë)

Miniera e xehes së hekurit Gara Djebilet, e vendosur në Spanjën jugperëndimore, ka qenë objekt polemikash për shkak të ndikimit të saj mjedisor. Miniera, e operuar nga një kompani shumëkombëshe, akuzohej për pastrimin e paligjshëm të pyjeve të mbrojtura dhe ndotjen e burimeve të ujit me mbetjet e minierave. Pavarësisht kundërshtimeve nga organizatat mjedisore dhe komunitetet lokale, minierës iu dha leja për të funksionuar, duke çuar në protesta dhe sfida ligjore për t'i ndaluar aktivitetet e saj.

5. Miniera e arit Rosia Montana (Rumani)

Projekti i propozuar i minierës së arit Rosia Montana në Rumani shkaktoi protesta të gjera dhe beteja ligjore mbi ndikimin e tij mjedisor. Projekti, i cili synonte të zhvillonte një nga minierat më të mëdha të arit në Evropë, u akuzua për shkelje të rregulloreve mjedisore dhe kërcënim të biodiversitetit dhe trashëgimisë kulturore të zonës përreth. Pavarësisht kundërshtimit nga ambientalistët dhe banorët vendas, projektit iu dhanë leje nga autoritetet, duke çuar në mosmarrëveshje të vazhdueshme ligjore dhe protesta publike.

4.4. Dëmtimi i objekteve dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit (neni 341)

4.4.1. Shqyrtime të përgjithshme

Dëmtimi i objekteve dhe i pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit është një vepër e re penale që është parashikuar në nenin 341 të KPRK-së⁷⁵ dhe arsyja pse është parashikuar një vepër e tillë penale në legjislacionin tonë qëndron në atë se tani më janë instaluar dhe shfrytëzohen objekte dhe pajisje të tilla për mbrojtjen e mjedisit.

Sipas paragrafit 1 të këtij neni, formën themelore të kësaj vepre penale e kryen kushdo që i dëmton, shkatërron, heq apo në mënyrë tjetër i bën të papërdorshme objektet apo pajisjet për mbrojtjen e mjedisit.⁷⁶

Veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale janë të përcaktuara në mënyrë alternative dhe konsistojnë në:

- a) dëmtimin,
- b) shkatërrimin,
- c) heqjen ose
- d) bërjen në ndonjë mënyrë tjetër të papërdorshme të objekteve ose pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit.

Siç është theksuar edhe më parë, sipas nenit 4 të Ligjit për mbrojtjen e mjedisit, shprehja “**mjedis**” ka një domethënie të gjerë dhe të përgjithshme, që nënkupton rrethinën natyrore: ajrin, tokën, ujin, klimën, florën, faunën dhe trashëgiminë kulturore, si pjesë e rrethinës të cilën e ka krijuar njeriu.

Objekt i veprimit të kësaj vepre penale janë objektet apo pajisjet e instaluara që shërbejnë për mbrojtjen e mjedisit.

Për këtë formë të kësaj vepre penale, është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në katër (4) vjet.

Formë e lehtë e kësaj vepre penale është parashikuar në paragrafin 2 të këtij neni, e cila konsiderohet se kryhet nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga pakujdesia

⁷⁵ Ademi, Burim; Shala, Afrim; Mehmeti, Avni, *Modulet e trajnimit bazik për bashkëpunëtorët profesional (Penale-materiale dhe procedurale)*, Prishtinë, 2021, f. 272.

⁷⁶ Pajisjet për mbrojtjen e mjedisit janë të mbrojtura edhe me një vepër penale tjetër. Kështu, me nenin 357 të KPRK-së është parashikuar si vepër penale “*Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e instalimeve publike*”. Sipas paragrafit 1 të këtij neni, “*Kushdo që asgjëson, dëmton apo i heq pajisjet apo instalimet e përçuesve elektrik, të gazit, të ujit, të ngrohjes, të pajisjeve telekomunikuese, të pajisjeve të kanalizimit, të pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit, naftësjiellësve, kabllave nënujore, të pendave ose të pajisjeve të tjera të ngjashme dhe me këtë shkakton çrregullime në furnizimin e popullsisë apo të ekonomisë, dënohet me burgim deri në pesë (5) vjet*”.

dhe për këtë formë të lehtë të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

Në paragrafët 3 dhe 4 të nenit 341 të KPRK-së, është parashikuar formë e rëndë e kësaj vepre penale e cila konsiderohet se kryhet, nëse vepra penale nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni, rezulton me ndotjen e ajrit, ujit apo tokës në shkallë të madhe apo territor të gjerë. Për këtë formë të rëndë të kësaj vepre penale të kryer me dashje është parashikuar dënimi me gjobë dhe burgim prej gjashtë (6) muajve deri në pesë (5) vjet, ndërsa për këtë formë të rëndë të kësaj vepre penale të kryer nga pakujdesia është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

Ndërsa, formë edhe më e rëndë e kësaj vepre penale është parashikuar në paragrafët 5 dhe 6 të këtij neni, e cila konsiderohet se është kryer nëse si rezultat i kësaj vepre penale është bërë asgjësimi i plotë ose i pjesërishtëm i botës shtazore, bimore ose ndotja është bërë në shkallë të madhe për të cilën nevojitet kohë e gjatë ose shpenzime të mëdha për ta sanuar. Për këtë formë edhe më të rëndë të kësaj vepre penale të kryer me dashje është parashikuar dënimi me gjobë dhe burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet, ndërsa për këtë formë edhe më të rëndë të kësaj vepre penale të kryer nga pakujdesia është parashikuar dënimi me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muajve deri në pesë (5) vjet.

Në paragrafin 7 të këtij neni, është parashikuar se kur e shqipton dënimin për vepër penale nga ky nen, gjykata mund ta detyrojë kryesin që të ndër marrë masa të caktuara për mbrojtjen, ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor.

4.4.2. Disa raste nga praktika gjyqësore që kanë ndodhur në shtetet e BE-së

1. Vandalizëm i paneleve diellore (Gjermani)

Në vitin 2018, u raportuan disa raste të vandalizmit ndaj paneleve diellore në Gjermani. Vandalët dëmtuan panelet diellore të instaluar në çati ose në ferma diellore, duke çuar në humbje financiare për pronarët dhe duke e ndërprerë kështu prodhimin e energjisë së rinovueshme. Akte të tilla vandalizmi pengojnë përpjekjet për kalimin në energji të pastër dhe rrjedhimisht reduktimin e emetimeve të karbonit.

2. Sabotimi i impianteve të trajtimit të ujit (Spanjë)

Në vitin 2016, një implant për trajtimin e ujit në Katalonjë, Spanjë, u vu në shënjestër të vandalëve që dëmtuan pompat dhe sistemet e kontrollit, duke shkakuar një mbyllje të përkohshme të funksionimit. Sabotimi shkaktoi një ndërprerje në furnizimin me ujë dhe shërbimet e trajtimit për mijëra banorë, duke theksuar cenueshmërinë e infrastrukturës kritike ndaj sulmeve të qëllimshme.

3. Dëmtimi i objekteve të djegies së mbeturinave (Francë)

Në vitin 2019, një strukturë e djegies së mbetjeve në Francë u vandalizua nga aktivistët që protestonin kundër djegies së mbeturinave dhe ndotjes së ajrit. Vandalët dëmtuan pajisjet dhe makineritë në objekt, duke i detyruar mbylljet dhe riparimet e përkohshme. Incidenti nënvizoi tensionet midis praktikave të menaxhimit të mbetjeve dhe shqetësimeve mjedisore.



4. Ndërhyrja në stacionet e monitorimit të cilësisë së ajrit (Itali)

Në vitin 2017, pati raportime për ndërhyrje në stacionet e monitorimit të cilësisë së ajrit në Milano, Itali. Vandalët i dëmtuan pajisjet e monitorimit dhe sensorët, duke ndikuar kështu në mbledhjen e të dhënave për nivelet e ndotjes së ajrit në qytet. Sabotimi minoi përpjekjet për ta monitoruar cilësinë e ajrit dhe për ta vlerësuar efektivitetin e masave të kontrollit të ndotjes.

5. Vandalizmi i turbinave me erë (Suedi)

Në vitin 2015, turbinat me erë në Suedi u vunë në shënjestër të vandalëve që dëmtuan fletët dhe komponentet elektrike. Vandalizmi shkaktoi ndërprerje në prodhimin e energjisë së erës dhe kjo kërkoi riparime të kushtueshme. Incidente të ngjashme kanë ndodhur në vende të tjera të BE-së, duke e reflektuar kështu kundërshtimin ndaj projekteve të energjisë së erës dhe shqetësimet për ndikimet në peisazh.

4.5. Prodhimi, shitja dhe vënia në qarkullim e materieve të dëmshme për mjekimin e kafshëve (neni 342)

4.5.1. Shqyrtime të përgjithshme

Formën themelore të kësaj vepre penale, sipas paragrafit 1 të nenit 342 të KPRK-së, e kryen kushdo që prodhon me qëllim që t'i shesë apo t'i vë në qarkullim materiet për mjekimin apo për parandalimin e sëmundjeve të kafshëve apo shpendëve, kur materiet e tilla janë të dëmshme për jetën apo për shëndetin e tyre.

Veprimet e kryerjes së kësaj forme të veprës penale konsistojnë **në prodhimin me qëllim të shitjes ose vënies në qarkullim të materieve të dëmshme për mjekimin apo parandalimin e sëmundjeve të kafshëve apo shpendëve.**⁷⁷

Me shprehjen “prodhimi i materieve për mjekimin apo për parandalimin e sëmundjeve të kafshëve apo shpendëve” nënkuptohet tërë procesi apo një pjesë e procesit farmaceutik teknologjik të sajimit të barit apo të shtesave të barit, si dhe përpunimi teknologjik dhe verifikimi i cilësisë dhe depozitimi e dërgimi i tij tek konsumatori.

Ndërsa, me shprehjen “vënia në qarkullim” duhet nënkuptuar mundësimin e shfrytëzuesve që t'i blejnë materiet e këtilla, përkatësisht kur materiet e këtilla shiten me pakicë ose me shumicë.⁷⁸

Kjo formë e kësaj vepre penale është e karakterit të rrezikut abstrakt, ngase konsiderohet se është kryer me vetë faktin e prodhimit me qëllim të vënies në qarkullim të materieve të dëmshme për mjekimin e sëmundjeve të kafshëve apo shpendëve. Pra, forma themelore e kësaj vepre penale ekziston edhe pse nuk është dëmtuar shëndeti i kafshëve apo i shpendëve apo ngordhja e tyre.

Për këtë formë të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

Formë e rëndë e kësaj vepre penale është parashikuar në paragrafin 2 të këtij neni, e cila konsiderohet se kryhet nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton me ngordhjen e një numri të madh të kafshëve apo të shpendëve.

Për këtë formë të rëndë të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me gjobë dhe burgim prej tre (3) muajve deri në tre (3) vjet.

⁷⁷ Shala, Afrim, *Veprat penale kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës*, Revista “Avokatura”, nr. 14, Oda e Avokatëve të Kosovës, Prishtinë, 2012, f. 15-31.

⁷⁸ Salihu, Ismet, *E drejta penale*, Pjesa e posaçme, f. 513.

Në paragrafin 3 të këtij neni është parashikuar se nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj, kurse në paragrafin 4 të këtij neni është parashikuar se nëse vepra penale nga paragrafi 2 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.

4.5.2. Disa raste nga praktika gjyqësore që kanë ndodhur në shtetet e BE-së

1. Përdorimi i paligjshëm i antibiotikëve në blegtori (Holandë)

Në vitin 2018, autoritetet holandeze zbuluan një rast ku një fermë derrash në shkallë të gjerë përdorte ilegalisht antibiotikë që nuk ishin miratuar për përdorim veterinar. Ferma kishte administruar me këto substanca te bagëtia pa autorizimin e duhur, duke shkaktuar shqetësime për rezistencën antimikrobike dhe sigurinë ushqimore.⁷⁹

2. Shitja e paligjshme e pesticideve të ndaluara (Francë)

Në vitin 2017, autoritetet franceze sekuestruan një sasi të madhe pesticidesh që ishin të ndaluara për përdorim në bujqësi për shkak të efekteve të tyre të dëmshme në mjedis dhe në shëndetin e njeriut. Pesticidet u shiteshin fermerëve ilegalisht përmes rrjeteve nëntokësore, duke nxjerrë në pah sfidat e zbatimit të rregulloreve për shitjen dhe qarkullimin e pesticideve.

3. Medikamente veterinarë të pamiratuara (Spanjë)

Në vitin 2019, autoritetet spanjolle mbyllën disa klinika veterinarë dhe farmaci për shitjen e medikamenteve dhe suplementeve të pamiratuara për kafshët. Këto substanca nuk iu ishin nënshtruar proceseve të duhura të testimit dhe miratimit, duke paraqitur rreziqe për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve.⁸⁰



4. Kontrabanda e mjeteve të paligjshme për kafshët (Mbretëria e Bashkuar)

Në vitin 2020, zyrtarët doganorë të Mbretërisë së Bashkuar kapën një dërgesë me mjete të paligjshme për kafshët e kontrabanduara në vend. Produktet, të cilat përfshinin medikamente dhe suplemente të palicencuara për kafshët shtëpiake dhe bagëtinë, po shpërndareshin përmes platformave online dhe dyqaneve të kafshëve pa autorizimin e duhur.

⁷⁹ <https://cdn.i-pulse.nl/autoriteitdiergenoesmiddelen/userfiles/Publications/2018-def-rapport1.pdf>

⁸⁰ <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/sp.efsa.2021.EN-1997>

5. Tregtia e paligjshme e hormoneve të rritjes (Belgjikë)

Në vitin 2016, autoritetet belge shkatërruan një rrjet kriminal të përfshirë në tregtinë e paligjshme të hormoneve të rritjes për bagëtinë. Hormonet u shiteshin fermerëve për ta nxitur rritjen e shpejtë të kafshëve, pavarësisht se ishin të ndaluara për përdorim bujqësor, për shkak të shqetësimeve për mirëqenien e kafshëve dhe sigurinë ushqimore.⁸¹



4.6. Dhënia e ndihmës veterinare në mënyrë të pandërgjegjshme (neni 343)

4.6.1. Shqyrtime të përgjithshme

Kjo vepër penale ka për objekt mbrojtës jetën dhe shëndetin e kafshëve, me të cilën vepër penale përmes inkriminimit vihet në përgjegjësi penale profesionisti që e jep ndihmën mjekësore e që është kategoria e veterinerëve, por jo vetëm, ngase vepra penale parasheh përgjegjësi penale edhe për ndihmësin e autorizuar të veterinerit. Fillimisht për t'u përcaktuar si veteriner, Ligji për veterinarin në nenin 3, ka paraparë se veteriner mund të jetë personi – banori i Kosovës i cili me sukses e ka kompletuar aftësimin formal për mjekësi ose kirurgji veterinare në një fakultet të veterinarisë.⁸²

Po ashtu, ky ligj ka përcaktuar se mbrojtja e kafshëve për sa i përket masave apo trajtimit për sëmundjet që mund t'i kenë kafshët duhet të bëhet vetëm nga veterineri.

Duke e pasur për bazë inkriminimin se bëhet fjalë për dy kategori të kryesve që neni 343 i KPRK-së përcakton cilësi specifike të kryesit na rezulton se kjo vepër penale nuk mund të kryhet nga çdo person, kjo për shkak se dhënia e ndihmës veterinare në mënyrë të kundërligjshme nuk mund të bëhet nga personat që nuk kanë kualifikim të veterinerit apo të ndihmësit të autorizuar të veterinerit.

⁸¹ <http://encyclopedia.uia.org/en/problem/hormone-trafficking>

⁸² Neni 3 i Ligjit Nr. 2004/21 Për Veterinarinë.

Ligji për veterinari përcakton edhe kategorinë e teknikut të veterinarisë⁸³ që si kualifikim për teknikun e veterinarisë përcaktohet se është personi i cili me sukses e ka kompletuar programin 4 vjeçar për teknik të veterinarisë, i cili program mund të merret në shkollë të mesme të profilit të tillë apo ekuivalent, që kjo kategori e teknikut të veterinarisë ka të bëjë me cilësinë e kryesit si ndihmës i autorizuar i veterinerit që e parasheh neni 343 në paragrafin 1 i KPRK-së.

Format themelore në paragrafin 1, të inkriminimit të kësaj vepre penale siç është theksuar më sipër ka përcaktuar se kryes i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm veterineri apo ndihmësi i autorizuar i veterinerit, kjo na jep të kuptojmë se si kryes mund të jetë vetëm personi që ka cilësi të veçanta që ligji i përcakton, që do të thotë që e përjashton mundësinë e kryerjes së kësaj vepre penale nga çdo person.

Format e kryerjes së kësaj vepre penale me rastin e dhënies së ndihmës veterinerë janë:

- Haptazi e përshkruan apo e aplikon mjetin e papërshtatshëm;
- Apo mënyrën jo të rregullt të mjekimit;
- Ose nuk i përdor masat higjienike, apo
- Në përgjithësi i shkel rregullat e profesionit të veterinarisë.

Element i kësaj vepre penale është secili element që si shkak i cilësdo formë alternative të veprimit rezulton në pasojën :

- E shkaktimit të sëmundjeve të kafshëve;
- E shkaktimit të keqësimit të sëmundjeve të kafshëve, apo
- E ngordhjes së kafshëve.

Nga formulimi dhe inkriminimi i formës themelore duke qenë se si kryes mund të jetë veterineri apo ndihmësi i autorizuar i veterinerit duke marrë për bazë format e kryerjes së veprës penale logjikshëm rrjedh se veterineri mund ta kryejë këtë vepër penale kur përshkruan apo aplikon mjet të papërshtatshëm, gjegjësisht mënyrë jo të rregullt të mjekimit, ndërsa ndihmësi i autorizuar i veterinerit këtë vepër penale e kryen kur nuk i përdor masat përkatëse higjienike që ndërlidhen në mënyrë të veçantë me sterilizimin e mjeteve mjekësore, por kjo nuk e përjashton mundësinë që edhe veterineri ta konsumojë këtë vepër penale duke mos i përdorur masat përkatëse higjienike, gjithnjë duke u bazuar në detyrat e punës të cilat i kryejnë këta dy profesionistë të fushës.

Forma e inkriminimit në paragrafin 2, parasheh përgjegjësi penale edhe kur kryesi i veprës së kryer nga pakujdesia, nga rezulton se sikurse te forma themelore e inkriminimit, si për sa u përket formave të kryerjes së veprës penale ashtu edhe elementeve që e përbëjnë figurën e veprës penale që konkretisht ndërlidhet me shkaktimin apo keqësimin e sëmundjes apo edhe ngordhjen e kafshëve, për shkak se kryesi është personi që ka cilësi të veçanta profesionale

⁸³ Po aty.

siç është veterineri apo ndihmësi i autorizuar i veterinerit, edhe kur ndërmerr veprime të pakujdesshme lidhur me përshkrimin, mjetin apo mënyrën jo të rregullt të mjekimit përgjigjet penalisht.

Forma e inkriminimit në paragrafin 3⁸⁴, që është formë e kualifikuar, përcakton si element të figurës së veprës penale pasojën që shkaktohet nga kryesi me rastin e kryerjes së veprës penale. Më konkretisht, dispozita nga neni 343 paragrafi 3 i KPRK-së ka referencë për sa i përket formës së kryerjes së veprës penale, ndërsa si element që e përbën figurën e kësaj forme të kualifikuar është pasoja e shkaktuar.

Më konkretisht paragrafi 3 i nenit të lartcekur ka përcaktuar se kur vepra penale nga paragrafi 1, rezulton në :

- ▶ Ngordhje të një numri të madh të:
 - Kafshëve, apo
 - Shpezëve.

Nga kjo rezulton se kur kemi të bëjmë me ngordhjen e një numri të madh të kafshëve apo të shpezëve, pikërisht për shkak të kësaj pasoje që përbën element të figurës së kësaj vepre penale, kjo edhe e bën këtë vepër penale të formës së kualifikuar.

Ndërsa, paragrafi 4⁸⁵ kualifikon veprën nga pakujdesia, që referohet në formën themelore nga paragrafi 2 kur vepra penale kryhet nga pakujdesia, por që për shkak të elementit të figurës që e përbën këtë formë të kualifikuar në paragrafin 4, e që po ashtu ka të bëjë me pasojën e veprës penale, përbën formë të cilësuar të kryerjes së kësaj vepre penale nga pakujdesia. Më konkretisht sipas paragrafit 4, kur vepra penale kryhet nga paragrafi 2 dhe kur për pasojë, ka rezultuar me:

- ▶ Ngordhje të një numri të madh të:
 - Kafshëve, apo
 - Shpezëve.

Nga kjo rezulton se kur kemi të bëjmë me një numër të madh të kafshëve të ngordhura apo të shpezëve, edhe pse kryesi veprimin e ka ndërmarrë në pakujdesi, kjo e bën penalisht përgjegjës.

4.6.2. Rast nga praktika gjyqësore në Mbretërinë e Bashkuar

Rasti i keqpërdorimeve veterinare

Në vitin 2017, një kirurg veterinar në Mbretërinë e Bashkuar u shpall fajtor për ofrimin e ndihmës veterinare në mënyrë të pandërgjegjshme. Veterineri kishte kryer operacione të

⁸⁴ Neni 342, Paragrafi 3 i KPRK – së.

⁸⁵ Neni 343, paragrafi 4 i KPRK – së.

panevojshme te kafshët shtëpiake, duke përfshirë procedura të tilla si heqja dhe mbyllja e bishtit të macet, vetëm për përfitime financiare. Këto operacione u konsideruan joetike dhe të panevojshme, duke shkaktuar vuajtje të panevojshme për kafshët e përfshira. Veprimet e veterinerit shkelën standardet profesionale të kujdesit dhe rezultuan me masa disiplinore nga autoritetet rregullatore veterinare.⁸⁶

4.7. Ushtrimi i kundërligjshëm i shërbimeve veterinare (neni 344)

4.7.1. Shqyrtime të përgjithshme

Ushtrimi i shërbimeve veterinare duhet të bëhet nga personat profesionistë dhe që posedojnë përgatitje adekuate. Kjo për faktin se ushtrimi i kësaj veprimtarie nga persona të pakualifikuar dhe që nuk posedojnë përgatitje adekuate përbën rrezik për shëndetin e kafshëve. Për këtë arsye, ushtrimi i shërbimeve veterinare nga personat që nuk posedojnë përgatitje adekuate përbën vepër penale sipas KPRK-së.⁸⁷

Sipas nenit 344 të KPRK-së, këtë vepër penale e kryen kushdo që pa përgatitje adekuate profesionale merret me shërimin e kafshëve ose ofron shërbime tjera veterinare në kompensim të pagesës.

Veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale konsistojnë në:

- a) Marrjen me shërimin e kafshëve ose**
- b) Ofrimin e shërbimeve tjera veterinare.**

Elementet e kësaj vepre penale janë:

- a) Marrja me shërimin e kafshëve ose ofrimin e shërbimeve tjera veterinare;**
- b) Që kryesi të mos ketë përgatitje adekuate profesionale;**
- c) Që veprimet kryerëse të lartcekura të ndërmerren në kompensim të pagesës.**
- d) Që veprimet e lartcekura të ndërmerren me dashje.**

Siç shihet, kjo vepër penale ka karakter blanket, ngase me Ligjin për veterinarinë⁸⁸ është rregulluar në mënyrë më të hollësishme ushtrimi i veprimtarisë veterinare dhe kushtet të cilat duhet t'i përmbushin personat për ta ushtruar një veprimtari të tillë.

Kështu, në nenin 32, paragrafi 2 të këtij Ligji, është parashikuar që profesionin e veterinarisë mund ta ushtrojnë personat të cilët e posedojnë licencën e lëshuar nga Ministria dhe të jenë të regjistruar në Regjistrin e Veterinerëve. Ndërsa, në nenin 32, paragrafi 3 të këtij Ligji, është parashikuar që licencat t'u jepen vetëm aplikantëve të cilët kanë diplomuar në medicinën dhe kirurgjinë veterinare dhe kanë diplomën ose kualifikimin formal superior.

⁸⁶ <https://www.rcvs.org.uk/news-and-views/news/uxbridge-based-vet-suspended-for-one-month-for-conspiracy-to/>

⁸⁷ ADEMI, BURIM; SHALA, AFRIM; MEHMETI, AVNI, *Modulet e trajnimit bazik për bashkëpunëtorët profesional (Penale-materiale dhe procedurale)*, Prishtinë, f. 274.

⁸⁸ Ligji Nr.2004/21 Për Veterinarinë, i datës 16.06.2004.

Për të ekzistuar kjo vepër penale, duhet që ushtrimi i shërbimeve të lartcekura veterinare të bëhet në kompensim të pagesës, edhe pse konsiderojmë se ushtrimi i këtyre shërbimeve veterinare është dashur që të inkriminohet, pavarësisht faktit nëse është bërë me kompensim të pagesës apo pa pagesë.

Kjo vepër penale konsiderohet se është kryer me vetë faktin e ushtrimit të kësaj veprimtarie, edhe pse nuk është shkaktuar kurrfarë pasoje.

Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje dhe kryes i saj mund të jetë çdo person. Për këtë vepër penale është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.

4.7.2. Disa raste nga praktika gjyqësore që kanë ndodhur në shtetet e BE-së

1. Klinikat e paligjshme veterinare (Itali)

Në Itali, autoritetet kanë zbuluar raste kur individë pa kualifikime të duhura veterinare operonin në klinika veterinare ilegale ose ofronin shërbime veterinare pa licencimin e duhur. Këtyre praktikuesve të paautorizuar ju mungonte trajnimi dhe ekspertiza e nevojshme për ta ofruar kujdesin e duhur për kafshët, duke paraqitur rreziqe për mirëqenien e kafshëve dhe shëndetin publik.

2. Ofruesit e palicencuar të kujdesit shëndetësor për kafshët (Francë)

Në Francë, ka pasur raste të individëve të palicencuar, duke i përfshirë kujdestarët e kafshëve shtëpiake, trajnerët e kafshëve ose praktikuesit e mjekësisë alternative, që ofrojnë shërbime veterinare përtej fushëveprimit të tyre të autorizuar të praktikës. Këta ofrues të paautorizuar mund të administrojnë medikamente, të kryejnë procedura invazive ose të japin këshilla mjekësore pa trajnimin ose mbikëqyrjen e duhur, duke e rrezikuar potencialisht shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve.

3. Importimi i paligjshëm i barnave veterinare (Gjermani)

Autoritetet në Gjermani kanë kapur raste të importimit dhe shpërndarjes së paligjshme të barnave veterinare, duke përfshirë medikamente dhe vaksina me recetë, pa autorizimin e duhur ose miratimin rregullator. Kjo tregti e paligjshme paraqet rreziqe të produkteve të falsifikuara, trajtimeve joefektive dhe reaksioneve negative të kafshët që marrin medikamente të paautorizuara.



4. Trajtimi i paautorizuar i kafshëve ekzotike (Holandë)

Në Holandë kanë ndodhur raste kur individë pa trajnim ose leje të specializuara kanë trajtuar në mënyrë të paligjshme kafshë ekzotike, si: zvarranikët, zogjtë ose gjitarët ekzotikë, pa mbikëqyrjen e duhur veterinarë. Praktikuesve të palicencuar iu mungonin njohuritë dhe përvoja për t'i adresuar nevojat dhe kërkesat unike shëndetësore të specieve ekzotike.⁸⁹

4.8. Moszbatimi i urdhrave për luftimin e sëmundjeve të kafshëve dhe të bimëve (neni 345)

4.8.1. Shqyrtime të përgjithshme

Vepra penale moszbatimi i urdhrave për luftimin e sëmundjeve të kafshëve dhe të bimëve, bën pjesë në grupin e veprave penale që kryhen me mosveprim, të cilat në teorinë e së drejtës penale ndryshe quhen edhe si **"delikte omisive"**,⁹⁰ pasi që kryesi nuk e ndërmerr veprimin të cilin ka qenë i obliguar që ta ndërmarrë.

Sipas paragrafit 1 të nenit 345 të KPRK-së, formën themelore të kësaj vepre penale e kryen kushdo që gjatë kohës së ndonjë epidemie e cila mund të rrezikojë blegtorinë, nuk respekton urdhrin apo vendimin e lëshuar nga organi kompetent në pajtim me ligjin, me të cilin parashihen masat për luftimin apo parandalimin e sëmundjes.⁹¹

Shprehja "blegtori", sipas paragrafit 6 të këtij neni, do të thotë çdo gjedh, bricjap, kalë, zog, shpezë, shpendë, bletë mjalti, dele, derr apo peshk.

Veprimi i kryerjes së kësaj forme të veprës penale manifestohet **në mosrespektimin e urdhrit apo vendimit të lëshuar nga organi kompetent në pajtim me ligjin, me të cilin parashihen masat për luftimin apo parandalimin e sëmundjes.**

Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm gjatë kohës së ndonjë epidemie e cila mund ta rrezikojë blegtorinë, andaj edhe kohëzgjatja e ndonjë epidemie është tipar themelor i kësaj vepre penale.

⁸⁹ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578957/IPOL_IDA\(2016\)578957_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578957/IPOL_IDA(2016)578957_EN.pdf)

⁹⁰ SHALA, AFRIM, *Hyrje në të drejtën penale*, f. 51.

⁹¹ Në KPRSH është parashikuar si vepër penale "Shkelja e karantinës së bimëve dhe kafshëve". Kështu, në nenin 207 të KPRSH-së është parashikuar se shkelja e rregullave për karantinën e bimëve apo të kafshëve, kur ka sjellë pasoja të rënda materiale ose që rrezikojnë jetën e shëndetin e njerëzve, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë. Në nenin 2, paragrafi 12 të Ligjit Nr. 105/2016 për Mbrojtjen e Bimëve (ndryshuar me ligjin nr. 15/2022, datë 3.2.2022) është parashikuar se "Karantinë bimëve" është tërësia e masave parandaluese, të ndërmarra me qëllim të parandalimit të hyrjes dhe/ose përhapjes së një dëmtuesi karantinor.

Kjo formë e kësaj veprë penale sipas paragrafit 1 të këtij neni është e karakterit të rrezikut abstrakt dhe konsiderohet që është kryer me vetë faktin e mosrespektimit të urdhrit apo vendimit të lëshuar nga organi kompetent në pajtim me ligjin, me të cilin parashihen masat për luftimin apo parandalimin e sëmundjes.

Për këtë formë të kësaj veprë penale është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

Formë tjetër e kësaj veprë penale është parashikuar në paragrafin 2 të këtij neni, e cila konsiderohet se ekziston nëse ndokush gjatë periudhës së rrezikut ndaj botës bimore nga sëmundja ose murtaja, nuk respekton urdhrin apo vendimin e organit kompetent me të cilin parashihen masat për luftimin apo parandalimin e sëmundjes ose të murtajës.

Edhe për këtë formë të kësaj veprë penale është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

Nëse vepra penale nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, atëherë kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

Formë e rëndë e kësaj veprë penale është parashikuar në paragrafin 3 të këtij neni, e cila konsiderohet se ekziston nëse vepra penale nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni rezulton me dëm të konsiderueshëm pasuror.⁹² Për këtë formë të rëndë të kësaj veprë penale është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vjet. Nëse kjo formë e rëndë e kësaj veprë penale është kryer nga pakujdesia, atëherë kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

Kryes i kësaj veprë penale mund të jetë çdo person.

4.8.2. Disa raste nga praktika gjyqësore që kanë ndodhur në shtetet e BE-së

1. Dështimi në zbatimin e masave për kontrollin e tuberkulozit të gjedhit (Irlandë)

Në Irlandë, ka pasur raste kur fermerët nuk i respektuan masat e kontrollit të tuberkulozit të gjedhit (TB) të mandatuara nga autoritetet. Kjo përfshinte dështimin e testimit të bagëtive për TB, dështimin për t'i karantinuar kafshët e infektuara dhe dështimin për t'i zbatuar masat e biosigurisë në ferma. Moszbatimi i urdhrave për kontrollin e sëmundjeve mund të shkaktonte përhapjen e TB-së midis kafshëve dhe popullatave të kafshëve të egra, duke paraqitur rreziqe për shëndetin publik dhe ekonominë bujqësore.⁹³

⁹² Sipas nenit 113 të KPRK-së, "Dëm i konsiderueshëm" nënkupton çdo humbje prej më shumë se pesëmijë (5.000) euro deri në pesëmbëdhjetëmijë (15.000) euro.

⁹³ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9150964/>

2. Mosrespektimi i masave të kontrollit të gripit të shpendëve (Francë)

Në Francë, ka pasur raste kur fermerët e shpendëve nuk i kanë zbatuar masat e kontrollit për ta parandaluar përhapjen e gripit të shpendëve (gripit të shpendëve) në fermat e tyre. Kjo përfshinte dështimin për t'i zbatuar masat e biosigurisë, dështimin për t'i raportuar zogjtë e sëmurë ose të ngordhur tek autoritetet dhe dështimin për t'i asgjësuar tufat e infektuara. Moszbatimi i urdhrave të kontrollit të sëmundjes mund të rezultonte në shpërthime të gripit të shpendëve, duke shkaktuar humbje të konsiderueshme në prodhimin e shpendëve dhe në rreziqe për shëndetin e njeriut.⁹⁴

3. Neglizhimi i urdhrave për kontrollin e sëmundjeve të bimëve (Holandë)

Kanë ndodhur raste në Holandë ku fermerët kanë neglizhuar t'i zbatojnë urdhrat për kontrollin e sëmundjeve të bimëve të lëshuara nga autoritetet. Kjo përfshinte dështimin për t'i hequr dhe për t'i shkatërruar kulturat e infektuara, dështimin e zbatimit të masave karantinore në ferma dhe dështimin për t'i raportuar shpërthimet e sëmundjeve të bimëve. Moszbatimi i masave të kontrollit të sëmundjeve ka shkaktuar përhapjen e patogjenëve të bimëve, humbjen e të korrave dhe ndërprerjen në tregtinë bujqësore.

4. Mosrespektimi i masave për kontrollin e murtajës afrikane të derrit (Poloni)

Në Poloni, ka pasur raporte për mosrespektim të masave të kontrollit për ta parandaluar përhapjen e murtajës afrikane të derrit (ASF) midis popullatave të derrave shtëpiak dhe derrave të egër. Kjo përfshinte dështimin e zbatimit të masave të biosigurisë në fermat e derrave, dështimin për asgjësimin e duhur të kufomave të infektuara dhe dështimin për ta kufizuar lëvizjen e derrave në zonat e prekura. Moszbatimi i urdhrave të kontrollit të sëmundjes ka shkaktuar përhapjen e ASF, duke rezultuar me humbje të konsiderueshme ekonomike për industrinë e derrave dhe rreziqe për sigurinë ushqimore.

4.9 Keqtrajtimi i kafshëve dhe ndotja e ushqimit dhe e ujit të kafshëve (neni 346)

4.9.1. Shqyrtime të përgjithshme

Qëllimi i këtij inkriminimi është mbrojtja e jetës dhe shëndetit të kafshëve, shpendëve dhe egërsirave nëpërmjet mbrojtjes, higjienike dhe shëndetësore, të ushqimit të kafshëve dhe ujit që pijnë ato.

Ligjet e veçanta i përcaktojnë kërkesat që duhet të plotësohen për përshtatshmërinë e ujit dhe ushqimit të kafshëve dhe shpendëve.

⁹⁴ <https://avineews.com/en/france-raises-avian-flu-risk-level-to-moderate/>

Sipas këtyre ligjeve, rrezik për shëndetin përbën edhe kur në ushqimin e kafshëve dhe shpendëve apo në ujin e kafshëve ka element patogjen i cili mund të shkaktojë problem shëndetësor edhe tek njeriu me përdorimin e produkteve të këtyre kafshëve apo shpendëve.

Në Republikën e Kosovës është miratuar Ligji 02/L-10 për Përkujdesje ndaj Kafshëve. Sipas këtij ligji, përcaktohet në nenin 3 se: "Kafshë nënkupton të gjitha kafshët e gjalla, duke përfshirë edhe shpezët, peshqit dhe bletët, larvat që jetojnë të lira dhe format larvare riprodhuese, por pa i përfshirë format fetale ose embrionike"⁹⁵, nga kjo rezulton qartë se edhe dispozita me karakter penal që ka në fokus mbrojtjen e kafshëve i ka inkorporuar të gjitha llojet e kafshëve siç edhe ligji i veçantë jep kuptimin se çfarë konsiderohet kafshë. Ligji i veçantë po ashtu përcakton kushte ligjore, për sa i përket mënyrës së mbajtjes, hapësirave dhe kushteve të domosdoshme për mbajtjen e kafshëve që në thelb ka si qëllim ruajtjen e kafshëve që si të tilla e përbëjnë diversitetin e natyrës dhe mjedisit në të cilin jetojmë.

Në kuadër të inkriminimit të veprës penale nga neni 346 të KPRK-së e cila dispozitë inkriminon keqtrajtimin e kafshëve dhe ndotjen e ushqimit dhe ujit të kafshëve, kodi i ka dhënë definicionet ligjore që shërbejnë konkretisht për këtë vepër penale.

Keqtrajtimi – KPRK në kuadër të kësaj vepre penale e ka paraparë kuptimin e shprehjes së keqtrajtimit. Keqtrajtimi nënkupton veprimin apo mosveprimin me të cilin kafshës i shkaktohen vuajtje, dhimbje apo shqetësime të rënda të cilat në shkallën dhe rrethanat në të cilat paraqiten janë të tepruara dhe të panevojshme⁹⁶.

KPRK përcakton se keqtrajtimi mund të bëhet qoftë me veprim apo me mosveprim.

Format e veprimit janë më lehtë të kuptueshme pasi që veprimi gjithnjë lë pasoja, përkatësisht me rastin e ndërmarrjes së veprimit është më e lehtë të përcaktohet si mënyra e veprimit ashtu edhe pasoja që është shkaktuar nga ai veprim. Sa i përket mosveprimit, ai përbën detyrimin e tillë kur personi në raport me kafshën e tij ka detyrime dhe përkundër se i ka detyrimet e tilla, ai nuk i ndërmerr ato. Në raste të tilla kemi të bëjmë me keqtrajtimin me mosveprim.

Nga cilado formë e tillë, qoftë e veprimit apo e mosveprimit duhet që kafsha të pësojë vuajtje, dhimbje apo shqetësime të rënda që në formën e tillë nuk janë të nevojshme dhe vetëm atëherë mund të konsiderohet se është kryer veprimi i keqtrajtimit.

Akt seksual - nënkupton penetrimin sado të vogël të cilësdo pjesë të trupit të kafshës me organin seksual të personit, cilësdo pjesë tjetër të trupit të personit ose objektit për qëllime seksuale.

⁹⁵ Ligji Nr. 02/L-10, Për Përkujdesje ndaj Kafshëve, i datës 01.10.2006.

⁹⁶ Neni 346, i KPRK – së.

Kjo mënyrë e përkufizimit të aktit seksual rezulton që ka si qëllim tre forma të mbrojtjes së kafshës nga aspekti i përfshirjes së aktit seksual.

- Kur pjesë të trupit të kafshës penetrojnë në organin seksual të personit;
- Kur cilado pjesë e trupit të personit penetron në kafshën; ose
- Kur çfarëdo objekti penetron në trupin e kafshës.

Këto tre forma të mbrojtjes nga akti seksual ndaj kafshës përbëjnë mënyrën e tërësishme të mbrojtjes së kafshës, pasi që ajo mbrohet qoftë nga objekti apo qoftë kur cilado pjesë e trupit të kafshës synon të penetrojë në personin apo e kundërta, kur cilado pjesë e trupit të personit penetron në trupin e kafshës.

Qëllimi seksual – konsiston në çdo veprim të bërë për qëllime të kënaqësisë seksuale të personit.

Dispozita gjithashtu e inkriminon veprimin e luftës ndërmjet kafshëve ku përgjegjës për këtë veprim është kushdo që organizon, financon ose është nikoqir i luftës ndërmjet kafshëve të llojeve të njëjta apo të ndryshme ose organizon apo merr pjesë në bast në këto luftëra. Dënimi për këtë situatë është dënim me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

Kjo dispozitë ka si synim që të mbrohen kafshët nga veprimet dhe sjelljet e ndryshme të njerëzve, që si pasojë rezultojnë në keqtrajtimin e tyre. Abuzimi i kafshëve, lufta ndërmjet tyre dhe bastialitetet kanë marrë hov të madh të përhapjes në Kosovë. Në këtë mënyrë, është konsideruar i domosdoshëm inkriminimi i veprimeve të tilla në Kod Penal.

Format e kryerjes së veprës penale të keqtrajtimit të kafshëve sipas KPRK-së janë përcaktuar si forma të kryerjes së keqtrajtimit të kafshëve janë:

- Keqtrajtimi;
- Përfshirja në aktin seksual me kafshën;
- Përfshirja për qëllime seksuale;
- Organizimi ose financimi i luftës ndërmjet kafshëve

Nga kjo mund të konkludohet se forma e kryerjes së kësaj vepre penale është me keqtrajtim, e keqtrajtimi siç u theksua mund të bëhet me veprim apo me mosveprim, duke i shkaktuar kafshës vuajtje, dhimbje apo shqetësime të mëdha. Edhe përfshirja në akt seksual me kafshën apo përfshirja për qëllime seksuale me kafshën konsiderohet formë e kryerjes së veprës penale. Ndërsa, forma tjetër e kryerjes së kësaj vepre penale, pra është organizimi, financimi i luftës ndërmjet kafshëve, vënia bast për këto luftëra, etj.

1. Ushqimi i kafshëve të kontaminuara (Belgjikë)

Skandali i dioksinës, i cili shpërtheu në Belgjikë në vitin 1999, përfshiu ndotjen e ushqimit të kafshëve me dioksina, një grup kimikatesh shumë toksike që mund të shkaktojnë efekte të rënda shëndetësore te njerëzit dhe kafshët. Ndotja ndodhi kur vajrat industriale, duke i përfshirë yndyrnat e ricikluara nga përpunimi i ushqimit dhe vajrat e mbeturinave kimike, u përzier në ushqimin e kafshëve, duke çuar në nivele të larta të ndotjes me dioksinë. Dioksinat janë ndotës organikë të qëndrueshëm që grumbullohen në zinxhirin ushqimor, duke paraqitur rreziqe për shëndetin e njeriut nëpërmjet konsumimit të mishit, bulmetit dhe vezëve të kontaminuara. Skandali shkaktoi tërheqje të gjera ushqimore dhe ndalime të eksportit të produkteve blegtorale belge, duke rezultuar në humbje të konsiderueshme ekonomike për sektorin e bujqësisë dhe duke minuar besimin e konsumatorëve në sigurinë ushqimore. Skandali i dioksinës shkaktoi reforma në rregulloret e sigurisë ushqimore dhe sistemet e monitorimit në Belgjikë dhe në mbarë BE-në për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen.⁹⁷

2. Mizoria në fabrikat ferma (Spanjë)

Në vitin 2017, hetimet e fshehta nga organizatat e mirëqenies së kafshëve zbuluan raste tronditëse të mizorisë së kafshëve dhe neglizhencës në fabrikat ferma në të gjithë Spanjën. Pamjet e kapura nga kamerat e fshehta treguan derra, pula dhe kafshë të tjera të fermës së mbyllur në kushte të mbipopulluara dhe të ndyra, me pak hapësirë për të lëvizur ose për t'i shprehur sjelljet natyrore. Praktikant e zakonshme të dokumentuara në hetime përfshinin gjymtime rutinë pa anestezi, të tilla si ngjitja e bishtit dhe heqja e sqepit, si dhe metodat çnjerëzore të trajtimit gjatë transportit dhe therjes. Hetimet shkaktuan zemërim publik dhe thirrje për rregulla dhe zbatime më të forta për t'i përmirësuar standardet e mirëqenies së kafshëve në sistemet e bujqësisë intensive. Qeveria spanjolle u zotua që t'i hetojë akuzat dhe ta forcojë mbikëqyrjen e fabrikave ferma për ta siguruar përputhjen me ligjet dhe rregulloret për mirëqenien e kafshëve.

3. Furnizimi me ujë të kontaminuar për kafshët (Irlandë)

Në vitin 2008, një krizë kontaminimi u shfaq në Irlandë kur gjedhët u zbuluan se kishin pirë ujë të kontaminuar me bifenile të poliklorinuara (PCB), një grup kimikatesh toksike që përdoren zakonisht në pajisjet elektrike dhe aplikimet industriale. Ndotja ndodhi kur vaji i transformatorit i kontaminuar me PCB, është derdhur në lumenj dhe burime uji në disa qarqe, duke ndotur furnizimin me ujë të pijshëm për bagëtinë. PCB-të janë ndotës organikë

⁹⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Dioxin_affair#:~:text=The%20Dioxin%20affair%20was%20a,products%2C%20mainly%20eggs%20and%20chickens.

të qëndrueshëm që mund të grumbullohen në indet yndyrore të kafshëve dhe njerëzve, duke paraqitur rreziqe për shëndetin përmes konsumimit të mishit, qumështit dhe produkteve të qumështit të kontaminuar. Incidenti ngriti shqetësime për sigurinë e zinxhirit ushqimor dhe efektet e mundshme afatgjata shëndetësore të ekspozimit ndaj PCB-ve të kafshët dhe njerëzit. Autoritetet rregullatore zbatuan masa për ta monitoruar cilësinë e ujit dhe për t'i zbutur rreziqet për shëndetin e kafshëve dhe publikun nga ndotja me PCB në burimet e ujit të pijshëm.

4.10. Shkatërrimi i botës bimore me materie të dëmshme (neni 347)

4.10.1. Shqyrtime të përgjithshme

Legjislacioni vendor përveç inkriminimit të veprës penale të shkatërrimit të botës bimore me materiale të dëmshme, njëkohësisht për qëllim të mbrojtjes së mjedisit në përgjithësi dhe të bimëve në veçanti, bëhet edhe sipas Ligjit nr.03/L-042 i produkteve për mbrojtjen e bimëve, dhe Ligjit nr.04/L-120 për mbrojtjen e bimëve. Që të dyja këto ligje përcaktojnë detyra në mënyrë të veçantë në nivel lokal dhe qendror për institucionet publike për mbrojtjen e bimëve dhe detyrimet e kontrollit të produkteve për mbrojtjen e bimëve.

KPRK nuk përcakton se çfarë në të vërtetë konsiderohet bimë, megjithatë Ligji për mbrojtjen e bimëve, në nenin 3 paragrafi 1 pika 1.33, ka përcaktuar se: “ **Bimë - bimë të gjalla ose pjesë të tyre të gjalla duke përfshirë frytin në kuptim botanik me përjashtim të atyre që ruhen me ngrirje të thellë, perimet, tuberë, bulbe, rizoma, lule të prera me ose pa gjemba, degë me gjethë, degë të prera me gjethë si, kultura indore bimore, micel i kërpudhave dhe polen i gjallë, farëra dhe gjermoplazmën**”, po ashtu në paragrafin 1 pika 1.34 ka përcaktuar se: “**Bimë për mbjellje - bimë të përcaktuara që të mbeten të mbjellura apo rimbjellura**”.⁹⁸

Ligji për produktet për mbrojtjen e bimëve, përcakton në nenin 2, Produktin për mbrojtjen e Bimëve – PMB, duke e përkufizuar si: “**Produktet për mbrojtjen e bimëve**” PMB nënkupton format e përgatitura përfundimtare të substancave aktive dhe preparateve të cilat përdoren për: a). mbrojtjen e bimëve apo prodhimeve bimore nga organizmat e dëmshëm ose që e parandalojnë aktivitetin e organizmave të tillë; b). nevoja të konservimit të produkteve bimore; c). shkatërrimin e bimëve të padëshiruara, pjesëve të bimëve, dhe kontrollimin apo shmangien e rritjes së bimëve të padëshiruara”.⁹⁹

Nga kjo duhet të kuptohet se ligjërisht janë të lejuara substancat e caktuara aktive dhe preparative, por që në fokus kanë qëllim mbrojtjen e bimëve e të cilat sipas legjislacionit në fuqi duhet kontrolluar, si për përmbajtjen, origjinën, cilësinë dhe shitjen nga inspekcioni fitosanitar.

⁹⁸ Ligji Nr.04/L-120, Për Mbrojtjen e Bimëve, i datës 17.01.2013.

⁹⁹ Ligji Nr. 03/L-042, i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, i datës 25.07.2022.

Ndërsa, Ligji për Kemikatet nr. 02/L-116, përcakton detyrimet institucionale për sa i përket importit dhe eksportit të kimikateve e që mund të shërbejnë edhe për qëllim të bimëve, duke i përkufizuar ato se si duhet të jetë qarkullimi i tyre në vend dhe mënyrën e përdorimit të tyre, gjithnjë me qëllim ruajtjen e mjedisit dhe shëndetin e njerëzve si dhe ndikimin e dëmshëm në mjedis.

Forma themelore e inkriminimit në paragrafin 1 të nenit 374 të KPRK-së ka paraparë se kryes i kësaj vepre penale mund të jetë kushdo. Kjo formë e inkriminimit nuk kërkon cilësi të veçanta të kryesit për t'u konsideruar si kryes i kësaj vepre penale.

Si formë e kryerjes së kësaj vepre penale është paraparë:

- Vepimi në kundërshtim me ligj, dhe përdorimi i materieve të dëmshme.

Ndërsa si elemente të kësaj vepre penale që e përbëjnë figurën e veprës janë paraparë:

- Shkaktimi i shkatërrimit të:
- Bimëve;
- Pemëve, ose
- Vegjetacionit tjetër,

Cilado nga këto kur rezulton në dëm në vlerë prej 10.000 euro apo më shumë.

Forma themelore që përcakton si element të veprës penale dëmin, e që përdor shprehjen, “ **Dëm në vlerë prej 10.000 euro**”, rrjedh se ka një shpërputhje me shprehjet e përcaktuara në nenin 113 pika 31, të përkufizimet e dëmit, duke qenë se në këtë dispozitë, “ **Dëm konsiderohet çdo humbje deri në 5.000 euro**, ndërsa sipas pikës 32, “**Dëm i konsiderueshëm konsiderohet çdo humbje prej 5.000 deri në 15.000 euro**”, nga kjo rrjedh se përcaktimi i dëmit si element i veprës në formën themelore të neni 347, është në shpërputhje me përkufizimet, duke qenë se vlera e paraparë si minimale prej 10.000 euro, hyn në kategorinë e përkufizimit të dëmit të konsiderueshëm, dhe jo të dëmit që përkufizohet në pikën 31 të nenit 113 të KPRK-së¹⁰⁰, pra vlera në valutë e përcaktuar dhe shprehja gjuhësore e Dëmit, rezulton se kanë kundërthënie me përkufizimet që Kodi ia bën dëmit e që janë kategori e dispozitave të përgjithshme në raport me të gjitha veprat penale.

Forma e kualifikuar në paragrafin 2 të nenit 347¹⁰¹, ka si qëllim mbrojtjen e llojit të veçantë të bimëve, pemëve ose vegjetacionit tjetër. Edhe këtë vepër penale mund ta kryejë kushdo.

Format e kryerjes janë sikurse të inkriminimit të formës themelore të përcaktuara në paragrafin 1. Te forma e kualifikuar nuk parashihet si element i veprës pasoja në shkallë të dëmit. Te kjo formë e inkriminimit element i formës së kualifikuar përbën lloji i veçantë i bimëve, pemëve apo vegjetacionit, që sipas legjislacionit gëzojnë mbrojtje të veçantë.

¹⁰⁰ Neni 113 i KPRK – së.

¹⁰¹ Neni 347, paragrafi 2 i KPRK – së.

Forma e inkriminimit në paragrafin 3¹⁰², inkriminon pakujdesinë, që do të thotë se kryerja e kësaj veprë penale varësisht se a është kryer forma themelore apo forma e kualifikuar kryesi përgjigjet edhe nëse ka vepruar nga pakujdesia, dhe kjo dispozitë ka përcaktuar dënueshmëri të ndryshme kur vepra është kryer nga pakujdesia e që është kryer forma themelore e inkriminimit, dhe lartësi më të ashpër të dënimit kur vepra është kryer nga pakujdesia në formën e kualifikuar që parashihet në paragrafin 2 ku gëzojnë mbrojtje të veçantë kategoritë e bimëve, pemëve apo vegjetacionit.

4.10.2. Disa raste nga praktika gjyqësore që kanë ndodhur në shtetet e BE-së

1. Përdorimi i Glyphosate në Bujqësi (Francë)

Glyphosate (glifosati) është një herbicid i përdorur gjerësisht në bujqësi, por përdorimi i tij ka qenë i diskutueshëm për shkak të shqetësimeve në lidhje me ndikimin e tij të mundshëm në jetën e bimëve dhe mjedisin. Në Francë, ka pasur raste kur përdorimi i tepërt ose jo i duhur i glifosatis ka shkaktuar shkatërrimin e vegjetacionit, duke i përfshirë lulet e egra, barishtet dhe shkurret. Grupet mjedisore dhe fermerët kanë ngritur shqetësime në lidhje me efektet ekologjike të përdorimit të kësaj substance, veçanërisht në biodiversitetin dhe shëndetin e tokës. Qeveria franceze ka zbatuar kufizime në përdorimin e kësaj substance dhe është zotuar që ta heqë gradualisht përdorimin e tij në bujqësi, duke i përmendur shqetësimet për ndikimet e tij mjedisore dhe shëndetësore.

2. Prerjet e paligjshme dhe përdorimi i pesticideve në pyje (Rumani)

Rumania është përballur me sfida me prerjet ilegale dhe me përdorimin e pesticideve të dëmshme në pyjet e saj, duke e kërcënuar biodiversitetin e bimëve dhe shëndetin e ekosistemit. Aktivitetet e prerjeve të paligjshme përfshijnë prerjen dhe heqjen e paautorizuar të pemëve, duke përfshirë lloje të vlefshme drurësh, për nxjerrjen dhe tregtimin e lëndës drusore. Përdorimi i pesticideve në operacionet pyjore, si insekticidet dhe herbicidet, mund t'i dëmtojë speciet bimë dhe ta prishë ekuilibrin e ekosistemit. Konservatorët dhe organizatat mjedisore kanë bërë thirrje për zbatim më të fortë të rregulloreve të pyjeve dhe praktikave të menaxhimit të qëndrueshëm për t'i mbrojtur pyjet dhe diversitetin e bimëve në Rumani.¹⁰³

3. Ndotja kimike e rrugëve ujore (Spanjë)

Ndotja kimike nga aktivitetet industriale, bujqësia dhe rrjedhjet urbane mund të kenë efekte të dëmshme në jetën e bimëve ujore, në lumenj, liqene dhe ligatina. Në Spanjë, ka pasur raste kur derdhjet kimike, rrjedhjet dhe rrjedhjet nga vendet industriale dhe fushat bujqësore kanë kontaminuar rrugët ujore, duke shkaktuar dëme në bimët ujore dhe ekosistemet. Ndotësit

¹⁰² Neni 347, paragrafi 3 i KPRK – së.

¹⁰³ <https://www.euractiv.com/section/politics/news/illegal-logging-data-from-romania-contradictory-says-eu-parliament-delegation/>

kimikë, si metalet e rënda, pesticidet dhe kimikatet industriale, mund ta prishin rritjen e bimëve ujore, fotosintezën dhe ciklet riprodhuese, duke shkaktuar rënie të diversitetit dhe bollëkut të bimëve. Përpjekjet për të trajtuar ndotjen kimike në rrugët ujore përfshijnë masa parandaluese të ndotjes, monitorim të cilësisë së ujit dhe nisma të restaurimit për t'i zbutur ndikimet në komunitetet e bimëve ujore dhe shëndetin e ekosistemit.

4.11. Shkretërimi i pyjeve (neni 348)

4.11.1. Shqyrtime të përgjithshme

Pyjet kanë një rëndësi të madhe për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit nga ndotja.

Pyjet konsiderohen resurse kombëtare dhe gëzojnë mbrojtje të posaçme jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë.

Sipas statistikave të disa organizatave, pyjet i mbulojnë afro 40% të mbarë territorit të Kosovës, ku prej tyre 60 % janë pronë publike, kurse 40% janë pronë private. Shkatërimi, dëmtimi dhe vjedhja e pyjeve në Kosovë është duke u bërë në përmasa të mëdha, sidomos këto vitet e fundit.¹⁰⁴ Andaj, me qëllim të parandalimit të kësaj dukurie, si në legjislacionet penale të shteteve bashkëkohore, ashtu edhe në KPRK, janë parashikuar si vepra penale shkretërimi dhe vjedhja e pyjeve.

Kështu, sipas nenit 348, paragrafi 1 të KPRK-së, veprën penale të shkretërimit të pyjeve e kryen kushdo që në kundërshtim me ligjin ose me urdhrin e organit kompetent bën prerjen ose shkatërrimin e pyllit ose në ndonjë mënyrë tjetër shkretëron pyjet.¹⁰⁵

Veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale janë të përcaktuara në mënyrë alternative dhe konsistojnë:

- a) në prerjen e pyllit,**
- b) shkretërimin e pyllit ose**
- c) shkretërimin e pyjeve në ndonjë mënyrë tjetër.**

Për ekzistimin e kësaj vepre penale duhet që veprimet e kryerjes të jenë ndërmarrë në kundërshtim me ligjin apo në kundërshtim me urdhrin e organit kompetent. Nga kjo shihet se kjo vepër penale është e karakterit blanket, ngase me ligje të posaçme janë rregulluar çështjet e mbrojtjes së pyjeve dhe kur konsiderohen se janë dëmtuar apo shkatërruar pyjet. Pyjet në Kosovë janë të mbrojtura dhe të rregullura edhe me Ligjin për Pyjet.¹⁰⁶

¹⁰⁴ SHALA, AFRIM, *Pjesa e posaçme e së drejtës penale me raste nga praktika gjyqësore*, f. 259.

¹⁰⁵ Në KPRSH janë parashikuar katër (4) vepra penale (kundërvajtje penale) të kësaj natyre, ku objekt mbrojtës janë pyjet. Kështu, në nenin 205 të KPRSH-së është parashikuar si kundërvajtje penale "Prerja e paligjshme e pyjeve"; në nenin 206 të KPRSH-së është parashikuar si kundërvajtje penale "Prerja e drunjve dekorativë dhe frutorë"; në nenin 206/a të KPRSH-së është parashikuar si vepër penale "Shkatërimi me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor" dhe në nenin 206/b të KPRSH-së është parashikuar si vepër penale "Shkatërimi nga pakujdesia me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor".

¹⁰⁶ Ligji Nr.08/L-137 Për Pyjet, i datës 09.03.2023.

Organ kompetent në sensin e kësaj vepre penale, duke u bazuar në Ligjin për Pyjet, konsiderohet Agjencia Pyjore e Kosovës, e cila i ka zyret e saj në të gjitha regjionet e Kosovës.¹⁰⁷

Objekt mbrojtës i kësaj vepre penale janë pyjet e Kosovës.

Sipas nenit 4 të Ligjit për Pyjet, **“Pyll”** është sipërfaqja e mbuluar me drunj pyjor, më të lartë se pesë (5) metra në fazën e tyre të pjekurisë, në formë të grumbullit pyjor ose grupeve të vogla të drunjve, me kurorë dendësi më të madhe se 10%, e cila gjithashtu përfshin bashkësinë biekologjike, që është më e madhe se 50 ari.

Nëse merret për bazë pronësia e pyjeve, pyjet në Kosovë ndahen në pyje publike dhe pyje private.

“Pyjet publike” janë pyjet dhe tokat pyjore në pronësi shtetërore, kurse **“Pyjet private”** janë pyjet dhe tokat pyjore në pronësi të personit fizik apo juridik.¹⁰⁸

Funksionet e pyjeve janë:

- 1. Ekonomike dhe prodhuese** që kanë të bëjnë me prodhimin e drurit dhe produkteve jo drunore;
- 2. Ekologjike** që kanë të bëjnë me mbrojtjen e tokës pyjore, regjimin e ujërave, ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike - përfshirë habitatet dhe llojet e florës dhe faunës së egër, resurseve gjenetike, sekuestrimi i karbonit dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe
- 3. Sociale** që kanë të bëjnë me rekreacionin, pushimin, turizmin, gjuetinë, edukimin, shëndetësinë dhe hulumtimet pyjore.¹⁰⁹

Në nenin 3, paragrafi 126 të Ligjit për Pyjet është parashikuar se **“Shkretërimi i pyjeve”** nënkupton çdo veprim me të cilin dobësohet plleshmëria e tokës pyjore, pamundësohet prodhimtaria ose qëndrueshmëria e pyjeve, realizimi i funksioneve pyjore dhe çdo veprim tjetër që mund të sjellë bimësi të padëshiruara, erozion, shpërlarje dhe rrëshqitje të dheut.

Vepra penale e shkretërimit të pyjeve mund të kryhet si në pyjet publike, ashtu edhe në pyjet private.

¹⁰⁷ SHALA, AFRIM, *Pjesa e posaçme e së drejtës penale me raste nga praktika gjyqësore*, f. 259.

¹⁰⁸ Neni 3, paragrafi 1, nën-paragrafët 1.21. dhe 1.31. të Ligjit për Pyjet.

¹⁰⁹ Neni 5 i Ligjit për Pyjet.

Është e rëndësishme që të theksohet se këtë vepër penale mund ta kryejë edhe pronari në pyllin e vet, p.sh. nëse bën prerjen apo shkatërrimin e pyllit të tij, në kundërshtim me ligjin ose në kundërshtim me urdhrin e Agjencisë Pyjore të Kosovës, nëse bën hapjen e rraheve apo rrugëve, në kundërshtim me Ligjin e Pyjeve, nëse bën zhveshjen e trungjeve, etj.

Vepra penale konsiderohet se është kryer në rastet kur është shkaktuar shkretërimi i pyjeve.

Për veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni, është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në katër (4) vjet.

Në paragrafin 2 të nenit 348 të KPRK-së, është parashikuar forma e rëndë e kësaj vepre penale e cila konsiderohet se kryhet nëse vepra nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet

- a) në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur ose në pyje të tjera me destinim të posaçëm ose
- b) kur kryesi vepron si anëtar i grupit.

Për këtë formë të rëndë të kësaj vepre penale sipas paragrafit 2 është parashikuar dënimi me gjobë dhe me burgim deri në pesë (5) vjet.

Vepra penale e shkretërimit të pyjeve, mund të kryhet vetëm me dashje dhe kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.

4.11.2 Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin J.H., sepse më datë 22.10.2021, rreth orës 13:10, në vendin mbi fshatin SH., Istog në Rajonin Pyjor Radushë, **në pyllin e tij privat në kundërshtim me urdhrin e organit kompetent ka bërë shkatërrimin e pyllit, duke bërë prerjen e drunjve dhe atë pa leje dhe pa damkosje e duke i shkretëruar pyjet**, në atë mënyrë që: në datë dhe në vendin e lartcekur me sharrë motorike në pronën private-në bashkëpronësi të prindit të tij – ngastrën kadastrale nr. 00087-111 ZK SH/Istog, ka prerë drunjtë e llojit “Ahu”, në gjatësi prej 1 metër me diametër prej 10-60 cm, e në vëllim prej tre (3) m³ dhe atë pa leje për prerje, pa damkë pyjore dhe pa fletë përcjellje të lëshuar nga organi kompetent, ku ishte hasur nga policia duke i transportuar drunjtë e prerë me traktorin e tij të markës “IMK Rakovica” me ngjyrë të kaltër.¹¹⁰
- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin N.M., sepse më datë 20.06.2019, rreth orës 11:00 minuta në rr.”..” në fshatin ... në parkun e mbrojtur “...”, e cila është nën administrimin e DAPK-së dhe atë në kundërshtim me ligjin dhe pa leje të organit kompetent bën prerjen e pyllit në vendin e lartcekur në pronë e tij private parcelën 169/1, ku nga zyrtarët e DAPK-së konstatohet se i njëjti ka prerë masën drunore të llojit “Breu”, 48 copë me vëllim të përgjithshëm 40.937 m³.¹¹¹
- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin H.R., sepse më datë 16.03.2019, rreth orës 16:30, në fshatin R., Komuna e P., i akuzuari me qëllim të shkretërimit të pyllit shoqëror, ka shkuar

¹¹⁰ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, dega në Istog, P.nr.358/2021, i datës 24.11.2022.

¹¹¹ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, P.nr.193/2020, i datës 08.09.2020.

me kombi të markës “VW”, ngjyrë të bardhë me tabela të regjistrimit ..., në pyllin në fshatin R. dhe nga aty i ka nxjerrë me rrënjë dhe i ka vendosur në kombi 104 fidanë të llojit “Pishë”.¹¹²

- Gjykata i ka shpallur fajtor të akuzuarit R.D. dhe F.D., sepse më datë 18.04.2018, në kohë të pacaktuar, në fshatin ..., pikërisht në ngastrën kadastrale nr.47-0 dhe 256-0, me kulturë mal, në vendin e quajtur “...”e evidentuar në fletën poseduese me nr.30 si pronë shoqërore - e mirë e fsh.ZK-V, e cila menaxhohet nga Agjencioni Pyjor i Kosovës, **kanë bërë shkatërrimin e pyjeve, duke prerë dhe duke bërë zhveshjen e trungjeve, në mënyrë ilegale, pa kontratë dhe pa pëlqim nga Agjencioni Pyjor i Kosovës.**¹¹³

4.11.3. Disa raste nga praktika gjyqësore që kanë ndodhur në shtetet e BE-së

1. Shpyllëzimi i paligjshëm në pyllin Białowieża (Poloni)

Pylli Białowieża, i vendosur në kufirin midis Polonisë dhe Bjellorusisë, është një nga pyjet e fundit primare të mbetura në Evropë. Vitet e fundit, Polonia u përball me kritika ndërkombëtare për lejimin e prerjeve të gjera në pyllin Białowieża, duke përfshirë zonat e mbrojtura. Aktivitetet e prerjes së pyjeve u konsideruan të paligjshme nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë,¹¹⁴ e cila vendosi se Polonia kishte shkelur ligjet e BE-së për mbrojtjen e habitateve dhe specieve. Ambientalistët dhe shkencëtarët argumentuan se prerja kërcënonte ekosistemin unik të pyllit, shtëpia e specieve të rralla si bizoni evropian dhe rrëqebulli evropian. Rasti theksoi sfidat e balancimit të përpjekjeve të ruajtjes me interesat ekonomike dhe rëndësinë e zbatimit të rregulloreve mjedisore për t’i mbrojtur habitatet e vlefshme natyrore.

2. Shpyllëzimi për plantacionet e vajit të palmës (Indonezi - një prodhues i madh, por ka lidhje tregtare me BE-në)

Edhe pse jo drejtpërdrejt brenda territorit të BE-së, BE-ja është një importues kryesor i mallrave si vaji i palmës, i cili është i lidhur me shpyllëzimin në vende si Indonezia. Prodhimi i vajit të palmës shpesh përfshin pastrimin e zonave të mëdha të pyjeve tropikale të shiut, duke çuar në shpyllëzim, humbje habitati dhe rënie të biodiversitetit. Organizatat mjedisore kanë dokumentuar raste të prerjeve të paligjshme dhe pastrimit të tokës për plantacionet e vajit të palmës në Indonezi, duke rezultuar në degradim mjedisor dhe konflikte sociale me komunitetet indigjene. BE-ja është përballur me presion për ta adresuar rolin e saj në nxitjen e shpyllëzimit përmes konsumit të vajit të palmës dhe mallrave të tjera bujqësore, duke çuar në thirrje për rregulla më të rrepta dhe praktika të qëndrueshme burimore.

¹¹² Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, dega në Podujevë, P.nr.418/2019, i datës 22.10.2019.

¹¹³ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, dega në Istog, P.nr.158/2019, i datës 02.09.2019.

¹¹⁴ Gjykata Evropiane e Drejtësisë është gjykata më e lartë e BE-së dhe është formuar në vitin 1952 me Traktatit e Parisit, kurse selia e saj gjendet në Luksemburg. Me themelimin e Kontratës së Nicës është paraparë se Gjykata Evropiane e Drejtësisë të përbëhet nga një gjyqtar nga secili shtet anëtarë. Kjo do të thotë me anëtarësimin e shteteve në BE, do të rritet edhe numri i gjyqtarëve të kësaj Gjykate. Gjykata Evropiane e Drejtësisë është kompetente që të kontrollojë dhe sigurojë respektimin e së drejtës së BE-së, të interpretojë normat e përcaktuara në kontratën themeluese nga ana e institucioneve legjislativë dhe ekzekutive të BE-së, si dhe nga të siguroj që e drejta e BE-së të interpretohet dhe të zbatohet në mënyrë uniforme nga të gjitha shtete anëtare. Në këtë mënyrë, Gjykata Evropiane e Drejtësisë vepron si gjykatë ndërkombëtare, por njëkohësisht konsiderohet edhe si e brendshme e shteteve anëtare.

3. Prerje ilegale në pyjet rumune (Rumani)

Pyjet e Rumanisë, veçanërisht në malet Karpate, janë ndër më të mëdhenjtë dhe biodiversiteti më i madh në Evropë. Megjithatë, aktivitetet e prerjeve të paligjshme kanë qenë të përhapura në pyjet rumune, të nxitura nga kërkesa për lëndë drusore dhe zbatimi i dobët i rregulloreve të pylltarisë. Operacionet e paligjshme të prerjeve përfshijnë prerjen dhe heqjen e paautorizuar të pemëve, duke përfshirë lloje të vlefshme drurësh, për nxjerrjen dhe tregtimin e lëndës drusore. Grupet mjedisore dhe aktivistët kanë ngritur shqetësime rreth ndikimeve ekologjike dhe sociale të prerjeve të paligjshme, duke përfshirë shkatërrimin e habitatit, humbjen e kafshëve të egra dhe korrupsionin në sektorin e pyjeve. Qeveria rumune është përballur me kritika për dështimin për të trajtuar në mënyrë efektive prerjet e paligjshme dhe për t'i mbrojtur pyjet e saj, duke nxitur thirrje për masa më të forta zbatimi dhe përpjekje për ruajtje.

4.12. Vjedhja e pyllit (neni 349)

4.12.1. Shqyrtime të përgjithshme

Sipas paragrafit 1 të nenit 349 të KPRK-së, formën themelore të kësaj vepre penale e kryen kushdo që me qëllim të vjedhjes pret trungjet në pyll dhe sasia e drunjve të prerë i tejkalon dy metra kub.

Për nga natyra e saj, vepra penale e vjedhjes së pyllit është formë e posaçme e vjedhjes dhe për këtë shkak nuk mund të bëhet fjalë për bashkimin ideal të kësaj vepre me veprën penale të vjedhjes.¹¹⁵

Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale konsiston në prerjen e trungjeve.

Për ekzistimin e kësaj vepre penale, prerja e trungjeve duhet të bëhet me qëllim të vjedhjes së tyre, respektivisht me qëllim që vetes apo tjetrit t'i sjellë dobi pasurore të kundërligjshme. Nga kjo rrjedh se kjo vepër penale mund të kryhet vetëm në pyllin e huaj. Në të kundërtën, nëse kryesi bën prerjen e trungjeve në pyllin e vet, në kundërshtim me ligjin ose urdhrin e organit kompetent, atëherë në këto raste mund të bëhet fjalë për veprën penale të shkretërimit të pyjeve, nga neni 348 të KPRK-së.

Gjithashtu, siç është cekur edhe në paragrafin 1 të nenit 349 të KPRK-së, për ekzistimin e kësaj vepre penale, duhet që sasia e drunjve të jetë mbi 2 m³ (dy metra kub). Nëse sasia e drunjve është më e vogël se 2 m³ (dy metra kub), atëherë mund të bëhet fjalë për kundërvajtje.

Vepra penale konsiderohet se është kryer me vetë faktin e prerjes së trungjeve.

Për formën themelore të kësaj vepre penale, nga paragrafi 1 i këtij neni, është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

¹¹⁵ SHALA, AFRIM, *Pjesa e posaçme e së drejtës penale me raste nga praktika gjyqësore*, f. 261.

Forma e rëndë e kësaj vepre penale është parashikuar në paragrafin 2 të nenit 349 të KPRK-së, e cila konsiderohet se kryhet nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është kryer në këto rrethana:

- me qëllim që drunjtë e prerë të shiten ose
- nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) metra kub.

Për këtë formë të rëndë të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me gjobë dhe me burgim prej tre muajve deri në katër (4) vjet.

Në paragrafin 3 të nenit të lartcekur është parashikuar formë edhe më e rëndë e kësaj vepre penale e cila ekziston nëse vepra penale nga ky nen kryhet:

- në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në pyllin tjetër me destinim të posaçëm;
- me qëllim që drunjtë e prerë të shiten, pavarësisht sasisë së drurit të përfshirë.

Për këtë formë të rëndë të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje dhe me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të pasurisë për vete ose për ndonjë person tjetër.

Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.

Sipas paragrafit 4 të nenit të lartcekur, tentativa për ta kryer veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni është e dënueshme.

4.12.2 Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin L.S., sepse më datën 03.07.2022, rreth orës 21:30 minuta, në pyllin e pronës shtetërore, në paralelen nr.24 dhe 25, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete, me dashje, me sharrë motorike, në ngastrën 24, i ka prerë 90 copë trungje të njoma, të llojit bung, me diametër në cung 20-46 cm, me vëllim të përgjithshëm 6.03m³ dhe në ngastrën 25 ka prerë 5 copë trungje të njoma, të llojit “Ahu”, me diametër në cung 36-46, me vëllim të përgjithshëm 4.39m³, ku vëllimi i përgjithshëm prej 10.42 m³, të cilat i ka bartur me traktor të markës “Rakovica” me rimorkio të adaptuar dhe me ramë, në këtë mënyrë të dëmtuarës APK-së, zyra në Kamenicë, i ka shkaktuar dëm material në shumë të papërcaktuar.¹¹⁶
- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin S.M., për shkak të kësaj vepre penale, sepse më datën 06.07.2007, në territorin e një fshati të Komunës së Gjilanit, në vendin e quajtur “Llaqinov”, me qëllim të vjedhjes në pyllin e pronësisë publike, me sharrë motorike i ka prerë 20 trungje bingu, me diametër 20-25 cm, me lartësi 8 metra, me vëllim të përgjithshëm prej 3.82 m³, duke e dëmtuar me këtë Agjencionin e Pyjeve të Kosovës, në vlerë prej 153.80 Euro.¹¹⁷

¹¹⁶ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, dega në Kamenicë, P.nr.161/2022, i datës 25.09.2023.

¹¹⁷ Aktgjykimi i Gjykatës Komonale në Gjilan, P.nr.840/2007, i datës 18.08.2008.

- Gjykata e ka shpallur fajtori të akuzuarin E.S., sepse, me datë 21.09.2021, rreth orës 11:30, në territorin e fshatit “S”, komuna e Vitisë, në pyllin e pronës shtetërore, në vendin e quajtur “...”, me qëllim të vjedhjes, me sharrë motorrike i ka prerë 24 copa drunj të llojit “Ahu-shkozë”, me diametër në cung 16-19 cm, në lartësi të drurit 17 cm, me vëllim të përgjithshëm 2.88 m³, në këtë mënyrë të dëmtuarës AKP në Viti i ka shkaktuar dëm material në shumën prej 389.00 Euro.¹¹⁸

4.12.3. Disa raste nga praktika gjyqësore që kanë ndodhur në shtetet e BE-së

1. Prerjet ilegale në Rumani

Rumania është përballur me sfida të rëndësishme me prerjet e paligjshme, të cilësuar shpesh si “vjedhje e pyjeve”. Vitet e fundit, aktivitete të paligjshme të prerjeve të pyjeve janë raportuar në rajone të ndryshme të Rumanisë, duke i përfshirë malet Karpate, ku synohen pyjet e vlefshme me drunj. Këto aktivitete përfshijnë prerjen dhe heqjen e paautorizuar të pemëve, shpesh të kryera nga grupe kriminale dhe kontribuojnë në shpyllëzimin, humbjen e habitatit dhe degradimin ekologjik. Qeveria rumune është kritikuar për zbatimin e pamjaftueshëm të rregulloreve të pyjeve dhe dënime të dobëta për prerjet e paligjshme, duke çuar në shqetësime të vazhdueshme për qëndrueshmërinë e pyjeve të Rumanisë.



2. Prerjet e paligjshme në Bullgari

Bullgaria është përballur gjithashtu me probleme me prerjet e paligjshme në pyjet e saj, veçanërisht në zonat e mbrojtura dhe pyjet e vjetra. Aktivitetet e prerjeve të paligjshme shpesh përfshijnë prerjen e paautorizuar të llojeve të vlefshme të pemëve, si ahu dhe lisi, për nxjerrjen dhe tregtimin e lëndës drusore. Qeveria bullgare ka zbatuar masa për t'i luftuar prerjet e paligjshme, duke e përfshirë rritjen e përpjekjeve të zbatimit të ligjit dhe dënime më të rrepta për shkelësit. Megjithatë, sfidat mbeten, duke e përfshirë korrupsionin brenda sektorit të pylltarisë dhe burimet e kufizuara për monitorim dhe zbatim.

¹¹⁸ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, dega në Viti, P.nr.157/2022, i datës 04.07.2023.

4.13. Gjuetia e kundërligjshme (neni 350)

4.13.1. Shqyrtime të përgjithshme

Formën themelore të kësaj vepre penale, sipas paragrafit 1 të nenit 350 të KPRK-së, e kryen kushdo që gjuan kafshë të egra, kur gjuetia është e ndaluar ose në territorin në të cilin gjuetia është e ndaluar.

Veprimet e kryerjes së kësaj forme të veprës penale konsistojnë në:

- **gjuajtjen e kafshëve të egra gjatë kohës kur gjuetia është e ndaluar ose**
- **gjuajtjen e kafshëve të egra në territorin në të cilin gjuetia është e ndaluar.**

Veprimi në formën e parë ka të bëjë me kohën e kryerjes së gjuetisë, kurse veprimi i dytë ka të bëjë me vendin e kryerjes së gjuetisë.

Për këtë formë të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me gjobë ose më burgim deri në një (1) vit.

Në paragrafin 2 të nenit 350 të KPRK-së, është parashikuar një formë tjetër e kësaj vepre penale e cila konsiderohet se kryhet në rastet kur ndokush pa leje ose autorizim, gjuan ose mbyt një kafshë të egër ose e zë të gjallë.

Veprimet e kryerjes së kësaj forme të veprës penale janë të përcaktuara në mënyrë alternative dhe konsistojnë në:

- **gjuajten e një kafshe të egër,**
- **mbytjen e një kafshe të egër ose**
- **zënien (kapjen) për së gjalli të një kafshe të egër.**

Objekt mbrojtës i kësaj vepre penale janë kafshët e egra.

Sipas nenit 3 të Ligjit për gjuetinë,¹¹⁹ shprehja **“Kafshë të egra”** përfshin kafshët dhe shpendët e egra të caktuara me ligj, që formojnë popullata në gjendje të lirë në natyrë ose në sipërfaqe të kufizuara të parapara për kultivim intensiv apo për shumim.

Kafshë të egra sipas nenit 4 të këtij ligji, konsiderohen : dreri i rëndomtë, dreri lopatar, kaprolli, dhia e egër, derri i egër, ariu i murmë, lepuri i zakonshëm, ketri, dhelpra, ujku, çakalli, macja e egër, pula e egër e madhe, fazani, pëllumbi gungash, pëllumbi i zgavrave, pëllumbi i zi, pata e përhimët, pata e murrizit, pata ballbardhë, rosa shurdhake, rosa e përhimët, rosa, kukuvajka e bardhë, huti veshor i pyjeve, huti i maleve, sokoli pulngrënës, orli, etj.¹²⁰

¹¹⁹ Ligji Nr.02/L-53 Për Gjuetinë, i datës 16.12.2005.

¹²⁰ SHALA, AFRIM, *Pjesa e posaçme e së drejtës penale me raste nga praktika gjyqësore*, f. 264.

Për ekzistimin e veprës penale sipas paragrafit 2 të nenit 350 të KPRK-së, duhet që gjuetia e kafshëve të egra të bëhet pa leje ose pa autorizim.

Për këtë formë të kësaj veprë penale është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.

Formë e rëndë e kësaj veprë penale është parashikuar në paragrafin 3 të nenit 350 të KPRK-së. Sipas kësaj dispozite ligjore, kjo formë e rëndë e kësaj veprë penale konsiderohet se kryhet nëse vepra penale nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni kryhet:

- jashtë sezonës;
- në grup;¹²¹
- ndaj gjahut në vlerë që tejkalon 2000 (dymijë) Euro ose
- me rëndësi sipas rregulloreve të gjuetisë.

Për këtë formë të rëndë të kësaj veprë penale është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

Ndërsa, në paragrafin 4 dhe 5 të nenit 359 të KPRK-së, janë parashikuar forma edhe më të rënda të kësaj veprë penale, të cilat konsiderohet se kryhen nëse ndokush :

- gjuan lloje të rrezikuara ose të rralla të kafshëve, gjuetia e të cilave është e ndaluar;
- gjuan lloje të posaçme pa e pasur lejen e veçantë për atë lloj gjahu;
- gjuan duke përdorur metoda të asgjësimit masiv;
- duke e përdorur automjetin ose
- duke e përdorur dritën e fortë.

Për këto forma edhe më të rënda të kësaj veprë penale, është parashikuar dënimi me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

Në paragrafin 6 të këtij neni, është parashikuar se kafshët e egra dhe pajisjet e gjuetisë konfiskohen.

Kryes i kësaj veprë penale mund të jetë çdo person dhe kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje.

4.13.2. Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin I.B., sepse më datë 26.11.2022, rreth orës 11:05, në fshatin S....., komuna e Gjilanit, **me dashje, ka gjuajtur kafshë të egra në kohën kur gjuetia është e ndaluar**, në atë mënyrë që në kundërshtim me nenin 8 paragrafi 8.1 të Ligjit për Gjuetinë me nr. 02/L-53, me përdorimin pushkës së gjuetisë të llojit “Over & Under

¹²¹ Sipas nenit 113, paragrafi 12 të KPRK-së, grup njerëzish konsiderohen tre (3) ose më shumë persona.

Zastava” nr. Serik 37825 **ka vrarë tre (3) kafshë - derra të egër, në zonën ku gjuetia ka qenë e ndaluar atë ditë.**¹²²

- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin H.M., për shkak të kësaj vepre penale, sepse më datën 29.10.2004, rreth orës 9:30 minuta, në pyllin afër një fshati në Gjilan, me pushkën e tij të gjuetisë, të prodhimit turk, me kalibër 12 mm, **ka dalë në gjah dhe ka gjuajtur kafshë të egra, pa autorizim në kohën kur ka qenë ndalesa për gjuajtjen e kafshëve të egra**, e cila është në kundërshtim me rregullat e gjuetisë.¹²³
- Gjykata i ka shpallur fajtor të akuzuarit V.E. dhe S.O., për shkak të kësaj vepre penale, sepse të akuzuarit më datën 29.12.2007, në një fshat të komunës së Kamenicës, **pa leje kanë dalur në gjueti të kafshëve të egra, në atë mënyrë që paraprakisht i lëshojnë zagarët e tyre për t’i ndjekur kaprojtë, kurse të akuzuarit nga pozicionet që ishin vendosur më parë, me pushkët e tyre të gjuetisë arrijnë që t’i vrasin dy (2) kaproj.**¹²⁴
- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin Q.K., sepse më datë 26.09.2020, rreth orës 20:30, në fshatin Gorancë, komuna Hani i Elezit, përkatësisht tek vendi i quajtur “Zheden”, ka përdorur pushkën e gjuetisë të markës “Arsman”, me numër serik , kalibër 12 mm, **në atë mënyrë që ka shtënë tre (3) herë në drejtim të një lepuri të cilin e qëllon dhe e mbyt.**¹²⁵
- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin H.T., sepse më datë 12.01.2017 rreth orës 18:20 minuta, në fshatin M., komuna e Suharekës, **pa leje ose autorizim, mbyt kafshët e egra, në atë mënyrë që me pushkë gjysëm automaktike gjuan dhe i mbyt dy derra të egër.**¹²⁶
- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin P.N., sepse më datë 05.01.2018, rreth orës 11:20 minuta, mbi fshatin, komuna e, me armën e tij të gjuetisë ... me numër ..., me 17 fishekë, **gjuan kafshë të egra, ku gjuetia në vendin - territorin e lartcekur është e ndaluar, me ç’rast gjatë patrullimit nga ana e policisë është hasur duke zhvilluar aktivitete ilegale të gjuetisë.**¹²⁷

¹²² Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, P.nr.1249/2022, i datës 06.07.2023.

¹²³ Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan, P.nr.191/2004, i datës 02.02.2005.

¹²⁴ Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Kamenicë, P.nr.18/2008, i datës 07.05.2008.

¹²⁵ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, PKR.nr.154/2020, i datës 16.12.2020.

¹²⁶ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, dega në Suharekë, P.nr.487/2017, i datës 31.07.2018.

¹²⁷ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.298/2018, i datës 08.04.2019.

1. Gjuetia e paligjshme e specieve të mbrojtura (Spanjë)

Spanja është përballur me disa raste të gjuetisë së paligjshme, veçanërisht duke synuar specie të mbrojtura si rrëqebulli iberik dhe shqiponja perandorake spanjolle. Në vitin 2018, autoritetet spanjolle arrestuan disa individë të përfshirë në gjuetinë e paligjshme të rrëqebullit iberik, një nga speciet më të rrezikuara të maceve në botë. Gjuetarët pa leje u zbuluan se kishin vendosur kurthe dhe përdornin metoda të paligjshme të gjuetisë për të kapur rrëqebullin. Në mënyrë të ngjashme, janë raportuar raste të të shtënave dhe të helmimit të paligjshëm të shqiponjave perandorake spanjolle, duke rezultuar me vdekjen e disa specieve zogjsh të rrezikuar në mënyrë kritike. Qeveria spanjolle ka zbatuar masa për ta luftuar gjuetinë e paligjshme, duke e përfshirë shtimin e patrullave në zonat e mbrojtura dhe dënime më të rrepta për shkelësit.

2. Gjuetia e paligjshme e ujqërve (Rumani)

Rumania është shtëpia e popullatave të konsiderueshme të ujqërve, një specie e mbrojtur sipas ligjit të BE-së. Megjithatë, gjuetia dhe gjuetia e paligjshme e ujqërve vazhdojnë të përbëjnë kërcënim për ruajtjen e tyre. Në vitin 2020, autoritetet rumune arrestuan disa individë për gjueti të paligjshme të ujqërve në malet Karpate. Gjuetarët pa leje u zbulua se kishin përdorur armë zjarri dhe kurthe pa leje për të vrarë ujqër. Gjuetia e paligjshme e ujqërve shpesh nxitet nga konfliktet me blegtorët, të cilët i perceptojnë ujqërit si një kërcënim për bagëtinë e tyre. Megjithatë, aktivitetet e tilla i minojnë përpjekjet për ruajtje dhe mund të shkaktojnë në rënie të popullsisë së kësaj specie kryesore. Organizatat mjedisore në Rumani kanë punuar për ta rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e bashkëjetesës me ujqërit dhe nevojën për një zbatim më të fortë të ligjeve për mbrojtjen e kafshëve të egra.

3. Gjuetia e paligjshme e shpendëve (Qipro)

Qiproja ka qenë prej kohësh e njohur si një pikë e nxehtë për kapjen dhe gjuetinë e paligjshme të shpendëve, veçanërisht duke i synuar speciet migratore si zogjtë këngëtarë. Në vitin 2019, autoritetet qipriote arrestuan disa individë të përfshirë në operacionet e paligjshme të kurthit të shpendëve, duke përdorur rrjeta mjegull dhe gëlqerorë. Këto kurthe përdoren për kapjen e zogjve shtegtarë për tregti të paligjshme të kafshëve shtëpiake dhe qëllime të kuzhinës. Grumbullimi i paligjshëm i shpendëve ka shkaktuar në rënie të ndjeshme të popullatave të shpendëve në Qipro dhe paraqet kërcënim për rrugët migratore dhe biodiversitetin në rajonin e Mesdheut. Përpjekjet për ta luftuar kurthin e paligjshëm të shpendëve në Qipro kanë përfshirë rritjen e përpjekjeve të zbatimit të ligjit, fushatat e ndërgjegjësimit të publikut dhe iniciativat për të promovuar turizmin e qëndrueshëm të vëzhgimit të shpendëve.

4.14. Shitja ose nxjerrja e trofeve të kafshëve të egra jashtë Republikës së Kosovës (neni 351)

4.14.1. Shqyrtime të përgjithshme

Vepra penale e shitjes apo nxjerrjes së trofeve të egra nga neni 351 i KPRK-së, është e lidhur ngushtë me veprën penale të gjuetisë së kundërligjshme që inkriminohet në nenin 350 të KPRK-së. Kjo për faktin se gjuetia e kundërligjshme shpesh herë nuk bëhet për qëllime rekreative por bëhet me qëllime të përfitimit financiar apo për shkak të manisë së personave që koleksionojnë trofe të kafshëve të egra.

Duke qenë se dispozita ligjore nga neni 351, përcakton kafshët e egra, dhe trofetë, është me rëndësi të kuptohet përkufizimi ligjor sipas legjislacionit pozitiv, se çfarë nënkuptojnë kafshët e egra dhe çfarë nënkuptojnë trofetë.

Më konkretisht në ligjin për gjuetinë, Nr.02/L-53, në nenin 3, përcaktohet se: **“Kafshët e egra” përfshijnë kafshët dhe shpendët e egra të caktuara me ligj, që formojnë popullata në gjendje të lirë në natyrë ose në sipërfaqe të kufizuara të parapara për kultivim intensiv apo për shumim**¹²⁸. Kafshët për gjueti trofe sipas nenit 3, të ligjit përcaktohet se janë: **“Kafshët për gjueti trofe” - kafshët për gjueti ose pjesët e tyre të cilat ruhen dhe vlerësohen**¹²⁹. Ligji për gjuetinë përkufizon edhe kafshët si Trofe Kulminante, që në nenin 3 përcaktohen si: **“Trofetë kulminante” trofeja e ndonjë kafshe të egër e vlerësuar me numrin më të madh të poenave se trofeu me numër më të madh të poenave të llojit të caktuar të kafshës së egër në Kosovë**¹³⁰.

Forma themelore e kësaj vepre penale në paragrafin 1¹³¹, ka paraparë se kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, dispozita ligjore nuk kërkon që kryesi të ketë ndonjë cilësi të veçantë. Për sa u përket formave të kryerjes dispozita ka paraparë dy forma të kryerjes që duhet të jenë në mënyrë të kundërligjshme si:

- Shitja e trofeve, apo
- Nxjerrja e trofeve jashtë territorit të vendit.

Elementi i figurës së veprës penale është trofeu që është kafsha si tërësi apo pjesa e saj që duhet të jetë nga kafshët e egra.

¹²⁸ Ligji, Nr. 02/L-053, Për Gjuetinë, i datës, 01.01.2007.

¹²⁹ Ligji, Nr. 02/L-053, Për Gjuetinë, i datës, 01.01.2007.

¹³⁰ Ligji, Nr. 02/L-053, Për Gjuetinë, i datës, 01.01.2007.

¹³¹ Neni 351, Paragrafi 1 i KPRK – së.

Forma e cilësuar e paraparë në paragrafin 2 të nenit 351¹³², inkriminon kryerjen e kësaj vepre penale duke e pasur referencë dispozitën e gjuetisë së kundërligjshme. Edhe te forma e kualifikuar format e kryerjes janë që në mënyrë të kundërligjshme: Shet trofeun apo e nxjerr atë jashtë territorit. Elementet që e bëjnë figurën e kësaj vepre penale si formë të kualifikuar janë:

- Trofeu i kafshëve të egra bëhet në kohën e ndaluar të gjuetisë apo në vendin e ndaluar të gjuetisë;
- Trofeun e kafshëve të egra e ka siguruar pa leje apo autorizim, duke e mbytur kafshën apo duke e zënë, dhe
- Trofeun e kafshës së egër e ka siguruar në kohën e ndaluar të gjuetisë apo në vendin e ndaluar dhe pa leje apo autorizim si dhe zënia apo gjuetia është bërë në:
- Në grup;
- Ndaj gjahut që tejkalon vlerën 2000 euro, apo
- Ndaj gjahut me rëndësi.

Udhëzimi administrativ Nr.11/2007 i datës 17.09.2007, për sezonin e gjuetisë përcakton kategoritë e llojeve të kafshëve të egra, që i ndan në gjithsej tre kategori: a) llojet e kafshëve të egra për gjueti, b) llojet e kafshëve të egra të rrezikuara, dhe c) llojet e kafshëve përherë të mbrojtura.¹³³

Për llojet e kafshëve gjegjësisht kategorive të kafshëve të egra të rrezikuara lejohet gjuetia vetëm në raste kur kafshët kanë shtim enormë të tyre, ndërsa për kategoritë e kafshëve të egra përherë të mbrojtura nuk lejohet asnjëherë gjuetia. Më konkretisht duhet interpretuar se forma kualifikuese që ka si element trofeun e gjahut me rëndësi, duhet të ndërlidhet me kategoritë e llojeve të rrezikuara dhe kategoritë e kafshëve të egra përherë të mbrojtura.

Dispozita nga paragrafi 3¹³⁴ ka paraparë një lloj të dënimit plotësues ndaj kryesve të veprës penale qoftë të asaj themelore apo të asaj të kualifikuar, e që përcakton se trofetë e kafshëve të egra konfiskohen. Këto konsiderohen edhe si dobi pasurore të veprës penale, por kjo dispozitë përcakton konfiskim të detyruar, duke qenë se norma nuk lë zbatim alternativ por përcakton konfiskim të detyrueshëm.

4.15. Shitja ose nxjerrja e të mirave natyrore, bimëve ose kafshëve posaçërisht të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës (neni 352)

4.15.1. Shqyrtime të përgjithshme

Kjo vepër penale ka në qëllim mbrojtës tre kategori të të mirave që e përbëjnë mjedisin, siç janë të mirat natyrore, bimët dhe kafshët që janë posaçërisht të mbrojtura.

¹³² Neni 351, Paragrafi 2 i KPRK – së.

¹³³ Udhëzimi Administrativ Nr. 11/2007, i datës 17.07.2007, Për Sezonin e Gjuetisë.

¹³⁴ Neni 351, Paragrafi 3 i KPRK – së.

Sa u përket këtyre kategorive, duhet të kemi parasysh se, kodi penal nuk përcakton përkufizim të të mirave natyrore, bimëve ose të kafshëve të mbrojtura në mënyrë të veçantë, për sa u përket përkufizimeve se çfarë përbën të mirë natyrore, këtë e përkufizon ligji i veçantë për mbrojtjen e natyrës, Nr. 03/L-233 në nenin 7 pikën 1.50, ka përkufizuar se: **“ Të mirat e natyrës - resurset natyrore – të gjithë përbërësit e natyrës të cilat njeriu i shfrytëzon për qëllime ekonomike. Të mirat e natyrës mund të jenë të papërsëritshme – lëndët minerale dhe të përsëritshme - të mirat biologjike, ujërat, toka e përsëritshme”**¹³⁵, ndërsa sa u përket bimëve ligji për mbrojtjen e bimëve Nr. 04/L-120 në nenin 3 pika 1.39 ka përkufizuar se: **“Bimë - bimë të gjalla ose pjesë të tyre të gjalla duke përfshirë frytin në kuptim botanik me përjashtim të atyre që ruhen me ngrirje të thellë, perimet, tuberë, bulbe, rizoma, lule të prera me ose pa gjemba, degë me gjethe, degë të prera me gjethe si, kultura indore bimore, micel i kërpudhave dhe polen i gjallë, farëra dhe gjermoplazmën”**¹³⁶, ndërsa kafshët që janë posaçërisht të mbrojtura nuk përcaktohen brenda ligjit për gjuetinë por se udhëzimi administrativ Nr.11/2007 për sezonin e gjuetisë, ka përcaktuar kategorinë e Kafshëve të mbrojtura të egra përherë, më saktësisht cilat janë ato kafshë që kategorizohen me mbrojtje të përhershme e që në thelb përbën mbrojtje të posaçme, kjo përcaktohet në mënyrë taksative në nenin 13 të udhëzimit administrativ që janë të listuara gjithësisht 35 lloje të kategorizuara të kafshëve në mbrojtje të përhershme.

Dispozita nga neni 352¹³⁷ ka vetëm formën themelore të inkriminimit të kësaj vepre penale. Kjo dispozitë ka paraparë se veprën penale mund ta kryejë çdo person, çka do të thotë se norma juridiko penale nuk kërkon cilësi të veçanta të kryesit, andaj si kryes mund të jetë çdo person, format e kryerjes së kësaj vepre penale, janë paraparë si veprim i kundërligjshëm duke:

- Shitur, apo
- Nxjerr jashtë territorit të vendit, qoftë:
- Të të mirave natyrore;
- Të bimëve, apo
- Të kafshëve.

Kjo vepër penale ka një inkriminim të të gjitha të mirave që e përbëjnë mjedisin në vend, duke qenë se i fokuson të mirat e natyrës, bimët që janë po ashtu komponente të mjedisit dhe kafshëve që po ashtu e përbëjnë florën dhe faunën si tërësi të mjedisit, në këtë kuptim duhet të kemi parasysh dallimin thelbësor, se përderisa vepra penale nga neni 351 e inkriminon shitjen apo nxjerrjen jashtë territorit të vendit të Trofeve të kafshëve (që në thelb përbëjnë pjesë apo tërësinë e kafshës që është e mbytur), vepra penale nga neni 352 inkriminon një mori të mirash dhe përcakton përgjegjësi të kryesit nëse i njëjti shet apo nxjerr jashtë vendit, një mori të mirash që janë nga natyra nga bimët apo kafshët e mbrojtura dhe konkretisht te kafshët e mbrojtura këtu ligjdhënësi ka në fokus që të parandalojë qoftë shitjen apo edhe

¹³⁵ Ligji Nr. 03/L-233 Për Mbrojtjen e Natyrës, i datës 09.10.2010.

¹³⁶ Ligji Nr. 04/L-120 Për Mbrojtjen e Bimëve, i datës 17.01.2013.

¹³⁷ Neni 352 i KPRK – së.

nxjerrjen e kafshëve të mbrojtura jashtë vendit edhe nëse ato janë të zëna, pra këtu ruajtja e diversitetit të komponentes së mjedisit është më e gjerë krahas inkriminimit të nenit 351 që inkriminon shitjen apo nxjerrjen e trofeut të kafshëve të egra.

4.16. Peshkimi i kundërligjshëm (neni 353)

4.16.1. Shqyrtime të përgjithshme

Sipas paragrafit 1 të nenit 353 të KPRK-së, formën themelore të kësaj vepre penale e kryen kushdo që peshkon gjatë kohës kur peshkimi është i ndaluar apo në ujërat ku peshkimi është i ndaluar.¹³⁸

Veprimet e kryerjes së kësaj forme të veprës penale konsistojnë në:

- **peshkimin gjatë kohës kur peshkimi është i ndaluar apo**
- **peshkimin në ujërat ku peshkimi është i ndaluar.**

Shprehja **"peshkim"**, sipas nenit 3 të Ligjit për peshkatari dhe akuakulturë¹³⁹ nënkupton çdo veprimtari për gjuajtjen e peshkut dhe organizmave tjerë ujorë, duke përdorur mjete dhe pajisje të ndryshme.

Po sipas kësaj dispozite ligjore:

"Ujërat e peshkimit" janë ujërat e lumenjve, proçkave, liqeneve natyrale dhe artificiale, kënetave, kanaleve dhe ujërave të tjera në të cilat jetojnë peshqit, ndërsa **"Organizma ujorë"** janë organizmat e gjallë shtazorë dhe bimorë të ngrënshëm ose të pangrënshëm që ujin e kanë si mjedis jetësor e ku përfshihen peshqit, gaforret, molusqet, ushejzat, bretkosat dhe gjallesat tjera ujore.

Për këtë formë të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në tre (3) muaj.

Formë e rëndë e kësaj vepre penale është parashikuar në paragrafin 2 të nenit 353 të KPRK-së, e cila konsiderohet se kryhet në rastet kur ndokush peshkon duke përdorur eksploziv, rrymë elektrike, helm ose mjete helmuese dhe me këtë shkakton ngordhjen e peshqve në mënyrë të tillë që të dëmtojë shumimin e peshqve.

Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është përcaktuar në mënyrë alternative dhe konsiston në peshkimin duke përdorur eksploziv, rrymë elektrike, helm ose mjete helmuese.

¹³⁸ Në nenin 204 të KPRSH-së është parashikuar si kundërvajtje penale *"Peshkimi i ndaluar"*. Sipas kësaj dispozite ligjore, peshkimi në kohë, me mjete, vende dhe mënyra të ndaluara përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre muaj. Peshkimi i kryer me mjete të rrezikut të përbashkët si eksploziv, lëndë helmuese etj., përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

¹³⁹ Ligji Nr.02/L-85 Për Peshkatari dhe Akuakulturë, i datës 10.10.2006.

Siç shihet, kjo vepër penale kryhet duke i përdorur mjetet e caktuara ose duke peshkuar në mënyrë të dëmshme për shumimin e peshqve. Mjete të kryerjes së kësaj vepre penale janë eksplozivi, rryma elektrike, helmet ose mjetet helmuese.¹⁴⁰

Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm në ujërat e peshkimit. Siç është theksuar edhe më parë, sipas nenit 3 të Ligjit për peshkatari dhe akuakulturë, shprehja **"ujërat e peshkimit"** nënkupton ujërat e lumenjve, prockave, liqeneve natyrale dhe artificiale, kënetave, kanaleve dhe ujërave tjera në të cilat jetojnë peshqit.

Vepra penale e peshkimit të kundërligjshëm, mund të kryhet vetëm me dashje dhe kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.

Për këtë formë të rëndë të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

4.16.2. Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata e ka shpallur fajtor L.S. sepse më datë 09.07.2021, rreth orës 08:20 minuta, në lumin "....." në fshatin V....., komuna e Prizrenit, vepron në kundërshtim me nenin 47 të Ligjit nr.02/L-85 për Peshkatari dhe Akuakulturë, në atë mënyrë që peshkon në mënyrë të kundërligjshme gjatë kohës kur peshkimi është i ndaluar apo në ujërat ku peshkimi është i ndaluar dhe pa leje të peshkimit, ashtu që **në vendin e lartcekur peshkon, duke i hedhur tre (3) rrjeta të peshkimit me gjatësi prej 150 metra, duke kapur peshq të llojit "Saraga" (Gilica) katër (4) kg dhe dy (2) peshqi të llojit "Sharan" (Krap) me peshë prej gjashtë (6) kg**, me ç'rast policia me të vërejtur veturën e markës dhe tipit ".....ngjyrë e kaltër, me targae ndalon tek vendi i quajtur "Mulliri i vjetër" pranë lumit në V..... dhe se pas kontrollit në veturën e të akuzuarit janë gjetur rrjeta të peshkimit dhe dy korita të zeza të mbushura me peshq, me ç'rast edhe kapet nga ana e policisë kufitare.¹⁴¹
- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarit A.K. dhe F.S., sepse më datë 11.04.2020, rreth orës 13:00, në lumin "Drini i Bardhë", në fshatin Vërmicë, komuna e Prizrenit, vepron në kundërshtim me nenin 47 të Ligjit nr. 02/L-85 për Peshkatari dhe Akuakulturë, në atë mënyrë që peshkojnë në mënyrë të kundërligjshme, gjatë kohës kur peshkimi është i ndaluar apo në ujërat ku peshkimi është i ndaluar dhe pa leje të peshkimit, ashtu që në vendin e lartcekur peshkojnë duke i hedhur dy rrjeta të peshkimit, duke kapur tre (3) copë peshqi në peshë prej pesë (5) kg, me ç'rast me të vërejtur policinë që po shkonte në drejtimin e tyre, të pandehurit tentojnë që t'i fshehin rrjetat duke i futur nën Kamionetën e tipit "Daimler Benz".¹⁴²

¹⁴⁰ ADEMI, BURIM; SHALA, AFRIM; MEHMETI, AVNI, *Modulet e trajnimit bazik për bashkëpunëtorët profesional (Penale-materiale dhe procedurale)*, f. 281.

¹⁴¹ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.809/2021, i datës 05.05.2022.

¹⁴² Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.532/2020, i datës 13.04.2021.

1. Peshkimi i paligjshëm me rrjetë në Itali

Italia është përballur me probleme me peshkimin e paligjshëm të rrjetave, një praktikë që përfshin përdorimin e rrjetave të mëdha të varura vertikalisht në ujë për të kapur peshq. Në vitin 2019, autoritetet italiane kapën një anije të angazhuar në peshkim të paligjshëm me rrjetë në Detin Mesdhe. Anija u zbulua se përdorte rrjeta rrëshqitëse që i tejkalonin kufijtë ligjorë të gjatësisë dhe synonte specie të mbrojtura si peshk shpatë dhe ton blu. Peshkimi me rrjetë është shumë shkatërrues dhe pa dallim, duke rezultuar në nivele të larta të kapjeve anësore, duke përfshirë gjitarët detarë, shpendët e detit dhe llojet e peshqve jo të synuar. Qeveria italiane ka zbatuar masa për ta luftuar peshkimin e paligjshëm me rrjetë, duke e përfshirë rritjen e përpjekjeve të mbikëqyrjes dhe zbatimit në bashkëpunim me shtetet tjera anëtare të BE-së dhe organizatat ndërkombëtare.

2. Gjuajtja e paligjshme e peshkut në Francë

Franca është përballur me rastet e peshkimit të paligjshëm, një metodë peshkimi që përfshin zvarritjen e një rrjete nëpër ujë pas një varke për të kapur peshq. Në vitin 2018, autoritetet franceze zbuluan një anije të angazhuar në aktivitete të paligjshme të peshkimit në Gjirin e Biscay. Anija u zbulua se po përdorte rrjeta trakash të mëdha dhe synonte peshq me madhësi të vogël, në kundërshtim me rregulloret e peshkimit të BE-së. Gjuajtja e paligjshme e peshkut mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme në habitatet detare, duke përfshirë shkëmbinjtë koralorë, shtretërit e barit të detit dhe shkëmbinjtë shkëmborë dhe të çojë në mbishfrytëzimin e rezervave të peshkut. Franca ka zbatuar kontrole dhe masa më të rrepta monitorimi për ta luftuar peshkimin e paligjshëm, duke e përfshirë gjurmimin satelitor të anijeve të peshkimit dhe ndëshkimet për mospërputhje me rregulloret e peshkimit.

3. Peshkimi i paligjshëm i tonit të kuq në Spanjë

Spanja është përballur me sfida me peshkimin e paligjshëm të tonit të kuq, një specie shumë e çmuar dhe e mbishfrytëzuar në Detin Mesdhe. Në vitin 2020, autoritetet spanjolle kapën një anije të dyshuar për peshkim të paligjshëm të tonit të kuq në brigjet e Almería. Anija u zbulua se po peshkonte pa lejet e nevojshme dhe duke i tejkaluar kufijtë e peshkimit të përcaktuara nga Komisioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Tunave të Atlantikut (ICCAT). Peshkimi i paligjshëm i tonit të kuq kërcënon qëndrueshmërinë e specieve dhe minon përpjekjet për të ruajtur dhe menaxhuar rezervat e tonit në Mesdhe. Spanja ka rritur përpjekjet e zbatimit dhe masat e mbikëqyrjes për të luftuar peshkimin e paligjshëm të tonit të kuq, duke përfshirë bashkëpunimin me vendet e tjera të Mesdheut dhe organizatat ndërkombëtare.

4.17. Dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar e monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës (neni 354)

4.17.1. Shqyrtime të përgjithshme

Objekt mbrojtës i kësaj vepre penale janë monumentet dhe objektet e mbrojtura kulturore, historike, fetare, shkencore apo natyrore.

Sipas paragrafit 5 të nenit 354 të KPRK-së, shprehja **“monument ose objekt i mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror”** do të thotë objekt nderimi i një komuniteti fetar i cili ndodhet në pronën e caktuar për shërbime fetare, gur varri, varr apo vend tjetër i varrimit, monument publik, monument natyror, objekt artistik, shkencor apo artizanat i cili ruhet në koleksione publike ose në ekspozita publike, objekt i cili shërben për ndonjë nevojë publike ose zbukuron rrugën publike, sheshin apo parkun, atraksion natyror apo një lloj i rrezikuar i kafshëve ose bimëve.¹⁴³

Formën themelore të kësaj vepre penale nga paragrafi 1 i këtij neni, e kryen kushdo që e dëmton ose e shkatërron monumentin ose objektin e mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror.

Për nga natyra dhe përmbajtja e saj, edhe kjo vepër penale është e karakterit blanket, ngase me dispozita të posaçme është rregulluar pozita dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me monumentet dhe objektet e mbrojtura.

Dispozita ligjore të kësaj natyre gjenden edhe në Ligjin për trashëgiminë kulturore¹⁴⁴ dhe në disa ligje të tjera.

Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është i përcaktuar në mënyrë alternative dhe konsiston me:

- a) Dëmtimin e monumentit ose objektit të mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror ose**
- b) Shkatërrimin e monumentit ose objektit të mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror.**

¹⁴³ Në KPRSH janë parashikuar dy (2) vepra penale të kësaj natyre. Kështu në nenin 166 të KPRSH-së është parashikuar si vepër penale *“Shkatërrimi i veprave kulturore”*. Sipas kësaj dispozite ligjore, shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i veprave kulturore dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. Kur nga vepra penale janë shkatërruar apo dëmtuar vepra kulturore me rëndësi kombëtare, dënohet me gjobë ose me burgim nga dy gjer në tetë vjet. Kurse, në nenin 176 të KPRSH-së është parashikuar si vepër penale *“Kontrabanda e vlerave kulturore”*. Sipas kësaj dispozite ligjore, importimi, eksportimi apo tranzitimi i vlerave kulturore kombëtare në kundërshtim me dispozitat ligjore në lidhje me to, dënohen me burgim gjer në dhjetë vjet.

¹⁴⁴ Ligjin Nr.02/L-88 Për Trashëgiminë Kulturore, i datës 09.10.2006.

Për formën themelore të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

Në paragrafin 2 të këtij neni, është parashikuar formë e rëndë e kësaj vepre penale, e cila konsiderohet se ekziston nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet ndaj **monumentit ose objektit të mbrojtur** kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror që kanë vlerë të posaçme ose **nëse vepra penale rezulton me dëm të rëndë**.

Për këtë formë të rëndë të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

Formë e posaçme e kësaj vepre penale, është parashikuar në paragrafin 3 të këtij neni, e cila konsiderohet se kryhet në rastet kur ndokush pa autorizimin përkatës të organit kompetent **nxjerrë jashtë Republikës së Kosovës** monumentin ose objektin e mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror.

Veprimi i kryerjes së kësaj forme të veprës penale konsiston në nxjerrjen jashtë Republikës së Kosovës të monumentit, ose objektit të mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror.

Për ekzistimin e kësaj forme të veprës penale, duhet që veprimi i kryerjes të ndërmerret pa autorizimin përkatës të organit kompetent.¹⁴⁵

Për këtë formë të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me gjobë ose burgim deri në një (1) vit.

Formë e rëndë e kësaj vepre penale është parashikuar edhe në paragrafin 4 të këtij neni, e cila konsiderohet se kryhet nëse vepra penale nga paragrafi 3 i këtij neni ka të bëjë me monumentin ose objektin e mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror me vlerë të posaçme, për të cilën është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

Në paragrafin 6 të këtij neni, është parashikuar se tentativa për të kryer vepër penale nga paragrafi 1 ose 3 i këtij neni është e dënueshme.

Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person dhe kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje.

¹⁴⁵ SHALA, AFRIM, *Pjesa e posaçme e së drejtës penale me raste nga praktika gjyqësore*, f. 267.

4.17.2. Rast nga praktika gjyqësore

- Gjykata e ka shpallur fajtor të pandehurin B.R., sepse me datë 22.07.2020, në kohë të pacaktuar, në Prizren, në rrugën "AA" nr.18, i pandehuri B.R., vepron në kundërshtim me nenet 4.10 dhe 4.11 të Ligjit nr.02/L-88 për Trashëgiminë Kulturore dhe në kundërshtim me vendimin e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, me nr. 123/2, të datës 24.06.2020, po ashtu në kundërshtim me aktvendimin e Drejtoratit për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor në Prizren, nr.04-353/01-35623 të datës 26.06.2020, e shkatërron objektin e mbrojtur kulturor dhe historik, duke e bërë rrënimin e tërësishëm të fasadës ballore të objektit, e cila gjendet në rrugën "AA", nr.68, e evidentuar në ngastrën kadastrale:111-0.¹⁴⁶

4.18. Punimet e paautorizuara dhe përvetësimi i monumenteve kulturore (neni 355)

4.18.1. Shqyrtime të përgjithshme

Kjo vepër penale ka për qëllim mbrojtjen e monumenteve kulturore qofshin ato të karakterit arkitektonik apo arkeologjik, që në themel ato tregojnë për një histori kulturore të vendit, por njëkohësisht edhe trashëgimi kulturore që ndërlidhet me aspektin e urbanizmit dhe zhvillimit të jetës në periudha të ndryshme historike.

Dispozita ligjore nga neni 355 në vetë emërtimin ligjor tregon se e ka për qëllim që t'i ruajë monumentet kulturore, qofshin ato që mund të dëmtohen me rastin e punimeve apo ato që mund të përvetësohen në çfarëdo mënyre. Duhet ta kemi parasysh se pavarësisht se disa nga objektet e caktuara kulturore mund të jenë edhe në pronësi private ato si të tilla gëzojnë të njëjtën mbrojtje si nga dispozitat ligjore të ligjit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore njëkohësisht edhe nga dispozita e kodit penal që ka për qëllim mbrojtjen e tyre qoftë kur duhet të kryhen punime apo me rastin e përvetësimit të objekteve që paraqesin monument kulturor.

Forma themelore e paragrafit 1¹⁴⁷, përcakton se kryes i kësaj vepre penale mund të jetë kushdo, pra dispozita ligjore nuk përcakton cilësi të veçanta të kryesit dhe rrjedhimisht si kryes i kësaj vepre penale është çdo person qoftë fizik apo juridik.

Format e kryerjes së kësaj vepre penale për sa u përket punimeve të paautorizuara në ndonjë monument kulturor janë përcaktuara si:

- a).** Veprimi pa autorizim për kryerjen e punimeve;
- b).** Mosndalimi për kryerjen e gërmimeve apo hulumtimeve;
- c).** Veprimi pa autorizim për gërmim apo hulumtim, në mënyrat si në vijim:

¹⁴⁶ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.959/2023, i datës 26.09.2023.

¹⁴⁷ Neni 355, Paragrafi 1 i KPRK – së.

- Me rastin e punimeve të konservimit;
- Me rastin e punimeve të restaurimit,
- Me rastin e punimeve hulumtuese;
- Me rastin punimeve në gërmime arkeologjike;
- Me rastin e punimeve të hulumtimeve arkeologjike. Cilado nga këto forma që ndërmerret përbën njërin nga mënyrat me të cilat kryhet kjo vepër penale.

Elementet që e përbëjnë figurën e kësaj vepre penale dispozita e nenit 355 paragrafi 1 përbëhen nga pasojat që rezultojnë nga punimet e që janë:

- Shkatërrimi i monumentit kulturor;
- Dëmtimi i monumentit kulturor;
- Dëmtimi i karakteristikave të monumentit kulturor.

Forma e kualifikuar e kësaj vepre penale në paragrafin 2, të nenit 355¹⁴⁸, si element që e përbën këtë inkriminim të kualifikuar është kur:

- Ka të bëjë me monument kulturor me vlerë apo rëndësi të veçantë,
- Rezulton me dëm të madh.

Ligjdhënësi ka parasysh se disa monumente kulturore që si të tilla cilësohen për shkak të vlerave kulturore dhe historike që i përbëjnë ato monumente gëzojnë mbrojtje të veçantë rrjedhimisht për shkak se ato gëzojnë mbrojtje të veçantë është përcaktuar si formë e kualifikuar vepra penale me qëllim të mbrojtjes së këtyre monumenteve që kanë rëndësi të veçantë.

Forma e cilësuar në paragrafin 3 të nenit 355¹⁴⁹, ka për qëllim mbrojtjen e monumenteve nga përvetësimi. Duke qenë se monumentet kulturore si ato arkitektonike por edhe ato arkeologjike mund të jenë të karakterit të paluajtshëm dhe të luajtshëm, paragrafi 3 ka inkriminuar vetëm përvetësimin e monumenteve kulturore arkeologjike.

Kjo formë e cilësuar në paragrafin 3, parasheh se kryes mund të jetë kushdo; pra ligjdhënësi nuk përcakton cilësi të veçanta që duhet t'i ketë kryesi për kryerjen e kësaj vepre penale, andaj si kryes mund të jetë qoftë personi fizik apo personi juridik. Format e kryerjes së veprës penale janë përcaktuar si:

- Veprimi gjatë hulumtimeve arkeologjike, apo
- Hulumtimet e tjera.

Element që e përbën figurën e kësaj vepre penale është paraparë;

- Përvetësimi;
- Marrja e objektit kulturor të gërmuar apo të gjetur në ndonjë mënyrë tjetër.

¹⁴⁸ Neni 355, Paragrafi i i KPRK – së.

¹⁴⁹ Neni 355, Paragrafi 1 i KPRK – së.

Duhet të kemi parasysh se ligji për trashëgiminë kulturore ka përcaktuar se për të kryer hulumtime arkeologjike apo për të bërë gërmime arkeologjike, si të tilla këto veprime mund të behën vetëm nëse autorizohen nga institucionet kompetente që i parasheh ligji për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Prandaj kryerja e kësaj vepre penale nga paragrafi 3, mund të kryhet gjithnjë nga personat që i zbatojnë hulumtimet e tilla apo gërmimet e tilla arkeologjike, por mund të kryhet edhe nga çdo person qoftë edhe nëse fare nuk ka bërë hulumtime apo gërmime arkeologjike dhe objektin kulturor e ka gjetur në çfarëdo mënyre tjetër dhe të njëjtin e përvetëson.

4.18.2. Disa raste nga praktika gjyqësore që kanë ndodhur në shtetet e BE-së

1. Ndërtim i paautorizuar pranë Akropolit (Greqi)

Në vitin 2018, autoritetet greke zbuluan aktivitete ndërtimi të paautorizuara që po zhvilloheshin pranë Akropolit në Athinë, një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Ndërtimi përfshinte ngritjen e ndërtesave në afërsi të Akropolit, duke e kërcënuar integritetin vizual dhe mjedisin historik të monumentit antik. Qeveria greke ndërhyri për ta ndalur ndërtimin e paautorizuar dhe vendosi gjoba për ata që ishin përgjegjës për shkeljen e ligjeve për mbrojtjen e trashëgimisë. Incidenti nxori në pah sfidat e ruajtjes së kontekstit historik dhe integritetit vizual të monumenteve të kulturës në mjediset urbane.

2. Gërmime të paligjshme në Pompei (Itali)

Pompei, një qytet i lashtë romak i varrosur nga shpërthimi i malit Vezuv në vitin 79 pas Krishtit, është një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe një nga vendet më të rëndësishme arkeologjike të Italisë. Vitet e fundit, gërmime dhe grabitje të paligjshme kanë ndodhur në Pompei, me individë që gërmojnë për objekte për t'i shitur në tregun e zi. Autoritetet italiane kanë kryer bastisje për t'i luftuar gërmimet e paligjshme dhe për të gjetur objekte të grabitura, por problemi vazhdon, duke e kërcënuar ruajtjen e trashëgimisë kulturore të Pompeit. Përpjekjet për ta mbrojtur Pompein përfshijnë rritjen e masave të sigurisë, fushatat e ndërgjegjësimit të publikut dhe bashkëpunimin me agjencitë e zbatimit të ligjit për t'i parandaluar gërmimet e paautorizuara.¹⁵⁰

3. Ndryshime të paautorizuara në ndërtesat historike në Pragë (Republika Çeke)

Praga, e njohur për arkitekturën e saj historike të ruajtur mirë, është përballur me raste të ndryshimeve të paautorizuara të ndërtesave dhe monumenteve historike. Në vitin 2016, autoritetet çeke zbuluan modifikime të paligjshme të ndërtesave historike në qytetin e vjetër të Pragës, një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Ndryshimet e paautorizuara përfshinin instalimin e elementeve moderne që ia hoqën karakterin historik të ndërtesës dhe rëndësinë arkitekturore. Qeveria çeke ndërmori masa ligjore kundër pronarëve për ndryshimet e paautorizuara dhe zbatoi masa për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen.

¹⁵⁰ <https://www.theguardian.com/world/2021/may/28/pompeii-art-police-italy-tomb-raiders-archaeology>

4. Grafite të paligjshme në monumentet historike në Paris (Francë)

Parisi, i njohur për monumentet e tij ikonike dhe monumentet historike, ka përjetuar raste të grafiteve të paligjshme dhe vandalizmit në vendet e trashëgimisë kulturore. Në vitin 2020, autoritetet franceze arrestuan individë për prishjen e monumenteve historike, duke përfshirë Kullën Eifel dhe Katedralen Notre-Dame, me mbishkrime të paautorizuara. Mbishkrimet e paligjshme dhe vandalizmi paraqesin kërcënim për ruajtjen e trashëgimisë kulturore të Parisit dhe kërkojnë përpjekje të vazhdueshme për t'i mbrojtur dhe ruajtur vendet historike. Qeveria franceze ka zbatuar masa për ta parandaluar vandalizmin, duke e përfshirë rritjen e mbikëqyrjes dhe patrullave të sigurisë në vendet e trashëgimisë kulturore.

5. Veprat e tjera penale të kësaj natyre

5.1. Ndërtimi pa leje (Neni 359)

5.1.1. Shqyrtime të përgjithshme

Që në fillim duhet të paraqesim një sqarim se kjo vepër penale nuk bën pjesë në kuadër të kapitullit që janë veprat penale kundër mjedisit. Megjithatë është konsideruar që edhe kjo vepër penale të hyjë në kuadër të këtij manuali duke qenë se ndërtimi pa leje si veprim shpeshherë cenon shumë rëndë mjedisin, por posaçërisht mjedisin dhe natyrën e për pasojë prek edhe shëndetin e njerëzve, andaj për këto shkaqe edhe është konsideruar se kjo vepër penale duhet të trajtohet në kuadër të këtij manuali.

Vepra penale e ndërtimit pa leje është vepër që inkriminohet në kodin penal që ka hyrë në fuqi në vitin 2019, që do të thotë se kjo vepër penale nuk ka qenë e inkriminuar me kodet e mëparshme. Kodi Penal ka përcaktuar se ndërtimi pa leje përbën vepër penale. Për faktin se çka konsiderohet ndërtim pa leje, duhet të shikohet legjislacioni që e rregullon fushën e ndërtimit në Kosovë.

Sipas ligjit për ndërtim, është paraparë që leja ndërtimore është ajo leje që është lëshuar nga organi kompetent e që shërben si bazë ligjore për realizimin e ndërtimit në përputhje me ligjin.

Ligji nr. 04/L-110 për Ndërtimin¹⁵¹, ka përcaktuar se lëshimi i lejes së ndërtimit konsiston në shëndet, siguri, ruajtje dhe mbrojtje të trashëgimisë kulturore, mbrojtje të të drejtave pronësore, transparencë në administratë, etj. Pra, përmes lejes së ndërtimit vetvetiu synohen të arrihen këto mbrojtje me rastin e pajisjes me lejen për ndërtim.

¹⁵¹ Ligji Nr. 04/L-110 Për Ndërtimin, i datës 03.07.2012.

Ligji për ndërtim ka përcaktuar se leja për ndërtim duhet detyrimisht të merret kur kemi të bëjmë me :

- Ndërtimin e ri të objektit;
- Rindërtimin e objektit ekzistues;
- Rrënimin e objektit ekzistues;
- Riparimin e objektit ndërtimor (kur ndodh ndryshimi thelbësor i tij krahasuar me situatën paraprake të dëmit të pësuar) ose / dhe
- Intervenimin në fasadën dhe strukturën e një objekti ekzistues.

Duke u bazuar në këtë ligj, rezulton se lejet për ndërtim jepen varësisht nga çështja e ndërtimit nga dy institucione:

- ministria që lëshon leje për ndërtim në kategoritë e ndërtimit, që janë specifika të përcaktuara me ligj; dhe
- komunat që mund të japin leje për ndërtim e për të cilat leje, nuk është përcaktuar si kompetencë e ministrisë dhënia e lejes së tillë.

Duhet ta kemi parasysh që sipas ligjit për ndërtim, heshtja në raport me kërkesën e lejes për ndërtim konsiston në pranimin e lejes, përkatësisht konsiderohet se kërkesa për lejen e ndërtimit është pranuar.

Elementet e veprës penale të ndërtimit pa leje

Kjo vepër penale për t'u konsumuar si e tillë, nënkupton se duhet të ekzistojnë elementet e veçanta të saj që janë:

- Kontrata për kryerjen e punimeve; dhe
- Mosekzistimi i lejes së ndërtimit.

Kontrata – kontrata për kryerjen e punimeve ndërtimore duhet të ekzistojë e tillë në formën e shkruar. Nuk mund të konsiderohet që kemi të bëjmë me kontratën me shkrim, po që se ka vetëm veprime fizike të kryerjes së ndërtimeve. Në anën tjetër, edhe ligji për Marrëdhëniet e detyrimeve e përcakton se kontrata e ndërtimit duhet të jetë e lidhur në formë të shkruar, kërkesë kjo që është edhe në kuadër të dispozitës të Kodit Penal, pasi që theksohet se: “personi i cili është kontraktor”. Po që se nuk ekziston një kontratë me shkrim, nuk mund të përcaktohet se kush është kontraktuesi për t'u ndërmarrë veprime ligjore ndaj tij.

Megjithatë, Kodi po ashtu përcakton se “personi përgjegjës brenda subjektit juridik i cili është kontraktor”. Sipas këtij formulimi, bëhen me dije dy rrethana:

Ekzistimi i personit konkret kontraktues- kur ekziston personi konkret kontraktues sipas kontratës së shkruar, atëherë rezulton se kemi të bëjmë me personin i cili është kontraktor apo me personin përgjegjës si kontraktor, pra kontrata duhet të jetë me shkrim dhe për arsye

të tjera pasi që detyrimisht duhet të përcaktohet ndërmarrja ndërtuese e objektit kur ka leje ndërtimi, e në të kundërtën nëse nuk ka leje ndërtimi, atëherë kur ekziston kontrata rezulton se kemi të bëjmë me përgjegjësi penale.

Mosekzistimi i lejes-elementi tjetër i veçantë është mosekzistimi i lejes së ndërtimit që kërkohet. Siç u theksua, Ligji parasheh 5 kategori të lejes për ndërtim që janë të detyrueshme për t'i marrë në mënyrë që të mund të bëhet ndërtimi. Në mungesë të cilësdo leje të tillë kur bëhet ndërtimi, atëherë rezulton se nuk ekziston leja për ndërtim. Për ndërtim duhet të ekzistojë leja kur kemi të bëjmë me: ndërtimin e ri; ndërtimin e objekteve ekzistuese; rrënimin e objektit ekzistues; riparimin e objektit të dëmtuar; intervenimin e fasadave dhe strukturave. Cilado nga këto po që se mungon me rastin e fillimit të ndërtimit, atëherë personi i tillë e konsumon këtë element të veprës penale.

Përfundimi ligjor – siç u theksua në Ligjin për Ndërtim, ekziston një përfundim ligjor i cili është “Heshtja administrative”. Kjo konsiston në atë se kur kërkesa për ndërtim është parashtruar pranë organit kompetent, në afat prej tridhjetë (30) ditësh, përkatësisht katërdhjetëepesë (45) ditësh, varësisht për kategoritë e lejes dhe kur organi administrativ nuk është përgjigjur brenda këtyre afateve kohore, atëherë konsiderohet se kërkesa është pranuar.

Ky përcaktim ligjor është i rëndësishëm pasi që kjo përbën edhe përfundim të kundërligjshmërisë, e që ndërlidhet me veprën penale të ndërtimit pa leje. Kjo nënkupton se kur ka kërkesë për të cilën organi administrativ nuk ka dhënë përgjigje, qoftë aprovuese apo refuzuese, atëherë nuk kemi të bëjmë me vepër penale të ndërtimit pa leje, pasi që vetë kjo heshtje nënkupton se ekziston leja e ndërtimit.

Kryesi dhe format e përgjegjësisë

Kryes, duke u bazuar në Kodin Penal të Kosovës, në lidhje me këtë vepër penale nuk mund të jetë çdo person. Kjo për faktin se veprën e tillë penale mund ta kryejë dhe përgjegjës mund të jetë vetëm personi që i ka cilësitë dhe tiparet e kërkuara sipas dispozitës ligjore, cilësi këto që ndërlidhen me pozitën e tij me rastin e ndërmarrjes së veprimeve të ndërtimeve pa leje.

Sipas paragrafit 1¹⁵², kryes mund të jetë:

- Personi kontraktues; apo
- Personi përgjegjës brenda personit juridik.

Paragrafi 2¹⁵³ ka përcaktuar se kryes mund të jetë:

- Personi i cili është pronar;
- Investitori; ose
- Personi përgjegjës brenda personit juridik kur është investitor.

¹⁵² Neni 359, Paragrafi 1 i KPRK – së.

¹⁵³ Neni 359, Paragrafi 2 i KPRK – së.

Format e përgjegjësisë – vepra penale e ndërtimit pa leje kryhet vetëm me dashje. Format cilësuese të kësaj vepre penale përcaktojnë përveç ndëshkueshmërisë me burgim, po ashtu edhe dënimin me gjobë. Në këtë situatë, lartësia e dënimit me burgim është pa dyshim më e lartë.

Një ndër format cilësuese që Kodi ka përcaktuar për këtë vepër penale është kur me rastin e ndërtimit pa leje, organi kompetent ndërmerr veprimin administrativ dhe i ndërpret punimet e tilla për të cilat konstaton se nuk ka dokumentacion të lejes ndërtimore. Me rastin e moszbatimit të organit administrativ, kryesi kur i vazhdon punimet që janë ndërprerë atëherë e konsumon veprën penale nga paragrafi 3 i nenit 359¹⁵⁴.

Elementet e posaçme të kësaj vepre penale si formë e cilësuar janë ekzistimi i vendimit të organit administrativ për ndërprerjen e punimeve dhe moszbatimi i këtij vendimi duke i vazhduar punimet.

Formë tjetër cilësuese është kur punimet kryhen pa leje ndërtimore, dhe ato përveç mungesës së lejes kryhen në:

- Pronën publike;
- Pronën shtetërore;
- Pronën e tjetrit;
- Zonat e veçanta me karakter ekonomik, të mbrojtura me mbrojtje të veçantë,
- Zona sanitare, apo
- Zona strategjike.

Kjo formë e cilësuar e kësaj vepre penale rezulton se ka në fokus pronën qoftë publike apo private e posaçërisht ka në fokus ato zona të pronësive që kanë një destinim të veçantë duke qenë se Kodi iu jep një mbrojtje të veçantë.

5.2. Veprat penale sipas Ligjit Nr.03/L-163 Për Minierat dhe Mineralet dhe ndryshimet e tij (nenet 80 dhe 81)

5.2.1. Shqyrtime të përgjithshme

Ligji për minierat dhe mineralet ka në vetvete disa dispozita blankete që inkriminon veprimet e caktuara qoftë të personave juridik apo personave fizik, të cilat nëse i cenojnë dispozitat e ligjit të veçantë, ky ligj ka përcaktuar se cilido person që cenon dispozitat e ligjit për miniera dhe minerale do të përgjigjet penalisht. Mirëpo, njëkohësisht ky ligj ka përcaktuar edhe kundërvajtje të cilat si të tilla i shqipton organi administrativ nëse cenohen dispozitat e ligjit për miniera dhe minerale.

¹⁵⁴ Neni 359, paragrafi 3 i KPRK – së.

Kjo situatë në praktikën e tillë gjyqësore shpeshherë ka rezultuar me atë se kemi të bëjmë me dënime me gjobë si veprim kundërvajtës por njëkohësisht edhe për dënim me burgim dhe me gjobë si veprim penal, që në thelb kryesi është proceduar për veprimet e njëjta veç se në procedurën kundërvajtëse dhe po ashtu në procedurën penale.

Kjo ka krijuar një praktikë të zbatimit të dispozitave ligjore paksa diskutabile nëse konstatimet e tilla të përgjegjësisë për veprimet e njëjta mund t'i procedohen kryesit për kundërvajtje dhe për vepër penale. Por njëkohësisht këtu shtrohen edhe dy çështje të trajtimit nëse merret për bazë praktika gjyqësore e GJEDNJ-së, atëherë do të mund të bëhet fjalë edhe për çështjen e gjyqimit të dyfishtë gjegjësisht të cenimit të parimit "*Ne bis in Idem*" që konventa për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut e ka inkorporuar këtë parim në nenin 4 protokoli 7", kjo për faktin se sipas praktikës së GJEDNJ-së, kur bëhet fjalë për çështjet e konstatimit të fajësisë lidhur me veprimin e kryesit të caktuar që ka shkëlur ligjin, GJEDNJ nuk e shikon nga prizmi se, personi i tillë a është proceduar nga një organ administrativ ku është shpallur përgjegjës dhe është ndëshkuar me një mase të caktuar - siç rrjedh në rastet kur Inspektorati për Miniera dhe Minerale ndëshkon për veprime kundërvajtëse një subjekt qoftë fizik apo juridik, dhe i njëjti procedohet edhe për vepër penale që gjykohet nga gjykata në procedurë, pra për praktikën e GJEDNJ-së nuk ka fare rëndësi nëse për veprimin e njëjtë ka konstatim të përgjegjësisë nga një organ administrativ dhe po ashtu procedohet penalisht në Gjykatë, GJEDNJ e konsideron në kontekst të gjykatës cilindo institucion që për një procedurë shqyrton çështje që prekin të drejtat dhe liritë e njeriut që janë të kategorizuara në Konventën evropiane për të drejtat dhe liritë e njeriut.

Praktika jonë gjyqësore, ka inkorporuar një zgjidhje që më shumë ka të bëjë me atë se në njëfarë mënyrë prek çështjen e sanksionimit që i është bërë një të pandehuri nga Inspektori i Minierave dhe Mineraleve kur ka shqiptuar masë administrative me dënim me gjobë, dhe po ashtu kur i njëjti subjekt për ato veprime është proceduar penalisht edhe është gjetur fajtor. Në këto situata Gjykata i ka llogaritur në dënimin penal të shqiptuar edhe dënimin që i është caktuar në procedurën kundërvajtëse nga Inspektorati.

Pavarësisht se kjo praktikë gjyqësore synon që i pandehuri të mos goditet me sanksion të dyfishtë për veprimet e njëjta që i konstatohet përgjegjësia në procedurën kundërvajtëse dhe në procedurën penale, përtej kësaj sigurie që të mos goditet me sanksion të dyfishtë, duhet të trajtojmë nëse kjo praktikë gjyqësore e procedimit e cenon parimin e njohur "*Ne bis In Idem*".

Duhet të kemi parasysh se Kodi penal, në nenin 79 Llogaritja e paraburgimit **dhe e dënimeve të mëparshme**, në paragrafin 2, ka paraparë se: "Dënimi me burgim ose me gjobë të cilin personi i dënuar e ka mbajtur, përkatësisht e ka paguar për kundërvajtje apo për delikte ekonomike, përfshihet në dënimin e shqiptuar për vepër penale, elementet e së cilës përfshijnë edhe elementet e kundërvajtjes apo të deliktit ekonomik", ndërsa paragrafi 3 ka paraparë se: "

Masa mbrojtëse e cila është shqiptuar për kundërvajtje ose delikt ekonomik përfshihet në dënimin plotësues për veprën penale, elementet e së cilës i përfshijnë edhe elementet e kundërvajtjes apo deliktit ekonomik”¹⁵⁵. Por dispozitat e Kodit penal dhe ato të procedurës penale nuk kanë një zgjidhje lidhur me situatën se kur procedohet për kundërvajtje a duhet të pushohet procedura penale, madje sipas dispozitës së nenit 79 të Kodit Penal, rezulton se duhet të trajtohet përgjegjësia penale por se dënimi i tillë në kundërvajtje apo masa e shqiptuar të llogaritet në dënimin penal.

Përkundër kësaj Ligji Nr.05/L-087, për kundërvajtjet në nenin 6 është paraparë se: “ Kundër kryesit të kundërvajtjes, i cili në procedurë penale në formën e prerë është shpallë fajtorë për vepër penale e cila përfshin edhe tipare të kundërvajtjes, nuk mund të zhvillohet procedura për kundërvajtje”¹⁵⁶. Nëse procedura për kundërvajtje ka filluar apo është në rrjedhë, procedura nuk mund të vazhdohet dhe të përfundohet”, këto dispozita të Kodit penal mund të jenë të tilla që e cenojnë parimin “*Ne bis in Idem*”, rasti kur Gjykata kishte konstatuar se është shkelur parimi i tillë dhe është cenuar neni 4 i protokollit 7 të Konventës Evropiane për të drejtat dhe liritë e njeriut sipas praktikës së GJEDNJ-së, rasti “*Mihalache v. Romania nr.54012/10*”, dhe GJEDNJ-ja ka konstatuar se “ në këtë rast ishte trajtuar për kundërvajtje komunikacioni dhe ishte ndëshkuar me gjobë për drejtim të ngasjes nën ndikim alkooli, dhe po ashtu ishte proceduar penalisht”.

Sipas parimit “*Ne bis in Idem*”, fillimisht duhet të kuptojmë terminologjinë e tillë se çfarë nënkupton, e që kuptimi i këtij termi ka të bëjë me:

Shprehja “ *Ne Bis*” – që nënkupton një proces apo gjykim të zhvilluar me parë që duhet të merret parasysh për të pasur një gjykim të drejtë, kjo ka të bëjë me zhvillimin e procesit që rezulton se ka konstatuar një fajësi apo pafajësi ndaj kryesit që është procedura¹⁵⁷.

Shprehja “ *Idem*” - “*idem*” i referohet fakteve apo shkeljeve që janë në bazë të vendimit të parë apo të gjyimit të parë dhe që rimerren në shqyrtim gjatë vendimit apo gjyimit të dytë.

Kur kemi parasysh këto dy kuptime të kësaj shprehjeje na rezulton se mund të kemi cenim të parimit “*Ne bis in Idem*”, në situata kur një subjekt fizik apo juridik procedohet në një proces të kundërvajtjes dhe ndëshkohet, si dhe situatën kur i njëjti subjekt për shkak se ato veprime përbëjnë edhe shkelje të karakterit penal procedohet dhe ndëshkohet.

Ligji nr. 03/L-163 për minierat dhe mineralet, në nenin 79¹⁵⁸ ka përcaktuar masat ndëshkimore gjegjësisht shqiptimin e gjobave administrative dhe mjetet juridike, ku sipas kësaj dispozitë rezulton se kjo dispozitë përcakton ndëshkime administrative me gjobë si për personat

¹⁵⁵ Neni 79, paragrafët 2 dhe 3 të KPRK – së.

¹⁵⁶ Ligji Nr. 05/L087, Për Kundërvajtje, i datës 08.09.2016.

¹⁵⁷ Laçi, Armalido, Shkolla e Magjistraturës, “ PARIMI “NE BIS IN IDEM” NË MARRËDHËNIET JURIDIKSIONALE ME AUTORITETET GJYQËSORE TË HUAJA”, faqe, 1.

¹⁵⁸ Ligji Nr. 03/L-163, Për Minierat dhe Minerale, i datës 27.08.2010.

fizik apo juridik, dhe pavarësisht se subjekti i tillë ka licencë apo leje por për faktin se ka shkelur një dispozitë të ligjit për miniera dhe minerale, ai subjekt mund të dënohet me gjobë administrative, ndërsa ndaj subjektit juridik dhe fizik përveç gjobës administrative, Komisioni i pavarur për miniera dhe minerale mund të përcaktojë edhe një masë shtesë për rikuperimin e dëmit që kanë shkaktuar në mjedis që theksohet se vlera do të përcaktohet për këtë shumë të ndëshkimit sipas një vlerësimi të arsyeshëm.

Ndërsa neni 80 që i ka paraparë Dënimet Penale për aktivitetet e jashtëligjshme, në paragrafin 1, të Ligjit për miniera dhe minerale, po ashtu ka përcaktuar se: “Çdo personi i cili angazhohet ose i cili inkurajon ose punëson persona tjerë për t’u angazhuar në aktivitete të shfrytëzimit ose hulumtimit të mineraleve pa posedimin e një Licence ose Leje nga KPMM, i shqiptohet gjoba administrative e përcaktuar në paragrafin 2. nën-paragrafi 2.1. të nenit 79 të këtij ligji dhe një masë burgimi deri në gjashtë (6) muaj”¹⁵⁹.

Kjo dispozitë ligjore fillimisht ka përcaktuar dënim me burgim, por që nuk është e qartë duke qenë se nuk ka të përcaktuar në mënyrë të saktë veprimet inkriminuese që do të mund të përcaktohej si vepër penale, çka e bën që të jetë në cenim të parimit “Lex Certa”, duke qenë se parimi i tillë krijon detyrim që çdo inkriminim si vepër penale vepra duhet të jetë e qartë dhe konkrete lidhur me elemente dhe figurën e saj që e përbëjnë.

Në formën e kualifikuar të paraparë me nenin 80 paragrafi 1, është përcaktuar se:

kryes mund të jetë çdo person, çka do të nënkuptonte se kryes i kësaj vepre është si personi juridik ashtu edhe ai fizik, ndërsa format e kryerjes së kësaj vepre penale janë paraparë si:

- Angazhimi në aktivitete të shfrytëzimit apo hulumtimit mineral, dhe
- Inkurajimi i personave të tjerë në shfrytëzim apo hulumtim mineral.

Element i kësaj vepre penale që e përbën figurën, është mungesa e licencës apo lejes, që do të shërbente qoftë për shfrytëzim apo hulumtim mineral.

Dykuptimësia e këtij inkriminimi rezulton se, kjo dispozitë ka inkriminuar aktivitetin e kundërligjshëm si veprim penal, por brenda vet normës përcakton se kryesit të këtij aktiviteti të kundërligjshëm, përveç se i shqiptohet gjoba administrative për formën e tillë të veprimeve kundërligjore njëkohësisht dënohet edhe me dënim me burgim deri në 6 muaj.

Në anën tjetër përmes shfrytëzimit mineral kur veprimi bëhet pa licencë apo leje, rrjedh se konsumohet edhe vepra penale e nga neni 338 “ Ndotja, degradimi, ose shkatërrimi i mjedisit” e cila në asnjërën nga paragrafët e inkriminimit sipas kodit penal nuk përcakton një dënim me burgim deri në 6 muaj siç e përcakton inkriminimi në Ligjin për Miniera dhe Minerale në nenin 80 paragrafi 1.

¹⁵⁹ Ligji Nr. 03/L-163, Për Minierat dhe Minerale, i datës 27.08.2010.

Këtu shpërfaqet mundësia e cenimit të parimit të zbatimit të ligjit më të favorshëm ndaj kryesit që është paraparë në kodin penal në nenin 3, duke qenë se kemi inkriminim në dy ligje, si në ligjin për miniera dhe minerale ashtu edhe në Kodin Penal.

Ndërsa, po ashtu sipas nenit 33 të Kushtetutës së Kosovës “Parimi i Legalitetit dhe Proporcionalitetit” është përcaktuar se personi përgjigjet penalisht sipas dispozitave që kanë qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale përveç nëse ligji më i ri është më i favorshëm.

Përkundër se Kodi penal në nenin 432 ka paraparë se, “ Dispozitat që nuk janë në pajtim me këtë kod do të harmonizohen në afat prej 1 viti”, rrjedh se ligji për miniera dhe minerale nuk e ka ndryshuar këtë normë ligjore për ta harmonizuar me kodin penal, e këtu po ashtu duhet të kemi parasysh edhe parimin e “*Lex Specialis Derogati Lex Generalis*”, që vë në mëdyshje zbatimin e kodi penal për veprat penale nga neni 338 deri në vitin 2019, kur ka hyrë në fuqi Kodi Penal i Kosovës, duke qenë se parimi “lex specialis” nuk mund ta prevalojë parimin e legalitetit dhe proporcionalitetit lidhur me zbatimin e ligjit më të favorshëm, në çështjet e përgjegjësisë dhe ndëshkimit penal.

Paragrafi 2 i nenit 80¹⁶⁰ të ligjit për miniera dhe minerale, po ashtu e ka përcaktuar inkriminim penal për kryesit e veprimeve të shfrytëzimit apo të hulumtimit mineral. Ky cilësim me karakter penal në këtë ligj të veçantë i ka inkriminuar personat juridik dhe personat fizik, çka rezulton se kryes i kësaj forme cilësuese mund të jetë një ndërmarrje si person juridik apo personi fizik që nuk e ka një licencë apo leje për shfrytëzim mineral apo hulumtim mineral. Këtu inkriminimin e përbën vet veprimi i mungesës së licencës apo lejes që lëshohet nga komisioni i pavarur i minierave dhe mineraleve, dhe për shkak se subjekti juridik apo fizik ka angazhuar apo inkurajuar ndonjë person në shfrytëzim të mineraleve apo në hulumtim të mineraleve, kryesi këtu ndëshkohet me një gjobë administrative, duke qenë se dispozita nga neni 80 paragrafi 2 parasheh se i shqiptohet gjobë administrative,

Pasuesi i dytë i paragrafit 2 të nenit 80¹⁶¹ të Ligjit për miniera dhe minerale, inkriminon përgjegjësi për Nivelin menaxhues të personit juridik. Kjo dispozitë parasheh se: “Çdo udhëheqës i lartë i ndërmarrjes që ka pasur njohuri apo ka mundur të dijë për hulumtimet dhe shfrytëzimin mineral”, kjo normë përcakton kryes të pa specifikuar, duke qenë se thekson se çdo udhëheqës i lartë duke mos përcaktuar saktësisht funksionin e tillë që duhet ta ketë kryesi, p.sh. “A konsiderohet udhëheqës një aksionar i një biznesi – ndërmarrjeje”, a konsiderohet vetëm drejtori ekzekutiv i asaj ndërmarrjeje, apo konsiderohet edhe një

¹⁶⁰ Neni 80 i Ligji Nr. 03/L-163, Për Minierat dhe Minerale.

¹⁶¹ Neni 80, paragrafi 2 i Ligji Nr. 03/L-163, Për Minierat dhe Minerale.

udhëheqës i burimeve njerëzore në kuadër të asaj ndërmarrjeje gjegjësisht personi juridik, prandaj norma si e tillë është shumë vështirë për t'u zbatuar në mënyrë të drejtë, duke qenë se kjo dispozitë ka përcaktuar se, udhëheqësi përveç ndëshkimit me gjobën administrative ndëshkohet edhe me dënimin penal që parasheh paragrafi 1 i nenit 80 të Ligjit për miniera dhe minerale, që nënkupton se dënimi është paraparë me burgim deri në 6 muaj.¹⁶²

5.2.2. Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin E.K. pasi në kundërshtim me Ligjin Nr.03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, si dhe në kundërshtim me nenet 22, 23, 24, 25, 26 dhe 27 të Ligjit Nr.04/L-158 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.03/L-163 për Minierat me Mineralet, bën ndotjen, degradimin dhe shkatërrimin e mjedisit dhe **shfrytëzon jashtë mase burimet natyrore, në atë mënyrë që ushtron aktivitet të jashtëligjshëm, pa posedimin e lejes për aktivitete të veçanta minerare**, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete, duke poseduar seperacionin me gurthyes statik të lëndës së parë minerare (të rërës dhe zhavorrit), eksploaton mineralet e rërës dhe të zhavorrit, me të cilat veprime krijon rrezik për ndotjen, degradimin dhe shkatërrimin e mjedisit.¹⁶³
- Gjykata e ka shpallur fajtor të akuzuarin sepse është konstatuar, me qëllim që vetit t'i sjellë përfitim të kundërligjshëm pasuror, në kundërshtim me nenin 80 të Ligjit Nr.03/L-163 për Minierat dhe Mineralet si dhe Ligjit Nr. 04/L-158 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, **ka ushtruar aktivitet të jashtëligjshëm, duke i shfrytëzuar resurset minerale të gurit gëlqeror, në sasinë prej 939.20 m³, pa u pajisur me leje për aktivitet të veçantë me seperacion**, nga organi kompetent i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale.¹⁶⁴

¹⁶² https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/PZ_P_2019-281887_SQ.pdf

¹⁶³ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë, nr.2023:088367, i datës 08.06.2023.

¹⁶⁴ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjiilan, P.nr.291/2022, i datës 20.02.2023.

1. Shqyrtime të përgjithshme

Hetimi i krimeve mjedisore përbën një sfidë në vete në të gjitha juridiksionet pa përjashtim, duke qenë se si nga natyra ashtu edhe nga provueshmëria e tyre ato sfidojnë sistemin prokurorial dhe gjyqësor për t'u trajtuar efektivisht, por edhe për t'u provuar kryerja e veprave të tilla penale.

Se krimet e tilla janë komplekse dhe po ashtu përcaktojnë një sfidë të lartë për t'u hetuar dhe proceduar, këtë e konfirmon edhe Këshilli Konsultativ i Prokurorëve Evropian, që ka nxjerrë Opinionin nr. 17 (2022) të datës 4 tetor 2022, në Opinionin për rolin e prokurorëve në mbrojtjen e mjedisit ku në këtë opinion konstatohet se: ***" Këshilli Konsultativ i Prokurorëve Evropian – CCPE, është i vetëdijshëm për nevojën për t'i rritur reagimet ndaj krimeve mjedisore dhe shkeljeve të ngjashme dhe si të tilla për të kontribuar në strategjitë për mbrojtjen e mjedisit, shëndetin dhe sigurinë publike, dhe mbrojtjen e së drejtës së individëve për një pastërti, mjedis të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm. Kjo temë u përzgjedh nga mbledhja plenare e CCPE me synimin për ta theksuar rolin e rëndësishëm që mund dhe duhet të luajnë prokurorët në mbrojtjen e mjedisit, veçanërisht kur e ndjek kauzën e drejtësisë, duke i shërbyer interesi publik, duke krijuar një parandalim efektiv përmes ndjekjeve penale dhe forcimit të respektimit të ligjit"***¹⁶⁵.

Kur merret për bazë ky opinion, që e tregon nevojën që institucioni në nivel të tillë ta trajtojë çështjen e hetimit dhe procedimit penal për veprat penale kundër mjedisit kjo tregon më së miri se, hetimi dhe provueshmëria e këtyre veprave penale janë vërtetë komplekse në çdo sistem juridik pavarësisht nivelit të zhvillimit që e gëzojnë ato sisteme në vende të ndryshme.

¹⁶⁵ Opinioni Nr. 17 (2022), i datës 04.10.2022, i Këshillit Konsultativ të Prokurorëve Evropian.

2. Sfidat në hetimin e krimeve mjedisore

2.1. Shqyrtime të përgjithshme

Krimet mjedisore përveç kompleksitetit të tyre për provueshmërinë e elementeve të figurës së veprës penale, kanë po ashtu sfida edhe në hetimin e këtyre krimeve që e vështirësojnë jashtë mase çështjen e hetimit dhe provueshmërinë e këtyre krimeve.

Dy janë të njohura si sfida të veçanta në hetimin e krimeve mjedisore si:

- Identifikimi i kryesve, dhe
- Sfida e sigurimit të provave.

Sa i përket identifikimit të kryesve sfidat paraqiten edhe më shumë për shkak të këtyre dy rrethanave:

- Numri i madh i personave potencial si kryes si persona juridik apo fizik, dhe
- Pasojat e dëmeve që shfaqen me vonesë të krimet mjedisore.

2.2. Identifikimi i kryesve të veprave penale si sfida në hetimin e krimeve mjedisore

Sikurse në çdo vepër penale që mund të shfaqet problemi lidhur me identifikimin e kryesve të veprave penale në përgjithësi, te veprat penale kundër mjedisit sfidat paraqiten fillimisht në identifikimin e kryesit si subjekt i së drejtës që mund të jenë :

- Personat juridik, apo
- Personat fizik.

Duke qenë se veprat penale kundër mjedisit shumë shpesh mund të jenë të kryera nga personat juridik, si kompanitë e ndryshme apo ndërmarrjet industriale, këtu që në fillim i shpërfaqet sfida e identifikimit për prokurorinë se:

- a).** Cila është kompania që e ka kryer veprën penale,
- b).** A kemi të bëjmë me kompani publike apo private,
- c).** Cila është forma e organizimit që e ka personi juridik si:

- Biznes Individual;
- Ortakëri e përgjithshme;
- Ortakëri me përgjegjësi të kufizuar;
- Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar;
- Shoqëri aksionare.

Identifikimi i subjektit juridik ka shumë rëndësi, duke qenë se përmes identifikimit që bëhet shihet se personi juridik a është person publik apo privat që e ka kryer veprën penale, aty determinohet se a duhet të zhvillohen hetimet lidhur me personin përgjegjës në personin

juridik publik, apo kur kemi të bëjmë me personin juridik privat duke e njohur mënyrën e organizimit dhe regjistrimit të këtij personi juridik duhet po ashtu që të determinohet se a duhet të zhvillohet procedura penale hetimore për personin juridik dhe personin përgjegjës, apo për personin si pronar juridik nëse kemi Biznes Individual që e ka kryer veprën penale kundër mjedisit.

Duke e bërë identifikimin e personit juridik në mënyrë të saktë si me çështjen se a kemi të bëjmë me personin juridik publik apo personin juridik privat, atëherë krijohen mundësitë edhe për identifikimin e saktë të personit fizik brenda personit juridik si person përgjegjës ndaj të cilit mund të zhvillohen hetimet dhe të procedohet penalisht.

Megjithatë krimet kundër mjedisit shpesh herë mund të kryhen edhe nga ana e personave fizik dhe te këto raste sikurse në çdo rast të identifikimit të saktë të kryesit të këtyre veprave penale kjo kërkon veprime procedurale penale deri te identifikimi që është kushti themelor për fillimin e procedurës penale kur mëdyshjet janë se vepra penale kundër mjedisit është kryer nga ana e personave fizik.

2.3. Shfaqja e pasojave të rrezikshme që paraqiten me vonesë si sfidë në hetimin e krimeve mjedisore

2.3.1. Shqyrtime të përgjithshme

Duke pasur për bazë se disa nga veprat penale kundër mjedisit janë lehtësisht të dallueshme vizuelisht ato që në momentin e veprimit inkriminues shpërfaqin edhe pasojë, siç mund të jenë p.sh, veprat penale të vjedhjes së pyllit apo vepra penale e dëmtimit apo ndotjes së mjedisit në situatën kur shfrytëzohen resurset minerare në mënyrë të kundërligjshme. Por te disa vepra penale që kanë të bëjnë, me mbrojtjen e bimëve apo tokës apo ujit, si të tilla pasojat e veprimit të kundërligjshëm shpërfaqen me shumë vonesë madje në disa raste edhe me vite të tëra, dhe kjo e vështirëson tej mase edhe ndërlidhjen e veprimit të kundërligjshëm qoftë të subjektit juridik apo fizik si kryes të veprave të tilla penale. Prandaj për këto shkaqe duke qenë se pasojat shfaqen me shumë vonesë për shumë nga veprat penale që Kodi penal i ka inkriminuar si vepra kundër mjedisit kjo përbën një nga sfidat më themelore që e vështirësojnë identifikimin e kryesve të këtyre veprave penale.

Kjo sfidë krijohet për shkak të shfaqjes me vonesë të pasojave në veprat penale kundër mjedisit, dhe pasojat e tilla të vonshme mund të kuptohen vetëm nëse kemi mbikëqyrje të fushave specifike nga inspektoratet respektive në kuadër të kompetencave të tyre e që kanë të bëjnë me veprimet e subjekteve të së drejtës që ata ndërveprojnë në aktivitet e tyre dhe për pasojë mund të kryejnë edhe vepra penale kundër mjedisit. Më konkretisht inspektoratet respektive duhet që të bëjnë kontrole të rregullta të fushave brenda kompetencave të tyre

dhe kjo padyshim që mundëson që të vërehen pasojat e rrezikut për mjedisin shumë më herët se sa ato kur shpërfaqen për t'u vërejtur vizuelisht.

3. Sfidat në sigurimin e provave në hetimin e veprave penale kundër mjedisit

3.1. Shqyrtime të përgjithshme

Sigurimi i provave përbën sfidë në vetvete në çdo proces penal duke qenë se ato prova duhet t'i provojnë faktet që pretendohen e të cilat i vihen në barrë kryesit të veprës penale, por te veprat penale kundër mjedisit sfidat nuk paraqiten vetëm në të provuarit e fakteve që kanë të bëjnë me elementet e veprës penale që pretendohet se kryesi ka kryer atë apo ato vepra penale.

Te kjo natyrë e veprave penale për hetim sfida e tillë gjithsesi ekziston për provueshmërinë e fakteve, megjithatë te kjo natyrë e veprave penale përtej këtyre paraqiten sfida si:

- Njohuritë dhe kualifikimet e ekspertëve të fushave;
- Mjetet e specializuara, dhe
- Pjesëmarrja e shumë agjencioneve ligjzbatuese në hetime efektive.

Përderisa te veprat penale ordinere këto sfida nuk shfaqen shpeshherë, sfidat e tilla e bëjnë proces shumë më të vështirë hetimin e një vepre penale kundër mjedisit kur kërkohet që prova e siguruar përmes kualifikimeve të ekspertëve dhe mjeteve të specializuara, përveç se duhet të merret ajo duhet që të jetë mjaftueshëm bindëse për provueshmërinë e fakteve që kanë të bëjnë me elementet e veprave penale kundër mjedisit.

3.2. Njohuritë dhe kualifikimet e ekspertëve të fushave si sfida në hetim të krimeve kundër mjedisit

Jo vetëm në vendin tonë por disa fusha që kanë të bëjnë me aspektet mjedisore krijojnë probleme për gjetjen e ekspertëve të kualifikuar në nivelin e tillë që duhet t'i sqarojnë dëmet e caktuara që janë shkaktuar apo për të konstatuar se në të vërtetë veprimi si i tillë e ka shkaktuar dëmin konkret që e ka dëmtuar mjedisin. Ekspertizat e tilla që duhet të bëhen nga ekspertët e kualifikuar kërkojnë njohje të thella të fushave specifike për të qenë të bindshme provat e tilla se veprimi që dyshohet se është ndërmarrë nga i dyshuari e ka krijuar pasojën e tillë në mjedis, p.sh. për mbetjet e caktuara jo kemikate që derdhen në lumë është sfida për të ardhur në konkludimin se ato mbetje përderisa janë të natyrës jo kemikate të kenë shkaktuar ndotjen e ujit të lumit ku për pasojë janë mbytur peshqit në lumin e caktuar; apo emetimi i ndotjes së ajrit nga një ndërmarrje e caktuar ku për pasojë dëmtohen bimët në natyrë që gëzojnë mbrojtje, është shumë sfiduese për fusha të tilla të ekspertëve që të shërbejnë në mbledhjen e provave për prokurorinë dhe me qëllim të procedimit penal në mënyrë efektive.

Përkundër faktit që Këshilli Gjyqësor në vitin 2023, ka zhvilluar një proces të licencimit të ekspertëve që është zhvilluar sipas akteve nënligjore të kohës, në listat e licencimit rrjedh se ekzistojnë vetëm tre ekspertë të licencuar për mjedisin dhe disa ekspertë për bujqësi, si dhe një ekspert i kimisë analitike për mjedis. Lista aq e varfër me fushat specifike që ekziston në vend tregon për sfidën e tillë që paraqitet në hetimin e veprave penale kundër mjedisit kur dihet se për shumicën e veprave të tilla kërkohet që çështje të caktuara faktike të mund të vërtetohen vetëm duke qenë ekspert i fushës specifike.

Kosova e ka miratuar Rregullativën Ligjore, ku Ligji nr. 08/L - 191 për Ekspert gjyqësor¹⁶⁶, e rregullon procesin e licencimit dhe disiplinimit që tanimë e bën Ministria e Drejtësisë. Pavarësisht rregullimit dhe licencimit për ekspert gjyqësor, që tani është akt ligjor, kjo nuk e eviton sfidën e kualifikimit që në fusha specifike mund të mos ketë fare ekspert për të shërbyer në proces të të provuarit penal në rastet kur kemi të bëjmë me veprat penale kundër mjedisit.

3.2.1. Mjetet e specializuara si sfida në hetimin e krimeve kundër mjedisit

Për disa nga veprat penale në kapitullin kundër mjedisit që parashohin disa nga elementet e figurës së tyre, është e pamundur që për hetimin e tyre nëse nuk ka mjete të specializuara për marrjen e provës ato të zbulohen dhe të hetohen. Duke pasur për bazë se niveli teknologjik i zhvillimit që shërben në disa nga fushat specifike për marrjen e mostrave të caktuara që mund të shërbejnë tutje për analizimin e tyre dhe nxjerrjen e konkludimeve lidhur me ato mostra e si përfundim nxjerrjen e rezultateve që mund të jenë të domosdoshme për t'u vërtetuar një fakt, si të tilla këto mjetet teknologjike shpeshherë përbëjnë sfida të veçanta duke qenë se, ato mund të mos ekzistojnë jo vetëm në nivel vendi por si posedues i tyre mund të jenë vetëm disa laboratorë në shumë pak vende të zhvilluara, prandaj mjetet specifike të teknologjisë që mund të shërbejnë qoftë, për: a) Identifikim, b). Tërheqje, c). Konservim, ç). Ekzaminim, d). Rezultatet e ekzaminimit, janë të dosmodoshme në hetimin dhe luftimin e mirëfilltë të veprave penale kundër mjedisit.

3.2.2. Pjesëmarrja e shumë agjencioneve në mënyrë efektive në hetim kundër veprave penale të mjedisit

Shumë fusha specifike që ndërlidhen ekskluzivisht me çështjet e mjedisit në parim mbikëqyren nga ana e inspektorateve të ndryshme qofshin ato në nivele lokale apo në nivele qendrore. Kjo e bën sfidues hetimin efektiv të zbatimit të kompetencave të këtyre inspektorateve duke qenë se përmes veprimeve të tyre shpeshherë mund të rezultojë se një veprim i një subjekti që ushtron një aktivitet ekonomik mund të përbëjë një shkelje të natyrës kundërvajtëse apo

¹⁶⁶ Ligji Nr. 08/L-191, Për Ekspertët Gjyqësor, i datës, 07.08.2023.

administrative, por për pasojë shkelja e tillë mund të shpërfaqë dëme të tilla të mëvonshme që dëmi vetvetiu kategorizohet në inkriminim penal.

Inspektoratet e ndryshme që e mbikëqyrin zbatimin e ligjeve në kompetencat e tyre duhet të kenë kujdes se çfarë në të vërtetë konstatojnë drejtpërdrejtë në vendngjarje, me rastin e zbatimit të kompetencave të tyre dhe për ato konstatime që i bëjnë gjithnjë duhet t'i njoftojnë prokurorët, duke qenë se konstatimet e tilla edhe nëse kanë vetëm shkelje kundërvajtëse apo administrative gjithnjë mund të ekzistojë dyshimi për veprë penale që inkriminohet në veprat kundër mjedisit.

Kjo do të përbënte një bashkëpunim të mirëfilltë ndërmjet agjencioneve ligjzbatuese me organet e ndjekjes penale dhe po ashtu do të kishte ndjekje efektive por edhe preventive të dëmit eventuale të mëtejshëm në dëmtimin e mjedisit, kafshëve, bimëve etj.

Në anën tjetër shpeshherë çështjet mjedisore kanë shumë faktorë që duhet trajtuar nëse në të vërtetë ka të bëjë me shkelje administrative apo kundërvajtëse apo ajo shkelje kategorizohet si veprë penale e që padyshim mund të përbëjë kryerje të disa veprave penale që detyrimisht i bënë agjencionet ligjzbatuese apo inspektoratet që të ndërveprojnë shumë ngushtë për të konstatuar në mënyrë të drejtë gjendjen e fakteve por njëkohësisht edhe për efekt penal ndihmohet organi i akuzës për t'u përgatitur dhe për t'i zbatuar efektivisht hetimet për veprat penale kundër mjedisit.

Në jetën reale mund të ketë shumë herë rrethana që për shkak të lidhshmërisë së veprimeve të kryhen shumë vepra penale që janë të ndërlidhura për sa i përket mjedisit, p.sh. ushtrimi i kundërligjshëm i shërbimeve veterinerë kur kemi të bëjmë me sëmundje ngjitëse të kafshëve, dhe për pasojë ngordhja e tyre dhe hedhja e tyre si kategori e mbeturinave dhe për pasojë shkaktimi i ngordhjes së zogjve në natyrë. Në një situatë të tillë, detyrimisht duhet të ndërveprojnë Inspektorati i Veterinarisë – Oda e Veterinarisë, Policia, Inspektoratet komunale për trajtimin e mbeturinave, Inspektorati Shëndetësor dhe inspektorate tjera. Pra, kjo tregon se në një situatë të ndërlidhur me një veprim në kundërshtim me dispozitën ligjore, detyrimisht duhet të ndërveprojnë shumë agjencione ligjzbatuese për të rezultuar efektivisht hetimi lidhur me veprat penale që mund të konstatohet se janë kryer.

Prandaj si në situatën kur një veprim lehtësisht mund të identifikohet si shkelje administrative ashtu edhe kur çështja mund të ketë dyshim për veprë penale, angazhimi i përbashkët nga fushat specifike të agjencioneve të veçanta ligjzbatuese është domosdoshmëri për të pasur hetim efektiv dhe rezultativ për ndjekje penale.

3.2.3. Të dhënat që i mbajnë agjencionet ligjzbatuese si faktor me ndikim në hetimin e krimeve mjedisore

Të dhënat statistikore që mbahen nga agjencionet apo inspektoratet që kanë të bëjnë me zbatimin e ligjeve nga fusha e tyre, përbëjnë një faktor të rëndësishëm që mund të jetë me ndikim për hetimin efektiv të krimeve mjedisore. Këto të dhëna statistikore që kanë të bëjnë me gjendjen e fushave të cilat ata i mbikëqyrin në zbatimin e ligjeve, përbëjnë një faktor shumë të rëndësishëm për prokurorinë që mund të ndihmojë në mënyrë shumë efektive në procedimin dhe hetimin e këtyre veprave penale.

Më konkretisht të dhënat që mbahen nga Inspektoratet e Ujrave apo cilido inspektorat tjetër kanë një rëndësi të madhe për prokurorinë për të përcaktuar se në çfarë periudhe kohore mund të ketë ndodhur veprimi i kryerjes së veprës penale kundër mjedisit, e këto duhet të mbahen nga ana e inspektorateve apo agjencive të linjës, që me të dhënat e tilla në dispozicion prokuroria mund ta ngushtojë periudhën kohore brenda së cilës duhet të hetojë për ndodhjen e krimit. Kjo e minimizon sfidën e shfaqjes së pasojës apo dëmtimit të vonshëm në segmentet e mjedisit siç u sqarua më lartë ku mund të kalojnë vite të tëra për t'u shfaqur dëmet apo pasojat e veprimit kundërligjor.

4. Parimet udhëzuese sipas opinionit këshillues konsultativ të prokurorëve për mbrojtjen e mjedisit.

4.1. Shqyrtime të përgjithshme

Duke qenë se ky opinion e ka dhënë një shtytje të veprimeve për hetimin e krimeve kundër mjedisit në kuadër të shteteve që bëjnë pjesë në këshillin e Evropës, dhe duke e marrë për bazë se ky dokument i paraqet disa nga parimet udhëzuese që ndërlidhen me hetimin efektiv, ato që janë miratuar si të tilla paraqiten si më poshtë:

- Një nga parimet përkatëse është parimi i përgjithshëm parandalues i futur nga Deklarata e Rios mbi Mjedisin dhe Zhvillimin, marrë parasysh faktin se shpesh është e vështirë, në mos e pamundur, të vlerësohet ndikimi i saktë i veprimit njerëzor në mjedisit dhe se disa veprime mund të shkaktojnë dëme të pariparueshme dhe përcakton se ku ka kërcënime për dëme serioze ose të pakthyeshme, mungesa e sigurisë së plotë shkencore nuk duhet përdorur si arsye për shtyrjen e kostos efektive për të parandaluar degradimin e mjedisit¹⁶⁷.
- Parimi “in dubio pro Natura” është i zbatueshëm nga një perspektivë parandaluese. Në këtë mënyrë, në rast dyshimi në përcaktimin nëse një aktivitet mund të jetë i dëmshëm për mjedisin ose jo, ai duhet të zgjidhet në favor të mbrojtjes së mjedisit¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Opinioni Nr. 17 (2022), i datës 04.10.2022, i Këshillit Konsultativ të Prokurorëve Evropian, III. Parimet Udhëzuese për Qëllim të mbrojtjes së mjedisit, Pika 28.

¹⁶⁸ Opinioni Nr. 17 (2022), i datës 04.10.2022, i Këshillit Konsultativ të Prokurorëve Evropian, III. Parimet Udhëzuese për Qëllim të mbrojtjes së mjedisit, Pika 29.

- Një parim tjetër është ai i përgjegjësisë së korporatës/personave juridik. Duke qenë se, ka një prirje në rritje në përfshirjen e personave juridik në kryerjen e shkeljeve ndaj mjedisit, kërkojnë mekanizma për t'i mbajtur personat juridikë përgjegjës¹⁶⁹.
- Shumica dërmuese e shteteve anëtare kanë futur tashmë dispozita mbi korporatat përgjegjëse, qoftë sipas ligjit penal, administrativ apo atij civil. Prandaj, vlefshmëria dhe besueshmëria e parimit “societas delinquere non potest – personat juridik nuk mund të jenë përgjegjës për krimet” po braktiset. Lidhur me këtë, CCPE dëshiron të theksojë se cilado qoftë qasja ndaj mjedisit, krimet dhe shkeljet e lidhura me to, përgjegjësia e personave juridikë duhet që gjithmonë të vendoset me ligj¹⁷⁰.
- Një tjetër parim i zbatueshëm është parimi i përgjegjësisë absolute, në veçanti për civilët, dhe përgjegjësia administrative. Çdo person që zotëron substanca të rrezikshme ose objekte që krijojnë një rrezik potencial për njerëzimin duhet të jenë përgjegjës për çdo dëm të shkaktuar, pavarësisht nga qëllimi i personit për të shkaktuar dëme ose rrezik të tillë¹⁷¹.
- Vlen gjithashtu t'i referohemi parimit të të drejtave të zbatueshme për natyrën, duke u udhëhequr me parimin nëse natyra duhet të ketë të drejtat e veta në kontrast me konceptin e të drejtave të njeriut ndaj natyrës. Edhe pse ky parim nuk ka qenë i qartë në praktikën gjyqësore dhe nuk është normuar, është një parim në zhvillim¹⁷².
- Parimi që ndotësi paguan, që kërkon pala përgjegjëse për ndotjen për të paguar dëmin e shkaktuar në mjedis, dhe parimin e zhvillimit të qëndrueshëm¹⁷³.
- Parimi i parandalimit i cili është një parim i përgjithshëm në fusha të ndryshme të ligjit është gjithashtu i rëndësishëm në kontekstin e krimeve mjedisore dhe shkeljeve të lidhura me të, dhe është e rëndësishme sjellja e keqbërësve para drejtësisë. Parandalimi lejon shmangien e vonësive të zgjatura, efektet e kushtueshme dhe shpesh të pakthyeshme të krimeve mjedisore dhe shkeljeve të lidhura me to, e duke rezultuar në përfitime të dukshme sociale dhe ekonomike. Parandalimi gjithashtu redukton periudhën afatgjatë të kostove që janë të lidhura me sistemin e drejtësisë penale dhe ngarkesa e organeve që merren me shkelje të tilla, duke i përfshirë organet e ndjekjes penale¹⁷⁴.

Këto parime që janë paraparë në Opinionin nr. 17(2022) për rolin e prokurorit në parandalimin e krimeve mjedisore, nxisin prokurorinë por edhe shtetet anëtare që duke qenë se krimet e mjedisit përbëjnë një rrezik të lartë për shëndetin e njeriut, natyrën në përgjithësi si dhe për

¹⁶⁹ Opinioni Nr. 17 (2022), i datës 04.10.2022, i Këshillit Konsultativ të Prokurorëve Evropian, III. Parimet Udhëzuese për Qëllim të mbrojtjes së mjedisit, Pika 30.

¹⁷⁰ Opinioni Nr. 17 (2022), i datës 04.10.2022, i Këshillit Konsultativ të Prokurorëve Evropian, III. Parimet Udhëzuese për Qëllim të mbrojtjes së mjedisit, Pika 31.

¹⁷¹ Opinioni Nr. 17 (2022), i datës 04.10.2022, i Këshillit Konsultativ të Prokurorëve Evropian, III. Parimet Udhëzuese për Qëllim të mbrojtjes së mjedisit, Pika 32.

¹⁷² Opinioni Nr. 17 (2022), i datës 04.10.2022, i Këshillit Konsultativ të Prokurorëve Evropian, III. Parimet Udhëzuese për Qëllim të mbrojtjes së mjedisit, Pika 33.

¹⁷³ Opinioni Nr. 17 (2022), i datës 04.10.2022, i Këshillit Konsultativ të Prokurorëve Evropian, III. Parimet Udhëzuese për Qëllim të mbrojtjes së mjedisit, Pika 34.

¹⁷⁴ Opinioni Nr. 17 (2022), i datës 04.10.2022, i Këshillit Konsultativ të Prokurorëve Evropian, III. Parimet Udhëzuese për Qëllim të mbrojtjes së mjedisit, Pika 35.

kafshët, e duke qenë se veprimet institucionale shpeshherë mund të prekin ndonjë të drejtë të njeriut, është e domosdoshme që të ndërtohen disa parime udhëzuese që prokuroritë e shteteve anëtare të mund të jenë efektive në parandalimin e krimeve kundër mjedisit.

Ky opinion përcakton se, “Opinion i identifikon dhe e përshkruan sjelljen, që pritet nga prokurorët në parandalimin, zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve mjedisore. Krimet e tilla zakonisht janë komplekse, që kryera në mënyrë të sofistikuar dhe të mirë organizuar, në natyrë të fshehtë, dhe kërkojnë një qasje multidisiplinare”.

5. Faktorët që merren për bazë për të bërë një ndjekje penale lidhur me krimet mjedisore

5.1 Shqyrtime të përgjithshme

Procedura penale në vendin tonë nuk përcakton paraprakisht se cilët janë faktorët që duhet të konsiderohen nëse një veprim konkret duhet të trajtohet si shkelje e natyrës civile, administrative apo penale që si shkelje e tillë mund të ketë efekt në mjedisin në përgjithësi e që për nga natyra e shkeljes, duhet të ndahet se a duhet proceduar me hetim penal, me ndëshkim administrativ apo kundërvajtës të shkelësit apo me kompensim të dëmit të shkaktuar nëse veprimi do të përbënte vetëm një dëm apo rrezik për mjedisin.

Përndryshe, shumë juridiksione të vendeve kanë udhëzues të veçantë për sa i përket rolit të prokurorit dhe hetimit të krimeve mjedisore ku si të tillë ata udhëzues i përcaktojnë edhe faktorët që duhet të merren në konsideratë nëse një ndjekje penale për sa i përket krimeve të mjedisit duhet të ndërmerret. Më konkretisht, Shteti New South Wales në Australi ka nxjerrë, “Environment Protection Authority Prosecution Guidelines – Udhëzuesi i Autoritetit të Prokurorisë për Mbrojtjen e Mjedisit”, dhe në kuadër të këtij udhëzuesi përcaktohen faktorët që duhet të merren për bazë lidhur me vendimin për procedim penal. Si faktorë të tillë janë paraparë:

Faktorët që lidhen me veprën

- serioziteti ose, anasjelltas, parëndësia e veprës së supozuar ose që është e një natyre vetëm teknike
- dëmi ose dëmi i mundshëm i mjedisit i shkaktuar nga vepra penale;
- dëmi ose dëmi i mundshëm për shëndetin e njeriut dhe/ose ndërhyrja ose potenciali i paarsyeshëm i ndërhyrjes së paarsyeshme në rehatinë ose qetësinë njerëzore;
- nëse shkelja është një shkelje e vazhdueshme ose e përsëritur;
- përhapja e veprës së supozuar dhe nevoja për parandalim, si specifike ashtu edhe e përgjithshme;
- kohëzgjatja që nga vepra e supozuar;
- nëse dispozitat legjislative kanë ndryshuar, sjellja që ka shkaktuar shkeljen e pretenduar është jo më si veprim i paligjshëm¹⁷⁵;

¹⁷⁵ Environment Protection Authority Prosecution Guidelines, NSW and the NSW Environment Protection Authority, ISBN 978 1 74293 504 1 OEH 2013/0141 First published 2001; revised June 2004 Second edition February 2012; revised March 2013 Third edition August 2020 Fourth edition January 2022, Faqe 4.

Faktorët e dyshuar që lidhen me kryesin

- shkalla e fajësisë së autorit të supozuar në lidhje me veprën penale;
- paraardhësit e autorit të supozuar dhe nëse shkelësi i supozuar ishte trajtuar më parë me procedurë penale apo me procedura tjera;
- nëse i dyshuari ishte ndjekur penalisht nga një organ tjetër për një vepër të lidhur me shkeljen e mjedisit;
- moshë, shëndeti fizik ose mendor ose dobësia e veçantë e shkelësit të dyshuar¹⁷⁶;

Përkundër se në procedurën e hetimeve penale dhe të procedimit penal shpeshherë mund të kemi shkelje që nuk e rëndojnë seriozisht cenimin e mjedisit, dhe shpeshherë mund të mos jenë efektive duke e pasur parasysh koston e procedurave të hetimeve dhe procedurave gjyqësore gjithnjë duke pasur për bazë kur kryhet ndonjë veprim që bie në kategorinë e veprave penale kundër mjedisit, por që si i tillë ai veprim nuk paraqet ndonjë pasojë të madhe për mjedisin sërish procedohet për vepër penale, si psh. praktika gjyqësore tregon që për peshkimin e kundërligjshëm procedohen penalisht edhe kur në fakt kryesi ka peshkuar dy peshë.

Prandaj është e nevojshme që prokuroria t'i ketë parametra matës të faktorëve në rastet e tilla që do të duhej të merreshin për bazë, për të vlerësuar nëse një shkelje duhet të procedohet penalisht apo është e mjaftueshme që me ndonjë masë në procedurat tjera të arrihet ndëshkimi dhe parandalimi në të ardhmen, duke pasur për bazë se cili ishte ndikimi i veprimit kundërligjor në mjedisin si tërësi dhe në objektin e vlerës së mbrojtur në mënyrë të veçantë që është cenuar me veprimin inkriminues.

6. Përcaktimi i viktimës në veprat penale kundër mjedisit

6.1. Shqyrtime të përgjithshme

Në shumicën e legjislacioneve përcaktohet natyra e viktimës si koncept i personit si viktimë e drejtpërdrejt e veprës penale që është cenuar apo si viktimë që në çfarëdo mënyre është dëmtuar me veprën penale. Më konkretisht edhe Kodi Nr.02/L-032 i Procedurës Penale në Kosovë, ka paraparë në nenin 19, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.17, dhe e ka përcaktuar se: “ I dëmtuari ose viktima - personi i cili ka pësuar dëm, duke përfshirë dëmtimin fizik, mendor ose emocional ose humbjen ekonomike të shkaktuar nga vepra penale, dhe anëtarët e familjes së personit, vdekja e të cilit është shkaktuar drejtpërdrejt nga vepra penale dhe që kanë pësuar dëm si rezultat i vdekjes së atij personi”¹⁷⁷, kjo mënyrë e përkufizimit të viktimës është në konceptin e interpretimit të ngushtë duke qenë se bëhet fjalë për subjektin pasiv të veprës penale që në një mënyrë vepra penale e ka atakuar atë drejtpërdrejt në aspektin njerëzor apo ekonomik.

¹⁷⁶ Environment Protection Authority Prosecution Guidelines, NSW and the NSW Environment Protection Authority, ISBN 978 1 74293 504 1 OEH 2013/0141 First published 2001; revised June 2004 Second edition February 2012; revised March 2013 Third edition August 2020 Fourth edition January 2022, Faqe 4.

¹⁷⁷ Neni 19, Paragrafi 1, Nenparagrafi 1.17, i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, i datës. 17.08.2022.

Ndërsa Kodi nr. 06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës, në përkufizimet në nenin 113 nuk përcakton përkufizim të viktimës së veprës penale por përcakton vetëm viktimë të ndjeshme. Nga ana tjetër shumë vepra penale që nuk janë pjesë e kapitullit të veprave penale në ndërtimin e normave penale nuk përcaktojnë të dëmtuar por për shkak të rrezikshmërisë së atyre veprave presupozohet se me veprimet e tilla dëmtohet shoqëria në përgjithësi, më konkretisht në nenin 48 të kodit të Procedurës penale një ndër kompetencat e prokurorit është paraparë që të jetë përfaqësimi i interesave publike pranë gjykatave.

Megjithatë dokumente të ndryshme që kanë trajtuar çështje të veprave penale kundër mjedisit, kanë vlerësuar se viktimat që iu nënshtrohen këtyre veprave penale, nuk duhet të konsiderohen vetëm personat që në mënyrë të drejtpërdrejt janë cenuar me veprimin kriminal.

Më konkretisht sipas, International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy in Canada”, në botimin e vitit 2011 me titullin, “ Victims of Environmental Crime – Mapping the Issues”, “ Viktimat e Krimin Mjedisor – Hartëzimi i Çështjeve”, kategoritë e viktimave sipas tyre të këto vepra penale që kanë të bëjnë me mjedisin, duhet të ndahen në:

- Viktima në rang Gjeografik;
- Viktima në rang Demografik;
- Viktimat e gjeneratës së ardhshme¹⁷⁸.

Argumentet që paraqiten në dokument janë shumë të qëndrueshme duke qenë se si arsye për këto kategorizime të viktimave merren parasysh rrethanat si:

- Shkalla e shumëfishtë e viktimizimit të përsëritur ku dëmi është akumuluar me kalimin e kohës dhe nga një sërë veprimesh;
- Kur individët janë të vetëdijshëm për ndikimet e mjedisit dhe dëmin, ata mund të mos e konsiderojnë veten si viktimat të “kriminalit” ose ta raportojnë dëmin tek agjencitë;
- Viktimat mund të jenë jo-njerëzore, siç janë kafshët e egra dhe habitatet e tyre, me ç’rast është e vështirë mbajtja e tyre në regjistrë numëror;
- Shumë forma të krimin mjedisor nuk vëzhgohen ose nuk zbulohen lehtësisht dhe nuk e bëjnë ndonjë ndikim të dukshëm në mjedis, dhe
- Ndryshimi i vlerave shoqërore dhe korporative dhe konceptualizimi i ri se çfarë është një “krim”.

Përkundër se të dyja kodet në vend, si ai i Procedurës Penale ashtu edhe Kodi Penal, nuk përcaktojnë një mënyrë ekstensive të viktimave, kjo mund të ketë rëndësi edhe për sa i përket të drejtave që mund t’u takojnë si palë në procedurë në mënyrë që të mund t’i kërkojnë rikuperimet e dëmeve qoftë në mjedis apo në shëndet. Rrjedhimisht,, kjo do të kishte ndikim edhe sa i përket rrethanave të dënimit, edhe pse të disa vepra penale konkrete në Kodin penal

¹⁷⁸ International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy/Le Centre international pour la réforme du droit criminel et la politique en matière de justice pénale, Victim of Environment Crime – Mapping the Issues, botimi 2011, Faqe 23.

si element i veprës penale kërkohet që të jenë viktimat e caktuara siç është vepra penale, në 346 Këqtrajtimi i kafshëve, dhe ndotja e ushqimit dhe ujit për kafshë. Këtu në mënyrë konkrete paraqiten si elemente të veprave penale viktimat që janë kafshët, e rrjedhimisht këtu edhe mund të identifikohet ai subjekt i së drejtës që ka pësuar me këtë vepër penale dhe të jetë palë në procedurë për rikuperimet e dëmit të pësuar nga vepra penale, por te vepra penale nga neni 338 Ndotja, dergradimi apo shkatërrimi i mjedisit, këtu nuk paracaktohet viktimat e kësaj veprë penale. Andaj vlerësojmë se kriteret që janë dhënë si baza për ta vlerësuar aspektin se kush duhet të trajtohet si viktimë në një rast kur kemi të bëjmë me krimet kundër mjedisit janë shumë të qëndrueshme.

7. Përdorimi i teknologjisë vizuele si prova dhe pranueshmëria e tyre

7.1 Shqyrtime të përgjithshme

Zhvillimi i teknologjisë posaçërisht i asaj vizuele ka bërë një zhvillim të hovshëm e që njëkohësisht pretendohet që ato imazhe vizuele të përdoren në procedurën penale si prova për t'i evidentuar qoftë ndryshimet në natyrë që vijnë si pasojë e ndërhyrjes së veprimeve të subjekteve të së drejtës apo edhe të identifikimit të subjekteve që veprojnë në kundërshtim me dispozitat ligjore.

Përkundër faktit që dispozitat e Kodit të procedurës penale nuk i trajtojnë provat e tilla në mënyrë specifike, Kodi i procedurës penale përcakton disa nga standardet që konsistojnë në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut kur shqyrtohet një provë nëse si e tillë ajo provë duhet të konsiderohet e ligjshme apo e kundërligjshme, në rastin konkret provat vizuele gjithnjë duhet vlerësuar duke qenë se marrja e këtyre provave dhe sigurimi i tyre me probabilitet nëse nuk merren në përputhje me dispozitat ligjore atëherë ato mund ta cenojnë të drejtën e privatësisë.

E drejta e privatësisë, sipas nenit 36¹⁷⁹ të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është e drejtë e patjetërsueshme, por që mund të kufizohet në përputhje me ligjin dhe për qëllime të procedurës penale.

Çështja më e shpeshtë që trajtohet në këtë kuptim ka të bëjë me pritshmëritë e subjektit për privatësi, më konkretisht nocioni i pritshmërisë për privatësi a ka ekzistuar dhe nëse po çka duhet të konsiderohet pritshmëri për privatësi. Kodi i procedurës penale nuk përcakton se çfarë është, “Pritshmëria për privatësi” madje një definim të tillë nuk e paraqet as Ligji nr.06/L-082 për mbrojtjen e të dhënave personale. Megjithatë pritshmëria për privatësi si koncept i pranueshëm nënkupton, se: “ajo që një individ ka pritshmëri për privatësinë e tij

¹⁷⁹ Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 36, E drejta për Privatësi.

shoqëria e konsideron si të arsyeshme”. Si incizime vizuele që mund të vijnë më së shpeshti në përdorim në vendin tonë që mund të përdoren për incizime vizuele, e rrjedhimisht që mund të përdoren edhe në cilësi të provave, janë kamerat e vendosura dhe përdorimi i droneve.

7.2. Përdorimi i sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot (droneve)

Legjislacioni vendor për përdorimin e sistemit të mjeteve ajrore pa pilot është baza mbi të cilën këto sisteme mund të përdoren. Me Ligjin Nr. 03/L-051¹⁸⁰ që e rregullon Autoritetin e Aviacionit Civil jepet baza për nxjerrjen e rregulloreve. Më konkretisht me Rregulloren nr. 1/2017¹⁸¹ është ndërtuar baza ligjore për operimin e Sistemeve ajrore pa pilot. Sipas kësaj baze ligjore si institucionet ashtu edhe personat fizik detyrimisht për operim me një sistem ajror pa pilot duhet të pajisen me leje përkatëse nga Autoriteti i Aviacionit Civil, dhe po ashtu para operimit janë të obliguar që të kërkojnë leje gjegjësisht të bëhet njoftimi në Autoritetin e Aviacionit, për fluturim të sistemit ajror pa pilot që do të realizohet.

Me anë të këtyre dispozitave është dhënë edhe baza ligjore për mënyrën e funksionimit dhe përdorimit të mjeteve ajrore pa pilot. Tani çështja shtrohet nëse këto mjete ajrore pa pilot, mund të shërbejnë në përdorim për sigurimin e provave në proces të të provuarit të krimeve mjedisore duke qenë se këto mjete kanë të inkorporuara kamera që përçojnë video imazhe në zona mbi të cilat fluturon mjete ajror pa pilot.

Në rastet e tilla duke qenë se shumë nga veprat penale kundër mjedisit, kryhen në pronën publike një përdorim i tillë i mjetit ajror pa pilot vlerësojmë se duhet të jetë provë e pranueshme në procedurën penale qoftë për të identifikuar dëmet në mjedis apo edhe për të identifikuar mjetet që janë përdorur në kryerjen e veprave penale si dhe eventualisht për ta bërë të mundshëm identifikimin e kryesve të veprave penale. Si të tilla këto mjete do të duhej të përdoreshin, nga Inspektoratet si: Inspektorati i Minierave dhe Mineraleve, Agjencioni i Pyjeve në Kosovë si dhe çdo inspektorat respektiv që duhet të bëjë vëzhgime të terrenit e që ka në kompetencat e tyre mbrojtjen e të mirave që si të tilla ato ndërlidhen me mjedisin p.sh. përmes përdorimit të mjetit ajror pa pilot Inspektorati i Minierave dhe Mineraleve do të mund të bënte kontroll shumë efektiv në lumenjtë e ndryshëm për t'i parandaluar kompanitë e ndryshme që t'i shfrytëzojnë resurset minerare e përmes kësaj do të mundësohej edhe identifikimi i zonave që ndryshojnë për t'i përcaktuar dëmet dhe pasojat në mjedis si dhe për identifikimin e kryesve të këtyre veprave penale.

Këto mjete ajrore pa pilot mund të përdoren nga ana e inspektorateve edhe në bashkëpunim me Policinë e Kosovës duke qenë se Policia është institucioni kryesor që ka në kompetencë trajtimin e informacionit kur ka dyshime që një vepër penale po kryhet, është kryer apo që do të kryhet.

¹⁸⁰ Ligji Nr. 03/L-051, Për Aviacionin Civil, i datës 04.06.2008.

¹⁸¹ Rregullorja Nr. 01/2017, Për Operimin e Sistemeve Ajrore Pa Pilot, e datës, 27.01. 2021.

Përdorimi i mjeteve të tilla do të ishte shumë efektiv, duke qenë se do të mundësonte vëzhgime të rregullta të mjedisit dhe njëkohësisht do të mundësonte identifikim potencial të kryesve të veprave penale kundër mjedisit e rrjedhimisht do të bënte të mundshme edhe provueshmërinë e këtyre veprave penale.

Te përdorimi i sistemeve ajrore pa pilot duhet të kihet parasysh se videoincizimi bëhet nga sipër rrjedhimisht kamera e këtij mjeti mund të prek edhe zona private të hapësirave, andaj duhet të bëhet përpjekje që me kujdes të zbatohet përgjegjësia e institucioneve publike për të mos e cenuar privatësinë e ndonjë personi, por njëkohësisht duhet që të bëhet jo vizuele pjesa e caktuar e incizimit nëse është prekur hapësira private e ndonjë zone, kjo për shkak se edhe dispozitat e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale kërkojnë që të përpunohen të dhënat e tilla dhe të mos lejohet cenimi i privatësisë.

Aviacioni civil i ka përcaktuar kriteret varësisht nga pesha e mjeteve ajrore pa pilot që duhet të kenë leje të veçantë për operim, dhe po ashtu kërkohet që mjeti i tillë ta ketë të dukshëm numrin identifikues që lëshohet nga Autoriteti i Aviacionit Civil. Përdorimi i këtyre mjeteve në kundërshtim me këto dispozita ligjore përbën sigurim të provës. Përveç kushteve që duhet të plotësohen për operim, operatorët – dirigjuesit e kanë për detyrë që të mos afrohen më afër se distanca prej 30 metrash me njerëzit apo kafshët. Në të kundërtën kjo përbën marrje të provës në mënyrë të kundërligjshme. Ndërsa çështja e pritshmërisë së privatësisë lidhur me videoincizimet që mund të merren nga operatorët ekonomik nuk janë shtruar në praktikën gjyqësore për të konsideruar nëse e cenon të drejtën e privatësisë marrja e imazheve përmes videoincizimit ajror.

7.3. Kamerat e vendosura si mjete për marrjen e provave

Siç është theksuar më lart Kodi i Procedurës penale nuk e rregullon çështjen e provave që sigurohen përmes kamerave statike, e që mund të vendosen edhe nga ana e institucioneve publike.

Duhet të kemi parasysh se incizimi me kamerë mund t'i cenoj të dhënat personale prandaj edhe mënyra e marrjes së provës përmes kamerave të vendosura duhet të ndërlihet me të dhënat personale që në një mënyrë apo në tjetrën prek pritshmërinë për privatësinë e qytetarit. Në këtë kuptim, Ligji nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në nenin 3 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 ka përkufizuar se: “ E dhënë personale - çdo informacion në lidhje me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (“subjekt i të dhënave”); një person fizik i identifikueshëm është ai, i cili, mund të identifikohet drejtpërdrejt ose jo drejtpërdrejt, veçanërisht duke iu referuar një identifikuesi në bazë të një emri, një numri identifikimi, të dhënave rreth vendndodhjes, një identifikuesi online, ose një apo më shumë faktorëve specifik për identitetin fizik, psikologjik, gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose social të atij personi fizik”¹⁸².

¹⁸² Ligji Nr. 06/L-082, Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i datës, 25.02.2019.

Karakteristike është se dispozita nga neni 22, i Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ka përcaktuar “Kufizimet” sipas po kësaj dispozite, ku është paraparë se të drejtat e subjektit të të dhënave personale mund të kufizohen nëse një e drejtë e tillë respekton thelbin e së drejtës dhe lirive themelore të njeriut, dhe kur ajo përbën një masë të nevojshme dhe proporcionale për të garantuar:

1. sigurinë shtetërore;
2. mbrojtjen;
3. sigurinë publike;
4. parandalimin, hetimin, zbulimin ose ndjekjen penale të veprave penale ose ekzekutimin e dënimeve penale, duke përfshirë garantimin ndaj parandalimit të kërcënimeve për sigurinë publike;
5. objektiva të tjera të rëndësishme të interesit të përgjithshëm publik të Republikës së Kosovës, veçanërisht një interes i rëndësishëm ekonomik ose financiar i Republikës së Kosovës, duke përfshirë çështjet monetare, buxhetore ose të tatimeve, shëndetit publik dhe sigurisë sociale;
6. mbrojtjen e pavarësisë gjyqësore dhe të procedimeve gjyqësore;
7. parandalimin, hetimin, zbulimin dhe ndjekjen penale të shkeljes së etikës për profesionet e rregulluara,
8. një funksion monitorues, inspektues ose rregullator që lidhet, edhe rastësisht, me ushtrimin e autoritetit zyrtar, në rastet e përmendura në pikat 1 deri 5 dhe 7;
9. mbrojtjen e subjektit të të dhënave ose të të drejtave dhe lirive të të tjerëve;
10. ekzekutimin e pretendimeve sipas së drejtës civile¹⁸³

Vlerësojmë se rëndësi të theksuar ka pika, 4 që ndërlidhet me kufizimet e subjekteve të cilave u përpunohen të dhënat personale, dhe në rrethanat kur këta kryes shfaqen si kryes të veprave penale kundër mjedisit, dhe të subjekteve që mund të jenë të dyshuara, kur u merren të dhënat personale si imazhet fizike përmes këtyre mjeteve teknologjike, që mund të vendosen nga Policia apo Inspektoratet që kanë kompetenca për ruajtjen e të mirave mjedisore, dhe pika 4 e nenit 22, ka përcaktuar se këto subjekte i kanë kufizimet e tyre që ua garanton ligji kur këto të dhëna shfrytëzohen për qëllim të, parandalimit, hetimit, zbulimit ose ndjekjes së veprave penale.

Ndërsa karakteristike është pika 8 ku përcakton një funksion monitorues, **inspektues** ose rregullator në ushtrimin e autoritetit zyrtar për rastet nga pika 1 deri 5 dhe 7. Pra pika 8 e kësaj norme ligjore e jep mundësinë e tillë që kur një funksion inspektues brenda autoritetit zyrtar ndërmerr veprime brenda kompetencave të tija për inspektim, dhe kur veprimet e tilla me incizimet (që hyjnë në kategorinë e të dhënave personale), subjektet që mbrohen me këtë ligj kanë kufizime nëse ato të dhëna kanë si qëllim, parandalimin dhe hetimin e ndjekjeve penale, rrjedhimisht të veprave penale kundër mjedisit kjo dispozitë ligjore lejon autoritete inspektuese për të bërë edhe incizime vizuele kur kanë të bëjnë me qëllimin e

¹⁸³ Neni 22 i Ligji Nr. 06/L-082, Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

hetimit dhe parandalimit të krimeve mjedisore, kjo për faktin se veprimet e tilla të marrjes së provës nuk bien ndesh me dispozitat e ligjit për mbrojtjen e privatësisë, duke qenë se masat janë proporcionale pasi që e kanë qëllim parandalimin dhe hetimin e veprave penale ku ata kanë autoritet në kompetencat e tyre.

Po ashtu përmes marrjes së videoincizimeve me kamera nga këto inspektorate respektive por edhe nga policia, nuk preket thelbi i së drejtës së personit që gëzohet me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, duke qenë se të dhënat e mbledhura kanë për qëllim që të përdoren si prova qoftë në procedurën për qëllim parandalimi ashtu edhe për ndjekje penale.

Dispozita nga neni 22, i ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale përderisa parasheh kufizime në parim për të gjitha të dhënat personale, konsiderojmë se sikurse mundësia e shfrytëzimit të mjeteve teknologjike si kamerat statike ashtu edhe imazhet e marra përmes mjeteve ajrore pa pilot – dronet që në fakt janë kamera lëvizëse, marrja e imazheve përmes këtyre dy mjeteve të teknologjisë, nuk përbën cenim të të dhënave personale, gjithnjë përderisa zbatohet në përputhje me nenin 22 të Ligjit¹⁸⁴.

Ndërsa, në procedurën penale si të tilla këto do të konsiderohen prova të pranueshme duke qenë se, dispozita e Kodit të procedurës penale e ka përcaktuar nocionin e provave të papranueshme dhe nocionin e provave të pranueshme.

Më konkretisht në nenin 19 paragrafi 1 nën-paragrafi 1.30, është paraparë që: “Prova **Thelbësisht të pambështetshme** - prova apo informata është thelbësisht e pambështetshme nëse origjina e provës apo informatës është e panjohur, bazohet në thashetheme apo në dukje të parë prova apo informata është e pamundshme ose e pabesueshme”¹⁸⁵. Ky nocion paraqet një kriter bazë që prova duhet të jetë e ditur për nga origjina e saj e sigurimit, dhe po ashtu të jetë e mundshme.

Ndërsa paragrafi 1.31, artikulueshmëria e provave në këtë dispozitë ka paraparë se: “**Artikulueshmëria** - kur informata apo prova duhet të jetë e artikulueshme, pala e cila paraqet informacionin apo provën duhet ta specifikojë në detaje informatën apo provën në të cilën mbështetet”¹⁸⁶.

Në bazë të këtyre dy nocioneve që paraqet kodi i procedurës penale, sigurimi i video incizimeve përmes kamerave apo mjeteve fluturuese pa pilot, mund të jenë prova të pranueshme,

¹⁸⁴ Ligji Nr. 06/L-082, Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i datës, 25.02.2019.

¹⁸⁵ Neni 19, paragrafi 1 nënparagrafi 1.30, i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.

¹⁸⁶ Neni 19, paragrafi 1 nënparagrafi 1.31, i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.

përderisa ato sigurohen nga ana e Inspektorateve respektive brenda kompetencave të tyre apo përmes policisë, duke qenë se ato janë në përputhje me kompetencat e tyre që sigurohen, nuk bien ndesh me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, dhe po ashtu i përmbushin kërkesat e nenit 19 të kodit të procedurës penale. Nga ana tjetër, ato si të tilla janë të domosdoshme për parandalimin dhe hetimin e veprave penale që kryhen ndaj mjedisit, dhe nuk e cenojnë në thelb të drejtën e personit që garantohet me kushtetutën e vendit dhe po ashtu nuk prekin në thelb të drejtën që garantohet me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, por gjithnjë për ato që merren në ***hapësirat publike dhe brenda ushtrimit të kompetencave nga institucionet publike***, ku nuk ka pritshmëri që të ketë privatësi.

8. Kërkesa pasurore juridike, Konfiskimi dhe Sanksionet penale me efekt të parandalimit ndaj veprave penale kundër mjedisit

8.1. Shqyrtime të përgjithshme

Kodi i procedurës penale ka paraparë si mundësi realizimin e kërkesës pasurore juridike në raport me kryesit e veprave penale, e në rastin e veprave penale kundër mjedisit po ashtu mund të parashtrohet kërkesë pasurore juridike. Praktika gjyqësore e vendit tonë nuk i ka trajtuar çështjet e kërkesës pasurore juridike efektivisht te veprat penale kundër mjedisit. Janë të njohura rastet praktike kur gjykata në aktgjykimin dënues, e ka detyruar kryesin e veprës penale për kompensimin e dëmit posaçërisht te veprat penale të vjedhjes së pyllit kur dëmi është kalkuluar dhe ka qenë evident se me veprimet e kryesit është shkaktuar dëmi konkret.

Megjithatë përkundër faktit që Dispozitat e Kodit të Procedurës penale, kanë përcaktuar se kërkesa pasurore juridike përveç dëmit të shkaktuar me veprën penale, mund të paraqitet edhe për kthimin e sendeve dhe anulimin e veprimit të caktuar juridik, praktika gjyqësore nuk njih ndonjë rast që një subjekti juridik kur ka kryer veprat penale në tejkalim të licencës për operim t'i jetë anuluar licenca si veprim juridik gjegjësisht si akt juridik.

Ndërsa Kodi Penal i Kosovës, në nenin 61 ka paraparë një dënim plotësues që mund t'i shqiptohet kryesit të veprës penale, i cili dënim në thelb e përbën përmbushjen e kërkesës pasurore juridike, më konkretisht neni 61 ka paraparë, “ urdhrin për kompensimin e humbjes apo të dëmit”¹⁸⁷.

Kjo dispozitë ka paraparë se kur gjykata shpall fajtor kryesin për ***çfarëdo*** vepre penale, e cila përfshin ***Vjedhjen, Humbjen, Dëmtimin apo Shkatërrimin e pasurisë***.

¹⁸⁷ Neni 61, i KPRK-së.

Vlerësojmë se ky lloj i dënimit plotësues që do të mund të shqiptohet ndaj kryesit të veprave penale kundër mjedisit, nuk duhet të karakterizohet pasuria vetëm me viktimën e identifikueshme, pasi që mjedisi përbën pasurinë shoqërore. Rrjedhimisht kur ka humbje apo dëmtim apo shkatërrim të mjedisit, një dënim i tillë plotësues është i domosdoshëm që kryesit t'i shqiptohet, kjo do të përbënte efektivisht përmbushje të kërkesës pasurore juridike dhe njëkohësisht do të përbënte një masë parandaluese efektive për ripërsëritje apo për kryerjen e veprave të tilla nga kryesit tjerë.

Kodi Penal nuk ka paraparë si dënim plotësues te dispozitat e përgjithshme, një lloj të dënimit për kthim në gjendje të mëparshme, që do të mund të shqiptohet posaçërisht por jo vetëm kur janë kryer veprat penale kundër mjedisit.

Njëkohësisht as Kodi i Procedurës Penale nuk ka paraparë një bazë të tillë të kërkesës pasurore juridike për kthimin në gjendje të mëparshme duke qenë se kthimi në gjendjen e mëparshme posaçërisht te veprat penale kundër mjedisit do të përbënte një masë efektive si për rimëkëmbjen e dëmeve të shkaktuara por edhe për rikuperimin e dëmit të shkaktuar qoftë ndaj, bimëve, kafshëve, tokës, ujit, apo natyrës në përgjithësi.

Megjithatë Kodi penal në kuadër të inkriminimeve të veprave penale kundër mjedisit, në disa nga veprat penale nuk e ka paraparë shqiptimin e një mase të tillë të detyrimit për kthim në gjendje të mëparshme si kategori e sanksionit penal.

Më konkretisht nuk janë paraparë si dënime apo sanksione të tilla për veprat penale në:

- Ndotja, degradimi apo shkatërrimi i mjedisit, nenin 338, nuk ka paraparë një sanksion apo masë ku kryesi i kësaj vepre penale do të detyrohet për kthim në gjendje të mëparshme.
- Mbajtja e paligjshme e substancave dhe e mbeturinave të rrezikshme, neni 339, nuk ka paraparë mundësinë e shqiptimit të një sanksioni për kthim në gjendje të mëparshme edhe kur këto substanca kanë shkaktuar dëm në mjedis.
- Prodhimi, shitja dhe vënia në qarkullim e materieve të dëmshme për mjekimin e kafshëve, neni 342 nuk ka paraparë mundësinë e shqiptimit të ndonjë mase ndaj kryesit të kësaj vepre penale që do ta rikuperonte dëmin e shkaktuar ndaj kafshëve apo shpendëve.
- Dhënia e ndihmës veterinere në mënyrë të pandërgjegjshme, neni 343, nuk ka paraparë mundësinë ligjore që gjykata të shqiptojë ndonjë masë lidhur me rikuperimin e pasojave që janë shkaktuar nga ana e kryesit përmes kësaj vepre penale.
- Ushtrimi i kundërligjshëm i shërbimeve të veterinarisë, neni 344 nuk e ka paraparë mundësinë e shqiptimit të ndonjë mase lidhur me pasojat e shkaktuara ndaj kryesit të kësaj vepre penale.
- Moszbatimi i urdhërave për luftimin e sëmundjeve ngjitëse të kafshëve apo bimëve, neni 345, nuk e ka paraparë mundësinë e shqiptimit të kthimit në gjendjen e mëparshme gjegjësisht ndonjë masë që do ta rikuperonte pasojën e veprimit inkriminues.

- Keqtrajtimi i kafshëve dhe ndotja e ushqimit dhe e ujit të kafshëve, neni 346, nuk i ka paraparë mundësitë që gjykata të shqiptojë çfarëdo mase për kthimin në gjendje të mëparshme lidhur me pasojën e shkaktuar ndaj kafshëve gjegjësisht ndonjë masë rikuperuese.
- Shkatërrimi i botës bimore me materie të rrezikshme, neni 347, nuk e parasheh mundësinë që gjykata të shqiptojë ndaj kryesit kthim në gjendje të mëparshme të shkatërrimit që është bërë si pasojë e veprës penale.
- Shkretërimi i pyjeve, nga neni 348, nuk e parasheh mundësinë që gjykata të shqiptojë sanksion ndaj kryesit për kthim në gjendjen e mëparshme.
- Vjedhja e pyllit, nga neni 349, nuk parasheh detyrim ndaj kryesit për kthim në gjendje të mëparshme qoftë kur vepra penale është kryer në pyll apo në pyllin e mbrojtur apo në parkun e mbrojtur.
- Gjuetia e kundërligjshme, neni 350, nuk e parasheh mundësinë e shqiptimit të ndonjë mase ndaj kryesit që kryen këtë vepër penale, përveç konfiskimit të kafshëve të egra dhe pajisjeve që janë përdorur.
- Shitja ose nxjerrja e trofeve të kafshëve të egra jashtë Republikës së Kosovës, neni 351, nuk e ka paraparë mundësinë që gjykata të shqiptojë ndonjë masë për kthimin në gjendje të mëparshme në raste se kryesi e kryen këtë vepër penale.
- Shitja ose nxjerrja e të mirave natyrore, bimëve ose kafshëve posaçërisht të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës, neni 352, nuk e ka paraparë mundësinë që gjykata ta shqiptojë ndonjë masë për kthim në gjendje të mëparshme të kryesit të kësaj vepre penale.
- Peshkimi i kundërligjshëm, neni 353, nuk e ka paraparë mundësinë që gjykata t'i shqiptojë kryesit të kësaj vepre penale kthim në gjendje të mëparshme apo ndonjë masë tjetër për rikuperimin e dëmit të shkaktuar ndaj peshkut të gjuajtur kundërligjshëm.
- Dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar e monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës, neni 354, nuk e ka paraparë mundësinë që gjykata t'i shqiptojë kryesit ndonjë masë detyruese për kthimin e gjendjes së mëparshme në rastet e kryerjes së kësaj vepre penale.
- Punimet e paautorizuara dhe përvetësimi i monumenteve kulturore, neni 355, nuk ka paraparë ndonjë masë apo sanksion që gjykata mund t'i shqiptojë kryesit të kësaj vepre penale që gjendja të kthehet si më parë apo ndonjë masë tjetër rikuperuese për dëmin e shkaktuar apo për përvetësimin e bërë.

Ndërsa janë paraparë vetëm dy vepra penale për të cilat është përcaktuar me dispozita të veçanta që gjykata të shqiptojë masa të caktuara ndaj kryesve të veprave të tilla penale, e që janë:

- Lejimi i kundërligjshëm i ndërtimit apo drejtimit të fabrikave dhe instalimeve që ndotin mjedisin, neni 340, ka paraparë në paragrafin 5, se: “ Kur gjykata shqipton dënim për veprën penale nga ky nen, mund ta detyrojë kryesin që të ndër marrë masa, të caktuara për mbrojtjen, ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit.

- Dëmtimi i objekteve dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit, neni 341, ka paraparë në paragrafin 7, se: “ Kur gjykata shqipton dënim për veprën nga ky nen, gjykata mund ta detyrojë kryesin që të ndërmarrë masa të caktuara për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit.

Nga vështrimi i të gjitha dispozitave ligjore, që bëjnë pjesë në kapitullin e veprave penale kundër mjedisit, nuk janë inkorporuar masa të veçanta si kategori e sanksioneve penale që do të kishte gjykata si mundësi efektive për shqiptimin e tyre ndaj kryesve të veprave penale e që efektivisht do të rikuperohej mjedisi nga veprimet inkriminuese të kryesve të veprave penale. Përveç se nuk janë mundësitë e parapara brenda dispozitave që përcaktojnë veprat penale kodi penal nuk ka paraparë as sanksione në pjesën e përgjithshme apo ndonjë masë efektive qoftë për kthim në gjendje të mëparshme apo ndërmarrjen e çfarëdo veprimi që do të shqiptohej si detyrim ndaj kryesit që të rikuperojë mjedisin përderisa është gjetur fajtor për veprën që e ka kryer.

Sa i përket çështjes së konfiskimit si sanksion që mund të shqiptohet në procedurën penale, kjo padyshim që përbën një mundësi për parandalimin e kryerjes së veprave penale kundër mjedisit, marrë për bazë se sendet e tilla që shfrytëzohen në kryerjen e veprave penale kundër mjedisit, janë kryesisht materie apo makineri.

Kodi penal, në nenin 92¹⁸⁸ e ka paraparë Konfiskimin e mjeteve që janë përdorur në kryerjen e veprave penale si dhe dobisë pasurore që është fituar me vepër penale. Në këtë kuptim dispozitat nga neni 92, nuk kanë përcaktuar se çfarë janë mjetet që mund të shërbejnë në kryerjen e veprës penale, megjithatë nëse kemi për bazë nenin 19 të Kodit të Procedurës penale, paragrafi 1 nënparagrafi 1.38¹⁸⁹, ka paraparë se Mjet i veprës penale – nënkupton:

- Pasuritë e përdorura për kryerjen e ndonjë veprimi në drejtim të veprës penale, përfshirë pasurinë e përdorur për të udhëtuar në apo nga vendi në të cilin është kryer ndonjë element i veprës penale, pavarësisht nëse mjetet e transportit janë përshtatur për ta lehtësuar kryerjen e veprës penale ose jo;
- Pasuria e cila ka ofruar strehimin e nevojshëm për kryerjen e veprimit në mbështetje të veprës penale, përfshirë, por pa u kufizuar në sendet e përdorura për strehimin e personave të trafikuar, narkotikëve, apo substancave të tjera ilegale;
- Pasuritë e përdorura, në tërësi apo pjesërisht, për të financuar ndonjë veprim apo veprime në mbështetje të veprës penale; ose
- Pasuritë, në tërësi apo pjesërisht, të nevojshme për të lehtësuar ndonjë veprim në mbështetje të veprës penale.

Këto dispozita paraqesin si mjete të kryerjes së veprës penale një gamë të gjerë që mund t'i nënshtrohen ndonjëherë prej pikave që kodi i ka përcaktuar se ato duhet të konsiderohen

¹⁸⁸ Neni 91 i KPRK - së.

¹⁸⁹ Neni 19, paragrafi 1, nënparagrafi 1.38, i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.

si mjetet e veprës penale. Thelbësore është këtu të provuarit se cilat mjete janë përdorur dhe të identifikohen ato mjete se në çfarë mënyre e kanë mundësuar apo e kanë lehtësuar kryerjen e veprës penale, qofshin mjetet që kryesisht përdoren në kryerjen e punëve si p.sh, nëse kryhet vepra penale nga neni 338 ndotja, degradimi apo shkatërrimi i mjedisit, kur bëhet shfrytëzimi minerar dhe përmes kësaj konsumohet vepra penale, qoftë kur ajo kryhet duke u shkelur kushtet e licencës apo edhe kur kryhet pa licencë.

9. Rëndësia e hetimit ndaj personave juridik si kryes të veprave penale kundër mjedisit dhe mundësitë e hetimit për shpërlarjen e parave

9.1 Shqyrtime të përgjithshme

Legjislacioni vendor e ka paraparë mundësinë që personat juridik të jenë përgjegjës për sa i përket kryerjes së veprave penale. Është e njohur tanimë se veprat penale me dëmet më të mëdha për mjedisin dhe po ashtu për nga vëllimi i tyre më së shumti kryhen nga personat juridik, të cilët njëherit kanë aktivitet ekonomik mirëpo duke i shkelur dispozitat ligjore për qëllime të përfitimit në kuadër të aktivitetit ekonomik në kuadër të lejeve që kanë për ato aktivitete ata kryejnë shpesh herë edhe vepra penale.

Legjislacioni pozitiv tanimë nuk e njeh doktrinën, që ka dominuar për një kohë të gjatë, se “personi juridik nuk mund të jetë përgjegjës për veprat penale”. Ky koncept ishte dominues për një kohë të gjatë për shkak se konceptohej mbi faktin e mënyrës së krijimit të një personi juridik që ka të bëjë me regjistrimin e tij, dhe po ashtu merrej për bazë vetëm kategoria e sanksionit me burgim. Mbi këto dy rrethana argumentohej se personi juridik nuk mund të jetë përgjegjës për veprat penale që kryhen nga personi juridik, por se gjithnjë personi përgjegjës brenda personit juridik ka mundur të jetë përgjegjës për kryerjen e veprave penale kurdo që ato janë kryer nga personat juridik.

9.1.1. Përgjegjësia dhe sanksionet ndaj personave juridik

Në Kosovë, Ligji nr. 04/L-030 për përgjegjësinë penale të personave juridik¹⁹⁰, edhe pse me domosdoshmërinë e kohës që ky ligj të plotësohej dhe të ndryshohej, ka paraparë në qëllimin e tij se me këtë ligj, të rregullohet përgjegjësia penale e personave juridik për veprat penale që kryhen, sanksionet dhe masat dhe procedurën penale që zbatohen për përgjegjësinë penale, si dhe sanksionet dhe masat që mund të shqiptohen.

Në nenin 3 të këtij ligji është paraparë, përkufizimi i personit përgjegjës dhe po ashtu personi juridik. Më konkretisht, “Person përgjegjës – konsiderohet personi fizik në kuadër të personit

¹⁹⁰ Ligji Nr. 04/L-030, Për Përgjegjësinë Penale të Personave Juridik, i datës, 14.09.2011.

juridik, i cili e ka besimin për kryerjen e detyrave të caktuara, ose autorizimin për të vepruar në emër të personit juridik si dhe ekziston bazueshmëria e lartë se është i autorizuar të veprojë në emër të personit juridik”, ndërsa “ Personi juridik - subjekti juridik i vendit apo i huaj, i cili sipas legjislacionit Kosovar në fuqi konsiderohet si person juridik¹⁹¹”. Kjo dispozitë mbi përkufizimin e personit juridik e bën të qartë se përgjegjës për veprat penale si persona juridik mund të jenë edhe personat juridik të huaj që kryejnë aktivitete ekonomike në vendin tonë por që kanë konsumuar edhe elemente të veprave penale.

Thelbësore te përgjegjësia penale e personave juridik, është që fajësia e këtyre subjekteve të së drejtës iu përmbushet mbi përgjegjësinë e supozuar të personit përgjegjës në personin juridik dhe kjo është paraparë në paragrafin 3 të nenit 5. Më konkretisht, neni 5 paragrafi 4 ka përcaktuar se: “ Elementet subjektive të veprës të cilat ekzistojnë vetëm për përgjegjësinë si person fizik, do të çmohet në raport me personin juridik”¹⁹². Elementet e tilla mund të jenë si:

a). Dijenia,

b). Dashja,

c). Pakujdesia apo

ç). Qëllimi, kur kërkohen si elemente që e përbëjnë figurën e veprës penale ato duhet të çmohen që ekzistojnë në raport me personin juridik, përderisa te personi përgjegjës janë konstatuar se ekzistojnë.

Sa u përket sanksioneve që mund të shqiptohen ndaj personave juridik kur procedohen për veprat penale kundër mjedisit, dispozitat e ligjit për përgjegjësinë penale të personit juridik janë përcaktuar si:

- Dënimi
- Dënimi me kusht, dhe
- Masat e sigurisë.

Si kategori e dënimeve janë paraparë që mund të shqiptohen:

- Dënimi me gjobë, dhe
- Pushimi i personit juridik.

Ndërsa si dënim me kusht që mund t'i shqiptohet personit juridik dispozitat ligjore kanë përcaktuar se:

- I shqiptohet dënim me gjobë deri në 50.000 euro i cili dënim mund të kushtëzohet,

Por në kuadër të dënimit me kusht dispozitat ligjore kanë paraparë mundësinë edhe të shqiptimit të kushteve të veçanta ndaj personit juridik, që janë:

- Kushti për kthimin e dobisë pasurore të fituar me vepër penale, dhe
- Detyrimi për kompensimin e dëmit të shkaktuar me vepër penale, apo
- Cilido kusht tjetër që mund t'i shqiptohet personit juridik.

¹⁹¹ Neni 3 i Ligji Nr. 04/L-030, Për Përgjegjësinë Penale të Personave Juridik.

¹⁹² Neni 5 i Ligji Nr. 04/L-030, Për Përgjegjësinë Penale të Personave Juridik.

Ndërsa në masat e sigurisë që mund t'i shqiptohen personit juridik, dispozitat ligjore kanë paraparë që janë:

- ndalimi i kryerjes së veprimtarive dhe punëve të caktuara;
- marrja e sendit;
- konfiskimi e dobisë pasurore;
- shpallja publikisht e aktgjykimit

Duke qenë se u theksua edhe më sipër se nuk është paraparë ndonjë masë në Kodin penal që gjykata do të mund ta detyronte kryesin e veprave penale për kthimin në gjendje të mëparshme posaçërisht te veprat penale kundër mjedisit që masa e tillë mund të jetë shumë e nevojshme kur dëmtimi i mjedisit pëson shumë qoftë përmes, shfrytëzimit minerar për qëllim të shfrytëzimit të gurit, apo shkretërimit të pyjeve, apo të vjedhjes së pyjeve në masë. As ligji për përgjegjësinë penale të personave juridik nuk e ka paraparë një masë të tillë, ku gjykata do të mund ta shqiptonte një masë të tillë me efekt penal për kthim në gjendje të mëparshme të dëmit të shkaktuar në mjedis, gjë që kthimi në gjendje të mëparshme duhet t'i nënshtrohet procedurës civile lidhur me dëmin e shkaktuar. Mirëpo, do të ishte shumë më efektive nëse masa si e tillë do të mund të shqiptohej në procedurën penale sepse shpejt do të rikuperohej edhe pasoja e veprës penale për të cilën kryesi qoftë person fizik apo juridik është shpallur fajtor.

9.1.2. Hetimi dhe përgjegjësia penale e personave juridik në shpërlarjen e parave që ndërlidhen me veprat penale kundër mjedisit

Pasuri e fituar me anë të veprës penale apo me aktivitete kriminale, sipas ligjit për shpërlarjen e parave dhe parandalimin e financimit të terrorizmit, përbën vepër penale, përveç se një aktivitet i tillë i shpërlarjes së parave tërheq përgjegjësi penale. Njëkohësisht edhe mjetet e tilla duhet të konfiskohen pasi që pasuria e fituar me aktivitet kriminal nuk mund t'i mbetet kryesit të veprave penale.

Çështja e shpërlarjes së parave është koncept i përfitimit të parave përmes aktivitetit kriminal të cilat fshihen, duke u konvertuar, transferuar apo fshehur dhe maskuar, për ta shmangur mundësinë e njohjes që burojnë nga vepra penale apo aktiviteti kriminal, që këto veprime bëhen me qëllim që të njëjtat të inkuadrohen duke u investuar në çfarëdo forme për t'u paraqitur si të ligjshme që të mund të përdoren si burime të ligjshme nga kryesi i veprës penale.

Praktika gjyqësore nuk njeh ndonjë rast që personat juridik të jenë proceduar penalisht për shpërlarje të parave ku pasuria e fituar ka rezultuar nga aktiviteti kriminal që ndërlidhet me kryerjen e veprave penale kundër mjedisit, edhe pse degradimi dhe shkatërrimi i mjedisit është i dukshëm. Nuk ka ndonjë rast që janë proceduar personat juridik në procedurat penale, që kanë vepruar duke tejkaluar kufizimet e lejeve për shfrytëzim minerar apo duke

vepruar tërësisht pa leje. Nuk ka ndonjë rast që të jetë proceduar penalisht personi juridik edhe për shpërlarje të parave, kur dihet se ata janë dënuar në procedurat penale për veprat penale të degradimit apo shkatërrimit të mjedisit, ku pasoja ka qenë qoftë mjedisi natyror apo pasojat në ujërat dhe lumenjtë e vendit.

Ligji për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit, ka paraparë edhe përgjegjësinë penale të personave juridik sipas nenit 60¹⁹³. Më konkretisht ky ligj ka përcaktuar se:

- Personi juridik është përgjegjës për veprën penale të personit përgjegjës, i cili ka kryer veprën duke vepruar në emër të personit juridik.

Kjo përgjegjësi penale për personin juridik që mbështetet në faktin se personi përgjegjës ka vepruar në shpërlarje të parave në emër të personit juridik, mbështetet po ashtu te fakti i përgjegjësisë së supozuar të personit përgjegjës. Përfundimisht, personi përgjegjës mund të konsiderohet se nuk e ka konsumuar veprën penale të shpërlarjes së parave, nëse:

- Vepra penale është kryer pa pëlqimin apo dijeninë e tij – pra pa pëlqimin apo dijeninë e personit juridik, apo
- Nëse personi ka ndërmarrë hapa të arsyeshëm për ta parandaluar kryerjen e veprës që do të ishte ushtruar nga ai person duke pasur parasysh natyrën e funksioneve të tij në atë kapacitet.

Në të kundërtën në cilëndo rrethanë që konfirmohet se personi përgjegjës i personit juridik, ka vepruar duke qenë në dijeni apo duke pasur mundësi që të jetë në dijeni se me veprimet e tij kryen ndonjërin nga format e shpërlarjes së parave nga neni 56¹⁹⁴ i Ligjit për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit, apo nëse nuk e bën të arsyeshme se ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm për parandalimin e kryerjes së cilësdo forme të veprës që inkriminohet në nenin 56 të Ligjit, atëherë personi juridik mund të jetë penalisht përgjegjës edhe për shpërlarjen e parave, me theks të veçantë edhe te veprat penale kundër mjedisit, që kanë rezultuar se brenda aktivitetit ekonomik ai ka kryer vepra penale dhe ka përfituar pasuri që buron nga aktiviteti kriminal apo kryerja e veprës penale, atëherë ai mund të jetë përgjegjës edhe për veprën penale të shpërlarjes së parave.

¹⁹³ Ligji Nr.03/L-196, Për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit, i datës, 08.03.2013.

¹⁹⁴ Neni 56 i Ligji Nr.03/L-196, Për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit.

1. E DREJTA ADMINISTRATIVE DHE MBROJTJA E MJEDISIT

1.1. Shqyrtime të përgjithshme

Administrata paraqet një sistem administrativ të bashkëpunimit njerëzor, në të cilin është e nevojshme t'i qasemi menaxhimit të proceseve shoqërore si një proces kompleks i ndikimit legjitim në sjelljen e njerëzve sipas standardeve të paracaktuara për t'i neutralizuar efektet negative. E drejta administrative përfaqëson një fushë komplekse dhe shumë të gjerë të së drejtës moderne, përkatësisht një sistem kompleks normash juridike që e rregullojnë "organizimin e administratës dhe shërbimeve publike, procedurën për marrjen e vendimeve administrative dhe kontrollin e kryerjes së veprimtarive administrative dhe shërbimeve publike".

Në rendin tonë juridik (jo vetëm në të drejtën administrative) ekzistojnë norma të ndryshme juridike që i përcaktojnë të drejtat dhe detyrat themelore të subjekteve juridike, por edhe normat juridike që shërbejnë për realizimin e tyre. Grupi i parë i normave juridike është ai në të cilin përcaktohen të drejtat dhe detyrimet që gjenden në ligjet dhe rregulloret materiale (p.sh. e drejta për qasje në informacion), ndërsa në llojin e dytë të normave përfshihen ato norma që e rregullojnë procedurën e ushtrimit të të drejtave ose të realizimit të detyrimit (p.sh. procedura e marrjes së informacionit). Qëllimi i së drejtës procedurale, pra procedurave brenda administratës (por edhe degëve të tjera të së drejtës) është në fakt realizimi i së drejtës materiale.

Në këtë pjesë të titulluar "e drejta administrative dhe mbrojtja e mjedisit" flitet për mënyrat administrative dhe ligjore të luftës për mbrojtjen e mjedisit jetësor me shembuj nga praktika. Në këtë mënyrë janë të paraqitura informatat bazë, mundësia e fillimit të procedurës, legjitimiteti i palëve, etj. Në kuadër të procedurës administrative dhe konfliktit administrativ në të gjitha nivelet e Kosovës, posaçërisht është analizuar mbrojtja mjedisore përmes procedurave të veçanta për mbrojtjen e së drejtës për qasje në informata dhe mbrojtjen e së

drejtës për pjesëmarrje në procedura me rëndësi për mbrojtjen e mjedisit jetësor, mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të garantuara me kushtetutë në kuptim të raportimit në inspeksione.

Udhëzimet për mbrojtjen e mjedisit dhe praktikën gjyqësore për konfliktet administrative do të shërbejnë si bazë për interpretimin e ligjeve dhe akteve nënligjore që lidhen me mbrojtjen e mjedisit. Kur lind një konflikt administrativ që përfshin çështje mjedisore, gjykatat do t'i përdorin këto udhëzime për të marrë vendime në përputhje me standardet ligjore përkatëse. P.sh. nëse ka një kontest mes qytetarëve dhe një institucioni administrativ në lidhje me dhënien e një leje për një projekt që mund të ketë efekte negative në mjedis, gjyqtari do të përdorë udhëzime për të përcaktuar, nëse veprimet e institucionit administrativ ishin në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore.

Gjithashtu, gjykata do të mund të marrë në konsideratë praktikën gjyqësore në rastet e tilla, pra gjykimet nga e kaluara që u referohen konflikteve administrative të ngjashme në lidhje me mbrojtjen e mjedisit. Po ashtu, zbatimi i udhëzimeve për mbrojtjen e mjedisit dhe praktikës gjyqësore siguron që gjykatat ta zbatojnë siç duhet ligjin dhe t'i mbrojnë interesat mjedisore në procedurat që lidhen me vendimet administrative dhe lejet. Gjykatat, gjithashtu do t'i analizojnë me kujdes të gjitha faktet dhe argumentet relevante në lidhje me çështjet e mbrojtjes së mjedisit. Këtu përfshihet një vlerësim i ndikimit të projekteve apo aktiviteteve të propozuara në mjedis, si dhe një analizë e ligjshmërisë së veprimeve të organeve administrative në dhënien e lejeve apo vendimeve.

Gjykatat, gjithashtu do ta marrin parasysh interesin publik, si dhe interesin kolektiv dhe interesin e përgjithshëm për ta ruajtur mjedisin gjatë marrjes së vendimeve të tyre. Kjo mund të përfshijë balancimin e interesave të ndryshme si: zhvillimi ekonomik dhe mbrojtja e burimeve natyrore, gjetja e zgjidhjeve që promovojnë më së miri qëndrueshmërinë dhe mirëqenien e komunitetit.

Përveç kësaj, gjykatat do t'i marrin në konsideratë ligjet përkatëse kombëtare, konventat ndërkombëtare, udhëzimet dhe standardet përkatëse në fushën e mbrojtjes së mjedisit për ta siguruar zbatimin konsistent të ligjit dhe drejtësisë në konfliktet administrative.

Nëpërmjet kësaj qasjeje gjithëpërfshirëse, gjykatat kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit dhe sigurojnë se interesat e komunitetit dhe ruajtja e mjedisit të vlerësohen siç duhet në procedurat para organeve administrative.

Përveç zbatimit të këtyre udhëzimeve, gjykatat do të jenë gjithashtu në gjendje ta përdorin mendimin e ekspertëve dhe provat nga ekspertët në ekologji, biologji, kimi dhe disiplina të tjera përkatëse për t'i kuptuar më mirë aspektet shumë komplekse të çështjeve mjedisore.

Nëpërmjet gjithë këtyre hapave, gjykatat mund të luajnë një rol kyç në sigurimin e sigurisë ligjore dhe mbrojtjen e mjedisit, duke promovuar barazinë, qëndrueshmërinë dhe prosperitetin afatgjatë të komunitetit dhe anëtarëve të tij.

Kontestet administrative në lidhje me mbrojtjen e mjedisit shpesh kërkojnë një qasje të gjerë, duke marrë në konsideratë faktorë të ndryshëm, duke përfshirë dëshmitë shkencore, aspektet ekonomike dhe ndikimet sociale. Prandaj, gjykatat do t'i shqyrtojnë me kujdes të gjitha dokumentet dhe informacionet e disponueshme në mënyrë që të marrin një vendim ligjor.

1.2. Procedura e konfliktit administrativ

Në ligjet mjedisore të zbatueshme në Republikën e Kosovës janë të përcaktuara të drejta të ndryshme, si dhe procedurat që duhen ndjekur. Ndërsa, në disa ligje janë të parapara dispozita specifike për disa procedura, dispozitat e përgjithshme ose rregullat në lidhje me mbrojtjen juridike administrative që rregullohen me ligjet që i rregullojnë procedurat administrative, si dhe konfliktet administrative.

Sipas Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative (LKA), organet administrative janë të detyruara të veprojnë kur në çështjet administrative, drejtpërdrejt zbatojnë dispozitat ligjore, vendosin për të drejtat, detyrimet ose interesat juridike të një individi, të një personi juridik ose të një pale tjetër në çështjet administrative, si dhe organet komunale kur në bazë të ligjit i kryejnë detyrat e administratës shtetërore.

Palë në procedurën administrative mund të jetë çdo person fizik, person juridik apo grup personash me një interes të përbashkët: me kërkesë të cilit organ publik ka filluar procedura administrative ndaj të cilit ka filluar procedura administrative apo të cilit rezultati i procedurës administrative mund t'i cenojë të drejtat apo interesat juridike. Palë në procedurën administrative janë gjithashtu, dhe mbrojtësit e interesave publike të autorizuar me ligj të veçantë, si dhe mbrojtësit e interesave kolektive apo të interesave të gjëra të publikut, nëse këto interesa mund të cenohen nga rezultati i procedurës administrative.¹⁹⁵

LKA përcakton se gjykatat kompetente vendosin për ligjshmërinë e akteve administrative me të cilat organet kompetente të administratës publike, vendosin për të drejtat, detyrimet dhe interesat juridike të personave fizik dhe juridik dhe palëve të tjera, si dhe për ligjshmërinë e veprimeve të organeve administrative.¹⁹⁶

Po ashtu, edhe Ligji për konfliktet administrative i cili hyn në fuqi pas një viti nga data e publikimit në janar të vitit 2025, ka për qëllim ta sigurojë mbrojtjen gjyqësore të të drejtave

¹⁹⁵ Neni 14 i LKA.

¹⁹⁶ Neni 1 i LKA.

subjektive dhe interesave të ligjshme të subjekteve të së drejtës kundër veprimeve apo mosveprimeve të paligjshme të kryera gjatë ushtrimit të autoritetit publik, si dhe ligjshmërinë në ushtrimin e këtij autoriteti.

Ndërsa juridiksionit gjyqësor administrativ i përkasin të gjitha konfliktet e së drejtës publike, përveç atyre të natyrës kushtetuese në juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese.¹⁹⁷

Disa prej risive që Ligji Nr. 08/L-182 Për Konfliktet Administrative (LKA) i parasheh në raport me Ligjin Nr. 03/L-202 Për Konfliktet Administrative janë:

- Mundësia për Gjykatën për zhvillimin e procedurës me shkrim, pa prezencën e palëve, në raste të caktuara;
- Zgjerimi dhe konkretizimi i llojit të padive me të cilat mund të inicohet një konflikt administrativ;
- Afate ligjore më të shkurtra dhe veprime tjera që mundësojnë zgjidhjen efikase të rasteve nga Gjykata;
- Ndalimi i kthimit të lëndëve gjyqësore në rishqyrtim dhe rivendosje në organet publike;
- Limitimi i rasteve të kthimit në rishqyrtim dhe rivendosje nga gjykata e shkallës së dytë në gjykatën e shkallës së parë;
- Mundësimi i komunikimit elektronik dhe mbajtja e seancave në distancë, kur të krijohen kushtet në të ardhmen;
- Përcaktimi në mënyrë të veçantë i kompetencës së Gjykatës për shqyrtimin e ligjshmërisë së akteve nënligjore të organeve publike;
- Rregullimi ligjor i parimit që shpenzimet barten nga pala që humb konfliktin administrativ;
- Rregullimi i procedurës së ekzekutimit të vendimeve gjyqësore, duke përfshirë edhe fuqinë ligjore që do ta kenë gjyqtarët për të shqiptuar gjopa ndaj zyrtarëve përgjegjës.

Sipas ligjit, disa çështje procedurale për shkak të natyrës specifike të çështjeve administrative në fusha të caktuara administrative mund të jenë të rregulluara ndryshe me ligje të veçanta nga sa janë rregulluar me këto ligje.

1.3. Mbrojtja e të drejtave për pjesëmarrje të publikut në procedurat që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor në konfliktin administrativ

Konflikti administrativ mund të fillojë vetëm kundër aktit administrativ të nxjerrë në procedurën administrative në shkallë të dytë. Konflikti administrativ mund të fillohet edhe kundër aktit administrativ të shkallës së parë, kundër të cilit në procedurën administrative ankimi nuk është i lejuar.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Neni 4 i LKA.

¹⁹⁸ Neni 13 i LKA.

Po ashtu, konflikti administrativ mund të fillojë edhe kur organi kompetent nuk ka nxjerrë akt përkatës administrativ sipas kërkesës ose ankesës së palës, nën kushtet e parashikuara me këtë ligj.¹⁹⁹

Në konfliktin administrativ vendoset për ligjshmërinë e akteve përfundimtare administrative, me të cilat organet e administratës, në ushtrimin e autorizimeve publike, vendosin për të drejtat, detyrimet dhe interesat juridike të personave fizik dhe juridik në çështjet administrative.²⁰⁰ Përkatësisht vendoset për aktet individuale përfundimtare me të cilat vendoset për të drejtat, detyrimet dhe interesat juridike të personave fizik dhe juridik në çështjet administrative, të bazuara në ligj.

1.4. Palët dhe pozita e publikut të interesuar për kontestin

Sipas ligjit, palë në konfliktin administrativ janë: **paditësi, i padituri dhe personi i interesuar**. Paditës në konfliktin administrativ mund të jetë personi fizik, personi juridik, Avokati i Popullit, shoqatat dhe organizatat e tjera, të cilat veprojnë në mbrojtje të interesit publik, që konsideron se me aktin administrativ i është shkelur ndonjë e drejtë apo ndonjë interes i drejtpërdrejtë ose i tërthortë i bazuar në ligj.²⁰¹

Kur personit fizik, që është anëtar i ndonjë organizate joqeveritare, e cila sipas rregullave të veta ka për detyrë të mbrojtë të drejtat dhe interesat të caktuara të anëtarëve të vet, me akte administrative kur i është shkelur ndonjë e drejtë apo interes i tillë, kjo organizatë mundet me pëlqimin e anëtarit të vet, në emër të tij, të paraqesë padinë dhe të zhvillojë konfliktin administrativ kundër aktit administrativ.²⁰²

Kur si palë në konfliktin administrativ paraqiten grupe jo formale që nuk e kanë cilësinë e personit juridik, parashtrohet pyetja kush janë këta persona që janë të autorizuar për përfaqësimin e këtyre grupeve. Në përgjigje të kësaj pyetje duhet të zbatohen dispozitat e Ligjit për Procedurë të Përgjithshme Administrative, për palët dhe përfaqësimin e tyre. Andaj gjykata është e detyruar që për këta paditës që nuk e kanë cilësinë e personit juridik të kërkojë që në afat të caktuar të paraqesin prova (vendimin, autorizimin e përgjithshëm ose të ngjashëm, etj.), për atë që personi e ka nënshkruar padinë ose e ka dhënë autorizimin për përfaqësim të këtij grupi. Mosveprimi i paditësit sipas urdhëresës së gjykatës ka si pasojë hedhjen e padisë për shkak të mosplotësimit, përkatësisht parregullsisë.

Palë e paditur në konfliktin administrativ është organi, akti i të cilit kontestohet, përkatësisht organi i cili sipas kërkesës së palës ose ankesës së saj nuk e nxjerrë aktin në afatin e caktuar ligjor dhe të njëjtin nuk ia dërgon palës.²⁰³

¹⁹⁹ Neni 14 i LKA.

²⁰⁰ Neni 9 i LKA.

²⁰¹ Neni 18 i LKA.

²⁰² Neni 19 i LKA.

²⁰³ Neni 20 i LKA.

Pozitën e palës së interesuar në konfliktin administrativ e ka edhe personi, të cilit, anulimi i aktit administrativ të kontestuar, do t'i sillte dëm të drejtpërdrejtë ose të tërthortë.²⁰⁴

Në procedurat administrative nga lëmia e mjedisit jetësor, ku në një anë si palë lajmërohet investitori, përkatësisht operatori etj. në anën tjetër publiku i interesuar në situatën kur përfaqësuesit e publikut të interesuar parashtrojnë padi për konflikt administrativ kundër vendimeve përfundimtare të organit kompetent, si palë e interesuar në konfliktin administrativ lajmërohen operatorët, investorët, parashtruesit e kërkesës për dhënien e vendimit, etj.

Roli i organit të paditur të administratës kundër vendimit të të cilit ka filluar konflikti administrativ nuk është pasiv. Përkundrazi, përveç rolit që e ka si i paditur në procesin gjyqësor, organit të paditur i takojnë edhe autorizime që gjatë procedurës, nxjerrjes së vendimit të ri, ndryshimit, përkatësisht anulimit të aktit administrativ të atakuar në dobi të paditësit, ta pengojë nxjerrjen e aktgjykimit në konfliktin administrativ dhe në këtë mënyrë vet ta evitojë paligjshmërinë në procedurë, përkatësisht në aktin administrativ, që me padi është atakuar. Kjo praktikë si duket mungon tek organet administrative.

1.5. Padia në konfliktin administrativ

Në padi duhet të përfshihen: emërtimi i gjykatës së cilës i paraqitet padia, emri, mbiemri dhe vendbanimi, respektivisht selia e paditësit dhe e të paditurit, akti administrativ kundër të cilit është drejtuar padia, arsyet pse ngrihet padia, si dhe në cilin drejtim dhe vëllim propozohet anulimi i aktit administrativ. Bashkë me padinë duhet të bashkëngjitet akti që kontestohet në origjinal ose në kopje.²⁰⁵

Nëse me padi kërkohet kthimi i sendit ose kompensimi i dëmit, duhet të shtrohet edhe kërkesa e caktuar në pikëpamje të sendit apo të shumës së dëmit të pësuar. Bashkë me padi, paraqitet edhe nga një kopje e padisë dhe e dokumenteve të bashkëngjitura për organin e paditur dhe për çdo person të interesuar, nëse ekzistojnë të tillë. Në procedurën e rregullt të konfliktit administrativ padia i dërgohet të paditurit për përgjigje në padi, pastaj caktohet seanca verbale gjyqësore pranë gjykatës dhe pastaj merret aktgjykimi.

1.6. Efekti i shtyrjes së padisë

Padia në konfliktin administrativ nuk e ndalon ekzekutimin e aktit administrativ kundër së cilit është paraqitur, përveç kur kjo me ligj është parashikuar ndryshe. Me kërkesën e paditësit, organi, akti i të cilit ekzekutohet, gjegjësisht organi që është kompetent për ekzekutim, mund ta shtyjë ekzekutimin deri në vendimin definitiv gjyqësor, nëse ekzekutimi do t'i sillte dëm paditësit, i cili vështirë do të riparohej, kurse shtyrja nuk është në kundërshtim me interesin

²⁰⁴ Neni 21 i LKA.

²⁰⁵ Neni 30, paragrafi 1 i LKA.

publik, e as që shtyrja do t'i sillte ndonjë dëm të madh palës kundërshtare përkatësisht personit të interesuar. Bashkë me kërkesën për shtyrje duhet paraqitur prova, që tregojnë se padia është parashtruar. Për shtyrje të ekzekutimit, organi kompetent nxjerr vendimin brenda tre (3) ditëve nga data e marrjes së kërkesës për shtyrje. Organi, akti i së cilit kontestohet, mund ta shtyjë ekzekutimin e aktit të kontestuar edhe për shkaqe të tjera të arsyeshme deri në vendimin definitiv gjyqësor, nëse nuk është në kundërshtim me interesin publik. Paditësi mund të kërkojë edhe nga gjykata shtyrjen e ekzekutimit të aktit administrativ deri në marrjen e vendimit gjyqësor, sipas kushteve të parapara në paragrafin 2. të këtij neni. Për kërkesën, gjykata vendos brenda tre (3) ditëve nga data e marrjes së kërkesës.²⁰⁶

Në raste të jashtëzakonshme shtyrja e ekzekutimit mund të kërkojë edhe para parashtrimit të padisë: në raste urgjente dhe në raste kur parashtrimi i ankesës nuk ka karakter suspensiv, dhe procedura sipas ankesës nuk ka përfunduar.

1.7. Shkaqet për fillimin e konfliktit administrativ

Akti administrativ përfundimtar mund të kundërshtohet:

- për shkak se nuk janë aplikuar fare ose nuk janë aplikuar drejt dispozitat ligjore;
- për shkak se akti është nxjerrë nga organi jo kompetent;
- për shkak se në procedurë, që i ka paraprirë aktit, nuk është vepruar sipas rregullave të procedurës, nuk është vërtetuar drejt gjendja faktike, apo nëse nga faktet e vërtetuara është nxjerrë konkluzioni jo i drejtë në pikëpamje të gjendjes faktike;
- për shkak se me aktin përfundimtar administrativ të nxjerrë sipas vlerësimit të lirë, organi i ka tejkaluar kufijtë e autorizimit ligjor ose akti i tillë nuk është nxjerrë në pajtim me qëllimin e këtij ligji;
- për shkak se pala e paditur e ka nxjerrë përsëri aktin e vetë të mëhershëm, më parë të anuluar me aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës kompetente.

Akti administrativ nuk mund të kundërshtohet për aplikim jo të drejtë të dispozitave, kur organi kompetent ka vendosur sipas vlerësimit të lirë në bazë të autorizimeve dhe në kuadrin e kufijve që i janë dhënë me dispozitat ligjore, në pajtim me qëllimin për të cilin i është dhënë autorizimi.²⁰⁷

²⁰⁶ Neni 22 i LKA.

²⁰⁷ Neni 23 i LKA.

1.8. Anulimi i aktit administrativ

Në konfliktin administrativ, suksemi i paditësit varet nga veprimet e organit të autorizuar për zhvillimin e procedurës administrative dhe nxjerrjes së vendimit që atakohet. Andaj, në anën e organit kompetent qëndron detyrimi që procedura administrative të udhëhiqet dhe të vendoset për kërkesat e palës në mënyrë profesionale dhe me zbatim të drejtë të dispozitave ligjore për të cilat vendos organi kompetent, për çka në praktikë nuk është vendosur në këtë mënyrë. Shpesh ndodhë që akti administrativ i kontestuar përmban të meta thelbësore që e bëjnë aktin e tillë joligjor.

Ligjshmëria e aktit administrativ të kontestuar shqyrtohet nga gjykata brenda kufijve të kërkesës nga padia, por nuk obligohet nga shkaqet e padisë. Për nulitetin e aktit administrativ gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare.²⁰⁸

Në këto raste, gjykata kur konstaton se akti administrativ i kontestuar përmban të meta serioze, gjykata mund ta anulojë aktin e tillë edhe pa dërgimin e padisë në përgjigje.

Nëse gjykata nuk e hedh poshtë padinë, ose nuk e anulon aktin administrativ gjykata do t'ua dërgojë nga një kopje të padisë dhe të dokumenteve të bashkëngjitura në përgjigje palës së paditur dhe personave të interesuar. Përgjigja jepet në afat prej tridhjetë (30) ditëve nga dita e dorëzimit të padisë për t'u përgjigjur pala.²⁰⁹

Obligimi i të paditurit është që gjykatës t'ia dërgojë të gjitha shkresat e lëndës.

Roli aktiv i organit të paditur shihet nga detyrimi që së bashku me përgjigje në padi gjykatës është i detyruar t'ia dërgojë komplet shkresat e lëndës lidhur me rastin që zhvillohet konflikti administrativ.

Prandaj, në afatin e caktuar pala ka për detyrë t'ia dërgojë gjykatës të gjitha shkresat që kanë të bëjnë me lëndën. Nëse pala e paditur edhe pas kërkesës së dytë nuk ia dërgon shkresat e lëndës, apo nëse deklaron se nuk mund t'i dërgojë, gjykata do të vendosë për çështjen edhe pa shkresat e lëndës.

Konflikti administrativ është kontest për vlerësimin e ligjshmërisë të aktit administrativ. Andaj, ky akt mund të atakohet për shkak të zbatimit të gabuar të ligjit, aktit tjetër nënligjor ose aktit të përgjithshëm, nëse është nxjerrë nga organi kompetent.

Kur vendimi i gjykatës në konfliktin administrativ varet nga çështja juridike e cila përbën tërësi të mëvetësishme juridike, e mbi të cilën gjykata tjetër ose organi tjetër nuk ka vendosur

²⁰⁸ Neni 44 i LKA.

²⁰⁹ Neni 37, paragrafët 1 dhe 2 të LKA.

(**çështja paraprake**), gjykata që e zhvillon konfliktin administrativ, mund ta vendos atë çështje, nëse me ligj nuk është përcaktuar ndryshe; ose mund ta ndërpresë procedurën deri në nxjerrjen e vendimit mbi çështjen paraprake, nga ana e organit kompetent.²¹⁰

Nëse organi gjatë kohës së procedurës gjyqësore e nxjerr aktin tjetër me të cilin revokohet ose shfuqizohet akti administrativ kundër të cilit është ngritur konflikti administrativ, si dhe në rastin (për heshtje administrative) të këtij ligji që nxjerr më vonë aktin administrativ, ky organ, përpos paditësit, do ta njoftojë edhe gjykatën.

Në këtë rast, gjykata do ta ftojë paditësin që brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh të deklarojë nëse me aktin administrativ të nxjerr në afatin e mëvonshëm:

- është i kënaqur;
- nuk heq dorë nga padia;
- pjesërisht heq dorë nga padia;
- ai/ajo padinë e zgjeron edhe në aktin tjetër.

Nëse paditësi deklaron se me aktin e nxjerr në afatin e mëvonshëm është i kënaqur apo nëse nuk e jep deklaratën brenda afatit, gjykata do ta nxjerrë vendimin mbi pezullimin e procedurës. Nëse paditësi deklaron se me aktin e ri nuk është i kënaqur, gjykata do ta vazhdojë procedurën.²¹¹

1.9. Vendimet në konfliktin administrativ

Në konfliktin administrativ gjykata vendos me aktgjykim. Aktgjykimi në procedurën e konfliktit administrativ është “Vendim i gjykatës së autorizuar me ligj me të cilin zgjidhet një konflikt administrativ”, që në thelb, paraqet “mbrojtje gjyqësore të ligjshmërisë së akteve administrative”.

Aktgjykimi mbi konfliktin administrativ shpallet menjëherë pas përfundimit të shqyrtimit verbal. Në raste të ndërlikuara, gjykata mund të heqë dorë nga shpallja verbale e aktgjykimit, respektivisht të vendimit, por jo më vonë se brenda tetë (8) ditësh duhet të nxjerrë aktgjykimin, respektivisht vendimin.

Me aktgjykim, padia aprovohet ose refuzohet si e pabazuar. Nëse padia aprovohet, gjykata anulon aktin administrativ të kontestuar.²¹² Përveç aktgjykimeve, gjykata nxjerrë edhe vendime në formë të aktvendimeve, kur vendos për çështje sekondare gjatë procedurës (hedhja poshtë e padisë, pezullimi i procedurës së konfliktit administrativ etj.).

²¹⁰ Neni 32 i LKA.

²¹¹ Neni 36 i LKA.

²¹² Neni 46 i LKA.

Në procedurën e konfliktit administrativ, gjykata nxjerrë aktgjykim aprovues në rastet kur konstaton se është shkelur dispozita materiale apo procedurale nga ana e organit të administratës për gjatë nxjerrjes së aktit administrativ. Në këtë rast, aprovohet padia dhe nga ana e gjykatës anulohet akti administrativ i kontestuar, po qe se konstaton se ai akt është i paligjshëm.

Pas nxjerrjes së aktgjykimit aprovues, apo aktgjykimit mbi anulimin e aktit administrativ të kontestuar, lënda i kthehet organit kompetent (palës së paditur) akti i të cilit është anuluar dhe ky organ është i detyruar që të nxjerrë akt të ri administrativ në përputhje me pikëpamjet juridike të gjykatës së dhënë në aktgjykim.

Karakteri i detyrueshëm i aktgjykimit në procedurën e konfliktit administrativ bazohet në nenin 65 të LKA-së.²¹³ Sipas kësaj dispozite, kur gjykata e anulon aktin, kundër së cilit ka filluar konflikti administrativ, në këtë rast lënda kthehet në gjendjen në të cilën ishte para se të ishte nxjerrë akti i anuluar. Nëse sipas karakterit të çështjes që ka qenë objekt i konfliktit, duhet që në vend të aktit të anuluar administrativ, të nxirret një akt tjetër (sipas pikëpamjes juridike të gjykatës së dhënë në aktgjykim), organi kompetent ka për detyrë ta nxjerrë aktin e ri administrativ pa shtyrje, dhe jo më vonë se brenda tridhjetë (30) ditësh nga data e dërgimit të aktgjykimit. Organi kompetent në këtë rast, është i obliguar nga pikëpamja juridike që ta nxjerrë aktin e ri.

Në procedurën e konfliktit administrativ, gjykata nxjerrë aktgjykim refuzues në qoftë se vërteton se akti administrativ i cili ka qenë objekt i konfliktit administrativ është i ligjshëm, që do të thotë se nuk është shkelur ligji në dëm të paditësit. Në këtë rast, refuzohet padia e paditësit ndërsa mbetet në fuqi (i pandryshuar) akti administrativ i kontestuar. Në procedurën e konfliktit administrativ, gjykata nxjerrë aktgjykim refuzues edhe në qoftë se i vlerëson si të pabazuara pretendimet e paditësit në padi; në qoftë se pretendimet e paditësit janë në kundërshtim me gjendjen faktike të vërtetuar nga ana e organit të paditur; në qoftë se pretendimet e paditësit janë në kundërshtim edhe me provat e paraqitura nga paditësi etj. Andaj, gjykata nxjerrë aktgjykim refuzues nëse konstaton se në çështjen administrative është vërtetuar drejtë gjendja faktike nga pala e paditur, si dhe janë zbatuar në tërësi dispozitat e procedurës administrative dhe të ligjit material kur është nxjerrë akti administrativ i kontestuar.

Aktgjykimi në konfliktin administrativ për shkak të heshtjes së administratës.

Nëse gjykata gjen se padia është e bazuar me aktgjykim e urdhëron organin e paditur që të marrë vendim. Përfundimisht, nëse gjykata disponon me fakte të nevojshme ajo mundet me aktgjykim drejtpërdrejt të vendos për çështjen administrative.

²¹³ Neni 65 i LKA.

Veprimi i organit kompetent të administratës, për mosveprim është bazë për parashtrimin e padisë për heshtje të administratës. Ndodhë që organi kompetent nuk ka nxjerrë vendim në afatin ligjor, nuk ka vendosur me akt administrativ për kërkesën, përkatësisht ankesën e palës në procedurë administrative. Padia dhe procedura për heshtje të administratës zakonisht është pasojë e refuzimit të organit të administratës të vendosë në çështjen konkrete administrative, kur një veprim i tillë ka karakter të shkeljes së detyrave të punës ose keqpërdorim të pozitës zyrtare në dobi ose në dëm të palës në procedurë. Nga ana tjetër si shkak i heshtjes zakonisht theksohet angazhimi me punë të shumta, por edhe pamundësia që disa çështje administrative për shkak të vëllimit të madh të materies nuk mund të zgjidhen në afatin e paraparë.

Këto procedura sipas padive për heshtje të administratës pothuajse pa përjashtime vendosen në dëm të organit të paditur, përveç rasteve kur padia parashtrohet para afatit, kur kërkesëpadia refuzohet si e parakohshme. Në çdo rast zhvillimi i këtyre procedurave gjyqësore është si pasojë e mosveprimit të organit të paditur për zhvillimin e procedurës, kurse në procedurat që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor mundet të ndikojë në mënyrë drastike në kohëzgjatje dhe shpenzime procedurale dhe eventualisht edhe në shkaktimin e dëmit të palëve në procedurë etj. Kjo është detyrë absolute e organit për zhvillimin e procedurës që përmes trajnimeve profesionale ta zvogëlojë numrin e këtyre rasteve.

Në procedurën e konfliktit administrativ, gjykata mund të nxjerrë edhe **vendime në formë të aktvendimeve**. Zakonisht, gjykata i emëron aktet e saj si vendime në procedurën paraprake të konfliktit administrativ.

*Në procedurën paraprake të konfliktit administrativ, **gjykata e hedh poshtë padinë me vendim pa u lëshuar në shqyrtimin merit**or të kërkesëpadisë **në qoftë se konstaton se:***

- padia është paraqitur pas kalimit të afatit ose është e parakohshme;
- akti që kontestohet me padi nuk është akt administrativ;
- është e qartë se me aktin administrativ, që kontestohet me padi, nuk preken të drejtat e paditësit ose interesi i tij i drejtpërdrejtë i bazuar në ligj;
- kundër aktit administrativ, i cili kontestohet me anë të padisë, mund të bëhet ankimi, kurse ankimi nuk është bërë fare apo nuk është bërë në kohën e duhur;
- është fjala për çështjen për të cilën sipas dispozitës shprehimore të ligjit nuk mund të zhvillohet konflikti administrativ;
- ekziston vendimi i formës së prerë, i nxjerr në konfliktin administrativ, për të njëjtën çështje.

Për këto shkaqe të parashikuara, gjykata mund të hedhë poshtë padinë në çdo fazë të procedurës.

Nëse padia nuk është e plotë, është e pakuptueshme ose ka të meta, gjykata do të ftojë paditësin, që brenda afatit prej tetë (8) ditëve t'i mënjanojë të metat e padisë. Në ftesë ceken udhëzimet për t'i mënjeluar të metat e padisë dhe paralajmërimi për pasojat që do të lindin nëse nuk vepron sipas kërkesës së gjykatës. Nëse paditësi, brenda afatit të cekur, nuk i mënjanon të metat e padisë, kurse ato janë të tilla që e pamundësojnë zhvillimin e procedurës, gjykata do ta hedhë poshtë me vendim padinë, nëse nuk konstaton se akti administrativ i kontestuar është i pavlefshëm.

Gjykata gjithashtu mund ta përfundojë konfliktin administrativ me vendim në këto dy raste edhe tek procedura e rregullt, si:

- a) Me rastin e heqjes dorë të paditësit nga padia – atëherë gjykata me aktvendim e pezullon procedurën e konfliktit administrativ, sepse në konfliktin administrativ aplikohet maksima private që do të thotë se, konflikti administrativ çdo herë fillohet me kërkesën e palës dhe;
- b) Kur organi i paditur nxjerrë akt tjetër administrativ, me të cilin ndryshohet ose anulohet akti administrativ i cili kontestohet me padi, po që se, paditësi deklaron se me aktin administrativ të nxjerrë më pas është i kënaqur ose në afatin e caktuar prej 15 ditësh nuk jep kurrfarë deklarate, atëherë gjykata nxjerrë vendim mbi pezullimin e procedurës së konfliktit administrativ.

2. MBROJTJA E TË DREJTAVE

Në nenin 41 të Kushtetutës përcaktohet se *"Secili person gëzon të drejtën e qasjes në dokumente publike, dhe se dokumentet që posedojnë institucionet publike dhe organet e pushtetit shtetëror janë publike, me përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj, për shkak të privatësisë, të sekreteve afariste ose të informacioneve të klasifikuara të sigurisë"*.²¹⁴

Ndërsa, sipas nenit 10 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, e cila në bazë të nenit 22 të Kushtetutës që zbatohet drejtpërsëdrejti në Republikën e Kosovës, përcaktohet se *"1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk i ndalon shtetet që t'u kërkojnë ndërmarrjeve të transmetimit audioviziv, televiziv ose kinematografik të pajisen me licencë. 2. Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t'u nënshtrohet atyre formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë kombëtare, integritetit territorial ose sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve,*

²¹⁴ Neni 41 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

për të ndaluar përhapjen e të dhënave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit gjyqësor”.

Mbrojtja e të drejtës për qasje në informacionin mjedisor në Republikën e Kosovës parashihet edhe në disa ligje që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit, por edhe në Ligjin nr.06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike.

Ligji për Qasje në Dokumente Publike garanton të drejtën e secilit person, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje në dokumente publike, të prodhuara, pranuar, mbajtura apo kontrolluara nga institucionet publike, si dhe të drejtën për ripërdorimin e dokumenteve të sektorit publik.

Ky ligj zbatohet për të gjitha dokumentet publike që prodhohen, pranohen, mbahen, apo kontrollohen nga institucionet publike, përveç në rastet kur kufizohet ndryshe me legjislacionin në fuqi. Pra, çdo person fizik dhe juridik ka të drejtën e qasje në informacion që është nën kontrollin e një autoriteti publik dhe çdo autoritet-institucion publik ka detyrimin përkatës për të publikuar një informacion të tillë. Kjo e drejtë e qasjes i nënshtrohet vetëm kufizimeve të përcaktuara në ligj, për informatat e klasifikuara të prodhuara dhe mbajtura nga organizatat ndërkombëtare apo përfaqësitë e shteteve të tjera; dhe informatat e klasifikuara nga institucionet publike, që kanë prejardhje apo janë shkëmbyer në bazë të një kornize të bashkëpunimit me organizata ndërkombëtare apo shtete të tjera.

Ligjet mjedisore, rregullojnë qasjen në informacionin mjedisor në mënyrë më të detajuar. Ato theksojnë se qasja e publikut në informacion, pjesëmarrja në vendimmarrje dhe mbrojtja e të drejtave në fushën e mbrojtjes së mjedisit janë të disponueshme për të gjithë personat fizikë, pavarësisht nga shtetësia, kombësia ose vendbanimi, si dhe personat juridikë, pavarësisht nga selia. **“Informacion”** në kuptimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike – nënkupton, por nuk kufizohet, në të dhëna, fotografi, vizatime, video, film, raport, akt, tabelë, projekte, drafte ose shtesa të tjera, të cilat prodhohen, pranohen, mbahen ose kontrollohen nga institucionet publike, pavarësisht nëse janë të përfshira në ndonjë dokument, si dhe pavarësisht burimit, kohës së krijimit, vendit të depozitimit ose ruajtjes, mediumin ose formën në të cilën gjendet, emrit ose institucionit publik në emër të cilit është krijuar ose çfarëdo karakteristike tjetër.

Organet-institucionet publike në Republikën e Kosovës përfshijnë: çdo organ të administratës publike, organ të qeverisjes qendrore, organet e vetëqeverisjes lokale ose çdo organ ekzekutiv, legjislativ ose gjyqësor, organ që kryen një funksion publik, një person juridik që zotërohet ose kontrollohet nga një autoritet publik dhe çdo autoritet tjetër administrativ.

Informacioni për mjedisin në kuptimin e ligjeve që rregullojnë mbrojtjen e mjedisit është informacion i shkruar, vizual, audio, verbal ose gojor, elektronik ose në çdo formë tjetër materiale për gjendjen, mbrojtjen, përdorimin e qëndrueshëm ose përmirësimin e elementeve mjedisore, si ajri, uji, toka, peisazhi, hapësira dhe zonat natyrore, biodiversiteti dhe përbërësit e tij. Pastaj, faktorë të tillë si substancat, energjia, zhurma dhe rrezatimi, aktivitetet dhe masat administrative, marrëveshjet për mbrojtjen e mjedisit, planet dhe programet, si dhe politikat dhe legjislacioni të cilat ndikojnë ose ka të ngjarë të ndikojnë në elementet e mjedisit dhe analizën e kostove. Po ashtu, gjendja e shëndetit dhe e sigurisë së popullsisë, kushtet e jetesës, pasuritë kulturore dhe ndërtesat, në masën që ato ndikohen ose mund të ndikohen nga gjendja e elementeve mjedisore ose nëpërmjet këtyre elementeve nga faktorët, veprimtaritë ose masat e renditura më sipër.

Autoritetet kompetente duhet të sigurojnë që informacioni për mjedisin të jetë i disponueshëm për publikun, si dhe një kopje e dokumentacionit që përmban një informacion të tillë.

Kërkesa për qasje në informacion për mjedisin jetësor refuzohet nëse: autoritetet administrative nuk kanë informacionin e kërkuar për mjedisin, kërkesa është qartësisht e pabazuar ose nuk përmban të dhëna të mjaftueshme në lidhje me informacionin e kërkuar, nëse kërkesa ka të bëjë me materialin që është në fazën e përgatitjes ose ka të bëjë me komunikimin e brendshëm të organeve administrative ku një përjashtim i tillë nga dhënia e informacionit parashikohet nga ndonjë ligj tjetër, duke marrë parasysh **shkeljen e interesit të përgjithshëm** d.m.th. nëse kërkesa ka të bëjë me informacion përmbajtja e të cilit nuk është përgatitur, ose i referohet informacionit në lidhje me marrëdhëniet e brendshme, dhe një informacion i tillë përjashtohet nga dhënia e të tjerëve.

Nëse informacioni u është dorëzuar përfaqësuesve të shoqatave dhe fondacioneve, popullatës së interesuar të zonës përkatëse dhe shtypit për shkak të **interesit publik kolektiv**. Në atë rast, organi kompetent administrativ do ta drejtojë aplikuesin se ku mund të marrë informacionin e nevojshëm.

Sipas dispozitave të përgjithshme ligjore lidhur me dhënien e informacionit, organi publik kompetent mund të bëjë përjashtim, në rastet kur zbulimi i informacioni në mënyrë të arsyeshme mund të pritët të shkaktojë dëme të konsiderueshme për qëllimet legjitime të Kosovës. Këto janë interesat e mbrojtjes dhe sigurisë, si dhe mbrojtja e sigurisë publike, parandalimi i krimit dhe çdo zbulimi i krimit, mbrojtja e procesit të vendimmarrjes nga një organ publik në dhënien e mendimeve.

Gjithashtu, ligjet për mbrojtjen e mjedisit zgjerojnë këtë listë, kështu që një kërkesë për qasje në informacione rreth mjedisit mund të refuzohet nëse dhënia e informacionit do të kishte një efekt të dëmshëm për: marrëdhëniet ndërkombëtare, mbrojtjen ose sigurinë e përgjithshme, rrjedhën e procedurës, të drejtën e një personi për një gjykim të drejtë dhe mundësinë e

një organi administrativ për të kryer procedim penal ose disiplinor, konfidencialitetin e informacionit në lidhje me tregtinë dhe industrinë dhe informacionin mbi emetimet që janë thelbësore për mbrojtjen e mjedisit, nëse kjo përcaktohet nga një rregullore e veçantë me qëllim të mbrojtjes së interesave ekonomike, të drejtat e pronësisë intelektuale etj.

Arsyeja për refuzimin e një kërkesë për qasje në informacion duhet të arsyetohet. Nëse organi administrativ nuk disponon informacionin e kërkuar, ai është i detyruar t'ia përcjellë kërkesën organit administrativ që mund të ketë informacionin e kërkuar sa më shpejt që të jetë e mundur dhe të informojë aplikuesin për këtë.

Nëse refuzohet qasja në informata, departamenti kompetent do ta njoftojë aplikuesin me shkrim për refuzimin e qasjes në informacion brenda afatit ligjor. Afati mund të zgjatet edhe për ditë të tjera për shkak të kompleksitetit të informacionit, me faktin se aplikuesi do të informohet për arsyet e shtyrjes.

Kur organi publik kompetent në mënyrë të arsyeshme përcakton se kërkesa për qasje në informacion përfshin interesat konfidenciale tregtare të një pale të tretë, organi publik kompetent me shpresë, procedurë urgjente, do ta informojë palën e tretë për detajet e kërkesës.

2.1. Mbrojtja e të drejtës për qasje në dokumente dhe informacione ekologjike

Sipas parimit të qasjes së publikut në informata, secili person juridik ose fizik ka të drejtë të informohet për gjendjen e mjedisit dhe të marrë pjesë në vendimarrje.

Secili person ka të drejtë për qasje në dokumente publike në bazë të kërkesës. Kërkesat për qasje në dokumente publike parashtrihen në çfarëdo mënyre, e cila i mundëson institucionit publik të identifikojë nëse posedon dokumentin publik të kërkuar. Kërkesa mund të bëhet nga personi, me shkrim, në formë elektronike, ose verbalisht. Për aq sa është e mundur, kërkesa duhet të përmbajë edhe formën e preferuar nga kërkuuesi për qasje në dokumente publike.

Kërkesat për qasje në dokumente publike apo për ripërdorim të dokumenteve publike trajtohen nga cilido institucion publik që posedon dokumentin publik të kërkuar.

Institucioni publik detyrohet që brenda shtatë (7) ditëve prej kohës së regjistrimit të kërkesës, të nxjerrë vendim për lejimin e qasjes në dokumentin e kërkuar ose të nxjerrë vendim të arsyetuar për refuzimin e plotë apo të pjesshëm dhe informon kërkuuesin për të drejtën që ai ka për të kërkuar rishqyrtimin e kërkesës, si dhe kur dhe ku të paraqitet kërkesa e tillë.

Çdo kërkuues ka të drejtë të ketë qasje në dokumente publike. Pavarësisht nga cilido paragraf i këtij neni, një institucion publik nuk mund të refuzojë të tregojë nëse ka në posedim një dokument apo të refuzojë qasjen në një dokument publik, përderisa nuk bën një test të dëmit

dhe interesit publik për të përcaktuar nëse dëmi i shkaktuar i interesit të mbrojtur mbisundon interesin e publikut për qasje në atë dokument publik.

Kufizimi i të drejtës për qasje në dokumente publike ushtrohet në përputhje me **parimin e proporcionalitetit** sipas Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative, në përputhje me këtë ligj dhe vetëm për qëllim të mbrojtjes së:

- jetës, shëndetit dhe të sigurisë publike;
- sigurisë shtetërore, mbrojtjes dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare;
- parandalimit, hetimit dhe ndjekjes së veprave penale në rastet kur publikimi i dokumenteve publike mund të dëmtojë procesin e hetimit;
- hetimet disiplinore, në rastet kur publikimi i dokumenteve publike mund të dëmtojë procedurën disiplinore;
- inspektimit, kontrollimit dhe mbikëqyrjes nga institucionet publike në rastet kur trajtojnë informacion të klasifikuar;
- të drejtës për privatësi dhe e drejta e fshirjes ('E drejta për t'u harruar');
- konfidencialitetit komercial siç janë: sekretet e biznesit, sekretet profesionale apo të kompanisë;
- dokumenteve për të cilat institucioni publik apo palët e treta gëzojnë të drejtat e pronësisë intelektuale;
- politikave ekonomike, monetare dhe këmbimore të shtetit;
- konfidencialitet statistikor;
- barazisë së palëve në procedura gjyqësore dhe administrimin efikas të drejtësisë;
- diskutimeve brenda apo ndërmjet institucioneve publike lidhur me shqyrtimin e ndonjë çështjeje e cila përbën dokument të klasifikuar.

Qasja në dokumente publike gjithnjë lejohet nëse: dokumenti publik i kërkuar ka të bëjë me shpenzimet e parasë publike, dokumenti publik lidhet me zbatimin e funksioneve publike ose marrëdhëniet e punësimit të zyrtarëve publik, përveç në rastet kur ka të dhëna personale të mbrojtura apo kur saktësohet ndryshe në ligjet përkatëse; dokumenti publik i kërkuar ka të bëjë me mjedisin, mbeturinat, substanca të rrezikshme ose informata të raporteve të sigurisë në mjedis, ashtu siç janë të parapara me ligjin përkatës për mbrojtjen e mjedisit.

2.2. Mbrojtja e të drejtës për pjesëmarrje në procedura të rëndësishme për mbrojtjen e mjedisit

Të drejtat procedurale përfshijnë të drejtën për të kërkuar pëlqim paraprak, të informuar nga qytetarët, qasje në informacion, pjesëmarrje në vendimmarrje dhe qasje në drejtësi.

Qasje në drejtësi (Konventa e Aarhusit) dhe ndihma juridike falas

Qasja në drejtësi për çështje mjedisore do të thotë që njerëzit mund të shkojnë në gjykatë, të kërkojnë mbrojtje gjyqësore nëse autoritetet publike nuk ua respektojnë të drejtat qytetarëve

dhe nuk i përmbushin detyrimet e tyre sipas dokumenteve ndërkombëtare, Kushtetutës dhe legjislacionit të brendshëm e që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit jetësor.

Autoritetet publike duhet të plotësojnë kërkesa të caktuara për qasje në informacionet që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor, konsultimet me publikun, kontrollimin e situatës, përgatitjen e planeve për mbrojtjen e mjedisit dhe kufizimin e aktiviteteve potencialisht të dëmshme. Mosmarrëveshjet e pazgjidhura juridike në këtë fushë mund të çojnë në probleme dhe kosto të mëtejshme ligjore, sociale dhe shëndetësore.

Qasja në drejtësi është gjithashtu një mjet që i lejon publikut të sfidojë vendimet e marra nga autoritetet. E drejta për qasje në drejtësi në fushën e mjedisit jetësor po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në nivel ndërkombëtar.

Konventa për qasje në informacione, pjesëmarrje të publikut në vendimmarrje dhe qasje në drejtësi për çështje që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor, e njohur si Konventa e Aarhusit, është nënshkruar më 25 Qershor 1998 në qytetin danez Aarhus dhe hyri në fuqi në vitin 2001.

Konventa e Aarhusit është një marrëveshje shumëpalëshe për mbrojtjen e mjedisit, me të cilën rriten mundësitë për qytetarët, përkatësisht theksohen ndërveprimet e publikut dhe qeverisë për çështje mjedisore. Kjo Konventë mundëson forcimin e pozitës së publikut dhe pjesëmarrje të saj në procesin e vendimmarrjes, e cila shtyn drejt krijimit të shoqërive me përgjegjësi ekologjike.

Konventa e Aarhusit bazohet në tre shtylla:

Shtylla e parë, qasja në informacione e garanton të drejtën e çdo qytetari për të marrë informacion gjithëpërfshirës dhe lehtësisht të arritshëm, që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor. Autoritetet publike duhet t'i sigurojnë të gjitha informacionet e nevojshme, ti mbledhin ato në kohën e duhur dhe transparente dhe t'i shpërndajnë. Autoritetet mund të refuzojnë ta bëjnë këtë në situata të caktuara, për shembull në rast të mbrojtjes kombëtare.

Shtylla e dytë, pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje parashikon që publiku duhet të njoftohet me të gjitha projektet relevante dhe duhet t'i lejohet të marrë pjesë në procesin e vendimmarrjes. Kjo i forcon kapacitetet e vendimmarrësve, e përmirëson cilësinë e vendimeve mjedisore, por edhe legjitimitetin procedural të procedurave gjatë miratimit të tyre.

Shtylla e tretë ka të bëjë me qasjen në drejtësi, përkatësisht publiku ka të drejtë në procedura administrative në raste kur shteti e shkel ose nuk respekton ligjin për mjedis jetësor dhe parimet e Konventës.

Ndihma juridike falas është sigurim i ndihmës për persona të cilët nuk janë në gjendje t'i lejojnë vetes përfaqësim ligjor dhe qasje në sistemin gjyqësor dhe konsiderohet si element

qendror për sigurim të qasjes në drejtësi duke siguruar barazi para ligjit, të drejtën e mbrojtjes dhe gjykim të drejtë.

Në vitin 2006, BE-ja miratoi Rregullore të veçantë të Parlamentit Evropian dhe Këshillit për zbatimin e dispozitave të Konventës së Aarhusit në lidhje me tre shtyllat në institucionet dhe organet e Komunitetit.

Kushtetuta e Kosovës përcakton mbrojtjen e mjedisit jetësor si një nga vlerat themelore. Siç është theksuar edhe më parë, e drejta për një mjedis të shëndetshëm në nenin 52 përcakton se: Natyra dhe biodiversiteti, mjedisi jetësor dhe trashëgimia kombëtare, janë përgjegjësi për secilin. Institucionet e pushtetit publik angazhohen për t'i garantuar secilit mundësinë që të ndikojë në vendimet që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor ku ai/ajo jeton. Ndikimi në mjedisin jetësor merret parasysh nga institucionet publike në procesin e marrjes së vendimeve, gjë që e presupozon interesin publik dhe u jep të drejtë të gjithëve që «të dëgjohet nga publiku, si dhe institucionet të marrin parasysh pikëpamjet e tyre për çështje që ndikojnë mbi mjedisin jetësor», që do të thotë se parimi i pjesëmarrjes së publikut përdoret nga Konventa e Aarhusit.

Në nenin 22 të Kushtetutës qartë është theksuar zbatimi i drejtpërdrejtë i disa traktateve kryesore ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, të cilat mbizotërojnë mbi ligjet vendore. Ekzistojnë një numër ligjesh të rëndësishme mjedisore që janë në fuqi. Kosova ende nuk e ka ratifikuar Konventën e Aarhusit dhe kjo është arsyeja për të cilën ajo nuk zbatohet drejtpërdrejt.

Deri më tani me aktgjykim, vetëm Gjykata Kushtetuese ka dhënë një rekomandim për Konventën e Aarhusit në rastin Nr.KI 56/09, Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë, kundër Kuvendit Komunal të Prizrenit, rast në të cilin Komuna nuk është konsultuar me qytetarët gjatë rishikimit të Planit urbanistik komunal, rast ky i cili është elaboruar edhe më parë.

Ndërsa, edhe Departamentit për Çështje Administrative i Gjykatës Themelore në Prishtinë me rastin e vendosjes së propozimit për shtyrje të ekzekutimit të vendimeve në aktvendimin A.nr.3129/2021 të datës 13.01.2022 dhe 06.04.2023²¹⁵ iu ka referuar edhe Konventës së Aarhusit në konfliktin administrativ të paditësve, OJQ “Grupi për Studime Juridike dhe Politike” dhe OJQ “Gjethi”, kundër të paditurës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si dhe Ministria e Infrastrukturës, për anulimin e vendimeve për Leje Ujore dhe me kërkesë për shtyrje të ekzekutimit të të njëjtëve për Hidrocentralin “HC Lepenci 3” me nr. të Protokollit 6724-2/19 të datës 05 qershor 2020 dhe Vendimit për Lëshimin e Lejës Mjedisore për Hidrocentralin “Lepenci 3” për kompaninë “Hidroenergji” Sh.p.k Ferizaj.

²¹⁵ Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Administrative, A.nr.3129/2021 i datës 13.01.2022 dhe 06.04.2023.

Ligji për mbrojtjen e mjedisit jetësor jep vetëm të drejtën për të paraqitur një kërkesë në gjykatën kompetente ose organin publik duke kërkuar zbatimin e duhur të një ligji ose akt normativ nënligjor. Është parakusht që të gjithë personat fizikë dhe juridikë të pësojnë dëme materiale ose të jenë nën kërcënimin serioz të vuajtjes ose për të pasur dëme materiale që mund t'i atribuohen një aktiviteti të caktuar ose burimit të ndotjes në kundërshtim me ligjin ose nga një akt nënligjor i lëshuar në bazë të ligjit aktual. Publiku (individë, grupe individësh, organizata joqeveritare, subjekte të tjera) ka të drejtë në një procedurë administrative të kundërshtojë aktet/lëshimet nga persona privat dhe organet publike «që janë në kundërshtim me dispozitat e ligjit që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor» (Neni 9 paragrafi 3 i Konventës së Aarhusit).

Qytetarëve u lejohej të kryejnë këtë rol në atë mënyrë që ata të paraqesin ankesë administrative pranë organit / agjencisë administrative. Kontestet ekologjike janë komplekse dhe mund të përfshijnë persona privat, publikun e gjerë, më shumë kompetenca rregulluese dhe interesa të veçanta. Në rastin e rishikimit gjyqësor të një akti administrativ në lidhje me mjedisin jetësor, juridiksioni i përket Departamentit për Çështje Administrative të Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Ekzistojnë tre (3) lloje të proceseve gjyqësore që mund të inicohen kur bëhet ankimi në lidhje me Mjedisin jetësor, përkatësisht:

- (1) Procedurë gjyqësore administrative para Gjykatës Themelore në Prishtinë;**
- (2) Procedurë gjyqësore civile para Gjykatës Themelore;**
- (3) Procedurë në Gjykatën Kushtetuese në bazë të padive individuale kushtetuese për të drejtat e qasjes në informacione për mjedisin jetësor ose për shkelje të pretenduara të drejtës për pjesëmarrje të publikut.**

Kushtetuta e Kosovës në nenin 41 ka paraparë të Drejtën e Qasjes në Dokumente Publike ku përcaktohet se; “ *Secili person gëzon të drejtën e qasjes në dokumente publike. Dokumentet që mbajnë institucionet publike dhe organet e pushtetit shtetëror, janë publike, me përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj, për shkak të privatësisë, të sekreteve afariste ose të informacioneve të klasifikuara të sigurisë*”.

Po ashtu, **Ligji NR. 06/L-081 për Qasjen në Dokumente Publike** “garanton të drejtën e secilit person, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje në dokumente publike, të prodhuara, pranuar, mbajtura apo kontrolluara nga institucionet publike, si dhe të drejtën për ripërdorimin e dokumenteve të sektorit publik”. Ligji zbatohet për të gjitha institucionet në nivelin qendror dhe lokal, duke i përfshirë edhe gjykatat.

E drejta e qasjes në informacion parashikohet edhe me **Ligjin për mbrojtjen e mjedisit jetësor**. Vetë ligji në nenin 54 ka paraparë “Qasjen në informata” ku përcakton që “*Ministria, institucionet qendrore, komunat, organizatat e autorizuara dhe të tjera, janë të detyruara që*

rregullisht, dhe me kohë, në mënyrë të plotë dhe objektive ta informojnë publikun për gjendjen e mjedisit, respektivisht për dukuritë të cilat janë duke i përcjellë në kuadër të monitorimit të emisionit dhe cilësisë së mjedisit, si dhe për masat paralajmëruese ose të shtrirjes së ndotjes që mund të paraqesin rrezik për mjedisin, shëndetin dhe jetën e njeriut, në përputhje me ligjin. Publiku ka të drejtë për qasje në regjistra ose evidenca që përmbajnë informata dhe të dhëna në përputhje me ligjin”.

Ligji për qasje në informacione nuk ka siguruar rregulla në lidhje me mjetet juridike në dispozicion në rast se ndonjë kërkesë për informacion rreth mjedisit jetësor refuzohet. Sipas Ligjit për Procedurë administrative, «*çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet kundër një akti administrativ ose kundër një refuzimi të paligjshëm për të lëshuar ndonjë akt administrativ*».

Mungesa e vetëdijes juridike për rishikimin administrativ ose gjyqësor mund të jetë arsyeja kryesore për refuzimin e kërkesave për qasje në informacionin mjedisor. Arsyet tjera e përfshijnë mungesën e aftësive juridike për të formuar ankesa administrative, mungesë të burimeve financiare për të punësuar ndonjë përfaqësues ligjor, si dhe ndihmë juridike e papërshtatshme ose të pamjaftueshme falas në qendrat përkatëse, për t’iu ndihmuar atyre që janë të gatshëm të kundërshtojnë vendimet administrative, në lidhje me qasjen në informacione për mjedisin jetësor.

Sa i përket kostove të procedurës, nuk ka implikime/kosto financiare që lidhen me ankesën administrative për çështje të mjedisit jetësor. Tarifat për këshillime juridike janë caktuar nga Shoqata e Avokatëve të Kosovës. Përfaqësimi ligjor në procedurë të apelit administrativ nuk është i detyrueshëm. Kostoja e proceseve gjyqësore ka ndikim të rëndësishëm mbi vendimet e palëve të mundshme nëse do të ngrejë padi si dhe për mënyrën për ta zgjidhur kontestin.

Mund të konkludohet se sfidat kryesore praktike që ndërlidhen me procedimin e rasteve që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor janë: Mungesa e vetëdijes juridike në mesin e individëve dhe OJQ-ve për mundësinë e apelimit të vendimeve administrative;

Mungesa e mekanizmave për të mbështetur individë ose OJQ për të parashtuar ankesa administrative në përputhje me ligjin në fuqi;

Duhet të theksohet se ka një numër të vogël rastesh kur ndonjë organizatë joqeveritare, e cila vepron si paditëse, ka ngritur padi përpara gjykatës.

Parimet themelore të së drejtës në qasje në dokumente publike:

- E drejta për qasje në dokumente publike e secilit person, si dhe garantimi dhe përmbushja e kësaj të drejte nga ana e institucioneve publike përbën një prej themeleve të institucioneve demokratike dhe transparente.

- Qasja në dokumente publike bëhet përmes publikimit proaktiv nga ana e institucioneve publike të dokumenteve publike dhe përmes kërkesës së personit për qasje në dokumente publike.
- Secili person ka të drejtë të ripërdorë dokumentet publike sipas kushteve dhe kufizimeve të përcaktuara me këtë ligj.
- Hapja e të dhënave dhe transparenca në sektorin publik shërben për llogaridhënie ndaj publikut, për zhvillimin dhe avancimin shoqëror, ekonomik dhe demokratik.
- E drejta për qasje në dokumente publike i takon secilit person në mënyrë të njëjtë dhe të barabartë. Institucionet publike nuk favorizojnë askënd në ushtrimin e të drejtës për qasje në dokumente në krahasim me të tjerët.
- Kufizimi i të drejtës për qasje në dokumente publike bëhet vetëm në rastet e kufizuara dhe specifike të përcaktuara me legjislacionin në fuqi.

Autoritetet kompetente në Kosovë duhet të sigurojnë pjesëmarrjen e publikut në:

- 1. Procedurat për vlerësimin e ndikimit të projekteve në mjedis,**
- 2. Procedurat për dhënien e lejeve mjedisore dhe**
- 3. Në vendimet e tjera për aktivitetet e propozuara që mund të kenë ndikim të rëndësishëm në mjedis.**

Megjithatë, pjesëmarrja e publikut mund të përjashtohet në rastet e parapara ligjore të theksuara si më lartë.

Pas fillimit të njëres prej këtyre procedurave, publiku i interesuar duhet të informohet nëpërmjet mediave për: aktivitetet e propozuara dhe kërkesën e paraqitur, procedurën e planifikuar, duke përfshirë informacionin e disponueshëm për: fillimin e procedurës, mundësitë për pjesëmarrje të publikut, kohën dhe vendin e dëgjimit publik nëse është paraparë, autoritetet kompetente nga të cilat mund të merren informacionet thelbësore dhe ku publiku mund të ketë qasje në informacione thelbësore, autoritetet kompetente ose organi tjetër zyrtar të cilit mund t'i parashtrohen kundërshtimet dhe pyetjet, si dhe afati kohor për paraqitjen e kundërshtimeve ose pyetjeve, gjendjen e mjedisit dhe faktin që aktiviteti i caktuar i nënshtrohet procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis të subjektit ose ndërkufitar.

Autoriteti kompetent duhet, me kërkesë të publikut të interesuar, palës së interesuar ose autoritetit, të sigurojë qasje të lirë në të gjitha informacionet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimeve në lidhje me këto procedura.

Publiku i interesuar, pala e interesuar ose autoriteti mund që brenda 30 ditëve nga dita e inspektimit, të paraqesë vërejtje, sugjerime ose mendime në formë të shkruar që autoriteti kompetent duhet t'i marrë parasysh kur e merr një vendim. Gjithashtu, autoriteti kompetent, në raste të çështjeve komplekse, me kërkesë të publikut të interesuar, palës së interesuar ose autoritetit, mund ta zgjasë këtë afat maksimumi 30 ditë. Autoriteti kompetent duhet të informojë publikun për vendimin e marrë, si dhe për arsyet mbi të cilat bazohet vendimi.

Përfaqësuesit e publikut të interesuar, palët e interesuara ose autoritetet që kanë marrë pjesë në vendimmarrje në këto procedura mund të përdorin mjete ligjore, kundër vendimit të marrë. Përveç të drejtës për të marrë pjesë në procedurat për dhënien e lejeve dhe vlerësimin e ndikimit në mjedis, ato kanë të drejtë nëse dikush sillet në kundërshtim me parimet e mbrojtjes së mjedisit të përcaktuara me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit, të iniciojnë procedurën për mbrojtjen e tyre edhe në gjykatën kompetente.

2.3. Mbikëqyrja Inspektuese

Mbikëqyrja Inspektuese është një lloj i veçantë i mbikëqyrjes administrative që kryhet me vështrim të drejtpërdrejtë në situata të caktuara juridike dhe faktike.

Qëllimi bazë i mbikëqyrjes inspektuese është për të kontrolluar zbatimin e ligjit nga qytetarët dhe personat juridik, por edhe të kontrolloj zbatimin e ligjit nga vet organet administrative. Inspektimi i kontrollit kryhet përmes "shërbimeve të inspektimit", të cilat kanë organizimin e tyre fushëveprimin, kompetencat dhe autorizimet specifike.

2.4.1 Procedura e mbikëqyrjes inspektuese dhe llojet e mbikëqyrjes

Llojet e mbikëqyrjes inspektuese janë:

- **mbikëqyrja e rregullt inspektuese** e lajmëruar dhe jo e lajmëruar e cila kryhet në bazë të planit për punë të organeve inspektuese;
- **mbikëqyrja inspektuese e jashtëzakonshme** e paparalajmëruar kryhet në bazë të njoftimeve nga organet shtetërore, personat fizikë ose juridikë, si dhe në rast të dyshimit të inspektorit;
- **mbikëqyrja inspektuese kontrolluese** kryhet pas kalimit të afatit të caktuar nga inspektori.²¹⁶

Inspektorati i Ministrisë bashkëpunon me institucionet relevante shtetërore, organet komunale, policinë, gjyqësorin, prokurorinë, doganën, inspektoratet e fushave përkatëse dhe institucionet relevante.²¹⁷

Gjatë procedurës së mbikëqyrjes inspektive, inspektori **nxjerr konkluzion dhe aktvendim**.²¹⁸ Kundër aktvendimit të Inspektorit të Ministrisë, mund të ushtrohet ankesë në afat prej tetë (8) ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit.

Ankesa kundër aktvendimit të inspektorit në nivel lokal, shqyrtohet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave në komunë, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit.

²¹⁶ Neni 31 i Ligjit Nr. 04/L-175 për Inspektoratin e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit.

²¹⁷ Neni 33 i Ligjit Nr. 04/L-175 për Inspektoratin e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit.

²¹⁸ Neni 37 i Ligjit Nr. 04/L-175 për Inspektoratin e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit.

Kundër aktvendimit të Komisionit për shqyrtimin e ankesave në komunë, mund të ushtrohet ankesë në Ministri, në afat prej tetë (8) ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit. Ankesa kundër aktvendimit të Inspektorit të Ministrisë, në afat prej (8) ditësh shqyrtohet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave në Ministri.

Kundër aktvendimit të Ministrisë, mund të inicohet konflikt administrativ me padi në gjykatën kompetente brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimi të këtij vendimi.

Nëse gjatë kontrollit dhe mbikëqyrjes inspektive, Inspektori konstaton parregullsi që e rrezikojnë jetën, shëndetin, mjedisin dhe rastet tjera të përcaktuara me ligj, përkohësisht do të ndërpresë kryerjen e veprimtarisë me vulosjen-blombimin, vendosjen e shiritit të hapësirave, objekteve, kantierëve, pajisjeve, mjeteve të punës dhe mjeteve tjera, deri në mënjanimin e parregullsive.

Gjatë mbikëqyrjes, kontrollit inspektiv dhe në rastet kur haset në veprime ose aktivitete të kundërligjshme, inspektori shqipton gjobë mandatore në pajtim me legjislacionin në fuqi.

3. PRAKTIKA GJYQËSORE E GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË LIDHJE ME ÇËSHTJET MJEDISORE

3.1. Qasjen në informata

Komisioni Evropian që nga viti 1980 ka filluar të shpallë të pranueshme kërkesat individuale që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të konventës të shkaktuara nga ndotja e mjedisit. Ndërsa, GjEDNj-ja tek në vitin 1990 ka lëshuar vendimin e saj të parë në të cilin ka zbatuar konceptin e interpretimit evolutiv të KEDNj-së për çështjet e mbrojtjes së mjedisit.

Në praktikën e GjEDNj-së hasim në vendime të cilat tregojnë që në rastet që paraqesin rrezik të veçantë për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njeriut, shtetet kanë për obligim që të mbledhin dhe t'i distribuojnë publikut dhe publikut të interesuar informata për çështje ekologjike. Siç ishte rasti në lëndën *"Tătar v. Romania"*²¹⁹ që procedura kishte filluar me kërkesën e familjeve që kanë jetuar afër minierës së arit të cilët ishin ballafaquar me një aksident mjedisor që ndodhi në vend më datën 30 janar të vitit 2000. Një studim i Kombeve të Bashkuara raportoi se një digë ishte thyer, duke lëshuar rreth 100.000 m³ ujë të mbeturinave të kontaminuara me cianid në mjedis. Pas aksidentit, personat e dëmtuar kanë ushtruar disa ankesa dhe padi, në mes të cilave i kanë ushtruar ankesë Ministrisë së Mjedisit Jetësor në Rumani, duke kontestuar rregullsinë e procedurës për dhënie të lejes për punë dhe procedurës për vazhdimin e lejes së punës të minierës Baia Mare. Parashtruesi i ankesës ka theksuar se

²¹⁹ "Tatar kundër Rumanisë", aplikacioni nr. 67021/01, Aktgjykimi i datës 27 janar 2009.

shteti nuk e ka informuar publikun në mënyrë adekuate, si dhe publikun e interesuar për karakterin e aktivitetit që kryhet në minierë dhe për rrezikun ekologjik të shkallës së lartë, pasi që shteti nuk ka dhënë informata për pasojat e aksidentit për shëndetin e njeriut dhe mjedisin jetësor dhe se publiku nuk ishte kyçur në mënyrë adekuate në procedurë për marrjen e vendimit dhe për dhënien e lejes për punë kësaj miniere, përkatësisht për vazhdimin e lejes së punës. Ministria për Mjedisin Jetësor e ka refuzuar ankesën duke theksuar se aktiviteti i minierës nuk paraqet shkallë të lartë të rrezikshmërisë ekologjike dhe se teknologjia e ngjashme shfrytëzohet edhe në vendet tjera. Pas vendimit të Gjykatës Administrative të Rumanisë që e ka vërtetuar vendimin e shkallës së dytë të Ministrisë për Mjedis Jetësor, është ushtruar parashtresa edhe në GjEDNJ. GjEDNJ-ja në arsyetimin e vendimit ka mbajtur qëndrimin se organet kompetente kanë pasur obligim që publikut të interesuar t'i ofrojnë informatat e detajuara për të gjitha pasojat e aksidentit për mjedisin jetësor dhe shëndetin e tyre. Kjo përfshinë edhe informatat për aksidentet e llojit të njëjtë që kanë ndodhur më parë dhe për masat preventive që janë të nevojshme të ndërmerren, si dhe për marrjen e masave të jashtëzakonshme që duhet të merren në rast të aksidentit tjetër të mundshëm. Pasi që organet kompetente nuk kanë vepruar në këtë mënyrë, gjykata konsideron që publiku nuk ka qenë i informuar në mënyrë të duhur dhe se nuk ka mundur në mënyrë adekuate të marrë pjesë në vendimmarrje për leje të punës dhe për vazhdimin e lejes së punës së minierës.

Rast nga praktika gjyqësore e Kosovës

- Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Administrative, me aktgjykimin A.nr.318/2017 të datës 10.04.2019 e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit AA, ndërsa ka detyruar të paditurën Ministria e Zhvillimit Ekonomik në Prishtinë, që brenda 30 ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit, t'i lejojë paditësit, të ketë qasje në thirrjen finale për aplikim, e cila u është dërguar kompanive të parakualifikuara për ndërtimin e Termocentralit TC "Kosova e Re", si dhe qasje në ndryshimet në pakon tenderuese që kanë ndodhur nga thirrja e parë e kualifikimit e deri më tani, dhe arsyet për ndryshimet e tilla, me arsyetim se dokumentet e tilla të institucioneve publike duhet të jenë të hapura për qytetarët e Kosovës, dhe nga ky aspekt ata kanë drejtpërsëdrejti interes të arsyeshëm të informohen lidhur me këtë përmbajtje, duke iu referuar nenit 2 paragrafët 1 dhe 2, nenit 12 paragrafi 1 të Ligjit Nr.03/L-215 për Qasje në Dokumente Publike si dhe nenin 41 të Kushtetutës së Kosovës dhe nenit 10 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut.²²⁰

²²⁰ Aktgjykim i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Administrative, A.nr.318/2017, i datës 10.04.2019.

3.2. Leje ekologjike

1) Rasti *“Taskin dhe të tjerët kundër Turqisë”*, kërkesa nr.46117/99, aktgjykimi i datës 10.11.2004.

Në praktikën e GJEDNJ-së hasim në raste që vërtetojnë obligimin e respektimit të ligjeve që kanë të bëjnë me **pjesëmarrjen e publikut në marrjen e vendimeve** për aktivitetet që mund të kenë ndikim në mjedisin jetësor. Shembulli i ilustruar është lënda *“Taskin dhe të tjerët kundër Turqisë”* në të cilën mungesa e njoftimit të publikut dhe përfshirjes së publikut në procesin e vendimmarrjes për lejen e funksionimit të minierës, në afërsi të së cilës banonin ankuesit në lidhje me të drejtën e jetës (neni 2) dhe të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare (neni 8) i KEDNJ-së. GjEDNJ-ja shprehi mendimin se në raste kur vendimet e shtetit kanë të bëjnë me çështjet që ndikojnë në mjedis ekzistojnë dy aspekte që duhet të vlerësohen. Së *pari*, gjykata mund të vlerësojë përmbajtjen e çdo vendimi të autoriteteve për të përcaktuar nëse i njëjti është në përputhje me nenin 8 të KEDNJ-së dhe së *dyti*, gjykata mund të shqyrtojë procesin e vendimmarrjes për t’u siguruar që kishte pasur kujdes të mjaftueshëm për interesat e individëve. Më tej, gjykata konfirmoi se realizimi i të drejtave publike për qasje në informacion mjedisor, në mënyrë që publiku të ketë mundësi që të vlerësojë rrezikun ndaj të cilit është i ekspozuar, ka një rol të rëndësishëm për përfshirjen e publikut, në vendimin për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe që individët e interesuar do të kenë mundësi të ankohen në gjykatë kundër çdo vendimi, veprimi ose mosveprimi, nëse ankohen se në procesin e vendimmarrjes nuk janë marrë parasysh në masë të mjaftueshme interesat apo pikëpamjet e tyre të shprehura. Kjo konfirmon se megjithëse e drejta për respektimin e jetës personale dhe familjare nuk përmban detyrime procedurale të standardizuara shprehimisht, procesi i marrjes së vendimeve në të cilat mund të rrezikohet kjo e drejtë në mënyrë të veçantë duhet të marrë parasysh interesat e individëve të cilëve u referohet vendimi.

- GjEDNJ-ja ka vendosur në rastin *“L’erabliere kundër Belgjikës”* për parashtresën e ushtruar nga organizata jo profitabile që aktivitetet e saj janë të orientuara në mbrojtjen e mjedisit jetësor në rajonin Wallona në Belgjikë. Lidhur me dhënien e lejes ndërtimore për ndërtimin e objektit për deponinë e mbeturinave, kjo organizatë ka ushtruar padi në Gjykatën Administrative. Gjykata Administrative ka konsideruar se kjo organizatë nuk ka ofruar fakte të mjaftueshme që i vërtetojnë thëniet në padi dhe nuk ka provuar ekzistimin e interesit të veçantë në rastin konkret në bazë të së cilës kjo organizatë do të kishte legjitimitetin aktiv për pjesëmarrje në procedurë. GjEDNJ-ja duke shqyrtuar parashtresën ka konkluduar se Gjykata Administrative ka mundur ta udhëzojë palën për plotësim të padisë, nëse kjo ka qenë e nevojshme. Gjykata ka theksuar se aktiviteti i kësaj organizate është i orientuar në mbrojtjen e mjedisit jetësor të një bashkësie të vogël lokale që anëtarët e saj dhe banorët e këtij komuniteti direkt i janë nënshtruar ndikimit negativ të punës së objektit për mbledhjen e mbeturinave. Prandaj në këtë rast, GjEDNJ-ja ka marrë qëndrim që organizata jo fitimprurëse mund të jetë palë në procedurë dhe që me vendimin e Gjykatës Administrative është shkelur neni 6 i KEDNJ-së.

Raste nga praktika gjyqësore e Shqipërisë dhe Hungarisë

- **Padia e 37 qytetarëve dhe organizatave Euronatur, Riverwatch, Eco Albania kundër Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë për mbrojtjen e Vjosës nga ndërtimi i Hidrocentralit Poçëm.**

Rasti ka të bëjë me ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Vjosë, vend i cili tërheq shumë turistë vendas dhe të huaj, është ngritur shqetësimi se po i prishet peisazhi natyror për shkak të koncesioneve të dhëna për ndërtimin e hidrocentralit. Qeveria nuk i ka informuar paraprakisht banorët për këto projekte dhe këta banorë janë të shqetësuar se parku kombëtar po dëmtohet. Banorëve të zonës u janë bashkuar edhe organizata mjedisore në këtë kauzë të cilët mes protestash dhe advokimit publik janë shprehur kundër veprimtarisë për ndërtimin e këtyre hidrocentraleve. Ky shqetësim është materializuar në një padi të ngritur kundër kontratave koncesionare e cila është gjykuar nga Gjykata Administrative e shkallës së parë në Tiranë. Në gjykimin e çështjes, paditësit, një grup banorësh dhe shoqatash, kanë kërkuar anulimin e koncesioneve dhe akteve ku u bazuan këto koncesione, përfshirë edhe deklaratën mjedisore dhe procedurën e prokurimit. Një nga pretendimet ku u bazua padia dhe u gjet e drejtë nga gjykata është ajo lidhur me mungesën e marrjes parasysh të mendimeve të shprehura nga publiku dhe institucionet përkatëse sipas rregullave të konsultimit publik. Në këto kushte u pretendua se është penguar publiku i interesuar, për të marrë pjesë në vendimmarrjen mjedisore në mënyrë të posaçme është pretenduar se është shkelur edhe vendimi i Këshillit të Ministrave nr.13 i datës 04.01.2013 për miratimin e rregullave, të përgjegjësisë e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis. Gjykata në këtë rast ka legjitimuar si banorët edhe një nga shoqatat paditëse, me arsyetimin se paditësit ishin të regjistruar si banorë të zonës ku do të ndërtohej hidrocentrali dhe për këtë arsye janë subjekte të interesuara për të marrë pjesë në konsultimin për vendimmarrjen mjedisore për ta kërkuar rivendosjen e së drejtës së tyre të cenuar nga pala e paditur, pasi vendimet administrative objekt gjykimi rrezikojnë të dëmtojnë mjedisin ku ata jetojnë duke cenuar drejtpërdrejtë interesat e tyre që lidhen me mjedisin. Njësoj, një nga shoqatat u legjitimua në ngritjen e padisë me arsyetimin se veprimtaria e saj kishte për objekt edhe çështjet mjedisore.²²¹

- **Menaxhimi me mbeturina në fshatin Kamposhmero**

Siç dihet vendimet administrative materiale, p.sh. lejet, mund të jenë subjekt i ankesave nga ata që kanë një pozicion juridik në bazë të Ligjit të Procedurës Administrative para vitit 2017 në Hungari. Ankesat e tilla duhet patjetër të parashtrohen deri te organi kompetent që e ka marrë vendimin e shkallës së parë brenda 15 ditëve nga dorëzimi i vendimit palës në këtë rast. Në rast se afati i paraqitjes së ankesës ka skaduar, pala mund të kërkojë një leje të jashtëzakonshme ankese për 8 ditë shtesë nga skadimi i 15 ditëve të rregullta. Banorët

²²¹ Padia Kolektive- Mungesa e së cilës zhbën të drejtat mjedisore, fq.43-44

e Kaposhmero, një fshat i vogël në Hungari, vunë re një ditë se makinat për punët e rënda tokësore po arrinin në fshatin e tyre. Shumë shpejt ata kanë mësuar se ishte një lokacion i ri për menaxhim të mbeturinave për prishje, bluarje të tullave dhe betonit në periferi të fshatit. Banorët gjithashtu kanë zbuluar se objekti i kishte lejet e nevojshme të lëshuara nga autoriteti kompetent, megjithëse **nuk kishin qenë të informuar**. Sapo e njohën seriozitetin e situatës, banorët kërkuar një kopje të lejes për lokacionin. Pasi e morën, ata paraqitën një ankesë brenda 15 ditësh, afati ligjor për të cilin ishte siguruar mjeti juridik administrativ në Hungari. Përgjigja e Agjencisë kombëtare për mjedis jetësor, forumi i apelit në atë rast, ishte se ankesa e banorëve ishte parashtruar shumë vonë. Agjencia kishte pretenduar që palët ankimuese është dashur të kërkojnë pushim të jashtëzakonshëm për ankesë për çka kishte pasur afat prej tetë ditësh. Për shkak se nuk e kishin bërë këtë, ankesa e tyre ishte refuzuar si e papranueshme pa e shqyrtuar esencën e detajeve. Banorët pastaj kanë ngritur padi kundër atij vendimi. Në aktgjykimin e vet, Gjykata Administrative dhe ajo e Punës në Peç e kanë konfirmuar vlefshmërinë e argumenteve të qytetarëve dhe e kanë urdhëruar Agjencinë që të vendoste nëse çështja kishte bazë ose jo, duke marrë parasysh ankesat materiale të qytetarëve. Gjykata ka vërtetuar se koha që është e paraparë për ankesë nuk mund të fillonte përpara se qytetarët të ishin njoftuar siç duhet në mënyrë të përshtatshme për marrjen e ndonjë vendimi. Askush nuk mund të privohet nga e drejta për një mjet juridik nëse ai nuk ka pasur një mënyrë të arsyeshme të dijë për ndonjë akt administrativ. Nëse vendimi i autoritetit kompetent nuk është bërë kurrë publik, veçanërisht për ata me interes juridik në këtë rast, atëherë e drejta për një mjet juridik bëhet joefektive. Afati për ankesë fillon që nga momenti kur vendimi u dorëzohet subjekteve, pra nga momenti kur ata e kanë zbuluar ose kanë mundur padyshim të zbulojnë se është marrë një vendim i tillë.²²²

4. KUNDËRVAJTJET DHE MJEDISI

Kundërvajtje është sjellja me të cilën shkelet ose rrezikohet rendi dhe qetësia publike, si dhe vlerat shoqërore të garantuara me Kushtetutën e Kosovës, mbrojtja e të cilave nuk është e mundur pa sanksionimin kundërvajtës.²²³

E drejta e kundërvajtjes nënkupton tërësi normash të rregullave juridike me të cilat përcaktohen kundërvajtjet dhe sanksionet për këto kundërvajtje.

E drejta e kundërvajtjes është pjesë e së drejtës publike të shtetit të caktuar ("*ius publicum*") e që ai shtet paraqet të drejtën e tij për dënimin e kundërvajtjes ("*ius puniendi*").

Kundërvajtja mund të kryhet me veprim ose mosveprim. Kundërvajtja kryhet me mosveprim, kur kryesi ka lëshuar të kryejë veprimin të cilin ka qenë i detyruar ta kryejë.

²²² Broshurë e shkurtër për praktika të mira për qasje në drejtësi në fushën e mjedisit jetësor, fq.24-25

²²³ Neni 2, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit Nr. 05/L-087 Për Kundërvajtje.

E drejta e kundërvajtjes përkufizohet si rregulla juridike me të cilën përcaktohen:

- Kundërvajtjet;
- Bazat për përgjegjësinë kundërvajtëse;
- Sanksionet kundërvajtëse;
- Kushtet për përcaktimin dhe shqiptimin e sanksioneve për kundërvajtje,
- Procedura e kundërvajtjes.

Çështje themelore e së drejtës kundërvajtëse është edhe vepra kundërvajtëse. Varësisht nga këndvështrimi, kundërvajtjet definojnë në disa aspekte, dhe atë në aspektin social, si akt të njeriut, në aspektin juridik-formal, vepra kundërvajtëse në kuptim objektiv-subjektiv si dukuri historike etj.

Ashtu siç është zhvilluar shoqëria është zhvilluar edhe vepra kundërvajtëse me të gjitha elementet që i ka sot, por me ndryshim vetëm në emërtimin e saj. Elementet e veprës kundërvajtëse janë: Veprimi – mosveprimi i njeriut me pasojë, përcaktueshmëria e veprës kundërvajtëse me ligj ose akte nënligjore, kundërligjshmëria e veprës kundërvajtëse, rrezikshmëria shoqërore dhe fajësia.

Kundërvajtjet përcaktohen me ligj ose akte tjera nënligjore, kurse dënimet dhe sanksionet tjera mund të aplikohen vetëm nëse janë të parapara me ligj apo dispozita tjera të bazuara në ligj. Kundërvajtja dhe sanksioni kundërvajtës duhet të jenë të përcaktuara para se kryesi t'i ketë kryer veprimet.

Parimi i ligjshmërisë në kundërvajtje (*"Nulum Crimen Sine Lege, Nula Poena Sine Lege"*), konsiston në sigurinë juridike të të drejtave të njeriut. Që një veprim ose mosveprim kundërvajtës të cilësohet si vepër kundërvajtëse, ai paraprakisht me ligj apo dispozitë tjetër nënligjore duhet të jetë i përcaktuar si i tillë. Ky është element esencial i veprës kundërvajtëse, element i lidhur me qenien e veprës kundërvajtëse dhe kusht i ndëshkimit.

Procedura kundërvajtëse para gjykatës së shkallës së parë inicohet bazuar në kërkesën e organit kompetent, kjo d.m.th. se gjykata sipas detyrës zyrtare nuk e ka të drejtën e fillimit të procedurës së kundërvajtjes (*"Nemo Index Sine Actore"*).

Nëse me ligj nuk është përcaktuar ndryshe, dispozitat për kundërvajtje ndaj personave fizik, zbatohen edhe ndaj personave përgjegjës në personin juridik dhe personave që ushtrojnë veprimtari të pavarur. Për kundërvajtje mund të përgjigjen: personi fizik, subjekti afarist, personi juridik, personi përgjegjës në personin juridik.

Republika e Kosovës, institucionet dhe organet e administratës shtetërore, organet gjyqësore dhe prokuroriale, si dhe organet e njësive të vetëqeverisjes lokale nuk mund të jenë përgjegjës për kundërvajtje, ndërsa personi përgjegjës mban përgjegjësi për kundërvajtje.

4.1. Mbrojtja e Mjedisit Përmes së Drejtës Kundërvajtëse

4.2. Shqyrtime të Përgjithshme

Se gjyqësori në përgjithësi mund të luajë një rol të rëndësishëm lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm, më së miri shihet nga Simpoziumi i gjykatësve i mbajtur në Johaneshburg në vitin 2002, ku ndër të tjera iu referuan Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, dhe Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, ku edhe bën lidhjen e ngushtë të tyre me zhvillimin e qëndrueshëm. Gjithashtu, aty edhe njëherë u rikujtuan parimet e Rios (u pajtuan për aplikimin e së drejtës ndërkombëtare nga gjykatat vendore si dhe krijimin e praktikave gjyqësore nga gjykatat vendore), si dhe njëzëri u dakorduan që:

“të shprehin gatishmërinë që gjyqësori, do të informohet lidhur me zgjerimin e shpejtë të kufijve të së drejtës mjedisore, sidomos duke pasur parasysh rolin dhe përgjegjësitë në promovimin, implementimin, zhvillimin dhe zbatimin e ligjeve, rregulloreve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm”, si dhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me zhvillimin e qëndrueshëm.

Gjithashtu, në vitin 2012 në Rio, në Kongresin Botëror të Drejtësisë, Qeverisjes dhe Ligjit mbi Qëndrueshmërinë Mjedisore, ndër të tjera është diskutuar edhe lidhur me qasjen dhe promovimin e qasjes së barabartë në burimet natyrore dhe pjesëmarrjen më të madhe të publikut në qeverisje sa më efektive.²²⁴

Ajri, toka, uji, mbeturinat, ndryshimet klimatike, substancat e rrezikshme, etj., janë vetëm disa nga karakteristikat e përbashkëta me një interes të madh për të gjithë ne, lidhur me ruajtjen e mjedisit gjatë zhvillimit të qëndrueshëm dhe duke e pasur për bazë parimin *“Sic Utere Tuo”* (“përdore pronën tënde, duke mos i dëmtuar fqinjët e tu”). Andaj, me të drejtë konsiderohet se çështjet mjedisore me karakteristika të përbashkëta janë edhe çështje të një rëndësie të veçantë, pasi që ndikimi i tyre është më i madh se vetëm për përdoruesit apo shfrytëzuesit e drejtpërdrejt të tyre.

²²⁴ Rio 2012, Kongresi botëror mbi drejtësinë, qeverisjen dhe ligji mbi qëndrueshmërinë mjedisore; www.iisd.ca/uncsd/rio20/unepwc/html/ybvol203unm1e.html

4.3. E drejta ndërkombëtare mjedisore – fazat e zhvillimit, burimet dhe parimet e saj

Fazat e zhvillimit dhe burimet:

- Nga formimi i Kombeve të Bashkuara e deri në konferencën e KB –së në Stokholm 1945 – 1972 (faza e parë).
- Prej Stokholmit në Rio 1972 – 1992 (faza e dytë).
- Prej Rios në Johaneshburg 1992 – 2002 (faza e tretë) dhe
- Nga Johaneshburgu në Rio 2002 -2012 (faza e katërt).

Këto faza konsiderohen si më të rëndësishmet lidhur me zhvillimin e së drejtës ndërkombëtare mjedisore, si dhe ndikimit që më pastaj kjo e drejtë pati në legjislacionet nacionale të vendeve të ndryshme.

Secila nga këto faza ka karakteristika dhe rëndësi të veçantë, pasi që në secilën prej tyre janë bërë përpjekje të rëndësishme për zhvillimin e së drejtës mjedisore, p.sh, gjatë fazës së parë janë bërë studime dhe vlerësime të ndryshme lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm, si dhe janë përcaktuar politikat që duhet ndjekur për ta ngritur vëmendjen e opinionit botëror për nevojën e një qasjeje sa më pragmatike lidhur me të drejtën mjedisore.

Gjithashtu, edhe faza e dytë nga 1972 e deri më 1992, ka një rol të posaçëm sepse siç shihet vetëm pas 20 viteve u mbajt konferenca e dytë lidhur me mjedisin si dhe filloi punën Komisioni Botëror mbi zhvillimin dhe mjedisin i njohur si komisioni i Brundtlandit në vitin 1987, i cili i shtyer nga zhvillimi i hovshëm i disa shteteve, keqpërdorimi i burimeve natyrore nga shumë shtete për nevoja të zhvillimit të tyre, si dhe nga fatkeqësitë e ndryshme natyrore dhe njerëzore të ndodhura gjatë asaj kohe erdhën në përfundim se shtetet veç e veç duhet:

- a) t'i rishikojnë politikat e rritjes ekonomike;**
- b) ta rishikojnë kualitetin e rritjes ekonomike;**
- c) ta ruajnë dhe përmirësojnë bazën e burimeve;**
- d) të sigurojnë numër të qëndrueshëm të popullatës e deri te reformat në marrëdhëniet ndërkombëtare ekonomike si dhe ta forcojnë bashkëpunimin ndërkombëtar.**

Ndërsa, faza e tretë dhe e katërt 1992 – 2012 janë fazat ku propozimet e komisionit të Brundtlandit fillojnë të aplikohen nga shtetet dhe krijohen organizma të ndryshëm ndërkombëtar lidhur me këto çështje, fillon një bashkëpunim më i mirë dhe i ndërsjellë ndërkombëtar, krijohen organizma për bashkëpunim si Rrjeti Evropian për trajnime Gjqësore, Rrjeti Evropian i Këshillave Gjqësor dhe dalin edhe disa parime tjera shtesë nga Konferenca Globale e Gjykatësve e mbajtur në Johaneshburg në vitin 2002, si dhe nga Kongresi Botëror mbi Drejtësinë, Qeverisjen dhe Ligjin mbi Qëndrueshmërinë Mjedisore Rio në vitin 2012.

Burimet e zhvillimit të së Drejtës Mjedisore gjithashtu pos dokumenteve të lartpërmendura gjenden edhe në nenin 3, 5 dhe 6 të Traktatit mbi Themelimin e Bashkimit Evropian dhe në

nenet 1-6, 11, 36, 191 dhe 194 të Traktatit mbi funksionimin e BE-së. Në të gjitha këto nene trajtohet edhe çështja e mjedisit dhe e zhvillimit të qëndrueshëm.

Në nenin 3 i TBE (version i konsoliduar) ndër të tjera thuhet se BE-ja duhet të punojë për një zhvillim të qëndrueshëm për tërë Evropën, duke u bazuar ndër të tjera edhe në një nivel të lartë të ruajtjes dhe përmirësimit të kualitetit të mjedisit. Ndërsa, kapitulli XX i TBE i referohet i tëri mjedisit duke filluar nga ruajtja dhe rritja e kualitetit të mjedisit, ruajtja e shëndetit të njeriut etj.

Gjithashtu, edhe direktivat e ndryshme të BE-së siç janë direktiva 2004/35 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të Evropës e datës 21 prill 2004, ku ndër të tjera trajtohen çështjet se çka nënkuptojmë me dëm mjedisor, çka me specie (lloje) të mbrojtura, si të bëhet parandalimi i këtij dëmi e në rast të dëmit si të bëhet riparimi i tij. Gjithashtu, edhe direktiva 2008/99 e Parlamentit Evropian dhe e KE-së, për mbrojtjen e mjedisit në mënyrë sa më efikase parasheh definicionet, veprat penale, përgjegjësinë penale, etj., të cilat i referohen mjedisit dhe të drejtës mjedisore.

4.4. Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në fushën mjedisore

Një nga bashkëpunimet ndërkombëtare regjionale në fushën e mjedisit është edhe Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Lumit Rajna, e cila ka për qëllim që të mbrojë lumin Rajna dhe gjitha degët e tij, prandaj me qëllim të zhvillimit të qëndrueshëm të rrjedhës së lumit si dhe përmirësimit e gjendjes në pellgun ujëmbledhës nga ndotjet e ndryshme, shtetet si Franca, Gjermania, Luksemburgu, Holanda, Austria, Lihtenshtajni, Belgjika dhe Italia, e kanë nënshkruar konventën për ruajtjen e lumit Rajna, ku ndër të tjera janë paraparë edhe parime si ai parandalues dhe ai i transferit të ndotjes, etj.

Në këtë drejtim ka një numër të konsiderueshëm të Konventave ndërkombëtarë siç janë:

- Konventa e Parisit e datës 29 korrik e vitit 1960, mbi përgjegjësinë e palëve të treta në fushën e energjisë bërthamore ;
- Konventa e Vjenës e datës 21 maj 1963, mbi përgjegjësinë Civile për dëmin bërthamor;
- Konventa e Brukselit e datës 17 dhjetor 1971, në lidhje me përgjegjësin civile në fushën e transportit Detar të Materialeve Bërthamore,
- Konventa ndërkombëtare e datës 27 nëntor 1992, lidhur me përgjegjësinë civile për dëmet e ndotjes nga nafta;
- Konventa ndërkombëtare e datës 27 nëntor 1992 mbi krijimin e një fondi për kompensimin e dëmit të shkaktuar nga ndotja e naftës;
- Konventa ndërkombëtare e datës 3 maj 1996, lidhur me përgjegjësinë dhe kompensimin e dëmit lidhur me transportin e substancave të rrezikshme dhe të dëmshme nga deti, etj.

Gjithashtu, në këtë drejtim janë formuar edhe organizata rajonale e ndërkombëtare që shërbejnë si ura lidhëse ndërmjet shteteve dhe institucioneve sa i përket ngritjes së vetëdijes lidhur me rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit, shkëmbimit të informatave mbi mënyrat dhe metodat e parandalimit të luftimit të dukurive negative (kriminale) kundër mjedisit, siç janë: REC – Qendra Regjionale e Mjedisit, ENCJ – Rrjeti Evropian i Këshillave Gjyqësor, Rrjeti Evropian mbi trajnime Gjyqësore, etj.

Duke e parë këtë seriozitet që e kanë bërë shtetet e zhvilluara demokratike, Kosova ka nxjerrë një mori ligjesh siç janë: Ligji për mbrojtjen e mjedisit, Ligji për mbrojtjen e natyrës, Ligji për pyjet, Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, Ligji për ujërat e Kosovës, Ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedis etj. me qëllim që të mbrohen këto vlera të cilat e paraqesin bazën kryesore për zhvillim dhe mbrojtjen e ambientit dhe të mjedisit.

4.4.1. Korniza ligjore e ligjeve për Mbrojtjen e Mjedisit

Republikën e Kosovës e karakterizon një numër i madh i ligjeve të miratuara që janë të lidhura me mbrojtjen e mjedisit. Me këtë rast do të analizojmë secilin prej tyre në vazhdim të tekstit.

4.4.2. Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit

Ky është ligj bazë për mbrojtjen e mjedisit. Me këtë ligj harmonizohen zhvillimi ekonomik dhe mirëqenia sociale me parimet themelore për mbrojtjen e mjedisit sipas konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm. Me këtë vërtetohet e drejta kushtetuese që çdo person ka të drejtë të jetojë në një mjedis të shëndetshëm, si dhe të drejtën për të jetuar në një mjedis të përshtatshëm për shëndetin dhe mirëqenien e tij. Në lidhje me këtë ekziston një detyrim individual dhe kolektiv që të mbrohet mjedisi për të mirën e brezave të tanishëm dhe të ardhshëm. Me këtë ligj gjithashtu parashihet që çdo individ dhe organizatë duhet të ketë çasjen e duhur në informacione që lidhen me mjedisin, si dhe mundësinë e pjesëmarrjes në vendimmarrje.

Qëllimi i këtij ligji është ta promovojë krijimin e mjedisit të shëndetshëm për popullin e Kosovës me sjelljen graduale të standardeve për mjedis të Bashkimit Evropian.

Ky ligj rregullon sistemin e integruar për mbrojtjen e mjedisit, zvogëlimin e rrezikut për ndotjen e mjedisit, jetën dhe shëndetin e njeriut sipas konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm.

Ndërsa ky ligj ka për synim:

- shfrytëzimin racional të resurseve natyrore dhe kufizimin e emisioneve, shkarkimeve të ndotjes së mjedisit, parandalimin e dëmtimit, rehabilitimin dhe përmirësimin e mjedisit të dëmtuar;

- përmirësimin e kushteve mjedisore, që lidhen me cilësinë e jetës dhe mbrojtjen e shëndetit të njeriut;
- ruajtjen dhe mirëmbajtjen e resurseve natyrore, të përtritshme dhe të papërtritshme, si dhe menaxhimin e qëndrueshëm të tyre;
- bashkërendimin e veprimtarive shtetërore për t'i përmbushur kërkesat për mbrojtjen e mjedisit;
- bashkëveprimin rajonal dhe ndërkombëtar në fushën e mjedisit;
- nxitjen dhe pjesëmarrjen e publikut në veprimtaritë për mbrojtjen e mjedisit.
- të sigurohet se zhvillimi në Kosovë është i qëndrueshëm në mënyrë që dheu, ajri, uji dhe burimet e jetesës në Kosovë të mbrohen dhe ruhen në të mirë të gjeneratave të ardhshme;
- të promovohen masa regjionale dhe ndërkombëtare për ruajtje, mbrojtje dhe përmirësim të cilësisë së mjedisit; dhe
- të bëhet përshtatja e ligjeve, akteve nënligjore, procedurave dhe institucioneve të Kosovës me legjislacionin e Bashkimit Evropian.

Zbatimi i dispozitave të këtij ligji është i detyrueshëm për të gjitha institucionet qendrore dhe lokale, personat juridik dhe fizik, vendas dhe të huaj që e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Kosovës.

Ligji i ka paraparë parimet në lidhje me mbrojtjen e mjedisit:

Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm, parimi i integritetit të mbrojtjes së mjedisit, parimet e harmonizimit gradual me standardet e Bashkimit Evropian, parimi i vigjilencës dhe parandalimit, parimi i parandalimit zbatohet përmes Vlerësimit Strategjik Mjedisor, parimi “ndotësi paguan”, parimi “shfrytëzuesi paguan”, parimi i përgjegjësisë subsidiare, parimi i masave inkurajuese.

Parimi i mbrojtjes së të drejtave në gjykatë, që nënkupton se çdo person juridik ose fizik dhe publiku, në rast të pësimit të dëmit material ose është para një rreziku të pësojë dëm material që ka të bëjë me një aktivitet të veçantë ose burim të ndotjes që bën shkeljen e dispozitave të këtij ligji, ligjeve të veçanta ose akteve nënligjore të nxjerra në bazë të ligjit, ka të drejtë të ngre padi ose të kërkojë nga gjykata kompetente ose autoriteti publik të mbrojë të drejtat e veta.

Parimi i qasjes së publikut në informata, që nënkupton që secili person juridik ose fizik ka të drejtë të informohet për gjendjen e mjedisit dhe të marrë pjesë në vendimmarrje.

Parimi i nivelit të lartë të mbrojtjes, parimi i përputhshmërisë me ligjin e Bashkimit Evropian, parimi i masave paraprake, parimi që nënkupton se dëmi mjedisor duhet të rregullohet në burim dhe parimi i mbulimit të shpenzimeve.

Shfrytëzimi dhe mbrojtja e resurseve natyrore bëhet përmes planifikimit për ruajtjen e cilësisë dhe llojlojshmërisë së tyre, në përputhje me kushtet dhe masat për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara me këtë ligj dhe ligjet e veçanta.

Ligji ka paraparë mbikëqyrjen administrative për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra nga ky ligj, e bën *Ministria*.

1. Mbikëqyrjen inspektuese për zbatimin e këtij ligji si dhe akteve nënligjore të nxjerra prej tij, kushtet dhe metodën e punës së personave të mbikëqyrur si dhe masat për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara me këtë ligj e bën *Inspektorati mjedisor i Ministrisë*.
2. Mbikëqyrjen inspektuese për Lejen Mjedisore Komunale e kryen *inspektori komunal i mjedisit*.
3. Ministria mund, me autorizim të veçantë, ta autorizojë inspektorin komunal të mjedisit për kryerjen e detyrave tjera.
4. Punët e inspektorit mund t'i kryejë edhe zyrtari tjetër për mbrojtjen e mjedisit të cilin e autorizon Ministria, gjegjësisht Komuna.

Në nenin 93 të Ligjit në fjalë janë parashikuar sanksionet kundërvajtëse me gjobë dhe atë:

1. Me gjobë në të holla prej dhjetëmijë (10.000) deri në pesëdhjetëmijë (50.000) Euro gjobitet për kundërvajtje **personi juridik** nëse:
 - 1.1. shfrytëzon resurset natyrore pa pëlqimin mjedisor të Ministrisë (neni 10 paragrafi 2. të këtij ligji);
 - 1.2. gjatë shfrytëzimit të resurseve natyrore, kryerjes së punëve, si dhe pas përfundimit të tyre nuk i zbaton masat e parapara për parandalimin e rrezikimit të mjedisit (neni 11 paragrafi 1. të këtij ligji);
 - 1.3. nuk e bën skanimin dhe rikultivimin ose nëse në ndonjë mënyrë tjetër nuk e bën rehabilitimin e mjedisit të degraduar (neni 11 paragrafi 2. të këtij ligji);
 - 1.4. zhvillon aktivitete në natyrë të cilat i degradojnë veçoritë e vlerave natyrore (neni 12 paragrafi 2. të këtij ligji);
 - 1.5. gjatë administrimit me materie të rrezikshme nuk i ndërmerren të gjitha masat e duhura mbrojtëse dhe të sigurisë (neni 16 paragrafi 2 të këtij ligji);
 - 1.6. në rast të tejkalimit të normave të lejuara të emisionit, cilësisë së mjedisit dhe aktiviteteve tjera nuk e realizon planin sanues (neni 23 paragrafi 3 të këtij ligji);
 - 1.7. nuk e kthen pjesën e dëmtuar të mjedisit në gjendjen që nuk paraqet rrezik (neni 34 paragrafi 1 të këtij ligji);
 - 1.8. nuk i paraqet Ministrisë planin për masat që duhet të ndërmerren (neni 34 paragrafi 3 të këtij ligji);
 - 1.9. importon dhe eksporton substanca të cilat e dëmtojnë mbështjellësin e ozonit (neni 45 paragrafi 2 të këtij ligji);
 - 1.10. nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 47 të këtij ligji;
 - 1.11. nuk ndërmerren masa të sanimit sipas planit për mbrojtje në rast të aksidentit mjedisor (neni 49 paragrafi . 1);

- 1.12. nuk e bën monitorimin e gjendjes së mjedisit në përputhje me dispozitat e këtij ligji (neni 50 paragrafi . 2);
- 1.13. nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 51 paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji;
- 1.14. nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 63 paragrafi 1 të këtij ligji;
- 1.15. nuk i ndërmerri masat e parapara me planin për mbrojtjen nga aksidenti mjedisor (neni 68 paragrafi. 1);
- 1.16. nuk i bartë shpenzimet për vlerësimin e dëmit dhe mënjanimin e tij (neni 69 paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji);
- 1.17. nuk sigurohet nga përgjegjësitë në rast të dëmeve të shkaktuara palës së tretë (neni 70 të këtij ligji);
- 1.18. nuk e paguan kompensimin për ndotjen e mjedisit (neni 75 paragrafi 1 të këtij ligji).

2. Me gjobë në të holla në lartësi prej njëmijë (1.000) deri në tremijë (3.000) Euro gjobitet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni personi përgjegjës i personit juridik.

Mandej, në nenin 94 të këtij ligji, janë parashikuar këto gjoba:

Me gjobë në të holla në lartësi prej njëmijë (1.000) deri në pesëmijë (5.000) Euro për kundërvajtje gjobitet personi juridik nëse:

- 1.1. nuk e siguron lejen e integruar mjedisore (neni 30 paragrafi 1 të këtij ligji);
- 1.2. prodhon substanca të cilat e dëmtojnë mbështjellësin e ozonit (neni 45 paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji);
- 1.3. importon dhe eksporton substanca, prodhime dhe pajisje, të cilat e dëmtojnë mbështjellësin e ozonit, respektivisht prodhime të cilat i përmbajnë këto substanca, të cilat janë në listën e Protokollit të Montrealit (neni 45 paragrafi 2 i këtij ligji);
- 1.4. shfrytëzon shenjën EMAS në sistemet e certifikuara të menaxhimit të mjedisit ISO 9000, ISO14001 pa qenë i regjistruar sipas ligjit (neni 42 të këtij ligji);
- 1.5. përdor etiketën mjedisore në kundërshtim me dispozitat e nenit 43. të këtij ligji.
- 1.6. nuk i dorëzon Ministrisë të dhënat sipas dispozitave të nenit 53 paragrafi 6 i këtij ligji.;
- 1.7. kryen monitorimin e mjedisit pa autorizim nga Ministria (neni 61 paragrafët 1. dhe 3. të këtij ligji.);
- 1.8. nuk mundëson zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese, nuk ofron informata dhe të dhënat tjera të nevojshme (neni 88 paragrafi nën-paragrafët 1.1 dhe 1.2. të këtij ligji);
- 1.9. në afatin e caktuar nga inspektori nuk i ndërmerri masat e duhura lidhur me mënjanimin e të metave të konstatuara (neni 82 paragrafi 1 nën-paragrafi 1.3 të këtij ligji).

2. Me gjobë në të holla në lartësi prej treqind (300) deri njëmijë (1.000) Euro gjobitet për kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni edhe personi përgjegjës i personit juridik.

3. Me gjobë në të holla në lartësi prej pesëqind (500) deri njëmijepesëqind (1.500) Euro për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni gjobitet edhe personi fizik.

Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata Themelore në Prishtinë – Divizioni i Kundërvajtjes, me aktvendimin Nr. regj. 23631/16, të datës 17.10.2016, të pandehurin S.K, në cilësi të personit juridik dhe S.N person përgjegjës – drejtor ekzekutiv, i ka shpallur përgjegjës sepse me datë 23.03.2016, personi juridik “S.K” SHPK, dhe personi përgjegjës S.N, nuk janë pajisur me pëlqimin mjedisor nga MMPH, lidhur me aktivitetin të cilin e ushtrojnë, me çka kanë kryer kundërvajtje nga neni 29 dhe 31 të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Udhëzimit Administrativ nr.25/2012, për leje mjedisore, me ç’rast personin juridik e ka dënuar me gjobë prej 3000 (tremijë) Euro.

Kundër këtij aktvendimi, i pandehuri S.K SHPK, përmes mbrojtësit, ka paraqitur ankesë, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale dhe i ka propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës – Divizionit Kundërvajtës që ankesa të aprovohet, aktvendimi i ankimuar të anulohet, ashtu që “S.K” të lirohet nga dënimi i shqiptuar.

Kolegji i Gjykatës së Apelit – Divizioni Kundërvajtës, sipas detyrës zyrtare ka konstatuar se aktvendimi i ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kundërvajtëse, përkatësisht të nenit 139 paragraf 1, pika 9 dhe paragrafi 2 të LK-së, për shkak se dispozitivi i aktvendimit të ankimuar është konfuz, i paqartë dhe kundërthënës me arsyetimin e tij, sepse gjykata e shkallës së parë e ka shpallur përgjegjës personin juridik “S. K” me seli në F. K dhe personin përgjegjës, drejtorin ekzekutiv S.N nga Prishtina, por ka vendosur dhe ka shqiptuar dënim me gjobë në shumë prej 3000 (tremijë) Euro, vetëm për të pandehurin e parë, kurse për të pandehurin e dytë nuk ka vendosur fare lidhur me dënimin. Po ashtu, gjykata e shkallës së parë edhe përkundër marrjes në pyetje të personit zyrtar, I.D, inspektor në MMPH, nuk ka arritur t’i eliminojë paqartësitë rreth asaj se a kishte obligim ligjor kompania “S. K” që të posedojë Leje Mjedisore. Andaj, kolegji i Gjykatës së Apelit të Kosovës, Divizioni për Kundërvajtje, duke pasur parasysh se aktvendimi i ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kundërvajtëse të theksuara më lart me ndikim edhe në vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike e cila ka mbetur e pa ndriçuar, atëherë ka vendosur që aktvendimin e ankimuar ta anulojë dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për gjykim dhe vendim.²²⁵

4.4.3. Ligji për Mbrojtjen e Natyrës

Mjedisi sipas fjalorëve bashkëkohor paraqet tërësinë e kushteve të jashtme fizike dhe biologjike në të cilin jetojnë organizmat e gjallë.

Nga aspekti biologjik “mjedisin e jashtëm përfshirë të gjithë faktorët biotik dhe abiotik që rrethojnë dhe afektojnë ekzistencën dhe zhvillimin e një organizmi ose populacioni”.

²²⁵ Aktgjykim i Gjykatës së Apelit në Prishtinë – Divizioni i Kundërvajtjes, Ka.Nr 58/2017.

Kurse, nga aspekti social, mjedisi përfshin “rrethinën e jashtme fizike, raportet sociale dhe mjedisin kulturor në të cilin një grup i njerëzve jeton dhe ndërvepron”.

Ndërsa, sipas Ligjit, mjedisi është rrethina natyrore: ajri, toka, uji, klima, flora dhe fauna, në tërësinë e ndërveprimit dhe trashëgimia kulturore si pjesë e rrethinës të cilën e ka krijuar njeriu.

Me këtë ligj rregullohet sistemi i mbrojtjes dhe ruajtjes së përgjithshme të natyrës dhe vlerave të saj. Natyra në kuptim të këtij ligji paraqet gjithë larminë biologjike dhe peisazhore.

Sipas këtij ligji, natyra përkufizohet si e mirë e publikut me interes të përgjithshëm dhe gëzon mbrojtje të veçantë në përputhje me këtë ligj dhe akte nënligjore tjera.

Ky ligj rregullon mbrojtjen e natyrës, shfrytëzimin e qëndrueshëm të saj dhe veçanërisht:

- 1.1. mbrojtjen, ruajtjen, përtëritjen dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve natyrore, në gjendje të baraspeshës natyrore;
- 1.2. përtëritja e natyrës në zonat e dëmtuara ose pjesëve të tyre dhe kompensimi për dëmet e shkaktuara;
- 1.3. vendosjen e rrjetit të zonave të mbrojtura, sistemit për planifikim, udhëheqje, inventarizim, monitorim, informim dhe financim me qëllim të mbrojtjes së natyrës;
- 1.4. pengimin e shfrytëzimit të tepërt, rrezikimit të llojeve të florës dhe faunës e sidomos i atyre me rëndësi të veçantë, të rralla dhe të rrezikuara, si dhe vendbanimeve të tyre;
- 1.5. sigurimin e të drejtës së publikut për informim për gjendjen e natyrës dhe pjesëmarrje në vendim marrje për mbrojtjen e natyrës;
- 1.6. sigurimin e ushtrimit të së drejtës së qytetarëve për jetesë të shëndoshë, pushim dhe rekreacion në natyrë;
- 1.7. parandalimin e veprimeve të dëmshme të personave juridik dhe fizik në natyrë si pasojë e aktiviteteve ekonomike;
- 1.8. mirëmbajtjen ose sanimin në statusin e favorshëm të ruajtjes të vendbanimeve natyrore dhe llojeve me interes për Kosovën sipas standardeve të BE-së;
- 1.9. ruajtjen e të gjitha llojeve të zogjëve të cilët natyrshëm jetojnë në gjendje të egër (zogjtë, vezët e tyre, çerdhet dhe vendbanimet e tyre).

Ky ligj zbatohet për të gjithë personat juridik, fizik dhe institucionet të cilat janë bartës i të drejtave dhe detyrimeve që dalin nga ky ligj. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen në rastet e evitimit të rrezikut të drejtpërdrejt për jetën, shëndetin e njeriut apo pasurisë, shpëtimit të njerëzve ose pasurisë si dhe kryerjes së aktiviteteve për mbrojtjen e Kosovës.²²⁶

²²⁶ Neni 3, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit Nr. 03/L-233 Ligji Për Mbrojtjen e Natyrës: <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2716>

Interesi i përgjithshëm për mbrojtjen e natyrës. Natyra dhe vlerat e trashëgimisë natyrore janë me interes për Kosovën dhe gëzojnë mbrojtje të veçantë.

Vlerat e mbrojtura të natyrës sipas këtij ligji janë:

1.1. zonat e mbrojtura:

- 1.1.1. rezervati strikt i natyrës;
- 1.1.2. parku kombëtar;
- 1.1.3. zonë e veçantë – ZVM dhe ZVR;
- 1.1.4. park natyre;
- 1.1.5. monument natyre;
- 1.1.6. peisazh i mbrojtur;
- 1.1.7. monument i arkitekturës së parkut.

1.2. llojet e mbrojtura:

- 1.2.1. lloj i egër strikt i mbrojtur;
- 1.2.2. lloj i egër i mbrojtur;
- 1.2.3. lloj i zbutur vendor i mbrojtur.

1.3. mineralet, shtresimet dhe fosilet e mbrojtura.

2. Vlerat e mbrojtura të natyrës renditen në shkallë të rëndësisë:

- 2.1. ndërkombëtare;
- 2.2. kombëtare;
- 2.3. lokale.

3. Radhitja sipas shkallëve nga paragrafi 2. i këtij neni, përcaktohet me akt nënligjor nga Ministria në bazë të vlerësimit profesional të vlerës së mbrojtur të natyrës.

Me këtë ligj është paraparë që mbikëqyrjen administrative për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe dispozitave të nxjerra në bazë të tij e kryen Ministria.

Ndërsa, mbikëqyrjen e drejtpërdrejt në zonat e mbrojtura e kryejnë mbikëqyrësit e drejtorisë e cila menaxhon me zonën e mbrojtur.

Ligji ka paraparë edhe sanksionet kundërvajtëse me gjobë, për kryesit e veprave kundërvajtëse që parashihen në nenin 164 deri në nenin 170 për personin fizik dhe personin juridik si dhe personin përgjegjës të personit juridik, që veprën kundërvajtëse mund ta ketë kryer me veprim ose mos veprim.²²⁷

²²⁷ https://m.facebook.com/InstitutiINDEP/photos/a.671114856279828/3348173601907260/?type=3&locale=pt_BR

ZONAT E MBROJTURA TË NATYRËS NË KOSOVË



**REZERVAT STRIKT I NATYRËS
(10885.82/HA) -19 REZERVATE**



**PARK I NATYRËS (5.934/HA)
2 PARQE- MALI PASHTRIK
DHE LIQENI I VËRMICËS**

**PARK KOMBËTAR (115.957 HA)
“BJESHKËT E NEMUNA”
DHE “SHARRI”.**



**PEISAZH I MBROJTUR (2437/HA)
5 PEISAZHE**



**MONUMENT NATYROR
(6010.79/HA)
145 MONUMENTE**



**ZONË E VEÇANTË E MBROJTUR
E ZOGJËVE (109.5/HA)**

Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata, me aktgjykim, K.nr.3016/2017, të datës 03.09.2018, të pandehurin M.H nga K. Suharekë, e ka shpallur përgjegjës sepse: me datë 12.06.2017, rreth orës 17:00 minuta, në pyllin shtetëror në (Parkun Kombëtarë) “Sharri” në vendin e quajtur “Rom Nagar”, të njësisë menaxhuese “Mushitishtë” është hasur nga rojet e pyllit të cilët kanë konstatuar se pa leje paraprake nga organi kompetent, me sharrë motorike i ka prerë 3 (tre) lisa ahu dhe atë njëri me diametër- 33cm, L-20m, 1-me D-36cm, L-21m, dhe 1-D-37cm, L-22m, me vëllim të përgjithshëm 1.97 m3, të cilat ka qenë duke i përgatitur për bartje, me veprim të tillë ka kryer kundërvajtje, nga neni 11 paragrafi.1 pika.4, të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, dhe gjykata i ka shqiptuar gjobë prej 300 (treqind) €. Me të njëjtin aktgjykim është obliguar i pandehuri që të dëmtuarës Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, t’ia bëjë kompensimin e dëmit të shkaktuar në shumë prej 591.00 €, (pesëqind e nëntëdhjetë e një) €.

Kundër këtij aktgjykimi i pandehuri, përmes avokatit N.B, ka paraqitur ankesë për shkak të: shkeljeve esenciale të dispozitave mbi kundërvajtjen, vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe vendimit mbi dënimin-gjobën.

Duke vendosur lidhur me ankesën, Gjykata e Apelit me aktgjykimin Ka.nr 942/2018 të datës 26.10.2018, sipas detyrës zyrtare e ka anuluar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë K.nr.3016/2017, të dt.03.09.2018 dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në plotësim procedurë dhe rivendosje. Me arsyetim se i njëjti përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kundërvajtëse, përkatësisht nenit 139, par.2 të LK-së, për shkak se

nuk i ka aplikuar dispozitat sanksionuese në të cilat duhet të bazohet vendimi mbi dënimin gjë e cila aktgjykimin e goditur e bënë të paligjshëm; meqë dispozitivi i aktgjykimit të goditur nuk e përmban dispozitën sanksionuese, është e paqartë se në çka është bazuar gjykata e shkallës së parë, kur të pandehurit i ka shqiptuar gjobë në shumë prej 300 €, po ashtu aktgjykimi i goditur është i pa arsyetuar, me çka është shkelur neni 130 paragrafi 4, i LK-së, sepse vendimi mbi dënimin e përcaktuar në dispozitiv të aktgjykimit të goditur (pa e theksuar dispozitën sanksionuese), nuk është arsyetuar dhe i njëjti përmban konstatime kundërtëse.²²⁸

4.4.4. Ligji për Pyjet

Ligji për Pyjet parasheh që pyjet dhe tokat pyjore janë të mira me interes të përgjithshëm dhe gëzojnë kujdesje dhe mbrojtjen e veçantë. Ky ligj ndër të tjera merret me politikën dhe planifikimin, administrimin dhe menaxhimin e pyjeve dhe tokës pyjore, mbrojtjen e pyjeve, financimin dhe vlerën e pyjeve, marrëdhëniet pronëso-ro-juridike si dhe çështjet e tjera me rëndësi për pyjet dhe tokën pyjore.

Ky ligj ka për qëllim krijimin e bazës ligjore për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe tokave pyjore si resurse me interes të përgjithshëm dhe bazohet në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, konservimit të shumëllojshmërisë biologjike, afirmimin e masave paraprake dhe parandaluese për mbrojtjen e pyjeve dhe ruajtjen e mjedisit.²²⁹

Po ashtu, ligji rregullon planifikimin, mbrojtjen, silvikulturën, shfrytëzimin e produkteve drunore dhe jo drunore, pronësinë, shpronësimin, përgjegjësinë organizative dhe detyrat e institucioneve pyjore, financimin publik, hulumtimet në pylltari, mbikëqyrjen, inspektimin dhe sanksionet. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për të gjitha pyjet dhe tokat pyjore të territorit të Kosovës.

Sipas Ligjit për Pyjet pyll është sipërfaqja e mbuluar me drunj pyjor, më të lartë se pesë (5) metra në fazën e tyre të pjekurisë, në formë të grumbullit pyjor ose grupeve të vogla të drunjve, me kurorë dendësi më të madhe se 10%, e cila gjithashtu përfshin bashkësinë bioekologjike, që është më e madhe se 50 ari.

Toka pyjore ose tokat tjera me drunj, janë toka e mbuluar me drunj pyjor në formë të grumbullit pyjor ose drunjve individualë më të lartë se pesë (5) metër në fazën e tyre të pjekurisë, në kombinim me sipërfaqet e tokave të zhveshura ose me shkurre, me një hapësirë më të madhe se 0.50 ha dhe mbulueshmëri me drunj baras apo më shumë se 10%, që mund të shërbejë për prodhime shtesë, si dhe për ofrimin e funksioneve pyjore ekologjike dhe sociale. Ndërsa, nuk konsiderohen pyje ose tokë pyjore, tokat e shfrytëzueshme për rrugët lokale përgjatë

²²⁸ Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit Ka.nr 942/2018 i datës 26.10.2018.

²²⁹ Neni 1, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit Nr.08/L-137 Për Pyjet. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=71815>

pyjeve, fidanishtet pyjore, plantacionet e llojeve që rriten shpejtë, brezat mbrojtës me drunjtë të pyllit më të ngushta se njëzet (20) metra, parqet me drunj brenda vendbanimeve dhe bulevardeve.

Sipas Ligjit për Pyjet, funksionet e pyjeve janë:

- **ekonomike dhe prodhuese** që kanë të bëjnë me prodhimin e drurit dhe produkteve jo drunore;
- **ekologjike** që kanë të bëjnë me mbrojtjen e tokës pyjore, regjimin e ujërave, ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike - përfshirë habitatet dhe llojet e florës dhe faunës së egër, resurseve gjenetike, sekuestrimin e karbonit dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike;
- **sociale** që kanë të bëjnë me rekreacionin, pushimin, turizmin, gjuetinë, edukimin, shëndetësinë dhe hulumtimet pyjore.

Klasifikim më i detajuar i funksioneve pyjore, duke përfshirë përcaktimin e funksioneve shtesë, si dhe kriteret për ndarjen e tyre përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria. Sipas Ligjit për Pyjet si **pyje mbrojtëse**, mund të përcaktohen ato pyje që kanë funksione dominuese dhe të konsiderueshme të mbrojtjes.

Ligji e ka paraparë pronësinë mbi pyllin dhe shfrytëzimin e tokës pyjore

1. Pyjet, tokat pyjore dhe kullotat në pronësi shtetërore, publike apo shoqërore, Ekonomitë Pyjore, Ekonomitë e Gjuetisë dhe Ndërmarrjet Shoqërore të regjistruara sipas Ligjit mbi Ndërmarrjet Shoqërore - (Gazeta Zyrtare Nr. 77/88), i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjet Nr. 40/89, 46/90 dhe 61/90 apo Organizatat Themelore të Punës së Bashkuar (OTHPB): “Ekonomia Pyjore” - Shumsko Gazdinstvo” apo çfarëdo emërtimi tjetër që ishte regjistruar si pronar ose shfrytëzues i pronës shoqërore, shtetërore apo publike dhe është nën administrimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, janë pronë e Republikës së Kosovës me të cilën menaxhon Agjencia.
2. Pyjet dhe tokat pyjore shtetërore regjistrohen me pronarë Qeveria e Republikës së Kosovës.
3. Pronar i pyllit privat mund të jetë personi fizik dhe juridik.
4. Personi i huaj fizik dhe juridik ka të drejtën e pronësisë mbi pyllin ose tokat pyjore private nën kushtet tjera të përcaktuara me legjislacionin në fuqi që rregullon çështjet e pronësisë.
5. Personi i huaj konsiderohet personi fizik dhe juridik që nuk e ka shtetësinë dhe selinë e tij në Republikën e Kosovës.

Sipas Ligjit për Pyjet, **pylli dhe toka pyjore shtetërore nuk mund të eksproprijohet**, përveç në rastet e rregullimit të tokave, rasteve të përcaktuara me këtë ligj dhe ligjin që rregullon eksproprijimin e tokave.

Pjesa e pyjeve dhe tokave pyjore shtetërore e cila nevojitet të shfrytëzohet për interes publik mund të shpronësohet nga Qeveria, në pajtim me legjislacionin në fuqi.

Sipas këtij ligji, përkatësisht nenit 11, paragrafi 4, asnjë person nuk mund të fitojë të drejtën e pronësisë mbi pyjet dhe tokën pyjore shtetërore përmes shfrytëzimit apo uzurpimit.

Ligji për Pyjet e ka paraparë edhe Qiradhënien e tokave pyjore.

Sipas ligjit toka pyjore shtetërore mund të jepet me qira vetëm për disa destinime, siç janë:

- 1.1. kullota;
- 1.2. shfrytëzimin dhe kultivimin e produkteve pyjore jo drunore;
- 1.3. shfrytëzimi i inerteve: rërës, zhavorrit, gurit, argjilës, torfës dhe resurseve minerale;
- 1.4. prodhimtarinë bujqësore;
- 1.5. prodhimtarinë industriale të drurit;
- 1.6. për ndërtimin e objekteve të përkohshme;
- 1.7. prodhimin e energjisë së ripërtërishme.

Sipas nenit 36 të ligjit, aktivitete të ndaluara janë:

- 1.1. shkretërimi i pyjeve;
- 1.2. uzurpimi i pyjeve dhe tokave pyjore;
- 1.3. prerja e pastër e pyjeve kur nuk është paraparë me planin menaxhues;
- 1.4. prerja e pyjeve e cila nuk është në harmoni me planin e menaxhimit afatgjatë të pyjeve;
- 1.5. prerja e drunjve të llojeve të rralla dhe të mbrojtura, përveç për arsye sanitare;
- 1.6. prerja e drunjve pa damkë pyjore dhe pa shënjim paraprak të trungjeve për prerje;
- 1.7. prerja e llojeve të rralla dhe të rrezikuara, pemëve të egra si dhe prerja e drunjve në grumbujt farorë, përveç nëse është paraparë me planet e menaxhimit të këtyre grumbujve;
- 1.8. shfrytëzimi i dheut, humusit, gurëve, zhavorrit dhe lëndëve tjera minerale pa pëlqimin e Agjencisë ose të pronarit të pyjeve private;
- 1.9. dëmtimi i fidanishteve dhe fidanëve;
- 1.10. dëmtimi dhe zhdukja e shenjave pyjore, tabelave, udhërrëfyeseve dhe vijave kufitare;
- 1.11. kullotja, ose mbledhjet komerciale të frutave pyjorë, kërpudhave, myshqeve, likeneve, rrëshirës, bimëve mjekuese, vendosja e koshereve dhe tendave pa lejen e Agjencisë apo pronarit të pyjeve private;
- 1.12. gjuetia e kafshëve të egra pa leje të lëshuar nga autoriteti kompetent;
- 1.13. ndërtimi i objekteve dhe infrastrukturës tjetër në pyje, pa lejen e Agjencisë ose pronarit të pyjeve private;
- 1.14. deponimi dhe hedhja e mbeturinave dhe materialeve toksike në pyje dhe toka pyjore;
- 1.15. ndezja e zjarrit të hapur në pyje dhe toka pyjore

Sipas Ligjit për Pyjet, ruajtja e pyjeve dhe tokave pyjore shtetërore përfshirë ato private është nën përgjegjësinë e Agjencisë, e cila obligohet ta organizojë Shërbimin e Ruajtjes së pyjeve, me përgjegjësitë për:

- 1.1. mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e pyjeve nga dëmtuesit, sëmundjet dhe shkaktarë tjerë të cilët i dëmtojnë pyjet shtetërore;
 - 1.2. mbrojtjen, parandalimin, zbulimin dhe koordinimin në shuarjen e zjarreve pyjore;
 - 1.3. parandalimin, zbulimin, ndalimin dhe monitorimin e aktiviteteve joligjore në pyje dhe toka pyjore shtetërore, duke përfshirë edhe gjuetinë e paligjshme.
2. Në rast të shkeljeve ligjore, Shërbimi për Ruajtjen e Pyjeve obligohet që:
- 2.1. ta sekuestrojë masën drunore, mjetet dhe pajisjet me të cilat është kryer vepra;
 - 2.2. ta përcaktojë dëmin i cili u shkaktohet pyjeve nga ato shkelje;
 - 2.3. ta bëjë iniciimin e procedurave në gjykata për shkelje të ligjit.
3. Sekuestrimi nga paragrafi 2, nën-paragrafi 2.1, zgjat derisa personi e paguan dhe e kompenson dëmin e shkaktuar në pyje, ose derisa vendimi përfundimtar të jetë marrë nga gjykata kompetente.
4. Kushtet dhe mënyra e ruajtjes së pyjeve përcaktohen me akt nënligjor nga Ministria.

Ligji ka paraparë sanksionet kundërvajtëse me gjobë, në nenin 75 për personin fizik dhe personin juridik, personin përgjegjës të personit juridik dhe personi fizik që ushtron biznes individual, që veprën kundërvajtëse mund ta ketë kryer me veprim ose mos veprim.

Për nga natyra e saj, vepra kundërvajtëse e vjedhjes së pyllit është kur sasia e drunjve të jetë deri në 2 m³ (dy metra kub).²³⁰

Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata, me aktgjykimin K.nr. 486/2019, të datës 14.07.2020, të pandehurin F.H K e G e ka shpallur përgjegjës sepse: me datë 10.02.2019, rreth orës 12:04, në V. afër Gurëthyesit në pronësi publike, nga roja e pyllit e Autoritetit Pyjor në G. është zënë duke prerë dru pa leje me qëllim vjedhjeje dhe përvetësimi të trungjeve të prera në sasi prej 15 copa dru me sopatë, të lartësisë 7 metra, me diametër 10-12cm, të llojit "Bungu" me vëllim të përgjithshëm 0.50 m³, duke shkaktuar dëm në vlerë prej 64 €, i vlerësuar sipas AKP, me veprim të tillë ka kryer kundërvajtje nga neni 36 par. 3 pika a), të Ligjit për Pyjet e Kosovës, Nr. 2004/29 dhe nenit 14 të Ligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin Nr.03/L-153, lidhur me nenin 28 të Ligjit për Pyjet e Kosovës, Nr. 2004/29, e të cilit i është shqiptuar dënim me gjobë në shumë prej 400 (katërqind) €. Me të njëjtin aktgjykim Agjencia Pyjore e Kosovës-Autoriteti Pyjor Komunal në G, për realizimin e dëmit të shkaktuar nga i pandehuri në shumë prej 64 (gjashtëdhjetekatër) €, të vlerësuar sipas APK-së, është Udhëzuar në kontest civil.²³¹

²³⁰ <https://zeri.info/aktuale/261932/pyjet-ne-kosove-po-shkaterrohen-ndash-mbi-1250-hektare-jane-demtuar-nga-zjarret-gjate-cerekvitet/>

²³¹ Aktgjykim i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Glllogoc, Divizioni i Kundërvajtjes, K. Nr 46/2019 i datës 14.07.2020.

- Gjykata e ka shpallur përgjegjësinë të pandehurit SH.V me aktgjykimin K.nr. 370/20, të datës 13.10.2021, sepse: me datë 27.11.2020, rreth orës 16:15, në vendin e quajtur Rajoni Ekonomik "Guri i Markut 2", është hasur nga ana e pylltarit R. B, gjersa ishte duke transportuar me traktor me rimorkio masën drusore prej 44 copë trungje të llojit bung dhe qarr, me diametër 10/2 x 0.26, me vëllim të përgjithshëm prej 1.14 m³, pa dokumentacion për prejardhjen e masës drusore, me veprim të tillë ka kryer kundërvajtje, nga neni 36 paragrafi. 3 pika b) të Ligjit për Pyjet të Kosovës, Nr.2003/3, sanksionuar me nenin 14 të Ligjit Nr. 03/L-153 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Pyjet e Kosovës, Nr. 2003/3, dhe i ka shqiptuar dënim me gjobë në shumë prej 200 (dyqind) Euro. Kundër aktgjykimit në fjalë ka paraqitur ankesë në Gjykatën e Apelit të Kosovës, Divizioni për Kundërvajtje, parashtuesi i kërkesës për fillimin e procedurës kundërvajtëse Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, e Komunës K, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, në të cilën ankesë theksohet se vendimi i gjykatës është i padrejtë sa i përket shqiptimit të dënimit, pasi që gjykata të pandehurit i ka shqiptuar dënim tejet të butë, duke mos i marrë parasysh përgjegjësinë, peshën dhe rrezikshmërinë, pasojat dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra kundërvajtëse e në veçanti shkatërrimin e resurseve pyjore. Andaj, duke pasur parasysh rrethanat e lartcekura me anë të ankesës së paraqitur i ka propozuar gjykatës që ankesën ta aprovojë si të bazuar dhe aktgjykimin e ankimuar ta ndryshojë, ashtu që ndaj të pandehurit të shqiptohet dënim me gjobë në shumë më të lartë. Kolegji i Gjykatës së Apelit – Divizioni i Kundërvajtjes, pasi që i ka vlerësuar të gjitha pretendimet ankimore të paraqitura në ankesë, e konsideroi se ankesa e paraqitur është e bazuar dhe si e tillë aprovet. Andaj, si rrjedhojë e të lartcekurave, kolegji i Gjykatës së Apelit – Divizioni për Kundërvajtje, e **ndryshoi** aktgjykimin e ankimuar, sa i përket lartësisë së dënimit të shqiptuar me gjobë, ashtu që ndaj të pandehurit shqiptoi dënim me gjobë në shumë prej 400 (katërqind) Euro.²³²

4.4.5. Ligji për Mbeturinat

Ligji për mbeturina merret me aktivitetet në lidhje me mbeturinat llojet dhe klasifikimin e mbetjeve si dhe planifikimin e menaxhimit të mbeturinave, subjektet e menaxhimit, përgjegjësitë dhe detyrimet në menaxhimin e mbeturinave, organizimin, administrimin, procedurat për dhënien e lejeve, raportimin mbi mbetjet, mbikëqyrjen si dhe me çështje tjera me rëndësi për menaxhimin e mbeturinave. Menaxhimi i mbeturinave është përkufizuar si veprimtari me interes të përgjithshëm, që nënkupton zbatimin e masave të përcaktuara për trajtimin e mbeturinave brenda fushës së grumbullimit, transportit, magazinimit, trajtimit dhe largimit të mbeturinave.

Ky ligj ka për qëllim që ta bëjë evitimin dhe reduktimin sa më të madh të mundshëm të gjenerimit të mbeturinave; ripërdorimi i komponenteve të përdorshme nga mbeturinat; zhvillimi i qëndrueshëm përmes mbrojtjes dhe ruajtjes së resurseve natyrore; parandalimi i

²³² Aktgjykim i Gjykatës së Apelit, K 370/20 i datës 13.10.2021

ndikimeve negative të mbeturinave në mjedis dhe shëndetin e njeriut; deponimi përfundimtar i mbeturinave në mënyrë të pranueshme mjedisore.²³³

Po ashtu, me këtë ligj rregullohet menaxhimi i mbeturinave, planet për menaxhimin e mjedisit, të drejtat dhe detyrimet e personave të licencuar të cilët merren me menaxhimin e mbeturinave, mënyra dhe kushtet e mbledhjes së mbeturinave, transportit, trajtimit, përpunimit, magazinimit dhe deponimit përfundimtar, importin, eksportin dhe tranzitin e mbeturinave, monitorimin, sistemin informativ dhe financimin.

Llojet e mbeturinave sipas këtij ligji janë:

- mbeturinat komunale,
- mbeturinat komerciale,
- mbeturinat industriale,
- mbeturinat medicinale,
- mbeturinat inerte,
- mbeturinat e parrezikshme dhe
- mbeturinat e rrezikshme.

Ndërsa, autoritete kompetente për administrimin e mbeturinave janë: Ministria dhe Komunitat.

Mbikëqyrjen administrative për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe dispozitave të nxjerra në bazë të tij e kryen Ministria.

- Mbikëqyrjen inspektive për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe dispozitave të nxjerra në bazë të tij, kushtet dhe mënyrën e punës së personave të mbikëqyrur si dhe ndërmarrjen e masave për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e njeriut nga mbeturinat, të përcaktuara me këtë ligj e bënë Inspektorati Mjedisor i Ministrisë, dhe inspektorati komunal në kuadër të përgjegjësisë sipas këtij ligji.²³⁴

Ligji i ka paraparë sanksionet kundërvajtëse me gjobë për veprat kundërvajtëse të përcaktuara në nenet 71 deri 75 për personin fizik dhe personin juridik, personin përgjegjës të personit juridik dhe personi fizik që ushtron biznes individual, që veprën kundërvajtëse mund ta kenë kryer me dashje ose nga pakujdesia.

Përpos ndëshkimeve me gjobë për kundërvajtje nga neni 71 paragrafi 1. i këtij ligji, si masë preventive për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut, inspektori mund të urdhërojë edhe: ndërmarrjen e masave të nevojshme nga personi i cili e kryen kundërvajtjen; intervenimin e autoritetit kompetent në pronë, në mënyrë që t'i kryejë punët e nevojshme, me kompensimin e shpenzimeve nga personi i cili e kryen kundërvajtjen; sekuestrimin e përkohshëm të pajisjeve. Po ashtu me gjobë, dënohet për kundërvajtje çdo individ për veprimet me mbeturina që e shkaktojnë ndotjen e mjedisit dhe e dëmtojnë shëndetin e njeriut.

²³³ Neni 1, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 04/L-060 Për Mbeturina. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2829>

²³⁴ Neni 62, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 04/L-060 Për Mbeturina.

Për zbatimin e disa dispozitave të këtij ligji përgjegjëse është edhe Policia e Kosovës. Kur përgjegjësia nuk mund të zbulohet, atëherë përgjegjëse për përballimin e kostove për eliminimin e mbeturinave të dëmshme ose riparimin e dëmit mjedisor, sipas dispozitave të këtij ligji e bartë Ministria dhe komunat. Gjobat të cilat caktohen për shkeljet e këtij ligji të cilat kanë të bëjnë me menaxhimin e mbeturinave arkëtohen, në pajtim me Ligjin për financat lokale, nga komuna në territorin e së cilës është bërë shkelja.²³⁵

Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata, me aktgjykimin K.nr.1904/19, të datës 23.11.2020, të pandehurin A.(S) K, nga Shtimja, e ka shpallur përgjegjës sepse i njëjti me datë: 01.11.2019, rreth orës 11:00 në fshatin K. komuna e Shtimes, inspektorët e Inspektoratit të Drejtorisë për Shërbime Publike të Komunës së Shtimes, me rastin e inspektimit të rregullt, kanë konstatuar përmes procesverbalit dhe incizimit si dhe fotografive se i pandehuri operon me furrë gëlqerore i cili si lëndë djegëse përdor gomat e automjeteve jashtë përdorimit, përkundër masave që i ka ndërmarrë Inspektorati i Komunës për ndalimin e veprimtarisë ku edhe pse disa herë i është bërë rrënimi i furrave gëlqerore, i njëjti ka vazhduar me ushtrimin e veprimtarisë. Me veprim të tillë ka shkaktuar ndotjen e mjedisit, duke kryer kështu kundërvajtje nga neni 24 paragrafët 1.1., 1.3 dhe 1.5. të Ligjit për Inspektoratin e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit si dhe nenit 4 pika 1.4. të Udhëzimit Administrativ për Menaxhimin e Gomave Jashtë Përdorimit dhe Mbeturinave të Gomës, e sanksionuar sipas nenit 71 paragrafi 1, nën-paragrafi 1.1. dhe 1.15 të Ligjit për Mbeturinave (Ligji nr.04/L-060), dhe i është shqiptuar gjobë në shumë prej 3.000 (tremijë) Euro.²³⁶

4.4.6. Ligji për Vlerësimin e ndikimit në mjedis

Ky ligj ka për qëllim të sigurojë një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit përmes parandalimit të dëmeve dhe efekteve negative në mjedis, të projekteve publike apo private; t'i përcaktojë rregullat dhe procedurat për identifikimin dhe vlerësimin e ndikimeve të projekteve në mjedis, për të siguruar parandalimin ose zvogëlimin e ndikimeve negative të projekteve të propozuara publike dhe private; garantimin e një procesi gjithëpërfshirës dhe të hapur të vendimmarrjes përmes përcaktimit të rregullave dhe procedurave administrative, gjatë procesit të vendimmarrjes për pajisje me pëlqim mjedisor.²³⁷

Dispozitat e këtij ligji janë të detyrueshme për vlerësimin e ndikimeve të projekteve aktiviteti i të cilave në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë ndikon në mjedis, shëndetin e njeriut, biodiversitetin, tokën, dheun, ujin, ajrin, klimën, pasuritë materiale, trashëgiminë kulturore dhe peisazhin duke u kushtuar rëndësi të veçantë specieve dhe habitateve të mbrojtura me ligjet përkatëse si dhe për institucionet të cilat merren me zbatimin e dispozitave të këtij ligji.

²³⁵ <https://kallxo.com/lajm/foto-mbeturinave-ne-rrugen-b-ne-kryeqytet/>

²³⁶ Aktgjykim i Gjykatës Themelore në Ferizaj – Divizioni i Kundërvajtjes, K.nr.1904/19, i datës 23.11.2020.

²³⁷ Neni 1, paragrafi 1 i Ligjit nr. 08/L-181 Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2708>

Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për projekte që qëllim të vetëm e kanë reagimin ndaj emergjencave civile dhe për qëllimet e mbrojtjes kombëtare sipas vlerësimit rast për rast, nëse një gjë e tillë parashikohet në legjislacionin që ka të bëjë me këto projekte, konsiderohet se zbatimi i tyre do të ketë ndikim negativ në mjedis.

Mbikëqyrjen inspektive për zbatimin e këtij ligji dhe akteve nënligjore që derivojnë nga ky ligj e kryejnë inspektorët për mbrojtjen e mjedisit në bazë të ligjit përkatës me të cilin rregullohet veprimtaria e inspektoratit për mbrojtjen e mjedisit dhe ligjin përkatës për inspektimet.

Ligji i ka paraparë sanksionet kundërvajtëse me gjobë, për personin fizik dhe personin juridik, personin përgjegjës të personit juridik dhe personi fizik që ushtron biznes individual që veprën kundërvajtëse mund ta kenë kryer me veprim ose mos veprim.

Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata, me aktgjykimin K.nr. 591/19, të datës 19.03.2021, të pandehurit “N - F - C” L.L.C, të cilin e përfaqëson A.V, dhe personin përgjegjës në subjektin juridik I. B. S, të përfaqësuar nga i autorizuari B.B – avokat nga Prishtina, i ka shpallur përgjegjës sepse: më datë 19.09.2019, ekipi nga Inspektorati i Mjedisit dhe i Natyrës nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, I.D dhe V.S, kanë ushtruar kontroll dhe mbikëqyrje inspektive, lidhur me aktivitetin e operatorit juridik “N - F - C” L.L.C – Komuna e G. dhe operimin në deponinë e Skorës Komunën e G, ashtu që me rastin e kontrollit është konstatuar se operatori “F” nga dokumentacioni posedon : nr. të regjistrimit të biznesit me aktivitete të ndryshme, pëlqimin mjedisor të integruar nën kushtet e caktuara në vendimin nr. 17/2347/1-380/DMM, të datës 03.08.2017, për deponinë e Skorës në – Z “D”, nr 1, po ashtu e posedon Lejen Mjedisore të Integruar nr.2A, 53932/17, të datës 20.02.2018, për deponinë e Skorës. Mirëpo, me rastin e kontrollit të lokacionit dhe objektit të deponisë së Skorës është konstatuar se operatori i cili është cekur nuk është duke i përmbushur kushtet mjedisore nga dokumentacioni i lartcekur, përkatësisht nuk ka vendosur në tërësi shtresën e foljes nga PVC-ja dhe gjeo-membranën, mbi të cilën depozitohen mbeturinat e Skorës dhe nga kjo mospërmbushje e obligimeve dhe si pasojë e saj janë ndikimet në ndotjen e mjedisit dhe ujërave nëntokësore, andaj me këto veprime të pandehurit kanë kryer kundërvajtje, nga neni 38 paragrafi 1 nën-paragrafi 1.3. të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, nr. 03/L-214, neni 33 të Ligjit nr.04/L-060 të U.A 08/2017, andaj gjykata e shkallës së parë u ka shqiptuar dënime me gjobë secilit veç e veç dhe atë : Të pandehurit “N...” - F - C, L.L.C. në cilësi të personit (subjektit juridik), dënim me **gjobë në shumë prej 20.000 (njëzet mijë) Euro** dhe të pandehurit I.B.S - personit përgjegjës, dënim me gjobë në shumë prej 2.000 (dymijë) Euro.

4.4.7. Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja

Ky ligj merret me mbrojtjen dhe menaxhimin e cilësisë së ajrit dhe i përcakton masat, mënyrën e organizimit dhe kontrollit të zbatimit të mbrojtjes dhe përmirësimit të cilësisë së ajrit si një e mirë natyrore me interes të përgjithshëm që gëzon mbrojtje të veçantë.

Ky ligj ka për qëllim t'i përcaktojë kompetencat dhe përgjegjësitë e institucioneve për të siguruar të drejtën e qytetarëve për të jetuar në një mjedis me ajër të pastër, duke mbrojtur shëndetin e njeriut, faunën, florën dhe vlerat natyrore e kulturore të mjedisit nga ndotja e ajrit. Po ashtu, ky ligj zbatohet ndaj të gjithë personave fizik dhe juridik, aktivitetet e të cilëve në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë e ndotin ajrin si dhe ndaj të gjitha autoriteteve publike dhe private të cilat kryejnë veprimtarinë e monitorimit të cilësisë së ajrit, monitorimin e emisioneve të ndotësve nga burimet e palëvizshme dhe verifikimin e sistemit matës për matjen e vazhdueshme të emisioneve të ndotësve nga burimet e palëvizshme.

Mbikëqyrjen inspektuese për zbatimin e këtij ligji si dhe akteve nënligjore të nxjerra prej tij, kushtet dhe metodën e punës së subjekteve të mbikëqyrura si dhe masat për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara me këtë ligj e bën Inspektori mjedisor i Ministrisë. Mbikëqyrjen inspektuese për Lejen Mjedisore Komunale e kryen Inspektori mjedisor i Komunës. Masat ndëshkimore të përcaktuara me këtë ligj shqiptohen nga Inspektori mjedisor Ministror dhe ai Komunal.

Ligji i ka paraparë sanksionet kundërvajtëse me gjobë, për personin fizik-operatorin dhe personin juridik, personin përgjegjës të personit juridik dhe personin fizik që ushtron biznes individual-operatorin, për veprën kundërvajtëse që mund ta ketë kryer me veprim ose mos veprim.

Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata Komunale për Kundërvajtje në Glllogoc, me aktvendimin Regj.I.nr.5329-5330/2011 të datës 11.10.2011, i ka shpallur përgjegjës të pandehurit "N F C" LLC në cilësi të personit (subjektit juridik) me seli në G. dhe personit përgjegjës I. G. me vendbanim të përkohshëm në G., sepse me datë 05.09.2011, inspektorët për mbrojtjen e mjedisit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, gjatë mbikëqyrjes inspektuese me procesverbalin nr.11-INS-MH-8-13 të datës 05.09.2011, kanë konstatuar se kompania në fjalë ende nuk e ka instaluar sistemin për monitorimin intern me qëllim të përcjelljes së shkallës së ndotjes së ajrit, nga emisioni i gazrave dhe pluhurit nga procesi teknologjik i prodhimit. Kompania në fjalë dhe personi përgjegjës I. G. nuk kanë përcjellje kontinuele të ndotjes së ajrit, përkatësisht detyrimit ligjor, sipas nenit 8.9 të Ligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja

nr.03/L-160 dhe nenit 95 U.A nr.06/2007 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër, nga burimet e palëvizshme të ndotjes. Si rrjedhojë, është shkaktuar një situatë e rëndë mjedisore, e pakontrolluar që ndikon në shëndetin e njeriut dhe në ndotjen e mjedisit përreth kompleksit në fjalë dhe më gjerë. Andaj, me këto veprime operatori “N... F. C” në G., dhe I.G person përgjegjës në personin juridik kanë kryer vepër kundërvajtëse dhe janë përgjegjës për veprën kundërvajtëse nga neni 9 e cila sanksionohet me nenin 38 paragrafi 1 pika 4 të Ligjit të mëhershëm për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja nr.03/L-160 për situatën e rëndë mjedisore të krijuar nga mosveprimi në monitorim kontinual të përcjelljes së shkallës së ndotjes. Andaj, i pandehuri personi juridik në cilësi të subjektit juridik “N. F. C” në G. është dënuar me **gjobë në shumë prej 40.000 (dyzetmijë) euro**, dhe me gjobë në **shumë prej 1500 (njëmijepesëqind) euro**, i pandehuri personi përgjegjës i kompanisë I. G.

Kundër aktvendimit kanë paraqitur ankesë të përbashkët përmes përfaqësuesit me prokurë avokatit B.I, të pandehurit personi juridik “N. F.C” LLC dhe personi përgjegjës I. G, për shkak të vendimit mbi dënimin, duke konstatuar se me rastin e vendosjes gjykata nuk i ka marrë parasysh fare rrethanat lehtësuese, andaj kanë propozuar që aktvendimi i ankimuar të ndryshohet sa i përket lartësisë së dënimit me gjobë, duke e zvogëluar atë nën vlerën prej 10.000 (dhjetëmijë) Euro.

Kolegji i Gjykatës së Apelit, e vlerësoi ankesën e paraqitur, aktvendimin e ankimuar dhe të gjitha shkresat e lëndës dhe konstatoi se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës kundërvajtëse, nuk ka bërë shkelje të dispozitave të procedurës kundërvajtëse, përkatësisht nuk ka pasur aplikim të gabuar të së drejtës materiale në dëm të të pandehurve. Andaj, Gjykata e Lartë për Kundërvajtje me aktvendimin GJL.Nr.1324/2011 të datës 14.11.2011, ka vendosur që ta refuzojë ankesën si të pabazuar dhe ta vërtetojë aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë. Po ashtu edhe mjeti i jashtëzakonshëm juridik kërkesa për rishqyrtimin e jashtëzakonshëm të aktvendimit të formës së prerë me numër Regj.III.-Nr 11/2011 i datës 27.12.2011 është refuzuar.²³⁸

4.4.8. Ligji për Kimikate

Ligji ka për qëllim menaxhimin e drejtë të kimikateve të rrezikshme, mbrojtjen dhe zvogëlimin e rrezikut të mundshëm nga kimikatet, të cilat mund të ndikojnë dhe të shkaktojnë pasoja të rënda për mjedisin dhe shëndetin e njeriut. Fushëveprimi i këtij ligji është përcaktimi i kushteve për vendosjen në treg të kimikateve të rrezikshme, procedura e pajisjes me leje për kimikate, kushtet për klasifikim, etiketim, paketim, import të kimikateve të rrezikshme, përgjegjësitë e autoritetit kompetent për zbatimin, kontrollin, raportimin dhe monitorimin e këtij ligji si dhe administrimin, mbikëqyrjen dhe kontrollin e detergjentëve.²³⁹

²³⁸ Aktvendimi i Gjykatës Komunale për Kundërvajtje në Glllogoc, Regj.I.nr.5329-5330/2011 i datës 11.10.2011

²³⁹ Neni 2, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 08/L-116 Për Ndryshim dhe Plotësimin e Ligjit Nr.04/L-197 Për Kimikate. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9370>

Mbikëqyrjen për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe dispozitave të nxjerra nga ky ligj e bën Ministria, kurse mbikëqyrjen inspektive për zbatimin e dispozitave të këtij ligji e bënë inspektorati për mbrojtjen e mjedisit dhe inspektorati fitosanitarë.²⁴⁰

Ligji i ka paraparë sanksionet kundërvajtëse me gjobë, për personin fizik dhe personin juridik, personin përgjegjës të personit juridik dhe personin fizik që ushtron biznes individual, personat zyrtar që shkelin parimin e konfidentalitetit, që mund të kenë kryer vepra kundërvajtëse me dashje ose nga pakujdesia.²⁴¹

4.4.9. Ligji për Mbrojtjen nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore

Ky ligj ka hyrë në fuqi në muajin prill 2018 me të cilin është shfuqizuar Ligji Nr. 04/L – 067 për Agjencinë e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthamore; dhe Ligji Nr. 03/L-104 për Mbrojtje nga Rrezatimi Jo-Jonizues, Jonizues dhe Sigurinë Nukleare.

Ky ligj ka për qëllim ta mbrojë shëndetin e individëve që i nënshtrohen ekspozimit profesional, mjekësor, publik dhe mjedisin nga efektet e dëmshme të rrezatimit jonizues dhe jo jonizues, të sigurojë nivel të lartë të sigurisë bërthamore dhe t'i përmbushë detyrimet ndërkombëtare të Kosovës në këtë fushë.

Ky Ligj është në përputhshmëri me direktivat e BE-së,²⁴² dhe zbatohet për të gjitha aktivitetet dhe praktikrat që e përfshijnë përdorimin paqësor të energjisë bërthamore dhe rrezatimit jonizues të kryer në territorin ose nën juridiksionin ose kontrollin e Republikës së Kosovës.

Gjithashtu, ky Ligj zbatohet për çdo situatë ekspozimi të planifikuar, ekzistuese ose emergjente që përfshin një rrezik nga ekspozimi ndaj rrezatimit të cilat nuk mund të mos merren parasysh nga pikëpamja e mbrojtjes nga rrezatimi ose në lidhje me mjedisin, në funksion të mbrojtjes afatgjatë të shëndetit të njeriut. Ky Ligj përcakton statusin, detyrat dhe përgjegjësitë e Agjencisë së Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe për Siguri Bërthamore, përgjegjësinë për të komunikuar me shtetet tjera dhe organizatat ndërkombëtare relevante dhe përgjegjësitë për t'i arritur objektivat e përcaktuara në këtë Ligj.

Ky ligj i rregullon çështjet që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen dhe zbatimin e këtij ligji, që i ngarkon inspektorët përkatës. Agjencia harton program inspektimi dhe plane vjetore të inspektimit dhe do të kryejë inspektime duke marrë parasysh shkallën dhe natyrën e mundshme të rrezikut të lidhur me praktikrat, vlerësim të përgjithshëm të mbrojtjes nga rrezatimi në praktika, dhe gjendjen e pajtueshmërisë me dispozitat e miratuara në pajtim me këtë Ligj.

²⁴⁰ Neni 79, paragrafët 1-3 të Ligjit Nr. 04/L-197 Për Kimikate.

²⁴¹ <https://www.zhurnal.mk/mbajme-rekord-ne-europe-per-helmimet-nga-perdorimi-i-detergjenteve/>

²⁴² Neni 1, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit Nr. 06/L- 029 Për Mbrojtjen Nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=16312>

Agjencia siguron që gjetjet nga çdo inspektim regjistrohen dhe i komunikohen ndërmarrjes së inspektuar. Nëse gjetjet kanë të bëjnë me një ose disa punonjës të jashtëm, gjetjet i komunikohen edhe punëdhënësit; që planet e inspektimit dhe gjetjet kryesore nga zbatimi i tyre të jenë në dispozicion të publikut; mekanizmat për shpërndarjen në kohë të informacionit për mbrojtje dhe siguri që ka të bëjë me përvojat e rëndësishme të nxjerra nga inspektimet, incidentet dhe aksidentet e raportuara si dhe gjetjet përkatëse të palët, duke përfshirë prodhuesit dhe furnizuesit e burimeve të rrezatimit dhe organizatat përkatëse ndërkombëtare. Agjencia cakton inspektorët për mbikëqyrje inspektuese me kapacitete profesionale, për zbatimin e dispozitave të këtij Ligji. Funksionimi, detyrat dhe përgjegjësitë e inspektoratit rregullohen me akt nënligjor.

Dënimet administrative të caktuara nga Agjencia mund të përfshijnë ndërprerje, ndryshim ose anulim të autorizimit.

Ligji i ka paraparë sanksionet kundërvajtëse me gjobë për ndërmarrjen, personin juridik, dhe personin përgjegjës të personit juridik.

4.5. Ligji për Produktet Biocide

Ky ligj ka për qëllim rregullimin dhe funksionimin e tregut të brendshëm duke i harmonizuar rregullat për vënien në treg dhe përdorimin e produkteve biocide, duke siguruar nivel të lartë të mbrojtjes së shëndetit të njerëzve, kafshëve dhe mjedisit. Dispozitat e këtij ligji mbështeten në parimin parandalues, qëllimi i së cilit është mbrojtja e shëndetit të njerëzve, të kafshëve dhe mjedisit.

Ligji i ka përcaktuar rregullat për: vënien në treg të substancave aktive biocide, produkteve biocide; prodhimin e substancave aktive biocide, produkteve biocide dhe importin - eksportin e substancave aktive biocide dhe produkteve biocide; organizimin dhe funksionimin e kontrollit të organizmave të dëmshëm për mjedisin, shëndetin publik, në mjedise publike dhe private, përmes veprimit me produkte biocide, përdorimin e substancave aktive biocide, sipas listës të Bashkimit Evropian të cilat mund të përdoren për produkte biocide; lejimin e produkteve biocide dhe artikujve të trajtuar.

Dispozitat e këtij ligji janë të detyrueshme për të gjitha institucionet dhe njësitë përkatëse të tyre, agjencionet, si dhe të gjithë personat fizik dhe juridik, që marrin pjesë në vënien në treg, prodhimin, përdorimin, lejimin, monitorimin dhe kontrollin e substancave aktive biocide, produkteve biocide, artikujve të trajtuar si dhe për personat që e japin shërbimin për eliminimin e organizmave të dëmshëm për të mbrojtur mjedisin dhe shëndetin publik.

Mbikëqyrjen për zbatimin e akteve nënligjore të nxjerra për zbatim të tij, si dhe informimin dhe shkëmbimin e informatave e bën Ministria. Ministria është kompetente të zhvillojë dhe

zbatojë mbikëqyrjen e vazhdueshme të menaxhimit të produkteve biocide, substancës aktive dhe artikullit të trajtuar, vendosjes në treg dhe përdorimit të tyre, mbikëqyrjen dhe kontrollin e gjendjes, si dhe ndikimit të tyre në shëndetin e njeriut dhe mjedisin.

Kontrollin inspektues për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, në objektet e prodhimit, në pikat e doganës, në objektet e ruajtjes, në pikat e shitjes me shumicë dhe pakicë në treg, kontrolli i aparaturave, kontrolli i pajisjeve dhe dokumentacionit, në Republikën e Kosovës, kryhet nga inspektorati mjedisor, inspektorati fito sanitar në kufi, inspektorati sanitar.

Ligji i ka paraparë sanksionet kundërvajtëse me gjobë për veprat kundërvajtëse të kryera me veprim ose mosveprim, për personin juridik dhe personin që zhvillon biznes individual.

4.6. Ligji për Mbrojtjen nga Zhurma

Me këtë ligj parashihet shmangia, parandalimi ose zvogëlimi i efekteve të dëmshme, duke përfshirë edhe bezdisjen si rezultat i ekspozimit të zhurmës në mjedis. Ligji e ka paraparë masën e zhurmës së lejuar, masat për mbrojtje nga zhurma, mënyrën e matjes dhe evidentimit të zhurmës, vlerat kufitare të lejuara të zhurmës, me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të njerëzve, mbrojtjes së mjedisit punues dhe jetësor si dhe në përgjithësi të mjedisit jetësor.

Qëllimi i këtij ligji është shmangia, parandalimi ose zvogëlimi në baza prioritare i efekteve të dëmshme, duke e përfshirë edhe bezdisjen si rezultat i ekspozimit të zhurmës në mjedis. Ky ligj do të ofrojë bazë për krijimin e masave për zvogëlimin e zhurmës së emituar nga burimet e mëdha, veçanërisht ato rrugore, hekurudhore, ajrore, pajisjet e jashtme dhe industriale, makineritë mobile dhe burimet tjera të ndotjes dhe bezdisjes së mjedisit nga zhurma.

Ligji ka në fushëveprim vlerësimin e zhurmave të dëmshme për shëndetin e njeriut, zhurmë kjo e cila i tejkalon vlerat kufitare të lejuara, të cilat do të përcaktohen me akt të veçantë normativ, shikuar nga aspekti kohor dhe nga vendi ku buron zhurma, në mesin ku njerëzit punojnë dhe jetojnë.

Ky ligj do të zbatohet për zhurmën mjedisore ndaj së cilës njerëzit ekspozohen në zonat e ndërtuara, “zonat e veçanta të planit hapësinor”, në parqet publike ose zonat tjera të qeta të aglomerateve, zonat e qeta në vendet e hapura, afër shkollave, spitaleve, zonave dhe ndërtesave të tjera të ndjeshme ndaj zhurmës.

Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me masat mbrojtëse nga zhurma të cilat e detyrojnë Kosovën, sipas kontratave ndërkombëtare, konventave dhe normave tjera në transportin

ajror, hekurudhor, dhe atë rrugor. Aktin nënligjor nga paragrafi 1 i këtij neni, e nxjerr ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me pëlqimin paraprak të ministrit të Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale dhe ministrit të Ministrisë së Shëndetësisë.

Mbikëqyrjen, për aplikimin e këtij ligji dhe të akteve plotësuese normative që dalin nga ky ligj, e kryejnë inspektorët e mjedisit dhe planifikimit hapësinor dhe inspektorët komunal të mjedisit. Mbikëqyrja për dispozitat e këtij ligji të cilat i dedikohen zhurmës në hapësira ku punohet, ku gjatë procesit të punës shkaktohet zhurmë si dhe në dispozitat e këtij ligji të cilat i dedikohen qarkullimit të makinave, mjeteve transportuese, pajisjeve dhe aparateve, fuqisë së zërimit që emitohet nga to, në kushte të përcaktuara, kryhet nga inspektorët e inspektoratit të mjedisit.

Ligji i ka paraparë sanksionet kundërvajtëse me gjobë prej 500-10.000 euro, për kryesit e veprave kundërvajtëse që kryhen me dashje ose nga pakujdesia.

Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata, me aktvendim, Nr.K.5-9717/2014, të datës 18.01.2016, të pandehurin, S. H, pronar i biznesit, e ka shpallur përgjegjës sepse: më datë 26.06.2014, me rastin e inspektimit të kryer nga ana e inspektorit të mjedisit, me asistim të Shërbimit Policor të Kosovës të stacionit policorë në P. dhe V është konstatuar se nga veprimtaria që ushtrohet, organizohet muzikë në kafiteri, ndërsa i pandehuri nuk posedon leje të posaçme dhe leje speciale për orët e vona të natës pas orës 24:00, ku nga muzika shkaktohet zhurmë e nivelit të lartë ku pengohet pushimi dhe qetësia e natës e qytetarëve në mjedisin ku jetohet, me veprim të tillë ka kryer kundërvajtje nga neni 16 paragrafi. 1, si dhe neni 25 paragrafi.1 pika a) të Ligjit për Mbrojtjen nga Zhurma, nr.02/L-102, e ka dënuar me gjobë.²⁴³

4.7. Ligji për Ujërat e Kosovës

Ky ligj merret me menaxhimin, përkatësisht mbrojtjen dhe shfrytëzimin e ujërave, mbrojtja nga efektet e dëmshme të ujit, rregullimin e rrjedhave ujore dhe të mirave të tjera publike, si dhe çështje të tjera që lidhen me menaxhimin integral të ujërave. Me këtë ligj theksohet qartë se **ujërat janë të mira të përbashkëta, si dhe janë nën mbrojtje të veçantë.**

Ky ligj ka për qëllim ta sigurojë zhvillimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve ujore, të cilat janë të domosdoshme për shëndetin publik, mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin social - ekonomik të Republikës së Kosovës.

Me këtë ligj themelohen procedura dhe parime udhëzuese për shpërndarjen optimale të resurseve ujore, mbështetur në shfrytëzimin dhe qëllimin; si dhe siguron mbrojtjen e resurseve ujore nga ndotja, tejshfrytëzimi dhe keqpërdorimi.

²⁴³ Aktvendimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë, Ka.nr.480/16 i datës 14.06.2016.

Gjithashtu, me këtë ligj rregullohen të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me: ujërat sipërfaqësorë, liqenet, akumulimet, rezervuarët, burimet natyrore, ujërat nëntokësorë, tokat e lagëta, truallin buzë brigjeve të lumenjve, çështjet që kanë të bëjnë me menaxhimin e tyre; përdorimin dhe shpërndarjen e ujërave, mbrojtjen dhe ruajtjen e ujërave, mbrojtjen nga veprimet e dëmshme të ujërave, duke i përfshirë përmytjet, vërshimet, thatësitë, erozionin, objektet dhe infrastrukturën ujore, financimin e ujërave, si dhe kushtet, mënyrat dhe veprimet me të cilat mund të shfrytëzohen ose shkarkohen ujërat.

Ky ligj i Rregullon çështjet që kanë të bëjnë me: qasjen në informata që lidhen me ujërat, pjesëmarrjen e publikut në procesin e vendimmarrjes që ka të bëjë me menaxhimin e ujërave, vlerësimin e ndikimit nga strategjitë e ndryshme, planet dhe programet mbi mjedisin, vlerësimin e ndikimeve nga projektet e caktuara, pengimin dhe kontrollin e avarive me praninë e materieve të rrezikshme, lejet e integruara ekologjike për punë dhe instalime që ndikojnë në mjedisin ujor.

Mbikëqyrjen inspektuese për zbatimin e këtij ligji dhe dispozitave të nxjerra në bazë të këtij ligji i kryejnë inspektorët e ujërave të Ministrisë dhe inspektorët e autorizuar të ujërave të komunave. Inspektori i ujërave e kryen mbikëqyrjen inspektuese të ujërave në nivel të Kosovës, ndërsa inspektori i autorizuar i ujërave e kryen mbikëqyrjen inspektuese të ujërave në nivele komunale.

Si autoritete kompetente për administrimin e ujërave ligji përcakton MMPH-në, komunat, Këshillin ndërmintor për ujërat, Institutin e Kosovës për ujërat dhe Autoritetin e rajonit të pellgjeve lumore.

Ligji me nenin 111 i ka paraparë sanksionet kundërvajtëse me gjobë për të gjithë personat fizik dhe juridik të cilët veprojnë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji apo dispozitat e nxjerra nga ky ligj, dhe do të gjobitet prej pesëmijë (5000 €) deri në njëqind mijë (100.000 €) euro.

Disa raste nga praktika gjyqësore

- Gjykata, sipas aktgjykimit K.nr.2038/18, të datës 02.10.2019, të pandehurin A.B, nga, Komuna Sh, e ka shpallur përgjegjës sepse: më datë 09.10.2018, gjatë inspektimit nga ana e inspektorëve të Drejtorisë së Shërbimeve Publike të Komunës së Sh, në lumin e fshatit T, Komuna Sh, është konstatuar se i pandehuri e **ka bërë devijimin e rrjedhës së ujit të lumit**, duke e futur atë nëpër gypa pa leje paraprake të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, përkatësisht të organit Kompetent të Komunës së Sh, me çka ka kryer kundërvajtje nga neni 47 paragrafi 1 dhe neni 48 paragrafi 1 pika 1.1. e sanksionuar sipas nenit 111 paragrafi 7 të **Ligjit për Ujërat e Kosovës**, si rrjedhojë i njëjti është dënuar me gjobë në shumë prej **15.000 (pesëmbëdhjetëmijë) euro**. Kundër këtij aktgjykimi ka ushtruar

ankesë në Gjykatën e Apelit të Kosovës i pandehuri, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kundërvajtëse, konstatimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. Me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, ta aprovojë ankesën si të bazuar, aktgjykimin e ankimuar ta ndryshojë, ashtu që i pandehuri të lirohet nga kundërvajtja, ose aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet në rivendosje. Kolegji i Gjykatës së Apelit, duke i vlerësuar thëniet në ankesë, konstatoi se ankesa e paraqitur është e bazuar vetëm sa i përket cilësimit juridik të veprës kundërvajtëse dhe në këtë drejtim e njëjta aprovohet, ashtu që NDRYSHOHET aktgjykimi i goditur vetëm sa i përket cilësimit juridik të veprës kundërvajtëse, e cila cilësohet sipas nenit 48 par.1 nënpar.1.1, e sanksionuar sipas nenit 111 par.1 të Ligjit për Ujërat e Kosovës, ndërkaq i pandehuri lirohet nga neni 47 par.1 të njëjtit ligj. Kurse në pjesën tjetër aktgjykimi i goditur mbetet i njëjtë.²⁴⁴

4.8. Ligji për Ndërtim

Ligji për Ndërtim merret me përcaktimin e kornizës ligjore e cila e rregullon lëshimin e lejeve ndërtimore, pajtueshmërinë me kërkesat e lejës ndërtimore dhe lëshimin e certifikatës së përdorimit brenda territorit të Republikës së Kosovës. Ligji për ndërtimin rregullon ndërtimin e të gjitha objekteve ndërtimore në Kosovë, projektimin, ndërtimin, rindërtimin dhe rrënimin.²⁴⁵

Me këtë ligj janë paraparë dispozitat ligjore lidhur me mbikëqyrjen dhe inspektimin, ku sipas tyre Funksionin e inspektimit e kryen Inspekcioni Ndërtimor i Ministrisë dhe Inspekcioni Ndërtimor i Komunave brenda kompetencave të tyre.²⁴⁶

Ky ligj ka paraparë se gjatë inspektimit, inspekcioni ndërtimor mund ta urdhërojë poseduesin e lejës ndërtimore që ta rrënojë objektin ndërtimor nëse është vërtetuar se ka parregullsi të pariparueshme që rrezikojnë stabilitetin e ndërtimit, stabilitetin e ndërtimeve fqinje apo vë në rrezik jetën e personave.

Ky ligj ka paraparë ndëshkimet dhe gjobat për të gjithë personat fizik dhe juridik që veprojnë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji. Me këtë ligj janë paraparë edhe kundërvajtjet nga organet kompetente për të gjithë punonjësit përgjegjës dhe inspektorët në organet kompetente që veprojnë në kundërshtim me këtë ligj si dhe për shkeljet e evidentuara procedurale sipas këtij ligji do të ndërmerren masa ndëshkuese financiare dhe penale sipas Kodit Penal të Kosovës.²⁴⁷

²⁴⁴ Aktgjykim i Gjykatës Themelore në Ferizaj – Divizioni i Kundërvajtjes, K.Nr.2038/18, të datës 02.10.2019,

²⁴⁵ Neni 2 i Ligjit Nr. 04/L – 110 Për Ndërtim. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2833>

²⁴⁶ Neni 30, paragrafët 1 dhe 2 të Ligji Nr. 04/L – 110 Për Ndërtim.

²⁴⁷ <https://www.droni.al/2018/05/29/shqiperia-nje-kantier-madh-ndertimi-221-leje-vetem-ne-3-muaj-e-pare-te-vitit/>

Rast nga praktika gjyqësore

- Gjykata, me aktgjykimin K.nr.677/19 të datës 29.09.2020, të pandehurin I.N nga Vushtrria, e ka shpallur përgjegjës sepse: më datë 19.09.2019, në rrugën "Ukshin Hoti", nga ana e inspektorëve të ndërtimit gjatë inspektimit është konstatuar se i ka filluar punimet e ndërtimit të objektit afarist me dimensione gabarite 25x85 m, pa u pajisur me leje ndërtimore nga organi kompetent komunal në Vushtrri, me çka i pandehuri ka kryer kundërvajtje nga neni 14, të Ligjit për Ndërtimin, lidhur me nenin 5 paragrafi 1.1. të Udhëzimit Administrativ nr.20/2013 të MMPH dhe është dënua me gjobë në shumë prej 2000 (dymijë) Euro.²⁴⁸

4.9. Ligji për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje

Ligji për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje ka hyrë në fuqi në gusht të vitit 2018. Ky ligj merret me trajtimin gjithëpërfshirës të ndërtimeve pa leje të ndërtuara deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji. Krijimi i procedurave të thjeshtëzuara për ta mundësuar legalizimin dhe për të ndihmuar qytetarët që të realizojnë përfitime nga ndërtimet e tyre; ofrimi i shërbimeve përmes një zyre të vetme shërbyese për legalizim dhe regjistrim të ndërtesave dhe pjesëve të ndërtesave në Kadastrë, dhe regjistrimin e pronarit të ndërtimit pa leje dhe pjesëve të ndërtesave në Regjistrin e të Drejtave në Pronë të Paluajtshme dhe identifikimi i ndërtimeve pa leje në mënyrë që komunave t'u mundësohet planifikimi dhe ofrimi më i mirë i shërbimeve për banorët në territorin e tyre.²⁴⁹

Në këtë ligj është paraparë zbatueshmëria e tij për të gjitha ndërtimet pa leje që janë ndërtuar ose kanë filluar të ndërtohen pa leje deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji. Ndërsa nuk është i aplikueshëm për ndërtimet pa leje që kanë filluar pas datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Me ligjin e ri autoritetet përgjegjëse për trajtimin e ndërtimeve pa leje janë: MMPH, Agjencia Kadastrale e Kosovës, Instituti për Planifikim Hapësinor dhe ministritë e agjencitë tjera përgjegjëse.

4.10. Ligji për Ndërtesat e Banimit në Bashkëpronësi

Ky ligj merret me rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve dhe përgjegjësi të pronarëve të njësisë të ndërtesave në lidhje me shfrytëzimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve, hapësirave dhe pajisjeve të përbashkëta të ndërtesës - bashkëpronësinë në ndërtesë.²⁵⁰

Po ashtu, ky ligj është paraparë që të zbatohet për të gjitha ndërtesat për banim, ndërtesat që kanë njësi afariste që janë në pronësi të më shumë se një pronari, si dhe për komplekse të

²⁴⁸ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, dega në Vushtrri, Divizioni i Kundërvajtjes, K.nr.677/19 i datës 29.09.2020.

²⁴⁹ Neni 1, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 06/L-024 Për Trajtimin e Ndërtimeve Pa Leje. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17767>

²⁵⁰ Neni 1 i Ligjit Nr. 04/L-134 Për Ndërtesat e Banimit në Bashkëpronësi. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8859>

njësive individuale të banimit dhe afariste të cilat kanë në pronësi të përbashkët një territor, në funksion dhe në përdorim, ekskluzivisht të pronarëve të njësive.

Ndërsa, përgjegjës për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra në bazë të këtij ligji është Ministria përkatëse për mjedisin dhe planifikimin hapësinor.

Po ashtu, mbikëqyrjen e ligjshmërisë së punës së administratës komunale rreth zbatimit të dispozitave të këtij ligji e bën Ministria përkatëse për mjedisin dhe planifikimin hapësinor. Kurse, mbikëqyrjen inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra në bazë të këtij ligji, e kryen inspektori komunal i autorizuar për banim në kuadër të organit kompetent për inspektim.

Në territoret që janë nën kompetencën e Ministrisë, mbikëqyrjen inspektuese e bën Inspektorati i Ministrisë. Gjithashtu, edhe ky ligji ka paraparë edhe masat përkatëse ndëshkimore.²⁵¹

4.11. Ligji për Inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit

Ky ligj për inspektoratin merret me rregullimin e parimeve, organizimin dhe mbikëqyrjen inspektuese, koordinimin e mbikëqyrjeve inspektuese, të drejtat, detyrat, autorizimet e inspektorit, të drejtat, detyrimet e subjekteve të mbikëqyrjes, procedurën për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese dhe çështje tjera me rëndësi që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen inspektuese.²⁵²

Me këtë ligj janë paraparë detyrat dhe autorizimet e inspektorëve sipas fushave mbikëqyrëse për mjedis, ujëra, planifikim hapësinor dhe ndërtim në kuadër të organeve të nivelit lokal dhe qëndror. Domethënë ky është ligj special që ka të bëjë me autorizimet dhe detyrimet e inspektorëve sipas fushave të mbikëqyrjes. Mbikëqyrja inspektuese kryhet nga inspektorët e Inspektoratit të Ministrisë, ndërsa mbikëqyrja inspektuese në komuna kryhet nga inspektorët komunal.

Për mbrojtje të mjedisit janë shumë të rëndësishëm përveç tjerash; Inspektorati i Mbrojtjes së Mjedisit, Inspektorati i Mbrojtjes së Natyrës, Inspektorati i Ujërave, Inspektorati i Ndërtimit dhe Inspektorati i Planifikimit Hapësinor dhe Urbanistik.

Me këtë ligj është paraparë që inspektori në ushtrimin e detyrave dhe përgjegjësi të tij është i autorizuar edhe që: ta shqiptojë dënimin në të holla në vend ngjarje - gjoba mandatore - sipas këtij ligji apo ligjeve përkatëse në fuqi; dhe të inicojë procedurë kundërvajtëse dhe penale për shkak të shkeljes së dispozitave ligjore në fuqi ndaj personave fizik dhe juridik.

²⁵¹ <https://kallxo.com/gjate/mendime/hyrjet-e-ndertesave-kolektive-problemi-me-mirembajtjen/>

²⁵² Neni 1 i Ligjit Nr. 04/L-175 Për Inspektoratin e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8910>

Po ashtu, me ligj janë paraparë edhe të drejtat dhe detyrimet e inspektorit për mënjanimin e parregullsive. Për mënjanimin e parregullsive të konstatuara, inspektori ka të drejtë dhe detyrim që subjektin e mbikëqyrjes: ta njoftojë për parregullsitë e konstatuara; ta urdhërojë ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve përkatëse; përkohësisht të ndalojë kryerjen e veprimtarisë, deri në mënjanimin e parregullsive të konstatuara; t'i konfiskojë pajisjet, mjetet e punës me të cilat është kryer vepra penale ose kundërvajtëse, në pajtim me ligjin dhe të iniciojë procedurën gjyqësore për kundërvajtje, vepër penale ose procedurë tjetër përkatëse.

Ligji ka paraparë sanksionet kundërvajtëse me gjobë, për veprat kundërvajtëse të përcaktuara në nenin 49, për personin juridik dhe personin përgjegjës të personit juridik, që veprën kundërvajtëse e kanë kryer me veprim ose mos veprim.

Rast nga praktika gjyqësore

- Gjykata, me aktgjykimin K.nr.360/19 të datës 02.11.2020, të pandehurën K.C. me pronare A.M e ka shpallur fajtores sepse : me datë 09.07.2019, inspektorët e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, kanë konstatuar se e pandehura nuk e ka zbatuar urdhëresën e inspektoratit për t'u pajisur me vendim të lejes ujore për shfrytëzim dhe shkarkim, me çka e pandehura ka kryer kundërvajtje nga neni 27, paragrafi 1. nën-paragrafi 1.1. e sanksionuar sipas nenit 49, paragrafi 1 nën-paragrafi 1.1. të Ligjit për Inspektoratin e Mjedisit, Ujërave, Natyrës Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit, konform nenit 35 të LK-së, dhe e njëjta është dënuar me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) Euro.²⁵³

4.12. Legjislacioni i Inspektoratit

Inspektoratet janë trupa ekzekutiv dhe administrativ, kryesisht në kuadër të ministrive, të cilët kujdesen për zbatimin e ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore që e mbulojnë një fushë të caktuar. Në Kosovë nuk ka një ligj unik për organizimin dhe funksionimin e inspektorateve, me të cilin do të rregullohej edhe ndarja e përgjegjësisë në inspektim në mes të inspektorateve si pjesë e ministrive në nivel qendror, dhe drejtorive të inspektionit në nivel lokal. Si pasojë, secili inspektorat ka një bazë të veten ligjore (qoftë ligj, rregullore, udhëzim administrativ apo vendim) i cili e përcakton organizimin dhe funksionimin e tij, dhe në këtë kuadër edhe shtrirjen e kompetencave nga niveli qendror në atë lokal. Nëse analizojmë nga ky aspekt, inspektoratet në Kosovë mund të grupohen në tre (3) grupe:

- 1)** Inspektorate që funksionojnë vetëm në nivel qendror;
- 2)** Inspektorate që, përveç nivelit qendror, funksionojnë edhe me zyra rajonale; dhe
- 3)** Inspektorate që përveç nivelit qendror dhe rajonal, mbulojnë edhe nivelin lokal.

Këto tre grupe përbëjnë një numër prej 18 inspektorateve, dhe që kujdesen për zbatimin e rreth 140 ligjeve. Mirëpo, në disa raste, ekzistojnë konflikte kompetencash në mes të nivelit qendror dhe atij lokal.

²⁵³ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, dega në Kamenicë-Divizioni Kundërvajtës, K. nr. 360/19 i datës 02.11.2020.

4.13. Fillimi i procedurës kundërvajtëse

Bazë për fillimin e procedurës së kundërvajtjes është: Kërkesa për ngritjen e procedurës kundërvajtëse, e paraqitur nga Organet kompetente ose nga i dëmtuari.²⁵⁴ Pa paraqitjen e kërkesës, gjyqtari nuk mund ta iniciojë procedurën.

Barra e të provuarit të kundërvajtjes dhe të përgjegjësisë së kundërvajtjes është në paraqitësin e kërkesës për fillimin e procedurës së kundërvajtjes.

Gjykata provat i nxjerr me propozimin e palëve, kurse pala duhet t'i paraqesë provat të cilat i ka propozuar. Përfundimisht, gjykata mund, sipas detyrës zyrtare, t'i administrojë provat në dobi të të pandehurit, nëse nuk është në gjendje që atë vet ta bëjë ose nëse ajo është e arsyeshme nga arsyet e përshtatshmërisë dhe efikasitetit të zhvillimit të procedurës.

Procedura e kundërvajtjes zhvillohet në Gjykatat Themelore, Divizioni për Kundërvajtje, sipas ankesës në Gjykatën e Apelit, ndërsa me mjete të jashtëzakonshme juridike në Gjykatën Supreme të Kosovës. Por, procedura e kundërvajtjes zhvillohet edhe para Organit për Kundërvajtje, në rast se pala e parashtron kundërshtimin ndaj sanksionit kundërvajtës.

Procedura e kundërvajtjes zhvillohet në mënyrë të shpejtë dhe të shkurtër, por kjo të mos jetë në dëm të vendimit të drejtë dhe të ligjshëm. Gjykata është e detyruar që saktësisht dhe në mënyrë të plotë t'i konstatojë të gjitha faktet të cilat janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm dhe të drejtë për kundërvajtjen, si dhe me kujdes të barabartë t'i provojë dhe t'i verifikojë faktet që e ngarkojnë të pandehurin, si dhe faktet që i shkojnë në favor të të pandehurit apo personit tjetër që merr pjesë në procedurë kundërvajtëse, ndërsa nga mosdija do të mund të lëshonte ndonjë veprim apo për shkak të kësaj nuk i shfrytëzon të drejtat e veta, gjykata do ta udhëzojë për të drejtat të cilat me këtë ligj i takojnë, si dhe për pasojat e lëshimit të veprimit.

Gjykata gjykon në kufijtë e kompetencës së saj lëndore të paraparë me ligj ashtu që procedurën e kundërvajtjes në shkallë të parë e udhëheq gjyqtari individual, ndërsa gjykata e shkallës së dytë vendos në kolegjin prej tre (3) gjyqtarëve.

Për disa kundërvajtje të përcaktuara me ligj apo rregullore të Kuvendit të Komunës, procedura e kundërvajtjes mund të zhvillohet, dhe sanksionin kundërvajtës mund ta shqiptojë organi i administratës shtetërore ose organi i cili kryen autorizime publike -organi për kundërvajtje.

²⁵⁴ Neni 86 i Ligjit Nr. 05/L-087 Për Kundërvajtje. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12839>

Organi kundërvajtës e zhvillon procedurën e kundërvajtjes, nëse me ligj është paraparë kompetenca ekskluzive për veprimin e saj. Organi për kundërvajtje është kompetent që të veprojë sipas të gjitha kundërvajtjeve, për të cilat është paraparë sanksioni i gjobës në shumën e caktuar për të cilat është paraparë sanksioni për personin fizik gjoba deri në pesëqind (500) euro; ndërsa është paraparë sanksioni për personin juridik gjoba deri në njëmijë (1.000) euro, për të cilat është paraparë shqiptimi i gjobës në vend.²⁵⁵

Në rast se pala parashton kundërshtimin ndaj sanksionit kundërvajtës, procedura zhvillohet pranë organit të kundërvajtjes nga komisioni për vendosje, në përbërje prej së paku tre (3) anëtarëve. Parashtrimi i kundërshtimit duhet të bëhet brenda tetë (8) ditëve dhe i njëjti e shtyn ekzekutimin për pagimin e gjobës.

Kundër vendimit përfundimtar për kundërvajtje, të cilën e ka nxjerrë organi i kundërvajtjes, mund të paraqitet padia për zhvillimin e kontestit administrativ. Padinë mund ta paraqes personi (fizik ose juridik), ndaj të cilit është shqiptuar sanksioni, përfaqësuesi i tij ligjor, përkatësisht mbrojtësi, i dëmtuari dhe përfaqësuesi i tij, si dhe pronari i sendit të konfiskuar/marrë dhe në procedurën e kundërvajtjes. Padia e paraqitur e shtyn ekzekutimin e vendimit për pagimin e gjobës, përveç nëse gjoba e shqiptuar me vendim dhe shpenzimet e procedurës në përgjithësi për personin fizik nuk tejkalojnë njëqind (100) euro, për personin përgjegjës në personin juridik, personin zyrtar ose për biznes individual pesëqind (500) euro dhe për personin juridik njëmijë (1.000) euro.

Procedura e kundërvajtjes përfundon me marrjen e aktgjykimit dënues ose lirues, të aktvendimit me të cilin pezullohet procedura ose të aktvendimit me të cilin kryesit të mitur të kundërvajtjes i shqiptohet masa edukuese.

Aktgjykimi ose aktvendimi për kundërvajtjen, mbështetet në provat dhe faktet e administruara që janë konstatuar në procedurë.

Aktgjykimi ose aktvendimi për kundërvajtjen, nxjerret menjëherë pas përfundimit të të gjitha veprimeve në procedurën e kundërvajtjes, të cilat i paraprijnë nxjerrjes së aktgjykimit apo të aktvendimit.

Aktgjykimi për kundërvajtjen me të cilin i pandehuri shpallet përgjegjës do të merret kur në procedurën e kundërvajtjes, në bazë të kërkesës së paraqitur, konstatohet ekzistimi i kundërvajtjes dhe përgjegjësia e të pandehurit.

²⁵⁵ Neni 56 i Ligjit Nr. 05/L-087 Për Kundërvajtje.

4.14. Aktvendimi për përfundimin e procedurës kundërvajtëse

1. Procedura e kundërvajtjes do të përfundojë me aktvendim kur konstatohet se:

- Fjala është për veprimin që nuk është përcaktuar si kundërvajtje;
- Ekzistojnë rrethanat që e përjashtojnë përgjegjësinë për kundërvajtjen;
- Procedura është zhvilluar pa kërkesën e personit, përkatësisht organit të autorizuar;
- I pandehuri për shkak të kundërvajtjes së njëjtë është ndëshkuar me formën e prerë në procedurën e kundërvajtjes ose procedura e kundërvajtjes është përfunduar me formë të prerë, po jo për shkak të inkompetencës;
- I pandehuri në procedurën penale është shpallur fajtor me formë të prerë për veprën e njëjtë që i përfshin edhe tiparet e kundërvajtjes;
- I pandehuri e gëzon imunitetin diplomatik;
- Është shkaktuar parashkrimi për zhvillimin e procedurës së kundërvajtjes;
- Nuk ka prova që i pandehuri e ka bërë kundërvajtjen;
- I pandehuri ka vdekur gjatë procedurës së kundërvajtjes, respektivisht ka pushuar të ekzistojë personi i pandehur juridik;
- Paraqitësi ka hequr dorë nga kërkesa para se ta marrë formën e prerë aktgjykimi mbi kundërvajtjen.

Procedura e kundërvajtjes do të përfundohet edhe në raste të tjera të caktuara me ligj.²⁵⁶

Nxjerrja e aktgjykimit mbi kundërvajtjet paraqet fazën kryesore të procedurës së kundërvajtjes meqë, procedura e kundërvajtjes përfundon me nxjerrjen e aktgjykimit - aktvendimit mbi kundërvajtjet.

Kur gjyqtari për kundërvajtje e bjen vendimin për fillimin e procedurës ai procedurën duhet përfunduar me nxjerrjen e aktgjykimit me të cilin i pandehuri shpallet përgjegjës dhe dënohet për kundërvajtjen e kryer. Aktgjykimi mbi kundërvajtjen mund të nxirret vetëm në emër të të pandehurit ndaj të cilit është paraqitur kërkesa për fillimin e procedurës së kundërvajtjes dhe për kundërvajtje e cila është objekt i kërkesës, e që gjyqtari për kundërvajtje ka marrë vendim për fillimin e procedurës së kundërvajtjes kundër tij. Pra, në mes të kërkesës për fillimin e procedurës së kundërvajtjes dhe aktgjykimit mbi kundërvajtje, duhet të ekzistojë ngjashmëri e caktuar në identitetin e të pandehurit dhe veprimit kryes të kundërvajtjes.

Nëse gjyqtari për kundërvajtje gjatë procedurës vërteton se i pandehuri nuk ka bërë kundërvajtje pra, personi ndaj të cilit është paraqitur kërkesa, por kundërvajtjen e ka kryer një person tjetër, gjyqtari nuk mund të nxjerrë aktgjykim dënues ndaj të të pandehurit që nuk është i përfshirë në kërkesën e organit edhe pse është kryes i kundërvajtjes, në një rast të këtillë gjyqtari i kundërvajtjes ka kompetencë ta njoftojë organin i cili është kompetent për paraqitjen e kërkesës, ndërsa kërkesa duhet të jetë e shkruar.

²⁵⁶ Neni 126 i Ligjit Nr. 05/L-087 Për Kundërvajtje.

Gjyqtari është i lidhur me përshkrimin faktik të kundërvajtjes me veprimin kryes respektivisht ngjarjen në rastin konkret, e të cekur në kërkesën e organit kompetent.

Aktgjykimi mbi kundërvajtjet duhet patjetër të ketë për bazë përshkrimin e kundërvajtjes të paraparë në kërkesën e organit dhe nuk mund të dalë nga korniza respektivisht ngjarja e përshkruar në kërkesë. Mirëpo gjyqtari për kundërvajtje nuk është i lidhur me propozimet e paraqitura në kërkesë, në aspektin e nxjerrjes së provave, cilësimit juridik të kundërvajtjes. Deri te ndryshimi i cilësimit juridik të kundërvajtjes vjen nëse gjyqtari i kundërvajtjes nga të njëjtat fakte nxjerrë konkludim tjetër ligjor, e që kualifikimi ligjor nga ana e paraqitësit të kërkesës mund të jetë i gabuar. Nëse gjyqtari për kundërvajtje nuk e pranon kualifikimin ligjor të përcaktuar në kërkesën e organit në aktgjykim mbi kundërvajtje me të cilin të pandehurin e shpall përgjegjës e përcakton cilësimin juridik të kundërvajtjes që ai e konsideron si ligjor.

Gjyqtari për kundërvajtje aktgjykimin e bazon vetëm në faktet e nxjerra gjatë zhvillimit të procedurës.

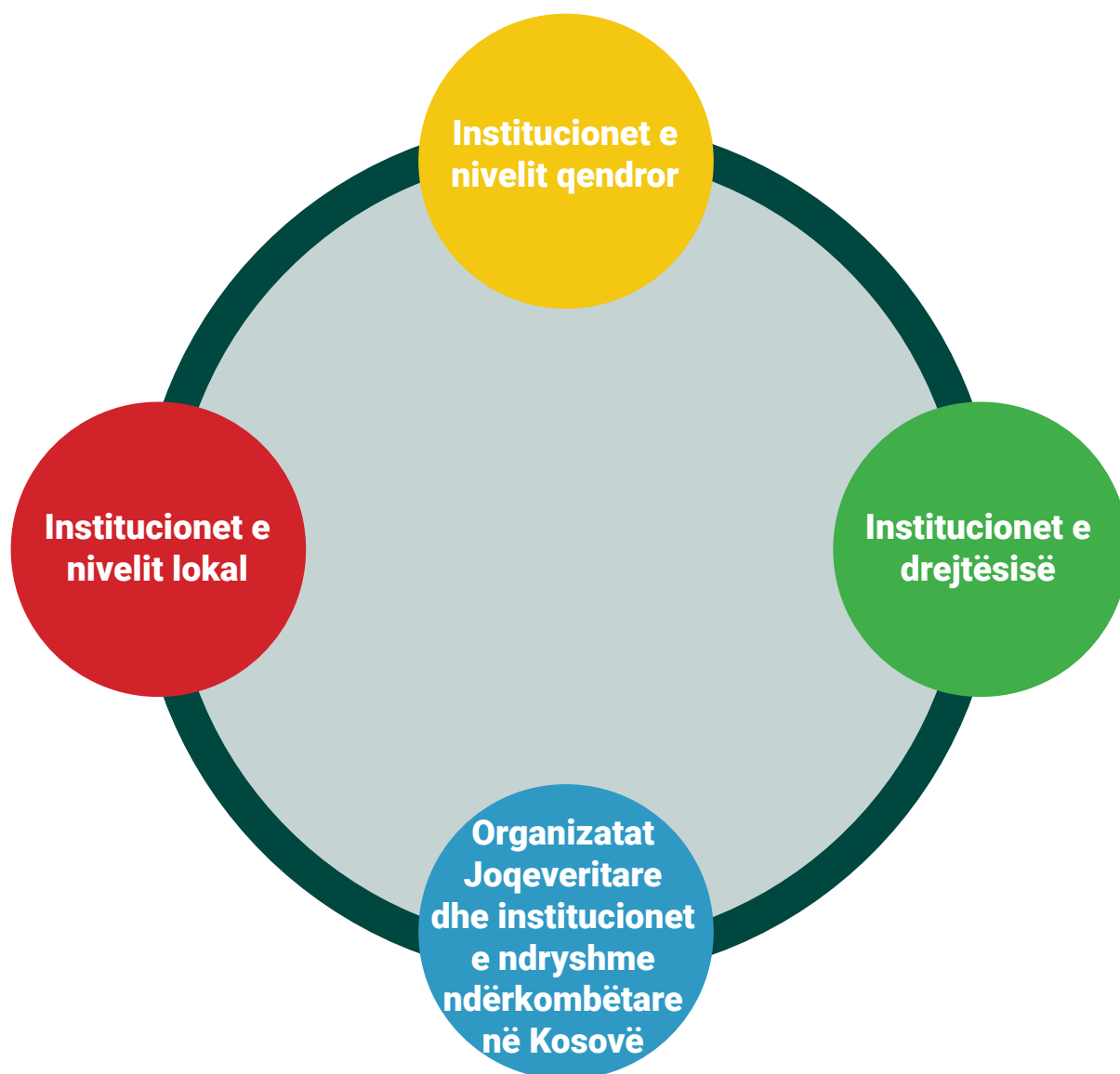
Rregulli mbi vlerësimin e provave për ekzistimin ose mosekzistimin e kundërvajtjes të vlerësuar nga bindja e lirë e gjyqtarit ka mbështetje ligjore, sipas parimit mbi vlerësimin e lirë të provave. Gjyqtari i kundërvajtjes është i obliguar të theksojë se në çfarë baze e ka krijuar bindjen, t'i analizojë provat, gjithashtu në aktgjykim duhet cekur cilat prova e kanë bindur mbi ekzistimin ose mosekzistimin e fakteve.

Duke i vlerësuar provat sipas bindjes së lirë gjyqtari i kundërvajtjes nuk mund të vendosë me bindje të përgjithshme e as t'i pranojë provat me vlerësim diskrecional, por ato duhet vlerësuar me profesionalizëm, ndërgjegje dhe atë çdo provë veç e veç dhe në tërësi në raport me prova të tjera.

Nëse i pandehuri përgjigjet për disa kundërvajtje (sipas një kërkesë ose më shumë kërkesave të bashkuara në një procedurë unike), i njëjti aktgjykim në disa pjesë mund të jetë aktvendim me të cilin pezullohet procedura e kundërvajtjes, e në pjesë të tjera i pandehuri mund të shpallet përgjegjës dhe të dënohet.

- Nëse është fjala për vepër që nuk është përcaktuar si kundërvajtje. Kjo dispozitë bazohet në parimin e legalitetit sipas të cilit parim askush nuk mund të jetë përgjegjës për kundërvajtje nëse para se të kryhet nuk ka qenë e paraparë me Ligj apo dispozitë tjetër si kundërvajtje.
- Nëse ekzistojnë rrethanat që e përjashtojnë përgjegjësinë për kundërvajtje. Meqë nuk është përgjegjës për kundërvajtje kryesi i cili është psikikisht i sëmurë, nëse kundërvajtja është kryer me ndikim të forcës, dhunës, kërcënimit, nëse kryesi është fëmijë.
- Nëse nuk ka prova që i pandehuri ka kryer kundërvajtje.

Angazhimi i institucioneve për mbrojtjen e mjedisit



SHTOJCË

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

KAPITULLI XXVII

VEPRAT PENALE KUNDËR MJEDISIT, KAFSHËVE, BIMËVE DHE OBJEKTEVE KULTURORE

Neni 338

Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit

1. Kushdo që duke shkelur ligjin, bën ndotjen, degradimin ose shkatërrimin e ajrit, ujit apo tokës ose shfrytëzon jashtë mase burimet natyrore, dënohet me gjobë ose burgim deri në dy (2) vjet.
2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.
3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton me dëmtimin e shëndetit të një numri të madh të njerëzve apo me asgjësimin e plotë ose të pjesërishtëm të botës shtazore, bimore ose të rezervave të ujit të pijshëm apo me ndonjë dëmtim tjetër të mjedisit me pasoja të rënda, apo me shtimin e nivelit të ndotjes në shkallë kritike, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim deri në pesë (5) vjet.
4. Nëse vepra penale nga paragrafi 2 i këtij neni rezulton me dëmtimin e shëndetit të një numri të madh të njerëzve apo me asgjësimin e plotë ose të pjesërishtëm të botës shtazore, bimore ose të rezervave të ujit të pijshëm apo me ndonjë dëmtim tjetër të mjedisit me pasoja të rënda, apo me shtimin e nivelit të ndotjes në shkallë kritike, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim deri në dy (2) vjet.
5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton me dëmtim apo me shkatërrim të papërmirësueshëm të mjedisit ose me rrezikimin e pasurive të mbrojtura natyrore, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.
6. Nëse vepra penale nga paragrafi 2 i këtij neni rezulton me dëmtim apo me shkatërrim të papërmirësueshëm të mjedisit ose me rrezikimin e pasurive të mbrojtura natyrore, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.
7. Kushdo që e kryen veprën e paraparë në paragrafin 1 të këtij neni si anëtar i grupit, dënohet me gjobë dhe burgim deri në katër (4) vjet.

Neni 339

Mbajtja e paligjshme e substancave dhe e mbeturinave të rrezikshme

1. Kushdo që duke shkelur ligjin, hedh, trajton, depoziton, transporton, eksporton ose importon substanca të rrezikshme apo mbeturina që mund të shkaktojnë vdekjen ose lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi ose dëm substancial material të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve, bimëve ose pasurisë, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në katër (4) vjet.

2. Kushdo që duke shkelur ligjin hedh, trajton, depoziton, transporton, eksporton ose importon substanca apo mbeturina radioaktive që mund të shkaktojnë vdekjen ose lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi ose dëm substancial material të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve, bimëve ose pasurisë, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.
3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.
4. Nëse vepra penale nga paragrafi 2 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.
5. Nëse vepra nga paragrafi 1 ose 2. i këtij neni rezulton me vdekje ose lëndim të rëndë trupor të ndonjë personi ose me dëm substancial material të pasurisë, kafshëve apo bimëve ose me keqësimin substancial material të cilësisë së ajrit, ujit ose tokës, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.
6. Nëse vepra penale nga paragrafi 3 i këtij neni rezulton me vdekje ose lëndim të rëndë trupor të ndonjë personi ose me dëm substancial material të pasurisë, kafshëve apo bimëve ose me keqësimin substancial material të cilësisë së ajrit, ujit ose tokës, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

Neni 340

Lejimi i kundërligjshëm i ndërtimit apo drejtimit të fabrikave dhe instalimeve që ndotin mjedisin

1. Kushdo që duke shkelur ligjin mbi mbrojtjen e mjedisit, lejon ndërtimin apo instalimin e fabrikës ose drejton apo menaxhon fabrikën ose instalimin në të cilën kryhet veprimtari e rrezikshme dhe me këtë rrezikon të shkaktojë vdekjen apo lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi, ndotë mjedisin, ajrin, tokën apo ujin ose shkakton dëm në shumë prej pesëmijë (5.000) Euro apo më shumë të kafshëve, bimëve ose pasurisë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në katër (4) vjet.
2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.
3. Kushdo që duke shkelur ligjin lejon ose aplikon teknologjinë që ndot mjedisin ose territorin në shkallë të madhe, dënohet me gjobë ose me burgim deri në katër (4) vjet.
4. Nëse vepra penale nga paragrafi 3 i këtij neni rezulton me asgjësimin e plotë ose të pjesërishtëm të botës shtazore, bimëore ose ndotjen në shkallë të madhe për të cilën nevojitet kohë e gjatë ose shpenzime të mëdha për ta sanuar, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.
5. Kur shqipton dënimin për vepër penale nga ky nen, gjykata mund ta detyrojë kryesin që të ndërmarrë masa të caktuara për mbrojtjen, ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor.

Neni 341

Dëmtimi i objekteve dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit

1. Kushdo që dëmton, shkatërron, heq apo në mënyrë tjetër i bënë të papërdorshme objektet apo pajisjet për mbrojtjen e mjedisit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në katër (4) vjet.
2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.
3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton me ndotjen e ajrit, ujit apo tokës në shkallë të madhe apo territorit të gjerë, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.
4. Nëse vepra penale nga paragrafi 2 i këtij neni rezulton me ndotjen e ajrit, ujit apo tokës në shkallë të madhe apo territorit të gjerë, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.
5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 dhe 3. i këtij neni rezulton me asgjësimin e plotë ose të pjesërishtëm të botës shtazore, bimore ose ndotjen në shkallë të madhe të cilën nevojitet kohë e gjatë ose shpenzime të mëdha për ta sanuar, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.
6. Nëse vepra penale nga paragrafi 2 dhe 4. i këtij neni rezulton me asgjësimin e plotë ose të pjesërishtëm të botës shtazore, bimore ose ndotjen në shkallë të madhe të cilën nevojitet kohë e gjatë ose shpenzime të mëdha për ta sanuar, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.
7. Kur shqipton dënimin për vepër penale nga ky nen, gjykata mund ta detyrojë kryesin që të ndër marrë masa të caktuara për mbrojtjen, ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor.

Neni 342

Prodhimi, shitja dhe vënia në qarkullim e materieve të dëmshme për mjekimin e kafshëve

1. Kushdo që prodhon me qëllim që t'i shesë apo t'i vë në qarkullim materiet për mjekimin apo për parandalimin e sëmundjeve të kafshëve apo shpendëve, kur materiet e tilla janë të dëmshme për jetën apo shëndetin e tyre, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.
2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton me ngordhjen e një numri të madh të kafshëve apo të shpendëve, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në (3) tre vjet.
3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.
4. Nëse vepra penale nga paragrafi 2 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

Neni 343

Dhënia e ndihmës veterinere në mënyrë të pandërgjegjshme

1. Veterinari apo ndihmësi i autorizuar i veterinarit i cili me rastin e dhënies së ndihmës veterinere haptazi përshkruan ose aplikon mjetin e papërshtatshëm apo mënyrën jo të rregullt të mjekimit ose nuk përdor masat përkatëse higjienike apo në përgjithësi shkel rregullat e profesionit të veterinarisë gjatë procesit të mjekimit dhe me këtë shkakton sëmundjen, keqësimin e sëmundjes apo ngordhjen e kafshës, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.
2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.
3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton me ngordhjen e një numri të madh të kafshëve apo të shpezëve, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.
4. Nëse vepra penale nga paragrafi 2 i këtij neni rezulton me ngordhjen e një numri të madh të kafshëve apo të shpezëve, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vjet.

Neni 344

Ushtrimi i kundërligjshëm i shërbimeve veterinere

Kushdo që pa përgatitje adekuate profesionale merret me shërimin e kafshëve ose ofron shërbime tjera veterinere në kompensim të pagesës, dënohet me gjobë ose me burgim deri në (6) gjashtë muaj.

Neni 345

Moszbatimi i urdhrave për luftimin e sëmundjeve të kafshëve dhe të bimëve

1. Kushdo që gjatë kohës së ndonjë epidemie e cila mund të rrezikojë blegtorinë, nuk respekton urdhrin apo vendimin e lëshuar nga organi kompetent në pajtim me ligjin me të cilin parashihen masat për luftimin apo parandalimin e sëmundjes, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.
2. Kushdo që gjatë periudhës së rrezikut ndaj botës bimore nga sëmundja ose murtaja, nuk respekton urdhrin apo vendimin e organit kompetent me të cilin parashihen masat për luftimin apo parandalimin e sëmundjes ose të murtajës, dënohet me dënimin nga paragrafi 1 i këtij neni.
3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 ose 2. i këtij neni rezulton me dëm të konsiderueshëm pasuror, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vjet.
4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.
5. Nëse vepra penale nga paragrafi 3 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

6. Për qëllime të këtij neni, shprehja “blegtori” do të thotë çdo gjedh, bricjap, kalë, zog, shpezë, shpendë, bletë mjalti, dele, derr apo peshk.

Neni 346

Keqtrajtimi i kafshëve dhe ndotja e ushqimit dhe e ujit të kafshëve

1. Kushdo që keqtrajton kafshën ose përfshihet në çfarëdo akti seksual me kafshën për qëllime seksuale, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.
 2. Për qëllime të këtij neni:
 - 2.1. “keqtrajtim” nënkupton veprimin apo mosveprimin me të cilin kafshës i shkaktohen vuajtje, dhembje apo shqetësime të rënda, të cilat në shkallën dhe rrethanat në të cilat paraqiten janë të tepruara dhe të panevojshme.
 - 2.2. “akt seksual” nënkupton penetrim sado i vogël i cilësdo pjesë të trupit të kafshës me organin seksual të personit, cilëndo pjesë tjetër të trupit të personit ose objektit për qëllime seksuale.
 - 2.3. “qëllim seksual” nënkupton çdo veprim i bërë për qëllimet e kënaqësisë seksuale të një personi.
 3. Kushdo që organizon, financon ose është nikoqir i luftës ndërmjet kafshëve të llojeve të njëjta apo të ndryshme ose organizon apo merr pjesë në bast në këto luftëra, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.
 4. Kushdo që me ndonjë materie helmuese apo të dëmshme e ndot ushqimin apo ujin e kafshëve, shpezëve, bletëve, kafshëve të egra apo peshqve, ose e ndot çfarëdo furnizimi ujorë natyrorë apo të bërë nga njeriu që siguron ujë për kafshë, shpezë, bletë, kafshë të egra apo peshq dhe me këtë rrezikon jetën apo shëndetin e kafshëve, shpezëve, bletëve, kafshëve të egra apo peshqve, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.
 5. Kushdo që me ndonjë materie helmuese apo të dëmshme e ndot çfarëdo uji dhe me këtë rrezikon ekzistencën e kafshëve, shpezëve, bletëve, kafshëve të egra apo peshqve në ujë, dënohet me dënimin nga paragrafi 4 i këtij neni.
 6. Nëse vepra penale nga paragrafi 4 ose 5. i këtij neni rezulton me ngordhje të një numri të madh të kafshëve, shpezëve, bletëve, kafshëve të egra apo peshqve, në vlerë që tejkalon dhjetëmijë (10.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.
 7. Nëse vepra penale nga paragrafi 4 ose 5. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) muaj.
- Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.

Neni 347

Shkatërrimi i botës bimore me materie të dëmshme

1. Kushdo që në kundërshtim me ligjin dhe me përdorimin e materies së dëmshme, shkakton shkatërrimin e bimëve, pemëve ose vegjetacionit tjetër dhe me këtë shkakton dëm në vlerë prej dhjetëmijë (10.000) Euro apo më shumë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.
2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet ndaj llojit veçanërisht të mbrojtur të bimëve, pemëve ose vegjetacionit tjetër, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.
3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj. Nëse vepra penale nga paragrafi 2 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

Neni 348

Shkretërimi i pyjeve

1. Kushdo që në kundërshtim me ligjin ose urdhrin e organit kompetent, bën prerjen apo shkatërrimin e pyllit ose në ndonjë mënyrë tjetër shkretëron pyjet, dënohet me gjobë ose me burgim deri në katër (4) vjet.
2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur ose në pyje të tjera me destinim të posaçëm apo kur vepron si anëtar i grupit të njerëzve, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim deri në pesë (5) vjet.

Neni 349

Vjedhja e pyllit

1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret trungjet në pyll dhe sasia e drurëve të prerë tejkalon 2 metra kub, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.
2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet me qëllim të shitjes, ose sasia e drurëve të prerë tejkalon pesë (5) metra kub, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në katër (4) vjet.
3. Nëse vepra penale nga ky nen kryhet:
 - 3.1. në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në pyllin tjetër me destinim të posaçëm;
 - 3.2. me qëllim që drunjtë e prerë të shiten, pavarësisht sasisë së drurit të përfshirë, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.
4. Tentativa për ta kryer veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni është e dënueshme.

Neni 350

Gjuetia e kundërligjshme

1. Kushdo që gjuan kafshë të egra kur gjuetia është e ndaluar ose në territorin në të cilin gjuetia është e ndaluar, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.
2. Kushdo që pa leje ose autorizim, gjuan ose mbyt një kafshë të egër ose e zë të gjallë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.
3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 ose 2. i këtij neni kryhet jashtë sezonës; në grup; ose ndaj gjahut në vlerë që tejkalon dymijë (2.000) Euro ose me rëndësi sipas rregulloreve të gjuetisë, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.
4. Kushdo që gjuan lloje të rrezikuara ose të rralla të kafshëve, gjuetia e të cilave është e ndaluar, ose gjuan lloje të posaçme pa e pasur lejen e veçantë për atë lloj gjahu, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.
5. Kushdo që gjuan duke përdorur metoda të asgjësimit masiv, duke përdorur automjetin ose duke përdorur dritën e fortë, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.
6. Kafshët e egra dhe pajisjet e gjuetisë konfiskohen.

Neni 351

Shitja ose nxjerrja e trofeve të kafshëve të egra jashtë Republikës së Kosovës

1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme shet apo nxjerr jashtë Republikës së Kosovës trofenë nga kafshët e egra, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.
2. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme shet apo nxjerr jashtë Republikës së Kosovës trofenë nga kafshët e egra të fituar me anë të veprës penale nga paragrafët 1. deri 3. të nenit 350 të këtij Kodi, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.
3. Trofetë e kafshëve të egra konfiskohen.

Neni 352 Shitja ose nxjerrja e të mirave natyrore, bimëve ose kafshëve posaçërisht të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës

Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme shet apo nxjerr jashtë Republikës së Kosovës të mira, bimë apo kafshë posaçërisht të mbrojtura, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

Neni 353

Peshkimi i kundërligjshëm

1. Kushdo që peshkon gjatë kohës kur peshkimi është i ndaluar apo në ujërat ku peshkimi është i ndaluar, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) muaj.
2. Kushdo që peshkon duke përdorur eksploziv, rrymë elektrike, helm ose mjete helmuese dhe me këtë shkakton ngordhjen e peshqve në mënyrë të tillë që të dëmtojë shumimin e peshqve, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

Neni 354

Dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e paaautorizuar e monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës

1. Kushdo që dëmton ose shkatërron monumentin ose objektin e mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.
2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet ndaj monumentit ose objektit të mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror që kanë vlerë të posaçme ose nëse vepra penale rezulton me dëm të rëndë, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.
3. Kushdo që pa autorizimin përkatës të organit kompetent nxjerrë jashtë Republikës së Kosovës monumentin ose objektin e mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.
4. Nëse vepra penale nga paragrafi 3 i këtij neni ka të bëjë me monumentin ose objektin e mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror me vlerë të posaçme, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.
5. Për qëllime të këtij neni, shprehja "monument ose objekt i mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror" do të thotë objekt nderimi i një komuniteti fetar i cili ndodhet në pronën e caktuar për shërbime fetare, gur varri, varr apo vend tjetër i varrimit, monument publik, monument natyror, objekt artistik, shkencor apo artizanat i cili ruhet në koleksione publike ose në ekspozita publike, objekt i cili shërben për ndonjë nevojë publike ose zbukuron rrugën publike, sheshin apo parkun, atraksion natyror apo një lloj të rrezikuar i kafshëve ose bimëve.
6. Tentativa për të kryer vepër penale nga paragrafi 1 ose 3. i këtij neni është e dënueshme.

Neni 355

Punimet e paaautorizuara dhe përvetësimi i monumenteve kulturore

1. Kushdo që pa autorizimin e organit kompetent kryen punë të konservimit, restaurimit apo punime hulumtuese në ndonjë monument kulturor, ose përkundër ndalimit ose joautorizimit, kryen gërmime apo hulumtime arkeologjike dhe me këtë e shkatërron ose e dëmton rëndë monumentin kulturor apo karakteristikat e tij, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.
2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet ndaj monumentit kulturor me vlerë apo me rëndësi të posaçme ose rezulton me dëm të madh, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tri (3) vjet.
3. Kushdo që gjatë hulumtimeve arkeologjike apo të hulumtimeve të tjera përvetëson ose merr objektin e gërmuar apo objektin e gjetur në ndonjë mënyrë tjetër i cili paraqet monument kulturor, dënohet me dënimin nga paragrafi 2 i këtij neni.

LITERATURA DHE AKTE JURIDIKE

I. Libra dhe botime tjera

ALEXANDER, LARRY;

FERZAN KIMBERLY

KESSLER: *Crime and Culpability, A Theory of Criminal Law*, Cambridge, 2009.

BARAKU, IRMA: *E Drejta për Informim mbi Çështjet e Mjedisit: Legjislacioni Shqiptar në Vështrim Krahasues me Konventën e Aarhus-it*, Revista Shqiptare për Studime Ligjore Vol. 5 (2013), fq.16-29.

BERGMAN, PAUL;

BERGMAN-BARRET,

SARA: *The Criminal Law Handbook, Know Your Rights, Survive the System*, Fifth Edition, Berkely, 2003.

BIANKU, LEDI;

KUMBARO, ODETA: *Jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut*, Botimi i katërt, Strasburg, 2017.

BOHLANDER,

MICHAEL: *Principles of German Criminal Law*, Oxford and Portland, Oregon, 2009.

BYTYQI, VILARD: *Mbrojtja e Mjedisit përmes Ligjit Penal*, Akademia e Kosovës për Siguri Publike, Prishtinë, 2023.

CEKA, JONKA: *E drejta penale në mbrojtje të mjedisit*, JUS & JUSTICIA / NR.10 / Tiranë, 2014, fq.72-81.

CLIFFORD, MARY;

EDWARDS D.

TERRY: *Environmental Crime*, Second Edition, Jones&Bartlett Learning, Burlington, 2012.

DABULLA, AVNI: *E drejta ndëshkimore e formuar prej mësimëve të dhënura në kursin praktik të drejtësisë*, Tiranë, 1923.

DRESSLER, JOHN: *Criminal Law*, Third Edition, Santa Monica, 1996.

ELEZI, ISMET;

KAÇUPI, SKËNDER;

HAXHIA, MAKSIM: *Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë*, Pjesa e Përgjithshme, Tiranë, 2004.

ELLIOT,

CATHERINE;

QUIN, FRANCES: *Criminal Law*, Third Edition, "Pearson Education", Harlow, 2000.

FLETCHER,

GEORGE: *Basic Concepts of Criminal Law*, Oxford University Press, New York-Oxford, 1998.

- FIONDA, JULIA,
BRYANT,
MICHAEL: *Briefcase on Criminal Law*, Second Edition, Cavendish Publishing Limited, London, 2000.
- HAJDARI, AZEM: *Procedura penale, Komentar*, Prishtinë, 2009.
- HALL, E. DANIEL: *Criminal Law and Procedure*, Fifth Edition, Delmar Cengage, New York, 2009.
- HALL, JEROME: *General principles of criminal law*, Second Edition, Indianapolis, 1990.
- HALLEVY,
GABRIEL: *A Modern Treatise on the Principle of Legality in Criminal Law*, Sprinder, London, 2010.
- HALPIN, ANDREV: *Definition in the Criminal Law*, Hart Publishing, Oxford, 2004.
- HASANI, ENVER;
ČUKALović,
IVAN: *Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Komentar*, Botimi I, Prishtinë, 2013.
- HERRING,
JONATHAN: *Criminal law*, Third Edition, "Palgrave Maxmillan", Bristol, 2002. *E drejta penale, Teori, kazuse dhem ateriale*, Botim V/Volumi I, Tiranë, Tetor 2013. *Criminal Law, The Basic*, Routledge, Abingdon, 2010
- HORVATIĆ,
ŽELJKO: *Novo hrvatsko kazнено pravo*, Zagreb, 1997.
- HYESANI,
ISMAILI, HILMI;
SEJDIU, FATMIR: *Historia e përgjithshme e shtetit dhe e së drejtës*, Prishtinë, 2000.
- KAMBOVSKI,
VLLADO: *E drejta penale*, Pjesa e përgjithshme, Shkup, 2007.
- KAPLAN, JOHN: *Criminal Law*, Third Edition, Boston, 1996.
- LUARASI, ALEKS: *Kodi penal me praktikë gjyqësore*, Tiranë, 2003.
- MANJA, ULSI: *Veprat penale kundër mjedisit (neni 201-207 KP)*, Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor", Tiranë, Shtator 2017.
- MOLAN, MIKE: *Cases and materials on criminal law*, Fourth Edition, London and New York, 2008.
- MUÇI, SHEFQET: *E drejta penale*, Pjesa e përgjithshme, Tiranë, 2006.
- PERKINS, ROLLIN;
BOYCE, ROLAND: *Criminal law*, Third Edition, Mineola, 1982.
- PETROVIQ,
BORISLLAV: *E drejta penale*, Sarajevë/Prishtinë, 2006.
- JEAN, PRADEL;
CORSTENS, GEERT;
VERMEULEN,

- GERT: *E drejta penale evropiane*, Tiranë, 2009.
- ROXIN, CLAUS: *Strafprozessordnung mit Einföhrungsg Gerichtverfassungs, EGGVG Jugenderichstgesetz Straßenverkehrsg, München*, 2006.
- SAHITI, EJUP;
- MURATI, REXHEP: *E drejta e procedurës penale*, Prishtinë, 2016.
- SALIHU, ISMET: *Kodi Penal i Republikës së Kosovës*, Prishtinë, 2016.
E drejta penale për të mitur, Prishtinë, 2005.
E drejta penale, Pjesa e përgjithshme, Prishtinë, 2015.
E drejta penale, Pjesa e posaçme, Prishtinë, 2014.
- SALIHU, ISMET;
 ZHITIJA, HILMI;
 HASANI,
- FEJZULLAH: *Kodi Penal i Republikës së Kosovës, Komentar*, Botimi I, 2014, Prishtinë.
- SAMAHA, JOEL: *Criminal Law*, Tenth Edition, wadsworth, Cengage Learning, 2011.
- SCALIA, VALERIA: *The European Court of Human Rights and Environmental Crime*, Catania, January 2015.
- SHALA, AFRIM: *Kompetencat e gjyqtarit të procedurës paraprake sipas Kodit të Procedurës Penale të Kosovës*, Revista "Justicia", Instituti Gjyqësor i Kosovës, Prishtinë, 2009.
Ankesa kundër aktgjykimit në procedurën penale të Republikës së Kosovës, Prishtinë, 2010.
Pjesa e posaçme e së drejtës penale me raste nga praktika gjyqësore, Gjilan, 2010.
Përmbledhje e ligjëratave nga "E drejta penale I", Gjilan, 2011.
Sistemet kryesore të caktimit të dënimit me gjobë në të drejtën penale bashkëkohore, Revista "E drejta", Nr.2-2011, Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës, Prishtinë, 2011, faqe 129-136.
Roli i shërbimit sprovues në shqiptimin dhe mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative, Gjilan, 2011.
Veprat penale kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, Revista "Avokatura", nr.14, Oda e Avokatëve të Kosovës, Prishtinë, 2012, faqe 15-31.
Organizimi i sistemit gjyqësor në Republikën e Kosovës sipas Ligjit për gjykatat, Revista shkencore "Norma", Gjilan, 2012.
Kodi i Drejtësisë për të Mitur, Moduli Trajnues, Instituti Gjyqësor i Kosovës, Prishtinë, 2012, (bashkautor). <http://jus.igjk.rks-gov.net/239/>
Veprat penale kundër të drejtave të votimit, "Opinio Juris", Revistë shkencore juridike, Akademia e Drejtësisë, Viti I, nr.1, Prishtinë, 2015. <http://jus.igjk.rks-gov.net/564/>
Doracaku për procedurë penale, Prishtinë, 2015, (bashkautor). <http://jus.igjk.rks-gov.net/523/>

Disa aspekte praktike të seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin, Revista shkencore juridike “Opinio Juris”, Akademia e Drejtësisë, Viti II, nr.2, Prishtinë, 2016.
<http://jus.igjk.rks-gov.net/741/1/Afrim%20shala-Shqip.pdf>
Shqyrtimi fillestar, shqyrtimi i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor, Akademia e Drejtësisë, Prishtinë, 2018. <http://jus.igjk.rks-gov.net/768/>
Modulet e trajnimit bazik për bashkëpunëtorët profesional (Penale-materiale dhe procedurale), Prishtinë, Prishtinë, 2021, (bashkautor). <http://jus.igjk.rks-gov.net/801/>
Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në mungesë, Akademia e Drejtësisë, Prishtinë, 2012. <http://jus.igjk.rks-gov.net/806/>
Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale, Akademia e Drejtësisë, Prishtinë, 2023 (bashkautor). <http://jus.igjk.rks-gov.net/833/>
Hyrje në të drejtën penale, Botimi i katërt, Prishtinë, 2023.
Përmbledhje nga praktika e Gjykatës Supreme të Kosovës në çështjet penale dhe civile, Prishtinë, 2023 (bashkautor).²⁵⁷
Vendime të përzgjedhura të Gjykatës Supreme të Kosovës, Prishtinë, 2023, (kontribues).²⁵⁸
Mbrojtja e mjedisit përmes të drejtës penale, Tiranë, 2023. <http://jus.igjk.rks-gov.net/844/>

SHEGANI, ALTIN: *E drejtë penale e krahësuar*, Tiranë, 2002.

II. Akte juridike

Kodi Penal i Republikës së Kosovës;
Kushtetuta e Republikës së Kosovës;
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë;
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë;
Konventa e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Mjedisit përmes të Drejtës Penale, e nënshkruar në Strasburg më datën 04.11.1998;
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, Këshilli i Evropës, 1950;
Konventa e Këshillit të Evropës mbi Përgjegjësinë Civile për Dëmin që rezultojnë nga Aktivitetet e Rrezikshme për Mjedisin, e nënshkruar në Lugano më 21.06.1993;
Direktiva e Parlamentit Evropian dhe Këshillit “Mbi Mbrojtjen e Mjedisit nëpërmjet të Drejtës Penale dhe ndryshimin e direktivës 2008/99”;
Deklarata e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut, e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, më 10.12.1948;
Konventa e Aarhusit, e miratuar më 25.06.1998 në Aarhus të Danimarkës;

²⁵⁷ https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/Permbledhjall_GJSshq_.pdf

²⁵⁸ https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/Vendime_perzgjedhura_GJS_ADshq_.pdf

Konventa e Vjenës për Mbrojtjen e shtresës së Ozonit;
 Konventa e Baselit mbi Kontrollin e Lëvizjeve Ndërkufitare të Mbeturinave të Rrezikshme dhe Depozitimin e tyre;
 Protokolli i Montrealit;
 Protokolli i Kiotos;
 Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi ndryshimet klimaterike;
 Ligji Nr.03/L-025 Për Mbrojtjen e Mjedisit, i datës 23.06.2022;
 Ligji Nr.03/L-043 Për Parandalimin dhe Kontrollimin e Integruar të Ndotjes, i datës 26.03.2009;
 Ligji Nr.08/L-025 Për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja, i datës 25.02.2010;
 Ligji Nr.03/L-233 Për Mbrojtjen e Natyrës, i datës 30.09.2010;
 Ligji Nr.08/L-181 Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, i datës 15.12.2022;
 Ligji Nr.04/L-147 Për Ujërat e Kosovës, i datës 19.03.2013;
 Ligji Nr.03/L-163 Për Minierat dhe Mineralet, i datës 22.07.2010;
 Ligji nr.04/L-060 Për Mbeturina, i datës 24.05.2012;
 Ligji Nr.2004/21 Për Veterinarinë, i datës 16.06.2004;
 Ligji Nr.08/L-137 Për Pyjet, i datës 09.03.2023;
 Ligji Nr.02/L-53 Për Gjuetinë, i datës 16.12.2005;
 Ligji Nr.02/L-85 Për Peshkatari dhe Akuakulturë, i datës 10.10.2006;
 Ligji Nr.02/L-88 Për Trashëgiminë Kulturore, i datës 09.10.2006;
 Ligji Nr.04/L-174 Për Planifikimin Hapësinor, i datës 31.07.2013;
 Ligji Nr.04/L-110 Për Ndërtimin, i datës 31.05.2012;
 Ligji Nr.03/L-039 Për Zonat e Veçanta të Mbrojtura, i datës 20.02.2008;
 Ligji Nr.03/L-230 Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor, i datës 30.09.2010;
 Ligji Nr.02/L-102 Për Mbrojtjen nga Zhurma, i datës 17.03.2008;
 Ligji Nr.04/L-197 Për Kimikate, i datës 27.02.2014 dhe
 Ligji Nr.06/L-029 Për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore, i datës 30.03.2018.
 Ligji Nr. 03/L-202 Për Konfliktet Administrative, i datës 21.10.2010;
 Ligji Nr. 08/L-182 Për Konfliktet Administrative, i datës 10.01.2023;
 Ligji Nr. 05/L-031 Për Procedurën e Përgjithshme Administrative, i datës 21.06.2016;
 Ligji Nr. 06/L-081 Për Qasje Në Dokumente Publike, i datës 04.07.2019;
 Ligji Nr. 05/L-087 Për Kundërvajtje, i datës 08.09.2016;
 Ligji Nr.04/L-174 Për Planifikimin Hapësinor, i datës 31.07.2013;
 Ligji Nr. 08/L-065 Për Produkte Biocide, i datës 19.08.2022;
 Ligji Nr. 06/L-024 Për Trajtimin e Ndërtimeve pa leje, i datës 20.08.2018;
 Ligji Nr. 04/L-134 Për Ndërtesat e Banimit në Bashkëpronësi, i datës 22.08.2013;
 Ligji Nr.06/L-029 Për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore, i datës 30.03.2018;
 Ligji Nr. 04/L-175 për Inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit, i datës 29.10. 2013;
 Ligji Nr. 08/L-176 Për Ndryshimin Dhe Plotësimin e Ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e Tyre me Ligjin Nr. 05/L-031 Për Procedurën e Përgjithshme Administrative.

